

Boletín Oficial

DE NAVARRA

Año CLXIII

Pamplona - Viernes, 7 de septiembre de 2001

Número 109

SUMARIO

	PAGINA		PAGINA
I. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA		Foral de Navarra y de sus organismos autónomos.	7153
Disposiciones Generales. Decretos Forales		Obras y Servicios Públicos	
- DECRETO FORAL 204/2001, de 30 de julio, por el que se modifican el nivel de encuadramiento, las denominaciones y las retribuciones complementarias de determinados puestos de trabajo de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, en ejecución de lo dispuesto en la Ley Foral 10/2001, de 24 de mayo, de medidas relativas al personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra.	7151	- DECRETO FORAL 206/2001, de 30 de julio, por el que se declara urgente, a efectos de expropiación forzosa, la ocupación de los bienes y derechos afectados por la ejecución del Proyecto de "Ampliación del Polígono Industrial II" en Cintruénigo.	7155
- DECRETO FORAL 210/2001, de 30 de julio, por el que se declara Area de Rehabilitación Preferente el centro histórico de Viana.	7152	- DECRETO FORAL 213/2001, de 30 de julio, por el que se declara de utilidad pública y se aprueba la desafectación de 6.563 metros cuadrados de terreno comunal del Ayuntamiento de Aranguren, para su posterior permuta por 11.310 metros cuadrados de propiedad particular.	7156
- DECRETO FORAL 212/2001, de 30 de julio, por el que se regulan las dietas por desplazamiento, hospedaje y manutención para los pacientes del Servicio Navarro de Salud que sean derivados a otras Comunidades Autónomas para recibir asistencia sanitaria.	7152	- DECRETO FORAL 214/2001, de 30 de julio, por el que se aprueba la desafectación de 100 metros cuadrados de terreno comunal del Ayuntamiento de Bera, para su posterior cesión de uso.	7156
Autoridades y Personal		- DECRETO FORAL 215/2001, de 30 de julio, por el que se aprueba la desafectación de 150 metros cuadrados de terreno comunal del Ayuntamiento de Cabanillas, para su posterior cesión de uso.	7156
- DECRETO FORAL 234/2001, de 3 de septiembre, por el que se nombra, con carácter interino, Jefe de la Sección de Análisis y Desarrollo del Sistema Tributario del Servicio de Desarrollo Normativo y Fiscalidad de la Hacienda Tributaria de Navarra del Departamento de Economía y Hacienda a don Carlos Ignacio Galán Lorda.	7153	- DECRETO FORAL 216/2001, de 30 de julio, por el que se declara de interés social y se aprueba la desafectación de 20.000 metros cuadrados de terreno comunal del Ayuntamiento de Mendavia, para su posterior venta a Viñedos y Bodegas Lyng, S.L.	7157
- DECRETO FORAL 235/2001, de 3 de septiembre, por el que se nombra, con carácter interino, Jefe de la Sección de Impuestos Especiales, Impuestos sobre Primas de Seguros y Tasas del Servicio de Tributos de la Hacienda Tributaria de Navarra a don Pablo José Plaza Uribe.	7153	- DECRETO FORAL 217/2001, de 30 de julio, por el que se aprueba la desafectación de 152.002 metros cuadrados de terreno comunal del Ayuntamiento de Tudela, para su posterior cesión de uso.	7157
- ORDEN FORAL 311/2001, de 9 de agosto, del Consejero de Educación y Cultura, por la que se resuelve la convocatoria de procedimiento para que los funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros puedan adquirir nuevas especialidades en el citado Cuerpo, aprobada por Orden Foral 53/2001, de 23 de febrero, del Consejero de Educación y Cultura.	7153	- ORDEN FORAL de 20 de julio de 2001, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, por la que se aprueba el expediente de contratación para la prestación del servicio de recogida y transporte de animales muertos de la especie bovina, se aprueba el gasto, y se adjudica a Industrias Suescun, S.A.	7157
- RESOLUCION de 1 de agosto de 2001, del Director General de Función Pública, por la que se aprueba la convocatoria para la provisión, mediante concurso de traslado, de 4 vacantes del puesto de trabajo de Ingeniero Técnico Agrícola al servicio de la Administración de la Comunidad		- ORDEN FORAL de 30 de julio de 2001, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, por la que se adjudica a la empresa Construcciones Luis María Díez Barbarin, S.L., la realización de las obras de adecuación de un local en Estella para oficina comarcal del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación durante los años 2001 y 2002.	7158

PAGINA	PAGINA
- ORDEN FORAL 96/2001, de 9 de agosto, de la Consejera de Industria y Tecnología, Comercio, Turismo y Trabajo, por la que se aprueba definitivamente el proyecto de delimitación del ámbito de expropiación, así como la relación de titulares, bienes y derechos afectados por la expropiación del "Area Industrial Comarcal de la Cendea de Galar (Comarca 2)" y designar representantes y peritos de la Administración. 7158 - ORDEN FORAL 97/2001, de 9 de agosto, de la Consejera de Industria y Tecnología, Comercio, Turismo y Trabajo por la que se señalan las fechas para el levantamiento de Actas Previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación del Proyecto de Delimitación del "Area Industrial Comarcal de la Cendea de Galar (Comarca 2)". 7159 - RESOLUCION 504/2001, de 22 de agosto, del Director General de Administración Local, por la que se convoca para el levantamiento de Actas Previas a la ocupación de bienes y derechos afectados por el proyecto "6.ª Fase del abastecimiento de agua en alta a la solución conjunta de la zona 11, Alto río Aragón, tramo Aibar-Sada". 7159 - RESOLUCION 524/2001, de 29 de agosto, del Director General de Administración Local, por la que se convoca a diversos afectados por el procedimiento expropiatorio relativo al Proyecto "Parque Fluvial de la Comarca" para el levantamiento de Actas Previas a la ocupación. 7159 - RESOLUCION 706/2001, de 24 de julio, del Director General de Educación, por la que se aprueban y adjudican las obras de reforma de cubierta fachada y pavimentos de la nave-taller del I.E.S. "Sierra de Leyre" de Lumbier. 7160 - RESOLUCION 707/2001, de 24 de julio, del Director General de Educación, por la que se adjudican las obras de adecuación de gimnasio como salón de usos múltiples y reforma de aula y salida de emergencia en el I.E.S. M.ª Ana Sanz de Pamplona. 7160 - RESOLUCION 708/2001, de 24 de julio, del Director General de Educación, por la que aprueban y adjudican las obras de recalde de cimentación del edificio de talleres en el I.E.S. Donapea de Pamplona. 7161	rizan los siguientes proyectos editoriales de la editorial McGraw-Hill: Informática, para el tercer y cuarto curso de la ESO; Tecnología Industrial II, para segundo curso de Bachillerato y Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, para segundo curso de Bachillerato, y se autoriza el uso de los materiales curriculares correspondientes en Centros docentes de la Comunidad Foral de Navarra. 7164 - RESOLUCION 693/2001, de 16 de julio, del Director General de Educación, por la que se resuelve el primer reparto de la Convocatoria de subvenciones a las Escuelas Municipales de Música aprobada por la Orden Foral 101/2001, de 22 de marzo, para el año 2001 y se autoriza el abono de las mismas. 7164 - RESOLUCION de 14 de mayo de 2001, del Director General de Estructuras Agrarias e Industrias Agroalimentarias del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, por la que se ordena la inscripción en el Libro Registro de Navarra, del acuerdo de disolución de la Sociedad Agraria de Transformación "Boyerol II", 1.360 (89 NA). 7166 - RESOLUCION de 11 de julio de 2001, del Director General de Estructuras Agrarias e Industrias Agroalimentarias del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, por la que se ordena la inscripción en el Libro Registro de Navarra, del acuerdo de disolución de la Sociedad Agraria de Transformación "Saoray", 515NA. 7166 - RESOLUCION de 11 de julio de 2001, del Director General de Estructuras Agrarias e Industrias Agroalimentarias del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, por la que se ordena la inscripción en el Libro Registro de Navarra, del acuerdo de disolución de la Sociedad Agraria de Transformación "Mendaza", 1.364 (91NA). 7166 - RESOLUCION de 11 de julio de 2001, del Director General de Estructuras Agrarias e Industrias Agroalimentarias del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, por la que se ordena la inscripción en el Libro Registro de Navarra, del acuerdo de disolución de la Sociedad Agraria de Transformación "Hontinal", 401 (41 NA). 7166 - RESOLUCION de 11 de julio de 2001, del Director General de Estructuras Agrarias e Industrias Agroalimentarias del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, por la que se califican favorablemente los documentos presentados y se ordena la inscripción en el Libro Registro de Navarra, la Sociedad Agraria de Transformación "Olagorria", 660 NA. 7167 - RESOLUCION de 11 de julio de 2001, del Director General de Estructuras Agrarias e Industrias Agroalimentarias del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, por la que se ordena la inscripción en el Libro Registro de Navarra, del acuerdo de disolución de la Sociedad Agraria de Transformación "Arregui-Oderiz", 6.176 (258 NA). 7167 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR. Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. Edicto. 7167 - DEPARTAMENTO DE SALUD. Autorización de Oficinas de Farmacia. 7170 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. Resolución de expedientes sancionadores. 7171
Otras Disposiciones	
- ACUERDO de 16 de julio de 2001, del Gobierno de Navarra por el que se declara el gasoducto "Ramal posición E 28-Murchante. Ramal posición E 28-Ablitas-Barillas-Monteagudo", promovido por Gas Navarra, S.A.: como Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal, y se somete el mismo a información pública. 7161 - ORDEN FORAL 835/2001, de 13 de julio, del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se aprueba definitivamente el Proyecto de Urbanización de la Zona de Reserva (2.ª fase) de la Ciudad del Transporte de Pamplona, promovido por SANCO - G.M., U.T.E. 7162 - ORDEN FORAL 320/2001, de 10 de agosto, del Consejero de Educación y Cultura, por la que se modifica la Orden Foral 239/2001, de 22 de junio, del Consejero de Educación y Cultura, por la que se aprueba la Convocatoria General de Becas para el curso 2001/2002, en los niveles medios y universitarios. 7164 - RESOLUCION 685/2001, de 16 de julio, del Director General de Educación, por la que se auto-	

	PAGINA		PAGINA
– DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA Y TECNOLOGIA, COMERCIO, TURISMO Y TRABAJO. Servicio Navarro de Empleo. Edicto de notificación.	7173	III. ADMINISTRACION LOCAL DE NAVARRA	7176
– TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NAVARRA. Edictos de notificación.	7174	– PAMPLONA. Aprobación definitiva del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Casco Antiguo.	7184
		V. ADMINISTRACION DEL ESTADO	7235

I. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Disposiciones Generales. Decretos Forales

DECRETO FORAL 204/2001, de 30 de julio, por el que se modifican el nivel de encuadramiento, las denominaciones y las retribuciones complementarias de determinados puestos de trabajo de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, en ejecución de lo dispuesto en la Ley Foral 10/2001, de 24 de mayo, de medidas relativas al personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra.

El Capítulo IV de la Ley Foral 10/2001, de 24 de mayo, reclasifica a determinados colectivos en los niveles B y C, por lo que procede modificar la plantilla orgánica del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos para incluir en ella tales nuevos encuadramientos de nivel.

El artículo 20 de la citada Ley Foral 10/2001, de 24 de mayo, establece que los encuadramientos regulados en su Capítulo IV surtirán efectos económicos y administrativos a partir del 1 de enero de 2001, conllevarán la absorción que proceda de cualesquiera de las retribuciones complementarias que actualmente perciben, y tales encuadramientos no supondrán incremento alguno del importe total de las retribuciones personales básicas y complementarias que actualmente percibe el citado personal, excluidas las correspondientes al grado.

Asimismo el artículo 13 de la misma Ley Foral modifica el artículo 46.6 de la Ley Foral 1/1987, de 13 de febrero, de Cuerpos de Policía de Navarra, fijando la cuantía del complemento de incompatibilidad en un 25 por ciento.

En ejecución de los preceptos citados, procede fijar las retribuciones complementarias del personal de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos objeto de nuevo encuadramiento, así como modificar las de aquellos puestos de trabajo a los que también es de aplicación la referida Ley Foral 10/2001, de 24 de mayo.

Por otra parte, la Disposición Adicional Segunda de la misma Ley Foral, dispone que el encuadramiento en el nivel C del personal que desempeñe puestos de trabajo de Auxiliar de Puericultura y Auxiliar de Puericultura-Clínica llevará consigo el cambio de denominación de sus puestos de trabajo a Educador Infantil o Educador, en función de su adscripción a una Guardería Infantil o a otros centros o servicios de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, respectivamente.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día treinta de julio de dos mil uno,

DECRETO:

Artículo 1.º Se modifica el nivel de encuadramiento de los siguientes puestos de trabajo de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, que quedarán encuadrados en los siguientes niveles:

– Nivel B: Sargento Policía Foral.

– Nivel C: Policía Foral, Cabo Policía Foral, Bombero, Bombero Servicios Auxiliares, Bombero Conductor, Bombero Conductor Servicios Auxiliares, Cabo Bombero, Cabo Bombero Servicios Auxiliares, Guarda de Medio Ambiente, Subcelador de Montes, Auxiliar de Puericultura y Auxiliar de Puericultura-Clínica.

Artículo 2.º 1. Se modifica el complemento de incompatibilidad que actualmente perciben los miembros del Cuerpo de la Policía Foral de Navarra, que queda fijado en un 25 por ciento del sueldo inicial del correspondiente nivel.

2. Se modifica el complemento de puesto de trabajo que actualmente perciben los Oficiales del Cuerpo de la Policía Foral de Navarra, que queda fijado en un 45 por ciento del sueldo inicial del correspondiente nivel.

Artículo 3.º Se modifica el complemento de puesto de trabajo de los miembros del Cuerpo de la Policía Foral de Navarra, que queda fijado en los porcentajes del sueldo inicial del correspondiente nivel que

a continuación se determinan, en función de su unidad orgánica de adscripción:

a) Sección de Gabinete Técnico:

– Policía Foral: 3,30 por ciento.

– Cabo: 16,08 por ciento.

– Sargento: 10,19 por ciento.

b) Sección de Tráfico:

– Policía Foral Carretera: 3,30 por ciento.

– Policía Foral Moto: 7,56 por ciento.

– Cabo Carretera: 16,08 por ciento.

– Cabo Moto: 20,34 por ciento.

– Sargento Moto: 14,28 por ciento.

c) Sección de Protección de Edificios:

– Policía Foral: 0,75 por ciento.

– Cabo: 13,52 por ciento.

– Sargento: 7,73 por ciento.

d) Sección de Protección de Autoridades:

– Policía Foral: 44,41 por ciento.

– Cabo: 51,23 por ciento.

– Sargento: 43,55 por ciento.

e) Sección de Juego y Espectáculos:

– Policía Foral: 14,60 por ciento.

– Cabo: 27,38 por ciento.

– Sargento: 20,64 por ciento.

f) Sección de Protección Ecológica:

– Policía Foral: 7,56 por ciento.

– Cabo: 20,34 por ciento.

– Sargento: 14,28 por ciento.

Artículo 4.º Se modifica el complemento de puesto de trabajo del personal que desempeña los puestos de trabajo que se especifican, en los porcentajes del sueldo inicial del correspondiente nivel que a continuación se determinan:

– Bombero: 7,86 por ciento.

– Bombero Servicios Auxiliares: 7,86 por ciento.

– Bombero Conductor: 7,86 por ciento.

– Bombero Conductor Servicios Auxiliares: 7,86 por ciento.

– Cabo Bombero: 20,64 por ciento.

– Cabo Bombero Servicios Auxiliares: 20,64 por ciento.

Artículo 5.º Se modifican los complementos del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra que desempeña los puestos de trabajo que se especifican, los cuales quedan establecidos exclusivamente por los conceptos y porcentajes del sueldo inicial del correspondiente nivel que a continuación se determinan:

– Guarda de Medio Ambiente: 7,45 por ciento de complemento de puesto de trabajo y 5 por ciento de complemento de especial riesgo.

– Subcelador de Montes: 6,60 por ciento de complemento de puesto de trabajo y 5 por ciento de complemento de especial riesgo.

Artículo 6.º Se modifica la denominación de los puestos de trabajo de Auxiliar de Puericultura y Auxiliar de Puericultura-Clínica que se relacionan a continuación, identificados en la plantilla orgánica con el número de plaza que se indica, que, en adelante, figurarán con la siguiente denominación:

– Educador Infantil: Números de plaza 2902, 2905, 2906, 2908, 2950, 2926, 2915, 2916, 2917, 2918, 2912, 2924, 2914, 2897, 2931, 2936, 2940, 2938, 2930, 2900, 2981, 2948, 2953, 6120, 2952, 2957, 2974, 2956, 2961, 2969, 2966, 2954, 2967, 2978, 2792, 2984, 2986, 2979, 2951, 2988, 2989, 2998, 3000, 3001, 3006, 2990, 3008, 6147 y 6148.

– Educador: Números de plaza 2997 y 4565.

DISPOSICION ADICIONAL

La plantilla orgánica del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos quedará modificada de acuerdo con lo dispuesto en el presente Decreto Foral.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este Decreto Foral.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Se faculta al Consejero de Presidencia, Justicia e Interior para dictar las disposiciones precisas para el desarrollo y ejecución de este Decreto Foral.

Segunda.-Este Decreto Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, surtiendo efectos económicos y administrativos a partir del 1 de enero de 2001.

Pamplona, treinta de julio de dos mil uno.-El Presidente del Gobierno de Navarra, *Miguel Sanz Sesma*.-El Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, *Rafael Gurra Induráin*.

A0108277

DECRETO FORAL 210/2001, de 30 de julio, por el que se declara Área de Rehabilitación Preferente el centro histórico de Viana.

El Ayuntamiento de Viana ha solicitado la declaración de su centro histórico como área de rehabilitación preferente.

Para ello se ha aprobado definitivamente y está en vigor un Plan Especial de Protección y Reforma Interior que afecta a dicho centro histórico.

Existe en vigor la correspondiente ordenanza municipal de ayudas a la rehabilitación con la dotación presupuestaria acorde a lo que exige el Decreto Foral 287/1998 de 28 de septiembre.

La declaración de área de rehabilitación preferente cumple con lo establecido en el artículo 7.2 de la Ley Foral 14/1992 de 21 de diciembre, reguladora de actuaciones protegibles en materia de vivienda, e impulsará la rehabilitación física, económica y social del centro histórico de Viana.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, y de conformidad con el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día treinta de julio de dos mil uno,

DECRETO:

Artículo único.-Se declara área de rehabilitación preferente el centro histórico de Viana a los efectos previstos en la Ley Foral 14/1992 de 21 de diciembre y disposiciones concordantes.

DISPOSICION FINAL

El presente Decreto Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

Pamplona, treinta de julio de dos mil uno.-El Presidente del Gobierno de Navarra, *Miguel Sanz Sesma*.-El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, *Jesús Javier Marcotegui Ros*.

A0108283

DECRETO FORAL 212/2001, de 30 de julio, por el que se regulan las dietas por desplazamiento, hospedaje y manutención para los pacientes del Servicio Navarro de Salud que sean derivados a otras Comunidades Autónomas para recibir asistencia sanitaria.

Habitualmente los ciudadanos de la Comunidad Foral de Navarra que presentan cualquier proceso patológico pueden ser atendidos en los centros sanitarios del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. No obstante, existen ciertos tratamientos que no se realizan en dichos centros y, como consecuencia, los pacientes deben ser derivados a centros de otras Comunidades Autónomas, ocasionándoles unos gastos que no se producirían de haberse podido tratar en Navarra.

Mediante el presente Decreto Foral se pretende contribuir a hacer menos onerosos los gastos que precisen realizar los pacientes y, en su caso, el acompañante de los mismos, con motivo del desplazamiento para recibir asistencia sanitaria fuera de la Comunidad Foral.

El artículo 5.14 de la Ley Foral 10/1990, de 23 de noviembre, de Salud, dispone que la Administración sanitaria de la Comunidad Foral podrá establecer prestaciones complementarias que serán efectivas previa programación expresa y dotación presupuestaria específica.

El artículo 32 de Ley Foral 10/1990, de 23 de noviembre, de Salud, atribuye a la Administración de la Comunidad Foral el ejercicio de las potestades reglamentarias, de administración y revisora, en materia de asistencia sanitaria, conforme al ámbito competencial recogido en la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento Foral de Navarra.

El artículo 10. k) de la Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, reguladora del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, atribuye al Gobierno la competencia para la aprobación de los reglamentos precisos para el desarrollo y ejecución de las leyes forales.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Salud, y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día treinta de julio de dos mil uno,

DECRETO:

Artículo 1.º Dietas de hospedaje y manutención para pacientes desplazados.

Los pacientes que sean derivados fuera de la Comunidad Foral para recibir asistencia sanitaria por no poder ser atendido su tratamiento en los Centros Sanitarios de Navarra, tendrán derecho al abono de las dietas de hospedaje y manutención en las cuantías establecidas en este Decreto Foral, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que la derivación a Centros de otra Comunidad venga justificada mediante informe de un facultativo del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

b) Que el desplazamiento sea autorizado con carácter previo por el Servicio de Prestaciones y Conciertos del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

c) Que el citado desplazamiento implique necesariamente la pernocta en la localidad de destino.

Artículo 2.º Dietas de hospedaje y manutención para acompañantes.

Cuando el paciente derivado para atención sanitaria sea menor de 14 años, o cuando siendo mayor de esa edad la necesidad de acompañante venga justificada por razones clínicas, y se reúnan, a su vez, los requisitos de informe médico, pernocta y autorización previa señalados en el artículo anterior, se abonarán asimismo las dietas por un acompañante, con los límites establecidos en este Decreto Foral.

Artículo 3.º Cuantía y límites de las Dietas por hospedaje y manutención.

1. En el caso de que la asistencia que vaya a recibir el paciente derivado lo sea en régimen ambulatorio sin hospitalización, la cuantía máxima de las dietas de hospedaje y manutención será de 4.000 pesetas (24,04 euros) por persona y día.

2. Si la asistencia sanitaria se efectúa en régimen de hospitalización sólo se abonarán las dietas al acompañante autorizado. En este caso la cuantía máxima de estas dietas será de 4.000 pesetas al día (24,04 euros), en el supuesto de que el centro hospitalario no proporcione la manutención al acompañante y de 2.500 pesetas al día (15,02 euros), en el supuesto de que la proporcione. En ambos casos será necesario informe del centro hospitalario correspondiente.

3. En cualquier caso, la cuantía máxima a pagar por dietas de hospedaje y manutención como consecuencia de la derivación de un paciente fuera de la Comunidad Foral para recibir asistencia ambulatoria o en régimen de hospitalización no podrá, incluyendo las del acompañante autorizado, ser superior a 60.000 pesetas (360,61 euros) por cada quince días de pernocta, acumulándose, a estos efectos, los diferentes periodos de asistencia que sean consecuencia de un mismo tratamiento.

4. No obstante, si el gasto diario justificado, por hospedaje y manutención, fuese inferior a las cuantías máximas establecidas en los párrafos anteriores, se abonará exclusivamente el importe de las facturas que justifiquen el mismo.

Artículo 4.º Gastos por desplazamiento.

Los pacientes y acompañantes que reúnan los requisitos establecidos, respectivamente, en los artículos 1.º y 2.º de este Decreto Foral tendrán derecho, así mismo, al abono de los gastos derivados de los desplazamientos de ida y vuelta que tengan que realizar desde la ciudad de residencia del paciente a aquella en donde radique el centro que va a prestar la asistencia sanitaria.

La cuantía máxima a abonar por los gastos de desplazamiento será, con independencia de los medios de transporte utilizados por el interesado, la que resulte de multiplicar el número de trayectos que sea necesario realizar para recibir la asistencia sanitaria, por la tarifa de transporte regular de ferrocarril en segunda clase o del servicio normal en autobús.

Artículo 5.º Solicitud de abono y justificación.

La solicitud de abono de dietas y gastos se presentará ante el Servicio de Prestaciones y Conciertos del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. Esta solicitud deberá acompañarse de las facturas originales del alojamiento y manutención, y del justificante del centro sanitario en el que se hagan constar los días que el paciente ha permanecido ingresado o ha recibido asistencia ambulatoria y, en su caso, si el acompañante ha recibido o no manutención.

En caso de pacientes en espera de un trasplante, el centro deberá hacer constar el tiempo que considera necesario que el paciente resida en la localidad dónde se va a realizar el trasplante.

DISPOSICION FINAL

El presente Decreto Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

Pamplona, treinta de julio de dos mil uno.-El Presidente del Gobierno de Navarra, *Miguel Sanz Sesma*.-El Consejero de Salud, *Santiago Cervera Soto*.

A0108285

Autoridades y Personal

DECRETO FORAL 234/2001, de 3 de septiembre, por el que se nombra, con carácter interino, Jefe de la Sección de Análisis y Desarrollo del Sistema Tributario del Servicio de Desarrollo Normativo y Fiscalidad de la Hacienda Tributaria de Navarra del Departamento de Economía y Hacienda a don Carlos Ignacio Galán Lorda.

El Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, establece en su disposición adicional tercera, apartado 2, que las Jefaturas de Sección y de Negociado podrán ser desempeñadas interinamente mediante nombramiento efectuado por el órgano competente que deberá recaer necesariamente en funcionarios pertenecientes o adscritos a la Administración de la Comunidad Foral.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día tres de septiembre de dos mil uno,

DECRETO:

Artículo único.—Se nombra, con carácter interino, Jefe de la Sección de Análisis y Desarrollo del Sistema Tributario del Servicio de Desarrollo Normativo y Fiscalidad de la Hacienda Tributaria de Navarra del Departamento de Economía y Hacienda a don Carlos Ignacio Galán Lorda, funcionario perteneciente a la Administración de la Comunidad Foral.

Pamplona, tres de septiembre de dos mil uno.—El Presidente del Gobierno de Navarra, *Miguel Sanz Sesma*.—El Consejero de Economía y Hacienda, *Francisco J. Iribarren Fentanes*.

A0109325

DECRETO FORAL 235/2001, de 3 de septiembre, por el que se nombra, con carácter interino, Jefe de la Sección de Impuestos Especiales, Impuestos sobre Primas de Seguros y Tasas del Servicio de Tributos de la Hacienda Tributaria de Navarra a don Pablo José Plaza Uribe.

El Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, establece en su disposición adicional tercera, apartado 2, que las Jefaturas de Sección y de Negociado podrán ser desempeñadas interinamente mediante nombramiento efectuado por el órgano competente que deberá recaer necesariamente en funcionarios pertenecientes o adscritos a la Administración de la Comunidad Foral.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día tres de septiembre de dos mil uno,

DECRETO:

Artículo único.—Se nombra, con carácter interino, Jefe de la Sección de Impuestos Especiales, Impuestos sobre Primas de Seguros y Tasas del Servicio de Tributos de la Hacienda Tributaria de Navarra a don Pablo José Plaza Uribe, funcionario perteneciente a la Administración de la Comunidad Foral.

Pamplona, tres de septiembre de dos mil uno.—El Presidente del Gobierno de Navarra, *Miguel Sanz Sesma*.—El Consejero de Economía y Hacienda, *Francisco J. Iribarren Fentanes*.

A0109326

ORDEN FORAL 311/2001, de 9 de agosto, del Consejero de Educación y Cultura, por la que se resuelve la convocatoria de procedimiento para que los funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros puedan adquirir nuevas especialidades en el citado Cuerpo, aprobada por Orden Foral 53/2001, de 23 de febrero, del Consejero de Educación y Cultura.

Por Orden Foral 53/2001, de 23 de febrero, del Consejero de Educación y Cultura (BOLETIN OFICIAL de Navarra número 32, de 12 de marzo) se aprobó la convocatoria de procedimiento para que los funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros puedan adquirir nuevas especialidades en el citado Cuerpo.

La base novena de dicha convocatoria dispone que los tribunales calificarán la prueba con "apto" o "no apto", y obtendrán la nueva o nuevas especialidades únicamente los aspirantes calificados con "apto".

De conformidad con las actas elevadas por los Tribunales o, en su caso por las Comisiones de selección de cada especialidad, procede, de acuerdo con lo dispuesto en la base novena, aprobar la relación de aspirantes que han sido calificados con "apto", con indicación de la nueva especialidad adquirida.

Por lo expuesto, y de conformidad con las atribuciones que tengo conferidas por el Decreto Foral 165/1996, de 1 de abril,

ORDENO:

1.º Resolver la convocatoria del procedimiento para que los funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros puedan adquirir nuevas especialidades en el citado Cuerpo, declarando "apto" a los aspirantes que se relacionan en el Anexo a esta Orden Foral, con indicación de la nueva especialidad adquirida.

Los aspirantes que adquieran una nueva especialidad en virtud de la presente Orden Foral están exentos de la realización de la fase de prácticas.

2.º Publicar la presente Orden Foral y su Anexo en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

3.º Contra la presente Orden Foral, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Orden Foral en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

4.º Trasladar la presente Orden Foral y su Anexo a la Secretaría Técnica, a la Sección de Personal y al Negociado de Profesorado de Educación Infantil y Primaria del Servicio de Recursos Humanos a los efectos oportunos.

Pamplona, a nueve de agosto de dos mil uno.—El Consejero de Educación y Cultura, *Jesús María Laguna Peña*.

A N E X O

—Especialidad: Audición y Lenguaje.

Aspirante: González Sagüés, Miguel. Calificación: Apto.

—Especialidad: Pedagogía Terapéutica.

Aspirante: Villamayor Vierge, Sagrario. Calificación: Apto.

—Especialidad: Inglés.

Aspirante: Ucar Muruzábal, Juan José. Calificación: Apto.

—Especialidad: Educación Infantil.

Aspirante: Aguirre González, María Begonia. Calificación: Apto.

A0108634

RESOLUCION de 1 de agosto de 2001, del Director General de Función Pública, por la que se aprueba la convocatoria para la provisión, mediante concurso de traslado, de 4 vacantes del puesto de trabajo de Ingeniero Técnico Agrícola al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus organismos autónomos.

Por Resolución 1 de agosto de 2001, del Director General de Función Pública, se ha aprobado la convocatoria para la provisión, mediante concurso de traslado, de 4 vacantes del puesto de trabajo de Ingeniero Técnico Agrícola al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus organismos autónomos, con arreglo a las siguientes,

B A S E S

1.—Objeto.

Se anuncia convocatoria para la provisión, mediante concurso de traslado, de 4 vacantes del puesto de trabajo de Ingeniero Técnico Agrícola, adscritas al Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, con los siguientes destinos:

—2 en Estella, números de plantilla 2310 y 2313.

—2 en Pamplona, números de plantilla 2522 y 5914.

En el acto de elección de vacantes al que se refiere la base 11 de la convocatoria, las plazas anteriores podrán sustituirse por aquellas que proceda en virtud de los cambios que hayan podido introducirse por los órganos competentes atendiendo necesidades del servicio.

2.—Ampliación de vacantes.

Las plazas convocadas podrán completarse posteriormente con las que estén vacantes el día en que el Tribunal calificador dé traslado al órgano convocante de la relación de concursantes por orden puntuación obtenida.

En el presente concurso serán objeto de provisión no sólo las plazas inicialmente convocadas y, en su caso, las resultantes de la ampliación a que se refiere el párrafo anterior, sino también las que dejen vacantes los aspirantes que obtengan en el concurso una nueva plaza.

En el caso de que haya aspirantes que obtengan plaza en el concurso y el nombramiento que ostenten tenga denominación distinta a la del puesto convocado, dicho nombramiento adoptará la denominación de éste desde el momento de la toma de posesión de la nueva plaza. Igualmente, en los casos en que proceda, se modificará la denominación de aquellos puestos de trabajo que como consecuencia del concurso queden vacantes y sean nuevamente ofertados a los concursantes.

3.—Normativa aplicable.

El presente concurso de traslado se llevará a cabo con sujeción a lo dispuesto sobre la materia en el Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, en el Reglamento de provisión de puestos de trabajo dictado para su

desarrollo y ejecución, aprobado por el Decreto Foral 215/1985, de 6 de noviembre, en la Orden Foral 130/1998 de 12 de agosto, del Consejo de Presidencia, Justicia e Interior, sobre baremos de méritos y demás normas de aplicación, y en las bases de la convocatoria.

4.-Requisitos.

De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente, quienes concurren al presente traslado deberán reunir en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes y en el momento de la toma de posesión de la plaza adjudicada los siguientes requisitos:

a) Ostentar la condición de personal fijo de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra o de sus organismos autónomos, en situación de servicio activo, servicios especiales o excedencia especial.

b) Hallarse encuadrado en el nivel o grupo B.

c) Haber sido nombrado para un puesto de trabajo de Ingeniero Técnico Agrícola o asimilado.

d) Estar en posesión del carnet de conducir tipo B1.

Los funcionarios en situación de excedencia voluntaria sin reserva de plaza o excedencia forzosa podrán también participar en el concurso siempre que reúnan los requisitos exigidos en la convocatoria, obteniendo de esa forma el reingreso en el servicio activo y la adjudicación definitiva de una plaza.

De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Octava del mencionado Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, podrán también participar en el concurso de traslado los funcionarios del Parlamento de Navarra que reúnan los requisitos exigidos en la convocatoria.

En ningún caso la participación en el presente concurso supondrá la modificación del régimen jurídico al que estuvieran sujetos los concursantes con anterioridad a su participación.

5.-Retribuciones.

Los empleados que se trasladen percibirán las retribuciones que les correspondan según las disposiciones vigentes.

6.-Instancia, plazo y lugar de presentación.

a) Las instancias para participar en la convocatoria deberán presentarse en el Registro General del Gobierno de Navarra, Avenida de Carlos III, 2, de Pamplona, o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 20 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de quince días naturales contados a partir del siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra. Las instancias deberán ajustarse al modelo publicado en la convocatoria, que será facilitado en la Oficina de Información del Gobierno de Navarra, Avenida Carlos III, 2, vestíbulo, y en ellas los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas, referidas a la fecha de expiración del plazo señalado para su presentación.

El plazo señalado para la presentación de solicitudes será improrrogable.

b) A la instancia se acompañará la documentación, debidamente autenticada, que acredite cuantos méritos sean alegados a tenor del baremo establecido en la convocatoria.

7.-Lista provisional de admitidos y reclamaciones.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el Director General de Función Pública aprobará la lista provisional de admitidos y excluidos, y ordenará su publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra con la indicación de que, dentro de los cinco días naturales siguientes, los excluidos podrán formular reclamaciones y subsanar, en su caso, los defectos en que hubieran incurrido.

Si no se hubiera presentado ninguna solicitud dentro del plazo establecido, el Director General de Función Pública dictará Resolución declarando desierto el concurso. Dicha Resolución deberá publicarse en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

Si no hubiera aspirantes excluidos, se aprobará directamente la lista definitiva y se publicará en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

Terminado el plazo de reclamaciones y una vez resueltas éstas, el Director General de Función Pública aprobará la lista definitiva de admitidos y excluidos, y ordenará su publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

8.-Composición del Tribunal.

El Tribunal que ha de calificar el concurso estará compuesto por:

–Presidente: Don Gerardo Maestrojuán Sáez Jauregui, Jefe de la Sección de Ayudas a la Mejora y Eficacia de las Explotaciones Agrarias del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

–Suplente: Don Emilio Asensio Alvarez de Eulate, Jefe de Negociado de Seguros Agrarios del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

–Vocales:

1.º Un representante de la Comisión de Personal de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, designado por la misma.

Suplente: Un representante de la Comisión de Personal de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, designado por la misma.

2.º Doña Carmen Oteiza Ugarte, funcionaria adscrita al Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Licenciada en Derecho, que actuará, asimismo, como Secretaria.

Suplente: Doña Marta Alvarez Alonso, Jefa de la Sección de Acción Normativa y Coordinación Jurídica del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

9.-Calificación de méritos.

Los méritos alegados y justificados se calificarán y puntuarán por el Tribunal de acuerdo con el baremo adjunto.

Todos los méritos deberán ser alegados y probados documentalmente en el momento de presentar cada aspirante su instancia solicitando tomar parte en el presente concurso de traslado.

En ningún caso el Tribunal podrá dar por supuesta la concurrencia de un mérito que no hubiese sido alegado y acreditado documentalmente, ni podrá otorgar, por cada uno de los apartados del mismo, puntuación superior a la máxima señalada.

Los empates que se produzcan en la puntuación de los concursantes se dirimirán en favor de quienes cuenten con mayor antigüedad en la prestación de servicios a las Administraciones Públicas. Si persistiese el empate, éste se resolverá en favor del concursante de mayor edad.

El Tribunal podrá solicitar aclaraciones y datos complementarios sobre los méritos alegados por los concursantes.

Terminada la calificación de los méritos, el Tribunal publicará en el Tablón de Anuncios del Gobierno de Navarra las puntuaciones obtenidas por los participantes y abrirá un plazo de cinco días para que los interesados puedan alegar lo que a su derecho convenga en relación con la valoración de sus méritos.

10.-Relación de aspirantes según la puntuación obtenida.

Una vez resueltas por el Tribunal calificador las reclamaciones que se formulen, éste publicará las puntuaciones definitivas de todos los participantes en el Tablón de Anuncios del Gobierno de Navarra y remitirá la lista de aspirantes, ordenados conforme a la puntuación obtenida, junto con el expediente completo, al Director General de Función Pública, quien adoptará, en su caso, la resolución oportuna en relación con la ampliación de las plazas inicialmente convocadas.

11.-Elección de vacantes.

En el acto que a tal fin será convocado por la Dirección General de Función Pública, los concursantes podrán elegir las vacantes según la puntuación obtenida en el concurso.

En el caso de que en dicho acto de elección se oferten vacantes para cuyo desempeño haya sido declarado preceptivo el conocimiento del vascuence, bien por resultar en el propio acto, bien como consecuencia de la ampliación a que se refiere la base 2 de la convocatoria o de los cambios introducidos por necesidades del servicio, quienes deseen optar a alguna de estas plazas deberán hallarse en posesión del Certificado de Aptitud expedido por una Escuela Oficial de Idiomas o titulación reconocida oficialmente como equivalente, o haber superado una prueba que determine si el aspirante tiene el nivel lingüístico suficiente, a cuyo fin deberán presentar junto con la instancia copia debidamente compulsada de la certificación o titulación referidas, o manifestar en ella el deseo de realizar prueba de suficiencia.

Los concursantes que, salvo casos de fuerza mayor suficientemente justificada, no elijan plaza, perderán todos sus derechos a desempeñar las vacantes objeto de concurso.

12.-Adjudicación y toma de posesión.

El Director General de Función Pública adjudicará, mediante Resolución, a los concursantes las plazas que les hayan correspondido y ordenará su publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

Los concursantes deberán tomar posesión de las plazas adjudicadas dentro de los diez días naturales siguientes al de notificación de la Resolución de adjudicación, salvo que en la misma el órgano convocante determine una fecha fija de toma de posesión.

13.-Documentación aportada.

13.1. La documentación aportada podrá retirarse por los aspirantes, siempre que no se haya interpuesto reclamación o recurso, previa petición expresa en tal sentido. La solicitud de retirada podrá presentarse durante un plazo de tres meses, una vez transcurridos previamente otros tres desde la publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra de la Resolución de adjudicación.

13.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior sin haberse retirado la documentación, se entenderá que el aspirante renuncia a su recuperación, decayendo en su derecho a ello y procediéndose a su destrucción.

13.3. Cuando exista reclamación o recurso, la documentación aportada será retenida para su comprobación y estudio. Su retirada se producirá en el momento en que la tramitación de la reclamación o recurso lo permita.

14.–Recursos.

Contra la presente convocatoria, sus bases y los actos de aplicación podrá interponerse recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación o notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Pamplona, uno de agosto de dos mil uno.–El Director General de Función Pública, Ignacio Bandrés Urriaza.

ANEXO I

Modelo de instancia

Solicitud para participar en la convocatoria del concurso de traslado para provisión de plazas de publicada en el BOLETIN OFICIAL de Navarra número de fecha

1.–Datos personales.

Apellidos y nombre:

Fecha y lugar de nacimiento:

D.N.I.:

Domicilio: C.P.:

Teléfono domicilio: Teléfono trabajo:

2.–Datos administrativos.

a) Situación administrativa:

Puesto de trabajo para el que fue nombrado:

☐ Funcionario de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

☐ Funcionario transferido del Estado a la Comunidad Foral de Navarra.

☐ Personal estatutario transferido de la Seguridad Social a la Comunidad Foral de Navarra.

☐ Contratado laboral fijo.

☐ Funcionario del Parlamento de Navarra.

☐ En situación de servicio activo.

☐ En situación de servicios especiales.

☐ En situación de excedencia especial.

☐ En situación de excedencia voluntaria.

☐ En situación de excedencia forzosa.

(Márquese con una X el concepto correspondiente).

b) Destino actual:

Puesto de trabajo:

Fecha de toma de posesión:

Departamento de:

Servicio de:

Sección de:

Negociado de:

Organismo autónomo:

c) Nivel o grupo de encuadramiento:

3.–El que suscribe manifiesta reunir todas y cada una de las condiciones exigidas, referidas a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias.

4.–Adjunta la documentación exigida y la justificativa de los méritos alegados.

5.–☐ Manifiesta el deseo de realizar prueba de suficiencia en el conocimiento del vascuence*

(*) Únicamente cuando proceda.

En virtud de lo expuesto,

Solicita ser admitido/a a la convocatoria a que se refiere la presente instancia.

Pamplona, de de

(Firma)

ANEXO II

Baremo para la valoración de méritos

a) Servicios prestados a las Administraciones Públicas.

1) Servicios prestados con carácter fijo a cualquier Administración Pública en puestos de trabajo iguales o similares al de la convocatoria: por cada año 1 punto.

2) Servicios prestados con carácter temporal a cualquier Administración Pública en puestos de trabajo iguales o similares al de la convocatoria: por cada año 0,75 puntos.

3) Servicios prestados con carácter fijo a cualquier Administración Pública en puestos de trabajo distintos al de la convocatoria: por cada año 0,25 puntos.

4) Servicios prestados con carácter temporal a cualquier Administración Pública en puestos de trabajo distintos al de la convocatoria: por cada año 0,20 puntos.

Notas:

1.^a Si el número de años no fuese entero, se asignará la puntuación que proporcionalmente corresponda al período en que se hayan prestado servicios.

2.^a La puntuación máxima de este apartado a) no podrá ser superior a 30 puntos.

3.^a En los casos de servicios prestados a tiempo parcial se descontará la parte correspondiente.

4.^a No se valorarán los servicios prestados con posterioridad a la fecha de publicación de la convocatoria.

5.^a Los periodos en los que el funcionario haya estado en situación de servicios especiales o excedencia especial, así como desempeñando una jefatura o dirección de unidad orgánica, se computarán como servicios prestados en el puesto de trabajo que tuviera en el momento de acceso a dichas situaciones.

b) Formación, docencia e investigación.

1) Participación en acciones formativas organizadas por organismos o centros públicos y Universidades: 0,10 puntos por cada crédito académico o su equivalente (10 horas lectivas), hasta un máximo de 7 puntos.

Notas:

1.^a Se prorratearán las fracciones de horas lectivas que resulten de los cursos a valorar.

2.^a Los certificados en que no conste duración en horas lectivas se valorarán como de 1 crédito.

3.^a Los certificados en que la duración que conste sea de un año académico se valorarán como de 12 créditos.

4.^a Se valorará con la misma puntuación la participación en acciones formativas que, aún no cumpliendo los requisitos en cuanto al organismo organizador, hayan sido realizados por mandato de la Administración o validadas por la misma, incluyéndose expresamente entre estas últimas las organizadas por los sindicatos dentro de los Acuerdos de Formación Continua en las Administraciones Públicas.

2) Presentación de ponencias o comunicaciones en congresos o jornadas, realización de trabajos científicos o de investigación becados o premiados y publicación de trabajos en revistas especializadas: hasta un máximo de 2 puntos, a valorar por el Tribunal calificador teniendo en cuenta el carácter individual o colectivo del trabajo o actividad, así como el ámbito local, regional, nacional o internacional del congreso o de la publicación.

3) Organización y/o participación docente en acciones formativas en el ámbito del sector público: hasta un máximo de 1 punto, a valorar por el Tribunal calificador en función de la duración de las mismas.

Notas a todo el apartado b):

1.^a Únicamente se valorarán dentro de este apartado aquellos méritos que guarden relación con el puesto de trabajo objeto de la convocatoria.

2.^a La puntuación máxima de este apartado b) no podrá ser superior a 10 puntos.

Puntuación añadida por conocimiento de idiomas.

–Por conocimiento del francés, inglés o alemán, como idiomas oficiales de la Unión Europea, hasta 2 puntos por cada uno de ellos.

A estos efectos, la posesión del Certificado de Aptitud expedido por una Escuela Oficial de Idiomas o de titulación reconocida oficialmente como equivalente recibirá la máxima valoración señalada en los apartados anteriores.

De no poseerse dicha titulación, se valorará en 1/5 de la puntuación máxima cada curso aprobado en una Escuela Oficial de Idiomas.

A0108348

Obras y Servicios Públicos

DECRETO FORAL 206/2001, de 30 de julio, por el que se declara urgente, a efectos de expropiación forzosa, la ocupación de los bienes y derechos afectados por la ejecución del Proyecto de "Ampliación del Polígono Industrial II" en Cintruénigo.

Por Acuerdo del Ayuntamiento de Cintruénigo de 8 de marzo de 2001, se aprobó, a efectos expropiatorios, la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación, conforme al proyecto de "Ampliación del Polígono Industrial II" en Cintruénigo, sometiendo la relación de bienes y derechos afectados por el mismo a información pública por el plazo de quince días.

Una vez finalizado el plazo de información pública preceptivo al que ha sido sometida la relación de bienes y derechos afectados por el referido proyecto, y no habiéndose presentado alegaciones, por Acuerdo de treinta y uno de mayo de 2001, el Ayuntamiento de Cintruénigo aprueba, con carácter definitivo la relación de bienes y derechos afectados.

La solicitud de declaración de urgencia se justifica en que la ubicación de las parcelas afectadas por la expropiación, dificultan sensi-

blemente cualquier actuación en el polígono industrial por estar colindantes con la carretera Pamplona-Madrid, en la cabecera del polígono, lo que impide tanto la adjudicación de suelo para industrias, como la urbanización del mismo.

De todo ello se deduce que la declaración de urgencia a efectos de expropiación forzosa de la ocupación de los bienes y derechos afectados por la ejecución del proyecto de "Ampliación del Polígono Industrial II" en Cintruénigo, es ajustada a derecho.

El Gobierno de Navarra, a la vista de los motivos alegados por el Ayuntamiento de Cintruénigo considera que está justificada la declaración de urgencia de la ocupación de los bienes afectados por la expropiación.

En su virtud, con arreglo a las competencias reconocidas en el artículo 57.b) de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, a propuesta del Consejero de Administración Local, y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Navarra, en sesión celebrada el día treinta de julio de dos mil uno,

DECRETO:

Artículo único.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, se declara urgente la ocupación de los bienes y derechos afectados por la ejecución del proyecto "Ampliación del Polígono Industrial II" en Cintruénigo.

DISPOSICION FINAL

Este Decreto Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra.

Pamplona, treinta de julio de dos mil uno.—El Presidente del Gobierno de Navarra, *Miguel Sanz Sesma*.—El Consejero de Administración Local, *Rafael Gurrea Induráin*.

A0108279

DECRETO FORAL 213/2001, de 30 de julio, por el que se declara de utilidad pública y se aprueba la desafectación de 6.563 metros cuadrados de terreno comunal del Ayuntamiento de Aranguren, para su posterior permuta por 11.310 metros cuadrados de propiedad particular.

El Ayuntamiento de Aranguren solicita la preceptiva aprobación por el Gobierno de Navarra de la desafectación de 6.563 metros cuadrados de terreno comunal en el paraje "La Playa" de Laquidáin, de los que:

—851 metros cuadrados, corresponden a la parcela 128 del polígono número 10.

—892 metros cuadrados, corresponden a la parcela 129 del polígono número 10, y los restantes,

—4.820 metros cuadrados, corresponden a la parcela 130 del polígono número 10.

Se pretende la permuta de los terrenos referidos por 11.310 metros cuadrados, en el paraje "Camino de Lizarraga", propiedad de don Venancio Larraya Ibarrola, desglosados de la forma siguiente:

—7.933 metros cuadrados, correspondientes a la parcela 135 del polígono número 10, y los restantes,

—3.377 metros cuadrados, correspondientes a la parcela 136 del polígono número 10.

El objeto de dicha permuta es el mejor aprovechamiento como terreno de cultivo el terreno que deja el comunal, facilitando la plantación del monte con las fincas que adquiere.

Por el Ayuntamiento de Aranguren se ha dado estricto cumplimiento a lo establecido sobre la materia objeto de este expediente en la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, así como en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Navarra, aprobado mediante el Decreto Foral 280/1990, de 18 de octubre.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y de conformidad con el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día treinta de julio de dos mil uno,

DECRETO:

Artículo 1.º Se declara de utilidad pública y se aprueba la desafectación de 6.563 metros cuadrados de terreno comunal del Ayuntamiento de Aranguren, de los que:

—851 metros cuadrados, corresponden a la parcela 128 del polígono número 10.

—892 metros cuadrados, corresponden a la parcela 129 del polígono número 10, y los restantes,

—4.820 metros cuadrados corresponden a la parcela 130 del polígono número 10.

Artículo 2.º Se autoriza al Ayuntamiento de Aranguren, a permutar el terreno desafectado por 11.310 metros cuadrados, propiedad de don Venancio Larraya Ibarrola, desglosados de la forma siguiente:

—7.933 metros cuadrados, correspondientes a la parcela 135 del polígono número 10, y los restantes,

—3.377 metros cuadrados, correspondientes a la parcela 136 del polígono número 10.

El objeto de dicha permuta es el mejor aprovechamiento como terreno de cultivo el terreno que deja el comunal, facilitando la plantación del monte con las fincas que adquiere.

Artículo 3.º La aprobación de dicha desafectación se condiciona a que se dé fiel cumplimiento al pliego de condiciones aprobado al efecto por el Ayuntamiento de Aranguren, en especial a la cláusula de reversión en caso de que desaparezcan o se incumplan los fines que motivaron la desafectación. Dicha cláusula deberá reflejarse en el documento público que formalice el contrato y en la posterior inscripción en el Registro de la Propiedad.

Artículo 4.º El Ayuntamiento de Aranguren deberá proceder a la realización del deslinde de los terrenos objeto de este expediente, reflejándolo en la cartografía catastral oficial y dando cuenta de la modificación al Servicio de Riqueza Territorial de Hacienda Tributaria de Navarra y al Servicio de Estructuras Agrarias del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

DISPOSICION FINAL

Este Decreto Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra.

Pamplona, treinta de julio de dos mil uno.—El Presidente del Gobierno de Navarra, *Miguel Sanz Sesma*.—El Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, *Ignacio Javier Martínez Alfaro*.

A0108286

DECRETO FORAL 214/2001, de 30 de julio, por el que se aprueba la desafectación de 100 metros cuadrados de terreno comunal del Ayuntamiento de Bera, para su posterior cesión de uso.

El Ayuntamiento de Bera solicita la preceptiva aprobación por el Gobierno de Navarra de la desafectación de 100 metros cuadrados de terreno comunal, correspondientes a parte de la parcela 112 del polígono número 12, en el paraje "Santa Bárbara".

El objeto de la desafectación propuesta es la cesión de uso de los terrenos referidos a Telefónica Servicios Móviles, por un plazo de 10 años, prorrogables de mutuo acuerdo, mediante el cobro de un canon anual, para la instalación de una Estación Base de telefonía móvil.

Por el Ayuntamiento de Bera se ha dado estricto cumplimiento a lo establecido sobre la materia objeto de este expediente en la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, así como en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Navarra, aprobado mediante el Decreto Foral 280/1990, de 18 de octubre.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y de conformidad con el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día treinta de julio de dos mil uno,

DECRETO:

Artículo 1.º Se aprueba la desafectación de 100 metros cuadrados de terreno comunal, del Ayuntamiento de Bera, correspondientes a parte de la parcela 112 del polígono número 12, en el paraje "Santa Bárbara".

Artículo 2.º Se autoriza al Ayuntamiento de Bera a la cesión de uso del terreno desafectado a Telefónica Servicios Móviles, por un plazo de 10 años, prorrogables de mutuo acuerdo, mediante el cobro de un canon anual, para la instalación de una Estación Base de telefonía móvil.

Artículo 3.º La aprobación de dicha desafectación se condiciona a que se dé fiel cumplimiento al pliego de condiciones aprobado al efecto por el Ayuntamiento de Bera, en especial a la cláusula de reversión en caso de que desaparezcan o se incumplan los fines que motivaron la desafectación.

Artículo 4.º El Ayuntamiento de Bera deberá proceder a la realización del deslinde de los terrenos objeto de este expediente.

DISPOSICION FINAL

Este Decreto Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra.

Pamplona, treinta de julio de dos mil uno.—El Presidente del Gobierno de Navarra, *Miguel Sanz Sesma*.—El Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, *Ignacio Javier Martínez Alfaro*.

A0108287

DECRETO FORAL 215/2001, de 30 de julio, por el que se aprueba la desafectación de 150 metros cuadrados de terreno comunal del Ayuntamiento de Cabanillas, para su posterior cesión de uso.

El Ayuntamiento de Cabanillas solicita la preceptiva aprobación por el Gobierno de Navarra de la desafectación de 150 metros cuadrados de terreno comunal, correspondientes a parte de la parcela 5032 del polígono número 8, en el paraje "Cabezo del Olivo".

El objeto de la desafectación propuesta es la cesión de uso de los terrenos referidos a TRADIA, por un plazo de 20 años, prorrogables, mediante el cobro de un canon anual, para la instalación de un centro integrado de telecomunicaciones.

Por el Ayuntamiento de Cabanillas se ha dado estricto cumplimiento a lo establecido sobre la materia objeto de este expediente en la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, así como en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Navarra, aprobado mediante el Decreto Foral 280/1990, de 18 de octubre.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y de conformidad con el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día treinta de julio de dos mil uno,

DECRETO:

Artículo 1.º Se aprueba la desafectación de 150 metros cuadrados de terreno comunal, del Ayuntamiento de Cabanillas, correspondientes a parte de la parcela 5032 del polígono número 8, en el paraje "Cabezo del Olivo".

Artículo 2.º Se autoriza al Ayuntamiento de Cabanillas a la cesión de uso del terreno desafectado a TRADIA, por un plazo de 20 años, prorrogables, mediante el cobro de un canon anual, para la instalación de un centro integrado de telecomunicaciones.

Artículo 3.º La aprobación de dicha desafectación se condiciona a que se dé fiel cumplimiento al pliego de condiciones aprobado al efecto por el Ayuntamiento de Cabanillas, en especial a la cláusula de reversión en caso de que desaparezcan o se incumplan los fines que motivaron la desafectación.

Artículo 4.º El Ayuntamiento de Cabanillas deberá proceder a la realización del deslinde de los terrenos objeto de este expediente.

DISPOSICION FINAL

Este Decreto Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

Pamplona, treinta de julio de dos mil uno.—El Presidente del Gobierno de Navarra, *Miguel Sanz Sesma*.—El Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, *Ignacio Javier Martínez Alfaro*.

A0108288

DECRETO FORAL 216/2001, de 30 de julio, por el que se declara de interés social y se aprueba la desafectación de 20.000 metros cuadrados de terreno comunal del Ayuntamiento de Mendavia, para su posterior venta a Viñedos y Bodegas Lyng, S.L.

El Ayuntamiento de Mendavia solicita la preceptiva aprobación por el Gobierno de Navarra de la desafectación de 20.000 metros cuadrados de terreno comunal, correspondientes a parte de la parcela 278 del polígono número 4 de la concentración parcelaria Mendavia II, en el paraje Calabazas en el Rubio de Arriba.

El objeto de la desafectación propuesta es la venta a Viñedos y Bodegas Lyng, S.L., de los terrenos referidos, para construir una bodega y elaborar en ella vinos selectos de D.O. Rioja, con la creación de al menos cinco puestos de trabajo fijos y otros tantos eventuales.

Por el Ayuntamiento de Mendavia se ha dado estricto cumplimiento a lo establecido sobre la materia objeto de este expediente en la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, así como en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Navarra, aprobado mediante el Decreto Foral 280/1990, de 18 de octubre.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y de conformidad con el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día treinta de julio de dos mil uno,

DECRETO:

Artículo 1.º Se declara de interés social y se aprueba la desafectación de 20.000 metros cuadrados de terreno comunal del Ayuntamiento de Mendavia correspondientes a parte de la parcela 278 del polígono número 4 de la concentración parcelaria Mendavia II, en el paraje Calabazas en el Rubio de Arriba.

Artículo 2.º Se autoriza al Ayuntamiento de Mendavia a la venta del terreno desafectado a Viñedos y Bodegas Lyng, S.L., para construir una bodega y elaborar en ella vinos selectos de D.O. Rioja, con la creación de al menos cinco puestos de trabajo fijos y otros tantos eventuales.

Artículo 3.º La aprobación de dicha desafectación se condiciona a que se dé fiel cumplimiento al pliego de condiciones aprobado al efecto por el Ayuntamiento de Mendavia, en especial a la cláusula de reversión en caso de que desaparezcan o se incumplan los fines que motivaron la desafectación. Dicha cláusula deberá reflejarse en el documento público que formalice el contrato y en la posterior inscripción en el Registro de la Propiedad.

Artículo 4.º El Ayuntamiento de Mendavia deberá proceder a la realización del deslinde de los terrenos objeto de este expediente, re-

flejándolo en la cartografía catastral oficial y dando cuenta de la modificación al Servicio de Riqueza Territorial de Hacienda Tributaria de Navarra y al Servicio de Estructuras Agrarias del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

DISPOSICION FINAL

Este Decreto Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

Pamplona, treinta de julio de dos mil uno.—El Presidente del Gobierno de Navarra, *Miguel Sanz Sesma*.—El Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, *Ignacio Javier Martínez Alfaro*.

A0108289

DECRETO FORAL 217/2001, de 30 de julio, por el que se aprueba la desafectación de 152.002 metros cuadrados de terreno comunal del Ayuntamiento de Tudela, para su posterior cesión de uso.

El Ayuntamiento de Tudela solicita la preceptiva aprobación por el Gobierno de Navarra de la desafectación de 152.002 metros cuadrados de terreno comunal, correspondientes al total de las parcelas, 160, 161, 163, 166, y parte de las parcelas, 158, 159, 162, 164, 165, 167, 172, 173 y 13, todas del polígono número 25.

El objeto de la desafectación propuesta es la cesión de uso de los terrenos referidos a Eólica Montes de Cierzo, S.L., por un plazo de 25 años, prorrogables, mediante el cobro de un canon anual, para la construcción de un área de energías renovables.

Por el Ayuntamiento de Tudela se ha dado estricto cumplimiento a lo establecido sobre la materia objeto de este expediente en la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, así como en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Navarra, aprobado mediante el Decreto Foral 280/1990, de 18 de octubre.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y de conformidad con el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día treinta de julio de dos mil uno,

DECRETO:

Artículo 1.º Se aprueba la desafectación de 152.002 metros cuadrados de terreno comunal del Ayuntamiento de Tudela, correspondientes al total de las parcelas, 160, 161, 163, 166, y parte de las parcelas, 158, 159, 162, 164, 165, 167, 172, 173 y 13, todas del polígono número 25.

Artículo 2.º Se autoriza al Ayuntamiento de Tudela a la cesión de uso del terreno desafectado a Eólica Montes de Cierzo, S.L., por un plazo de 25 años, prorrogables, mediante el cobro de un canon anual, para la construcción de un área de energías renovables.

Artículo 3.º La aprobación de dicha desafectación se condiciona a que se dé fiel cumplimiento al pliego de condiciones aprobado al efecto por el Ayuntamiento de Tudela, en especial a la cláusula de reversión en caso de que desaparezcan o se incumplan los fines que motivaron la desafectación.

Artículo 4.º El Ayuntamiento de Tudela deberá proceder a la realización del deslinde de los terrenos objeto de este expediente.

DISPOSICION FINAL

Este Decreto Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

Pamplona, treinta de julio de dos mil uno.—El Presidente del Gobierno de Navarra, *Miguel Sanz Sesma*.—El Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, *Ignacio Javier Martínez Alfaro*.

A0108290

ORDEN FORAL de 20 de julio de 2001, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, por la que se aprueba el expediente de contratación para la prestación del servicio de recogida y transporte de animales muertos de la especie bovina, se aprueba el gasto, y se adjudica a Industrias Suescun, S.A.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley Foral 10/1998, de 16 de junio, de Contratos de las Administraciones Públicas de Navarra, se hace público que por Orden Foral de 20 de julio de 2001, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, se ha adjudicado el siguiente contrato:

—Objeto: Prestación del servicio de recogida y transporte de animales muertos de la especie bovina.

—Forma de adjudicación: Procedimiento negociado sin publicidad.

—Precio de adjudicación: 20.898.000 pesetas (125.599,5 euros).

—Adjudicatario: Industrias Suescun, S.A.

Pamplona, veinte de julio de dos mil uno.—El Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, *Ignacio Javier Martínez Alfaro*.

A0108681

ORDEN FORAL de 30 de julio de 2001, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, por la que se adjudica a la empresa Construcciones Luis María Díez Barbarin, S.L., la realización de las obras de adecuación de un local en Estella para oficina comarcal del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación durante los años 2001 y 2002.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley Foral 10/1998, de 16 de junio, de Contratos de las Administraciones Públicas de Navarra, se hace público que por Orden Foral de 30 de julio de 2001, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, se ha adjudicado el siguiente contrato:

–Objeto: Obras de adecuación de un local en Estella para oficina comarcal del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación durante los años 2001 y 2002.

–Forma de adjudicación: Procedimiento negociado sin publicidad.

–Precio de adjudicación: 25.891.664 pesetas (155.612 euros).

–Adjudicatario: Construcciones Luis Díez Barbarin, S.L.

Pamplona, treinta de julio de dos mil uno.–El Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, *Ignacio Javier Martínez Alfaro*.

A0108682

ORDEN FORAL 96/2001, de 9 de agosto, de la Consejera de Industria y Tecnología, Comercio, Turismo y Trabajo, por la que se aprueba definitivamente el proyecto de delimitación del ámbito de expropiación, así como la relación de titulares, bienes y derechos afectados por la expropiación del "Área Industrial Comarcal de la Cendea de Galar (Comarca 2)" y designar representantes y peritos de la Administración.

Por Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 14 de mayo de 2001, se aprobó definitivamente el Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal para implantación del "Área Industrial de Carácter Comarcal de la Cendea de Galar (Comarca 2)", se declaró como beneficiaria de la expropiación a la sociedad "Navarra de Suelo Industrial, S.A.", se declaró la utilidad pública, así como la necesidad y la urgencia de la ocupación, siendo el sistema de ejecución previsto el de Expropiación.

Por Orden Foral 61/2001, de 17 de mayo, de la Consejera de Industria y Tecnología, Comercio, Turismo y Trabajo se aprobó inicialmente el Proyecto de delimitación del ámbito de expropiación y se sometió a información pública durante 15 días hábiles la relación completa de titulares, bienes y derechos afectados por el "Área Industrial de Carácter Comarcal de la Cendea de Galar (Comarca 2)".

Durante el periodo de exposición se han presentado las siguientes alegaciones:

Don Miguel Elizari Reta, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz), en nombre y representación del mismo, solicitando la mejora del colector y camino que va del Polígono Elorz (antiguo Mocholi) a la N-121.

Don Cayo Escudero Moreno, en representación de doña Manuela Ferrer Azcarate, solicitando se le tenga como titular de la parcela catastral 359 del polígono 2 de Esquiroz.

Don José Enrique Garrido Fernández en nombre de BSH Fabricación, S.A., en la que manifiesta:

1.º Que la porción de terreno comprendido en las denominadas BA-008, BA-009 y EQ-001 que en la actualidad se destinan a camino y regata, aunque registralmente la propiedad está atribuida a B.H.S., en realidad al ejecutarse la parcela y nave actual (parcela 202 del Polígono 2) se permutan dichas propiedades por la regata y caminos que discurrían por la parcela donde actualmente se ubica la industria, por lo que entiende que dichas parcelas son de titularidad pública.

2.º Ratifica que la parcela EQ-002 corresponde a herederos de don Santiago Ferrer en virtud de permuta.

3.º Finalmente reconoce la propiedad de la finca EQ-001 y solicita que tanto las ocupaciones temporales como la expropiación de terrenos se realicen con el menor efecto negativo para la finca y se perciban las compensaciones económicas que correspondan a su valor de mercado.

Doña Agustina Belzunce Vera alega que:

1.º Se muestra disconforme con la superficie asignada en las fincas catastrales 278, 360 y 522 del Polígono 2 de Esquiroz.

2.º Solicita el mantenimiento de los accesos a las parcelas número 362, 199, 399, 282 y 397.

3.º Solicita la inclusión de parte de las parcelas 362, 199 y 397 al verse afectadas por el P.S.I.S.

Confederación Hidrográfica del Ebro, por la que hace constar que al formar los cauces fluviales parte del dominio público, son terrenos que poseen carácter demanial y, en consecuencia son inalienables, imprescriptibles e inembargables. E indica que solamente en casos debidamente justificados y previa la tramitación del correspondiente expediente administrativo, podrá autorizarse, en su caso, su ocupación.

Ante las alegaciones presentadas, se contesta lo siguiente:

En relación con la alegación del Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz) se contesta que el mencionado camino así como las fincas colindantes están afectadas por una conducción de abastecimiento de agua cuya ejecución se efectuará de acuerdo con los criterios que establezca la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, estimándose por tanto la alegación en el sentido señalado, y reponiéndose el camino en lo que hubiera podido afectarse, una vez ejecutada la infraestructura de abastecimiento.

En cuanto a la alegación de doña Manuela Ferrer Azcarate dado que se presenta contrato privado de permuta suscrito entre don Santiago Ferrer Galdiano y Safin (actual BSH) por el que efectivamente la parcela señalada 359 del polígono 2 de Galar (EQ-002), se adjudica al señor Ferrer Galdiano, lo que ratifica B.S.H. Fabricación, S.A., en su alegación, procede estimar la alegación atribuyendo la titularidad de dicha parcela a Herederos de don Santiago Ferrer Galdiano.

Sin embargo, y dado que el titular registral de la misma, al parecer, continúa siendo B.S.H. mientras no se inscriba la parcela a favor de los Herederos de don Santiago Ferrer procede incluir en la relación de bienes y derechos afectados a dichos herederos. y al titular registral, así como a doña Manuela Ferrer Azcarate como titular catastral de dicha parcela, entendiéndose con todos ellos las sucesivas actuaciones.

En relación con la alegación de BSH Fabricación, S.A.:

1.º No se aporta documentación alguna que justifique o acredite la permuta de caminos y regata por lo que, a la vista de las afirmaciones de B.H.S. y teniendo presente que si aparece como titular catastral, procede incluir en la relación de bienes y derechos afectados a B.S.H. al Concejo de Esquíroz y Ayuntamiento de Galar (como posibles titulares de caminos), a Herederos de Santiago Ferrer Galdiano como posibles titulares registrales y considerándose como cauce público la regata existente entendiéndose con todos ellos las sucesivas actuaciones.

2.º Por lo que se refiere a la finca permutada a don Santiago Ferrer Galdiano, parcela señalada 359 del polígono 2 de Galar (EQ-002), nos remitimos a la contestación dada en la alegación anterior.

3.º Las restantes cuestiones no son propias de esta fase, sino de la de ejecución de las obras y justiprecio expropiatorio, por lo que se resolverán en el momento procesal pertinente.

En cuanto a lo alegado por doña Agustina Belzunce Vera se contesta:

1.º La superficie de las parcelas catastrales 278 (EQ-003), 360 (EQ-005), es correcta y ajustada a las cédulas catastrales, por lo que procede rechazar la alegación en este extremo ya que, de admitirse la misma, la finca ocuparía terrenos de B.S.H., camino y regata (EQ-004 y parte de EQ-001).

En cuanto a la superficie de la parcela 522 (EQ-007), hay que ajustarla a lo establecido en catastro (20.054 m²), dando por buena la rectificación efectuada entre los años 1999 y 2001, sin perjuicio de que se comprueben las segregaciones efectuadas respecto de la parcela número 22 de concentración parcelaria. Por tanto, se estima parcialmente la alegación. Y en consecuencia procedería actualizar también la superficie de la parcela denominada EQ-10, parcela 519 del polígono 2 de Galar a una superficie de 11.233 m² según la cédula catastral actualizada.

2.º El P.S.I.S. no afecta al acceso privado actual de las parcelas de la alegante, por lo que ninguna actuación procede efectuar el respecto.

3.º La parcela 362 está incluida en la relación, afectada por línea eléctrica (servidumbre, arqueta y poste) y abastecimiento (arqueta). En cuanto a las fincas 199 (antigua 520 polígono 4 de Salinas) y 397 (Salinas), no procede su inclusión porque no resultan finalmente afectadas por el PSIS corrigiéndose el ámbito de actuación en la documentación gráfica del proyecto de delimitación.

En relación con la Confederación Hidrográfica del Ebro, actualmente obra en poder de esa Confederación el correspondiente expediente en tramitación relativo a las posibles afecciones de las regatas y cauces públicos afectados por esta actuación. El expediente en tramitación, se ha presentado por Nasuinsa con referencia 00.O.1704.

Por lo tanto se estará a lo que finalmente resulte una vez tramitado este expediente administrativo, sin perjuicio de que en la relación de bienes y derechos figuren esos cauces a nombre de la Confederación.

Vistas las alegaciones formuladas y su contestación, vistas las correcciones introducidas en el proyecto de delimitación y en la relación de titulares, bienes y derechos afectados, y en ejercicio de las facultades que me atribuye el artículo 36 de la Ley Foral 23/1983, de 26 de abril, del Gobierno y Administración Foral de Navarra, así como por el Decreto Foral 245/1993, de 26 de julio, como Consejera de Industria y Tecnología, Comercio, Turismo y Trabajo.

En su virtud,

ORDENO:

1.º Aprobar definitivamente el Proyecto de Delimitación del ámbito de expropiación y la relación completa de los titulares, bienes y derechos afectados por el "Área Industrial de carácter comarcal de la Cendea de Galar (Comarca 2)", declarando la necesidad de ocupación de los bienes incluidos en la misma.

2.º Resolver las alegaciones presentadas en el sentido señalado en la parte expositiva de la presente Orden Foral.

3.º Iniciar la fase de justiprecio del presente expediente expropiatorio, y con él el periodo de adquisición amistosa.

4.º Designar como representantes de la Administración actuante para suscribir las Actas Previas, de Mutuo Acuerdo, de Ocupación y de Pago y cuantos documentos procedan, a: doña Ana Cristina Díaz de Cerio Díez y a don Miguel Ángel Pérez García, de forma indistinta.

5.º Designar para este expediente, como peritos de la Administración expropiante, a don Alfredo Torreblanca Lafraya y a doña M.ª Carmen Uriz Lusarreta.

6.º Publicar la presente Orden Foral en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra, y en dos diarios de los de mayor circulación de la Comunidad Foral.

7.º Trasladar la presente Orden Foral, y la relación citada a los Ayuntamientos de Galar y Noáin a fin de que la exponga en el Tablón de Anuncios.

8.º Notificar la presente Orden Foral a cada uno de los titulares afectados que constan en la relación que se acompaña.

9.º Contra la presente Orden Foral cabe interponer Recurso de Alzada ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación.

Pamplona, nueve de agosto de dos mil uno.—La Consejera de Industria y Tecnología, Comercio, Turismo y Trabajo, *Nuria Iturriagagoitia Ripoll*.

A0108822

ORDEN FORAL 97/2001, de 9 de agosto, de la Consejera de Industria y Tecnología, Comercio, Turismo y Trabajo por la que se señalan las fechas para el levantamiento de Actas Previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación del Proyecto de Delimitación del "Área Industrial Comarcal de la Cendea de Galar (Comarca 2)".

Por Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 14 de Mayo de 2.001, se aprobó el Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal para implantación del "Área Industrial Comarcal de la Cendea de Galar (Comarca 2)" y se declaró la utilidad pública así como la necesidad y la urgencia de la ocupación, siendo el sistema de ejecución previsto el de expropiación.

Por Orden Foral 61/2001, de 17 de Mayo, de la Consejera de Industria y Tecnología, Comercio, Turismo y Trabajo se aprobó inicialmente el Proyecto de delimitación del ámbito de expropiación y se sometió a información pública durante 15 días hábiles la relación completa de titulares, bienes y derechos afectados por el "Área Industrial Comarcal de la Cendea de Galar (Comarca 2)".

Por Orden Foral de 9 de agosto de 2001, de la Consejera de Industria y Tecnología, Comercio, Turismo y Trabajo, se ha aprobado definitivamente el Proyecto de Delimitación del ámbito de expropiación, y la relación completa de titulares, bienes y derechos afectados por la expropiación del "Área Industrial Comarcal de la Cendea de Galar (Comarca 2)" y se han designado representantes y peritos de la Administración.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, y en ejercicio de las facultades que me atribuye el artículo 36 de la Ley Foral 23/1983, de 26 de abril del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, como Consejera de Industria y Tecnología, Comercio, Turismo y Trabajo.

En su virtud,

ORDENO:

1.º Convocar a los titulares de los bienes y derechos afectados por la expropiación del Proyecto de Delimitación de Expropiación del "Área Industrial Comarcal de la Cendea de Galar (Comarca 2)" y al Alcalde del Ayuntamiento de Galar para que comparezca los días 25 y 26 de septiembre de 2001 en el Ayuntamiento de Galar, y al Alcalde del Ayuntamiento de Noáin para que comparezca el día 26 de septiembre de 2001 en el Ayuntamiento de Noáin, a fin de proceder al levantamiento de las actas previas a la ocupación y, en su caso, de ocupación definitiva de los bienes y derechos afectados.

2.º A dicho acto, los titulares deberán asistir personalmente, o bien representados por persona debidamente autorizada para actuar en su nombre, aportando los documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo de la contribución, pudiendo hacerse acompañar, a su costa, si lo estiman oportuno, de un Perito y/o un Notario.

3.º Esta Orden Foral se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra, en dos diarios de la Comunidad Foral, y en el Tablón de Anuncios de los Ayuntamientos de Galar y Noáin, significando que esta publicación se realiza igualmente a los efectos que determina el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en los casos de titular desconocido o de paradero desconocido.

4.º La presente Orden Foral se notificará a los titulares afectados mediante oportuna cédula de citación individual.

Pamplona, nueve de agosto de dos mil uno.—La Consejera de Industria y Tecnología, Comercio, Turismo y Trabajo, *Nuria Iturriagagoitia Ripoll*.

A0108821

RESOLUCION 504/2001, de 22 de agosto, del Director General de Administración Local, por la que se convoca para el levantamiento de Actas Previas a la ocupación de bienes y derechos afectados por el proyecto "6.ª Fase del abastecimiento de agua en alta a la solución conjunta de la zona 11, Alto río Aragón, tramo Aibar-Sada".

Por Resolución 13/2001, de 18 de enero, del Director General de Administración Local se inició el procedimiento expropiatorio de los bienes y derechos afectados por el proyecto "6.ª fase del abastecimiento de agua en alta a la solución conjunta de la zona 11, Alto río Aragón, tramo Aibar-Sada", sometiendo a información pública, por plazo de quince días, el proyecto de referencia y la relación de bienes y derechos afectados.

Transcurrido dicho plazo, mediante Resolución 245/2001, de 2 de mayo, del Director General de Administración Local, se aprobó definitivamente el proyecto mencionado, resolviendo las alegaciones presentadas.

El Gobierno de Navarra por Decreto Foral 154/2001, de 18 de junio, ha declarado urgente, a efectos de expropiación forzosa, la ocupación de los bienes y derechos afectados por el Proyecto anteriormente citado.

En su virtud, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, y en ejercicio de las facultades delegadas por Orden Foral 407/1999, de 8 de septiembre, del Consejero de Administración Local.

RESUELVO:

1.º Convocar a los titulares de bienes y derechos afectados por el proyecto "6.ª Fase del abastecimiento de agua en alta a la solución conjunta de la zona 11, Alto río Aragón, tramo Aibar-Sada", y a los Alcaldes de los Ayuntamientos de Aibar y Sada para que comparezcan el día 19 de septiembre en los Ayuntamientos de Aibar y Sada de Sangüesa, a fin de proceder al levantamiento de actas previas a la ocupación y, en su caso, a las de ocupación definitiva de los bienes y derechos afectados.

2.º Deberán asistir a dicho acto personalmente o representados por persona debidamente autorizada para actuar en su nombre, aportando los documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo de la contribución, pudiendo hacerse acompañar, a su costa, si lo estiman oportuno de sus Peritos y/o un Notario.

3.º Esta Resolución se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra, en dos diarios de la Comunidad, en el Tablón de Anuncios de los Ayuntamientos de Aibar y Sada de Sangüesa y se notificará a los titulares afectados, mediante la oportuna cédula de citación individual, significándose que esta publicación se realiza igualmente a los efectos que determina el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en los casos de titular desconocido o de paradero ignorado.

4.º Dar traslado de la presente Resolución a los Ayuntamientos de Aibar y Sada de Sangüesa, a la Mancomunidad de Servicios de la Comarca de Sangüesa y al Departamento de Administración Local.

Pamplona, veintidós de agosto de dos mil uno.—El Director General de Administración Local, *Juan Frommknecht Lizarraga*.

A0108919

RESOLUCION 524/2001, de 29 de agosto, del Director General de Administración Local, por la que se convoca a diversos afectados por el procedimiento expropiatorio relativo al Proyecto "Parque Fluvial de la Comarca" para el levantamiento de Actas Previas a la ocupación.

Por Resolución 207/2001, de 9 de abril, del Director General de Administración Local, se inició el procedimiento expropiatorio de los bienes y derechos afectados por el Proyecto "Parque Fluvial de la Comarca", y se sometió a información pública, por plazo de quince días, el proyecto de referencia y la relación de bienes y derechos afectados.

Transcurrido dicho plazo, mediante Resolución 402/2001, de 25 de junio, del Director General de Administración Local, se aprobó definitivamente el proyecto mencionado, resolviendo las alegaciones presentadas.

Mediante Decreto Foral 179/2001, de 2 de julio, el Gobierno de Navarra declaró urgente, a efectos de expropiación forzosa, la ocupación de los bienes y derechos afectados por el Proyecto "Parque Fluvial de la Comarca".

Por Resolución 449/2001, de 4 de julio, del Director General de Administración Local, se convocó a los titulares de bienes y derechos afectados al levantamiento de actas previas a la ocupación.

No habiéndose podido practicar la notificación de dicha Resolución a diversos afectados por el procedimiento expropiatorio, procede realizar una nueva convocatoria de actas previas a la ocupación en relación con aquéllos.

En su virtud, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, y en ejercicio de las facultades delegadas por Orden Foral 407/99, de 8 de septiembre, del Consejero de Administración Local,

RESUELVO:

1.º Convocar a los titulares de los bienes y derechos afectados que se relacionan en el Anexo de la presente Resolución y a los Alcaldes de los Ayuntamientos de Esteribar, Huarte, Ezcabarte, Villava, Pamplona, Barañáin y Zizur Mayor, para que comparezcan los días 19, 20 y 21 de septiembre de 2001 en los citados Ayuntamientos, a fin de proceder al levantamiento de las actas previas a la ocupación y, en su caso, de ocupación definitiva de tales bienes y derechos.

2.º A dicho acto deberán asistir los afectados personalmente, o bien representados por persona debidamente autorizada para actuar en su nombre, aportando los documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo de la contribución territorial, pudiendo hacerse acompañar, a su costa, si lo estima oportuno, de un Perito y/o un Notario.

3.º Esta Resolución se publicará en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, en dos diarios de la Comunidad Foral, en el Tablón de Anuncios de los Ayuntamientos de Esteribar, Huarte, Ezcabarte, Villava, Pamplona, Barañáin y Zizur Mayor y se notificará a los titulares afectados mediante la oportuna cédula de citación individual, significando que esta publicación se realiza igualmente a los efectos que determina el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en los casos de titular desconocido o de paradero ignorado.

Pamplona, veintinueve de agosto de dos mil uno.—El Director General de Administración Local, Juan Frommknecht Lizarraga.

A N E X O

HORA	CODIGO FINCA	TITULAR/ES	POLIGONO NUMERO	PARCELA NUMERO
19 DE SEPTIEMBRE 2001. LUGAR: AYUNTAMIENTO DE EZCABARTE (ORICAÍN)				
9:00	SO-03	HDOS. DE VICTOR FERNANDEZ ALDAZ	13	386
9:20	OR-16	PEDRO M.ª ESLAVA EZCURRA	12	326
9:40	AE-7BIS3	RAMON MENACHO ROMERO	15	336
10:00	AE-7BIS8	DIEGO MENACHO ZAHINO	15	336
10:20	AE-12	CLAUDIA ELZABURU BERGARECHE	15	340
	AE-14		15	347
19 DE SEPTIEMBRE 2001. LUGAR: AYUNTAMIENTO DE ZIZUR MAYOR				
12:00	ZI-04	JUAN JOSE, FRANCISCO, JULIAN, PALOMA, TOMAS, M.ª CARMEN, M.ª ANGELES Y JOSE LUIS RUBIO VILLANUEVA	2	891
	ZI-06	JUAN JOSE, FRANCISCO, JULIAN, PALOMA, TOMAS, M.ª CARMEN, M.ª ANGELES Y JOSE LUIS RUBIO VILLANUEVA	2	903
19 DE SEPTIEMBRE 2001. LUGAR: AYUNTAMIENTO DE BARAÑÁIN				
13:30	BR-08	M.ª BLANCA, JOSE M.ª, M.ª SOCORRO, M.ª TERESA, M.ª CARMEN Y JOSE MIGUEL ARECHEDERRA IZU	1	726
	BR-10	JAIME, GONZALO, TERESA, MONICA, CRISTINA Y JOSE RAMON ARECHEDERRA ZABALA	1	725
14:00	BR-01	ENCARNACION, JOSE LUIS Y CARMEN ELIO MARTINEZ	1	506
	BR-04		1	505
20 DE SEPTIEMBRE DE 2001. LUGAR: AYUNTAMIENTO ESTERIBAR (ZUBIRI)				
9:00	ZA-35/1	AMPARO VILLEGAS OLAZARAN	3	313C
9:20	OL-05	EUGENIO ROMERO UZOZ	1	35
20 DE SEPTIEMBRE DE 2001. LUGAR: AYUNTAMIENTO DE HUARTE				
11:00	HU-15	JOSE LARREA PEREZ	1	731
11:30	HU-50	JESUS SENRA IGLESIAS	1	573
12:00	HU-51	SAGRARIO ILUNDAIN URDANIZ	1	575
		M.ª JOSEFA ILUNDAIN URDANIZ		
20 DE SEPTIEMBRE 2001. LUGAR: AYUNTAMIENTO DE VILLAVA				
13:30	VI-02/2	BLANCA URMENETA PURROY	1	290
		MIREN IRUÑA URMENETA PURROY		
		FUNDACION SANTA LUCIA		
		JULIO BORRACHERO GUERRERO		
21 DE SEPTIEMBRE 2001. LUGAR: AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA				
9:00	PA-03	HARINERA ILUNDAIN, S.A.	3	1264

A0109116

RESOLUCION 706/2001, de 24 de julio, del Director General de Educación, por la que se aprueban y adjudican las obras de reforma de cubierta fachada y pavimentos de la nave-taller del I.E.S. "Sierra de Leyre" de Lumbier.

En cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente, se hace público que por Resolución 706/2001, de 24 de julio, del Director General de Educación, se ha adjudicado el siguiente contrato:

–Objeto del contrato: Obras de reforma de cubierta fachada y pavimentos de la nave-taller del I.E.S. "Sierra de Leyre" de Lumbier.

–Forma de adjudicación: Procedimiento negociado sin publicidad.

–Adjudicatario: Construcciones Aranguren, S.A.

Precio adjudicación: 36.235.056 pesetas.

Pamplona, veinticuatro de julio de dos mil uno.—El Director General de Educación, Santiago Arellano Hernández.

A0108826

RESOLUCION 707/2001, de 24 de julio, del Director General de Educación, por la que se adjudican las obras de adecuación de gimnasio como salón de usos múltiples y reforma de aula y salida de emergencia en el I.E.S. M.ª Ana Sanz de Pamplona.

En cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente, se hace público que por Resolución 707/2001, de 24 de julio, del Director General de Educación, se ha adjudicado el siguiente contrato:

–Objeto del contrato: Obras de adecuación de gimnasio como salón de usos múltiples y reforma de aula y salida de emergencia en el I.E.S. M.ª Ana Sanz de Pamplona.

–Forma de adjudicación: Procedimiento negociado sin publicidad.

–Adjudicatario: Mastil Marco Construcciones, S.L.

–Precio adjudicación: 26.355.200 pesetas.

Pamplona, veinticuatro de julio de dos mil uno.—El Director General de Educación, Santiago Arellano Hernández.

A0108827

RESOLUCION 708/2001, de 24 de julio, del Director General de Educación, por la que aprueban y adjudican las obras de recalce de cimentación del edificio de talleres en el I.E.S. Donapea de Pamplona.

En cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente, se hace público que por Resolución 708/2001, de 24 de julio, del Director General de Educación, se ha adjudicado el siguiente contrato:

–Objeto del contrato: Obras de recalce de cimentación del edificio de talleres en el I.E.S. Donapea de Pamplona.

–Forma de adjudicación: Procedimiento negociado con publicidad. Adjudicatario: Construcciones J. G. Garbayo Ayensa, S.A.

–Precio adjudicación: 14.020.194 pesetas.

Pamplona, veinticuatro de julio de dos mil uno.–El Director General de Educación, Santiago Arellano Hernández.

A0108828

Otras Disposiciones

ACUERDO de 16 de julio de 2001, del Gobierno de Navarra por el que se declara el gasoducto "Ramal posición E 28-Murchante. Ramal posición E 28-Ablitas-Barillas-Monteagudo", promovido por Gas Navarra, S.A.: como Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal, y se somete el mismo a información pública.

Con fecha 15 de febrero pasado, Gas Navarra, S.A., ha presentado el gasoducto "Ramal posición E 28-Murchante. Ramal posición E 28-Ablitas-Barillas-Monteagudo", para su tramitación como Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal.

I.–Objeto y descripción de los trazados.

El objeto del proyecto es el suministro de gas natural a los municipios de Murchante, Ablitas, Barillas y Monteagudo, incluyendo sus núcleos urbanos, los polígonos industriales, así como cualquier otra industria aislada.

Ramal posición E 28-Murchante.

Este ramal, que discurre al sur de la autopista A-68 y tiene su origen en la posición E 28, sita en término de Tudela, del gasoducto principal Barcelona-Bilbao, se dirige hacia la localidad de Murchante atravesando diversos campos de cultivo y cruzando, entre otros, la antigua vía ferroviaria Tudela-Tarazona, convertida hoy en "vía verde", la carretera N-121-C, Tudela-Tarazona, y el río Queiles. Los últimos 850 metros del ramal discurren de manera paralela al Canal de Lodosa.

Ramal posición E 28-Ablitas-Barillas-Monteagudo.

Este ramal, con el mismo origen que el anterior, se dirige hacia la localidad de Ablitas con un trazado que discurre paralelo por el lado oeste de la carretera NA-3010, Tudela-Ablitas. En un punto situado al norte de Ablitas, dicho ramal presenta una doble derivación: una hacia el este de la localidad, que, tras cruzar la citada carretera y bordear el núcleo urbano, finaliza, una vez cruzada la carretera NA-3042, en una fábrica de escayolas; la otra hacia al oeste, en dirección a los núcleos de Barillas y Monteagudo.

Esta segunda derivación, tras bordear por el sur el núcleo de Barillas, tiene como destino final al núcleo de Monteagudo, y en su discurrir, que se efectúa en la mayor medida de lo posible de forma paralela a caminos existentes, cruza, entre otros, las carreteras NA-3020, NA-3041, NA-3040, la antigua vía ferroviaria Tudela-Tarazona, el gasoducto a Tarazona y el río Queiles.

II.–Consideraciones territoriales y urbanísticas.

El trazado de los ramales objeto del proyecto afecta, en su práctica totalidad, a suelos clasificados como no urbanizables, con categorías cuyo régimen de protección según el respectivo planeamiento urbanístico vigente es compatible con la infraestructura que se pretende.

Además de las incidencias relativas a determinadas infraestructuras y elementos naturales, antes señaladas, y que son recogidas en el proyecto, se aprecia la existencia de otras incidencias con respecto al vigente PSIS del Canal de Navarra y la transformación de sus zonas regables. Así, se tiene lo siguiente:

–El tramo entre la posición E 28 y el núcleo de Ablitas cruza el Canal de Navarra, así como una de las tuberías para riego de sector previstas.

–La derivación que finaliza en la fábrica de escayolas en término de Ablitas cruza una de las tuberías para riego de sector.

–Finalmente, el tramo que discurre entre Barillas y Monteagudo, cruza, asimismo, una de las tuberías para riego de sector.

Respecto a la derivación que finaliza en la fábrica de escayolas en término de Ablitas, hay que señalar que la misma discurre entre un vial de circunvalación previsto en el planeamiento urbanístico de Ablitas y el propio núcleo, siendo aparentemente poco probable que dicha derivación afecte al trazado del Canal. No obstante, resulta conveniente precisar en esta zona el paso del gasoducto para hacerlo compatible con el Canal y la prevista circunvalación.

En consecuencia, a la vista de las incidencias que se producen y de las pudieran producirse con el Canal de Navarra, procede que el promotor, de modo previo a la aprobación del expediente, aporte un informe del Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones sobre las condiciones que se han de cumplir en el proyecto y ejecución de las obras del gasoducto, para que éste resulte compatible con el Canal.

Por otra parte, las zonas regables que han de ser transformadas en regadío, según el citado PSIS, incluyen la práctica totalidad de los suelos por los que discurre el gasoducto. El punto tercero del apartado 7, "Régimen aplicable" del PSIS, determina que el régimen de protección de los terrenos afectados por las áreas regables, una vez declarada su puesta en riego en los términos legalmente establecidos al efecto, será el correspondiente a la categoría "Alta productividad agrícola", conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ley Foral 10/94 de Ordenación del Territorio y Urbanismo, régimen que incluye entre las actividades constructivas autorizables las infraestructuras. Ahora bien, el segundo párrafo del mismo punto, señala que "hasta que no se efectúe tal declaración, no se podrán llevar a cabo actividades constructivas que resulten incompatibles con las finalidades previstas por este PSIS para las zonas regables, requiriéndose a tal efecto informe previo del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación". En consecuencia, se considera procedente que el promotor aporte tal informe de modo previo a la aprobación del expediente.

Entrando ahora a valorar otras incidencias de carácter local tenemos lo siguiente:

–Murchante: En el trazado del tramo final de acometida al punto de distribución para el núcleo, no parece se haya tenido en cuenta el vial perimetral y la rotonda previstos en el Plan Municipal.

–Ablitas: Los tramos del gasoducto que bordean por el norte el núcleo urbano, cruzan en dos de sus puntos el vial de circunvalación previsto en su planeamiento urbanístico, pudiendo afectar al diseño de dos de sus rotondas. Asimismo, la derivación que finaliza en la fábrica de escayolas atraviesa una pequeña zona clasificada como suelo urbanizable.

–Barillas: El trazado del gasoducto afecta al suelo urbano delimitado.

–Monteagudo: El gasoducto en sus tramos finales cruza la variante de la N-121-C prevista en su planeamiento, para, posteriormente, atravesar unos suelos industriales, antes de finalizar en el punto de distribución.

Estas incidencias resultan, en principio, de relativa fácil resolución, pudiéndose llevar a cabo las adaptaciones que se precisaren y la definición de las condiciones de compatibilidad del gasoducto con las citadas infraestructuras y previsiones, en la redacción de los Proyectos de Autorización Administrativa y Construcción de Instalaciones, previa consulta con los respectivos Ayuntamientos y, en el caso de la variante de Monteagudo, previo informe del Departamento de Obras Públicas.

III.–Consideraciones medioambientales.

La documentación presentada contiene el oportuno Estudio de Afecciones Ambientales recogiendo en él los principales impactos, siendo el más significativo el que se produce sobre la vegetación, en razón de las obras que supone la ejecución de los dos cruces previstos del gasoducto con el río Queiles, así como las medidas preventivas, correctoras, minimizadoras y restauradoras, las cuales incluyen diversos apartados que facilitarán la recuperación del área afectada.

No obstante, y de manera complementaria, se han de tener en cuenta los siguientes aspectos:

–Dado que el trazado no es todavía definitivo, se deberá evitar el paso del río por las zonas con mejora claridad en la vegetación de las márgenes y reducir el impacto con la oportuna señalización con cinta de balizamiento del área imprescindible para la actuación y el punto de paso de la maquinaria.

–La revegetación se efectuará con especies propias de la serie de vegetación, geoserie hidrófila, incluyendo los árboles y arbustos de la flora espontánea y con las hidrosiembras oportunas.

–Deberá garantizarse durante el periodo de actuación el paso de la fauna fluvial y se restaurarán los frezaderos mediante la recuperación de la granulometría de los fondos afectados, una vez concluida la actuación.

IV.–Sobre el Patrimonio Arqueológico.

El informe emitido por la Sección de Museos, Bienes Muebles y Arqueología de la Dirección General de Cultura-Institución "Príncipe de Viana", y fechado el 4 de junio de 2001, resulta ser favorable a la aprobación del expediente, pero condicionada al cumplimiento de las medidas para la protección del Patrimonio Arqueológico que en el mismo se expresan. En dicho informe, se señalan, a su vez, las labores de recuperación y las medidas de control que han de llevarse a cabo cuando en la ejecución de las obras aparezcan elementos arqueológicos.

En su virtud, considerando el informe emitido el día 26 de junio de 2001 por la Comisión de Ordenación del Territorio, y vista la Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo y demás normas de aplicación, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, el Gobierno de Navarra,

ACUERDA:

1.º Declarar el gasoducto "Ramal posición E 28-Murchante. Ramal posición E 28-Ablitas-Barillas-Monteaudo", promovido por Gas Navarra, S.A., como Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal, a los efectos previstos en la citada Ley Foral.

2.º Señalar a la empresa promotora que, de modo previo a la aprobación del expediente, deberá presentar los siguientes informes:

a) Del Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones sobre las incidencias del gasoducto respecto al Canal de Navarra, así como sobre las condiciones que se han de cumplir en el proyecto y ejecución de las obras del gasoducto para que éste resulte compatible con el Canal, haciendo referencia, a su vez, a las condiciones de paso del gasoducto por el norte del núcleo de Ablitas, respecto al trazado del Canal y del vial de circunvalación previsto en el planeamiento urbanístico de Ablitas.

b) Del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación respecto a la compatibilidad del gasoducto con las finalidades previstas para las zonas regables contenidas en el PSIS del Canal de Navarra y la transformación de sus zonas regables.

3.º Señalar, igualmente, a la empresa promotora que deberá incluir en la documentación presentada las determinaciones relativas a los aspectos de carácter ambiental, a considerar en el proyecto y en la ejecución de las correspondientes obras, conforme al contenido del apartado III, Consideraciones medioambientales, de la parte expositiva de este Acuerdo.

4.º Asimismo, y en lo que a la protección del Patrimonio Arqueológico se refiere, la promotora dará cumplimiento a las medidas de protección de dicho Patrimonio, así como a las labores de recuperación y a las medidas de control que han de llevarse a cabo cuando en la ejecución de las obras aparezcan elementos arqueológicos, medidas y labores todas ellas contenidas en el informe emitido sobre este expediente el 4 de junio de 2001, por la Sección de Museos, Bienes Muebles y Arqueología de la Dirección General de Cultura-Institución "Príncipe de Viana".

5.º Los posteriores Proyectos de Autorización Administrativa y Construcción de Instalaciones deberán incorporar, previa consulta con los respectivos Ayuntamientos y, en el caso de la variante de Monteaudo, previo informe del Departamento de Obras Públicas, las adaptaciones que resulten precisas para resolver las incidencias del gasoducto con las determinaciones del planeamiento urbanístico de Murchante, Ablitas, Barillas y Monteaudo a las que se refiere el apartado II, Consideraciones territoriales y urbanísticas, de la parte expositiva de este Acuerdo, definiendo las condiciones de compatibilidad del mismo con las citadas determinaciones.

6.º Respecto a las infraestructuras y servidumbres que pudieran quedar afectadas por la ejecución de las instalaciones pretendidas o que pudieran condicionar, en su caso, dicha ejecución (carreteras, cauces públicos, "vía verde del Tarazonica", gasoducto a Tarazona, u otras), la empresa promotora se proveerá, de modo previo a la ejecución de las obras, de cuantas autorizaciones fueren precisas de los órganos competentes en razón de la materia de que se trate.

7.º Someter el expediente por plazo de un mes, contado a partir de la fecha de publicación del presente Acuerdo en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, a los trámites simultáneos de información pública y de audiencia a los Ayuntamientos cuyos términos queden afectados por las infraestructuras proyectadas.

8.º A tales efectos, el expediente estará de manifiesto en el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda (Calle Alhóndiga, número 1-2.º, de Pamplona), pudiéndose presentar por escrito, durante dicho plazo, cuantas alegaciones se consideren oportunas.

9.º Publicar este Acuerdo en el BOLETIN OFICIAL de Navarra y notificarlo a los Departamentos de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo, de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, de Agricultura, Ganadería y Alimentación y de Educación y Cultura, a los Ayuntamientos de Tudela, Murchante, Ablitas, Barillas y Monteaudo y a Gas Navarra, S.A., a los efectos oportunos.

Pamplona, dieciséis de julio de dos mil uno.—El Secretario General de Presidencia, *Joaquín Gortari Unanua*.

ORDEN FORAL 835/2001, de 13 de julio, del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se aprueba definitivamente el Proyecto de Urbanización de la Zona de Reserva (2.ª fase) de la Ciudad del Transporte de Pamplona, promovido por SANCO - G.M., U.T.E.

Mediante Orden Foral 379/2001, de 26 de marzo, se aprobó inicialmente el Proyecto de Urbanización de la Zona de Reserva (2.ª fase) de la Ciudad del Transporte de Pamplona, promovido por SANCO - G.M., U.T.E., con la determinación de que, para su aprobación definitiva, deberá adjuntarse el preceptivo informe de S.C.P.S.A., en lo que se refiere a las redes de abastecimiento y saneamiento, todo ello sin perjuicio de que, en la resolución definitiva del expediente, se establezcan las oportunas determinaciones conforme a lo informado por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona respecto al proyectado Equipo de presión.

Dicha Orden Foral fue publicada en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, número 42, de 4 de abril de 2001, sometiéndose el Proyecto de Urbanización a información pública durante el plazo de quince días. En dicho periodo, don Juan Esevenri Abentin, en calidad de Presidente del Concejo de Imarcoain, presentó un escrito de alegaciones cuyo contenido y contestación son los siguientes:

Contenido:

1.ª y 2.ª En ninguno de los documentos del Proyecto de Urbanización, ni en los informes correspondientes, ni en la Orden Foral que se alega, se hace alusión alguna a los problemas causados en el término del Concejo de Imarcoain derivados de la ejecución de la primera fase del PSIS de la llamada Ciudad del Transporte, consistentes en el desbordamiento de la regata Kalamuz. Todo lo actuado hasta ahora respecto a dicha cuestión avala la más que evidente procedencia de no aprobar dicho Proyecto de Urbanización.

Las subsiguientes obras de encauzamiento de dicha regata, ejecutadas en su día conforme al "Proyecto de Encauzamiento de Regatas en Imarcoain (Navarra)", de julio de 1998, redactado por el Servicio de Obras Públicas del Gobierno de Navarra —y en el que se reconoce que la construcción de la Ciudad del Transporte alterará los caudales de escorrentía de la superficie drenante de la misma—, se evidenciaron insuficientes, incluso estando en funcionamiento, únicamente, la primera fase de dicha Ciudad, como lo prueba el hecho de que, tras dos tormentas habidas en 1999, la regata estuvo a punto de desbordarse, como así se aprecia en las fotografías adjuntas al respecto.

El Concejo dejó constancia en su momento que no podía aceptar como válidos los datos pluviométricos utilizados en el Estudio Hidrológico del citado Proyecto de Encauzamiento, al estar referidos a la estación de Noáin y no tenerse en cuenta que los terrenos objeto del PSIS de que se trataba se sitúan inmediatamente bajo la falda de la Sierra de Alaiz, lo que determina un régimen pluviométrico cuyos resultados invalidan los datos extraídos de la citada estación.

3.ª y 4.ª En el trámite de aprobación del expediente de "Desarrollo de la Segunda Fase del PSIS de la Terminal de Transportes de la Comarca de Pamplona" (que ahora se viene en llamar Ciudad del Transporte), el Concejo de Imarcoain compareció en la información pública del mismo mediante el correspondiente escrito de alegaciones —las cuales el alegante, a los efectos que ahora importan, sintetiza y viene a recordar—, y en las que se recogen los hechos antes descritos y, entre otros, el hecho fundamental de que en el desarrollo de dicha Segunda Fase no se incluía mención alguna a los problemas de desbordamiento de la regata habidos, ni determinación alguna relativa a la evacuación de las aguas pluviales de la actuación proyectada, la cual habría de incrementar de modo muy importante el nivel de escorrentía de la regata, y todo ello cuando se habían demostrado como insuficientes las obras de encauzamiento ejecutadas, haciendo referencia, a su vez, a una serie de infracciones que concurrían en la aprobación de tal Segunda Fase.

5.ª Mediante Acuerdo del Gobierno de Navarra de 22 de mayo de 2000 (BOLETIN OFICIAL de Navarra, número 73, de 16 de junio de 2000), se resolvieron las alegaciones presentadas y se aprobó definitivamente el citado expediente de Desarrollo de la Segunda Fase. A este respecto el alegante reproduce la contestación a las cinco alegaciones relacionadas con el tema que figura en el referido Acuerdo, las cuales fueron desestimadas "sin perjuicio de que se adopten las medidas a que se hace referencia en (el último párrafo de) la contestación a las alegaciones 1.ª, 2.ª y 3.ª", medidas que se describen en los puntos 4.º y 5.º de la parte dispositiva del Acuerdo con el siguiente tenor:

"4.º Adjuntar al expediente el "Estudio Hidrológico-hidráulico de la Regata Calamuz en Imarcoain (Navarra)", elaborado por los servicios técnicos de la Dirección General de Medio Ambiente.

5.º Encomendar a la Dirección General de Medio Ambiente, adopte las medidas oportunas conducentes a la ejecución de las obras planteadas en el Estudio citado en el apartado anterior."

6.^a y 7.^a Por Resolución 1560/2000, de 21 de junio, del Director General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra (BOLETÍN OFICIAL de Navarra, número 82, de 7 de julio de 2000), se aprobó el expediente de construcción de obras en la Regata Kalamuz. Posteriormente, y mediante Resolución 3026/2000, de 23 de noviembre, se dispuso "descomprometer" el gasto aprobado para la ejecución de dichas obras. A este respecto, el alegante hace referencia al escrito por él presentado el 26 de julio de 2000, solicitando, entre otros, se deje sin efecto la Resolución 1560/2000, de 21 de junio, anulación que se postulaba debiera ser operativa hasta tanto no se resolviera el expediente de autorización de tales obras por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

8.^a y 9.^a El alegante tras hacer referencia a una serie de cuestiones que considera de interés al caso, contenidas en tal Estudio Hidrológico-hidráulico, entiende que el mismo no fue presentado ante la Confederación junto con la solicitud de autorización de las obras-muro y barandilla en la regata Kalamuz-efectuadas por el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda y que está pendiente de resolución, por el hecho cierto, tras las oportunas gestiones y comprobaciones, de que a tal solicitud solo se adjuntaban "Memoria y Planos".

10.^a y 11.^a El alegante, tras comparar determinados textos contenidos en la Memoria de las obras presentada en la Confederación y en el Estudio Hidrológico-hidráulico de setiembre de 1999, señala que, mediante escrito de 30 de agosto de 2000, compareció en el expediente de autorización de dichas obras, alegando, en síntesis, que no era de recibo que se pretendiese justificar la actuación para la que se solicitaba autorización como una "actuación complementaria" de la efectuada en 1998 conforme al Proyecto de Encauzamiento, de julio de 1998, al que se ha hecho referencia en la alegación 2.^a, aduciendo al respecto diversas razones.

12.^a y 13.^a No consta que para la ejecución en 1998 de las obras de encauzamiento se tramitara el expediente de autorización por la Confederación Hidrográfica del Ebro y, por otra parte, el proyecto de encauzamiento debió someterse a información pública por el Organismo de Cuenca junto con una evaluación de sus efectos ambientales. En consecuencia, no es de recibo cuanto se reseñó en la contestación a las alegaciones deducidas por el Concejo en el trámite de aprobación del expediente de Desarrollo de la Segunda Fase de la Ciudad del Transporte, en el sentido de que se prescindió del trámite de información pública de dicho proyecto en virtud de lo dispuesto en el artículo 126, 2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, máxime cuando sí se ha sometido a información pública una pretendida "actuación complementaria".

Si las obras de encauzamiento se han mostrado como insuficientes, con mayor razón deberán evaluarse los efectos ambientales previsibles de la ejecución de la Segunda Fase del Plan, la cual incrementará de modo muy importante el nivel de escorrentía de la regata. Esta evaluación se omite total y absolutamente en el Proyecto de Urbanización sometido ahora a información pública.

En tal evaluación deberán tenerse en cuenta también las medidas procedentes de protección ambiental de riberas y cauces, riberas que por el incremento de escorrentía de la regata habrán de tener la consideración jurídico-legal de terreno inundable, determinando ello la procedencia y necesidad de elaborar un Plan ante el Riesgo de Inundaciones, no siendo en consecuencia de recibo lo que se contestó a la alegación formulada sobre esta cuestión en el trámite de aprobación del expediente de Desarrollo de la Segunda Fase de la Ciudad del Transporte.

14.^a Ni en el Proyecto de Encauzamiento de la Regata de 1998, ni en el Estudio Hidrológico-hidráulico de setiembre de 1999, ni en el Proyecto de Urbanización ahora sometido a información pública, se contempla la aportación de aguas pluviales de la autopista A-15 a la regata, hecho éste denunciado por el Concejo al Departamento de Obras Públicas el 25 de mayo de 1997.

15.^a De todo lo expuesto, se deduce la improcedencia de aprobar el Proyecto de Urbanización, siquiera sea porque en el Acuerdo de aprobación definitiva de la Segunda Fase del Plan Sectorial del que es desarrollo el Proyecto de Urbanización, se dispuso como condicionante la adopción de las medidas oportunas conducentes a la ejecución de obras en la regata Kalamuz, sin que se hayan ejecutado en realidad, ni se contemplen en el Proyecto de Urbanización que se alega, hallándose de otro lado pendiente de autorización deducida ante la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Por lo expuesto, el alegante solicita la estimación de las alegaciones y que se resuelva:

a) Denegar la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de la Segunda Fase de la Ciudad del Transporte por insuficiencia de las actuaciones que se pretenden para garantizar el no desbordamiento de la regata Kalamuz.

b) Ordenar a las Direcciones Generales de Medio Ambiente y de Obras Públicas que, con anterioridad a iniciar los trabajos de la denominada Segunda Fase de la Ciudad del Transporte, elaboren un Proyecto detallado con definición de las obras necesarias a fin de garantizar dicho no desbordamiento, incluyendo tanto la evaluación de sus efectos ambientales como un Plan de Riesgo de Inundaciones, debiendo presentar todo ello ante la Confederación Hidrográfica del Ebro a los efectos de la pertinente autorización, que se tramitará con audiencia de este Concejo.

c) Dar traslado a este Concejo de cualquier decisión que se adopte y, específicamente, del proyecto detallado a que se refiere el apartado b) precedente a los efectos de que manifieste su conformidad al mismo.

Contestación:

En primer lugar hay que señalar que el documento que se está alegando es un Proyecto de Urbanización. Los Proyectos de Urbanización, dice el artículo 99 de la Ley Foral 10/94 de Ordenación del Territorio y Urbanismo, "son proyectos de obras que tienen por finalidad llevar a la práctica el planeamiento". Los Proyectos de Urbanización "no podrán contener determinaciones sobre ordenación ni régimen del suelo y de la edificación" y, asimismo, "no podrán modificar las previsiones del planeamiento que desarrollan".

De la lectura de la alegación número 15 se deduce de manera meridiana que el alegante no desconoce ni la finalidad ni el alcance de un Proyecto de Urbanización como el que, ahora, es objeto de alegación. No obstante, pretende alegar (pretextando impugnar el Proyecto de Urbanización de la Segunda Fase de la Ciudad del Transporte) el mismo expediente aprobado por Acuerdo del Gobierno de Navarra de fecha 22 de mayo de 2000 (BOLETÍN OFICIAL de Navarra, número 73, de 16 de junio de 2000), respecto al cual el Concejo de Imarcoain presentó las oportunas alegaciones y que, ahora, vuelve a invocar, así como contra otros expedientes cuya resolución compete a otros organismos, como es el caso de la Confederación Hidrográfica del Ebro. No cabe impugnar de nuevo actos que fueron objeto de impugnación o alegación en otros procedimientos.

Por tanto, lo que aquí procede es analizar si el Proyecto de Urbanización, y, en el caso que nos ocupa, en lo que se refiere a la evaluación de las aguas pluviales, se ajusta a las previsiones del "planeamiento" que tal Proyecto de Urbanización pretende llevar a la práctica, planeamiento constituido por el vigente expediente de Desarrollo de la segunda fase del PSIS de la "Terminal de Transportes de la Comarca de Pamplona" (que ahora se viene en llamar Ciudad del Transporte), aprobado, como ya se ha dicho, por Acuerdo del Gobierno de Navarra de fecha 22 de mayo de 2000, no recurrido y devenido en firme.

En este sentido, y conforme a los datos contenidos en el aludido expediente de Desarrollo de la segunda fase del citado PSIS, conviene recordar:

a) Que cuando se tramitó tal expediente estaba ya en funcionamiento la primera fase y ejecutadas las obras de encauzamiento de la regata receptora de las aguas pluviales, conforme a un Proyecto de 1998 debidamente autorizado por la Confederación Hidrográfica del Ebro y la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra y previa licencia del Concejo de Imarcoain.

b) Que para los cálculos hidráulicos contenidos en dicho Proyecto de 1998 se consideró la totalidad de la Ciudad del Transporte, por lo que, desde esta premisa, la solución de evacuación de las aguas pluviales de la segunda fase requería solamente efectuar la acometida de los correspondientes colectores, a prever en el correspondiente Proyecto de Urbanización, a los actuales colectores de pluviales de la primera fase.

c) Que no obstante lo anterior, el Gobierno de Navarra acordó adjuntar al expediente de Desarrollo de la Segunda Fase de la Ciudad del Transporte el "Estudio Hidrológico-hidráulico de la Regata Calamuz en Imarcoain (Navarra)", elaborado por los servicios técnicos de la Dirección General de Medio Ambiente con la utilización de datos pluviométricos más actualizados, y encomendar a la Dirección General de Medio Ambiente la adopción de las medidas oportunas conducentes a la ejecución de las obras planteadas en el mismo, las cuales venían a ofrecer una cobertura aún mayor ante las eventuales avenidas que pudieran producirse en dicha regata.

Pues bien, dicho lo que antecede, y a la vista del plano S-2, titulado "Saneamiento. Red general de aguas pluviales", perteneciente al documento "Instalaciones" del Proyecto de Urbanización, se tiene que las aguas pluviales que se trata de evacuar, se conducen, a través de un colector, a un pozo de registro de aguas pluviales mixto situado en la primera fase, produciéndose en el mismo la acometida a los actuales colectores de pluviales de dicha primera fase. Es decir, la solución adoptada se corresponde con la prevista, no obstante ello el que, por otra parte, la Dirección General de Medio Ambiente, y tal como se lo encomendó el Gobierno de Navarra, adopte las medidas oportunas

conducentes a la ejecución de las obras planteadas en el "Estudio Hidrológico-hidráulico de la Regata Calamuz en Imarcoain (Navarra)", elaborado por sus servicios técnicos, y que, tal como se ha recordado, venían a ofrecer una cobertura aún mayor ante las eventuales avenidas que pudieran producirse en dicha regata. (Dichas obras, y con fecha 29 de junio pasado, han sido favorablemente informadas por la Confederación Hidrográfica del Ebro).

En consecuencia, se considera procedente la desestimación de las alegaciones planteadas.

Asimismo, y con fecha de entrada 9 de mayo de 2001, el Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz) presenta un escrito poniendo en conocimiento del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento el 3 de mayo de 2001, en el cual, y tras transcribir la Orden Foral antedicha, se señala que "se ha solicitado a la empresa SANCO-G.M. U.T.E., presenten el Proyecto de Urbanización de la 2.ª Fase de la Ciudad del Transporte de Pamplona en el Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz)".

Entrando a valorar el cumplimiento de la determinación establecida en el acto de aprobación inicial del expediente, se tiene que se ha presentado un informe de S.C.P.S.A., de fecha 4 de julio de 2001, en el que señalan diversas condiciones de orden técnico a tener en cuenta en el proyecto y ejecución de las redes de abastecimiento, riego y saneamiento; determinadas condiciones relativas al uso y mantenimiento de las mismas; así como las condiciones para la tramitación de las correspondientes y preceptivas autorizaciones para las conexiones de las redes proyectadas a las redes generales existentes. Dichas condiciones y especificaciones técnicas, deberán añadirse a las señaladas por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en el informe emitido el 13 de diciembre de 2000 sobre el proyectado Equipo de presión.

En su virtud, visto el informe del Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo y de conformidad con lo preceptuado en la Disposición Adicional séptima de la Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo,

ORDENO:

1.º Desestimar las alegaciones presentadas por D. Juan Eseverri Abentin, en calidad de Presidente del Concejo de Imarcoain.

2.º Darse por enterado del Acuerdo adoptado el 3 de mayo de 2001 por el Pleno del Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz) sobre este expediente.

3.º Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización de la Zona de Reserva (2.ª fase) de la Ciudad del Transporte de Pamplona, promovido por SANCO - G.M., U.T.E., con las siguientes determinaciones:

a) Se dará cumplimiento a las condiciones técnicas de proyecto y ejecución de las redes de abastecimiento, riego y saneamiento, a las condiciones de uso y mantenimiento de las mismas, así como a las condiciones señaladas para la tramitación de las correspondientes y preceptivas autorizaciones para las conexiones de las redes proyectadas a las redes generales existentes, conforme, todo ello, al contenido del informe emitido por S.C.P.S.A. con fecha 4 de julio de 2001.

b) Asimismo, se dará cumplimiento a las condiciones señaladas por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en el informe emitido el 13 de diciembre de 2000 sobre el proyectado Equipo de presión.

c) La ejecución del desvío de la regata, previsto al sureste de la actuación, junto a la unidad 5 I, se llevará a cabo previa autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

4.º Contra esta Orden Foral podrá interponerse recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de su notificación o, en su caso, publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, de conformidad con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y contra el Proyecto de Urbanización se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala del mismo orden del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses, contado a partir del día siguiente al de la notificación o, en su caso, publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, de la presente Orden Foral, tal como se dispone en el artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5.º Publicar esta Orden Foral en el BOLETIN OFICIAL de Navarra y trasladarla al Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, al Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz), a los Concejos de Imarcoain y Torres de Elorz, al alegante y a la sociedad Ciudad del Transporte de Pamplona, S.A., a los efectos oportunos.

Pamplona, trece de julio de dos mil uno.-El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, *Jesús Javier Marcotegui Ros*.

A0107636

ORDEN FORAL 320/2001, de 10 de agosto, del Consejero de Educación y Cultura, por la que se modifica la Orden Foral 239/2001, de 22 de junio, del Consejero de Educación y Cultura, por la que se aprueba la Convocatoria General de Becas para el curso 2001/2002, en los niveles medios y universitarios.

Visto el informe presentado por el Director del Servicio de Centros y Ayudas al Estudio de este Departamento en relación a la modificación de la Orden Foral 239/2001, de 22 de junio, del Consejero de Educación y Cultura, por la que se aprueba la Convocatoria General de Becas para el curso 2001/2002, en los niveles medios y universitarios.

En virtud de las facultades conferidas en el artículo 36.2 c) y d) de la Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, reguladora del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra,

ORDENO:

1.º Aprobar la modificación de la Orden Foral 239/2001 en su norma 14.4 que determina la composición de la Comisión de Becas, incluyendo como vocal de la misma al Director del Área de Alta Inspección de Educación en la Comunidad Foral de Navarra.

2.º Publicar la presente Orden Foral en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

3.º Trasladar la presente Orden Foral al Interventor Delegado del Departamento de Economía y Hacienda en el de Educación y Cultura, Área de Alta Inspección de Educación, Servicios de Enseñanzas Universitarias e Investigación, Ordenación Académica y Formación Profesional, Inspección Técnica y de Servicios, Renovación Pedagógica, Vascuence y Centros Y Ayudas al Estudio, a la Sección de Ayudas al Estudio y a los Negociados de Becas y Gestión Económica.

Pamplona, diez de agosto de dos mil uno.-El Consejero de Educación y Cultura, *Jesús Laguna Peña*.

A0108679

RESOLUCION 685/2001, de 16 de julio, del Director General de Educación, por la que se autorizan los siguientes proyectos editoriales de la editorial McGraw-Hill: Informática, para el tercer y cuarto curso de la ESO; Tecnología Industrial II, para segundo curso de Bachillerato y Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, para segundo curso de Bachillerato, y se autoriza el uso de los materiales curriculares correspondientes en Centros docentes de la Comunidad Foral de Navarra.

El Decreto Foral 183/1993, de 7 de junio (BOLETIN OFICIAL de Navarra del 23 de junio) regula la supervisión y autorización de los materiales curriculares para las enseñanzas de régimen general y su uso en los Centros docentes de la Comunidad Foral de Navarra.

Dicho Decreto Foral establece como objeto de supervisión los proyectos editoriales y define los puntos a los que se han de referir para ser autorizados, así como la documentación complementaria que es necesario presentar.

En ejercicio de las atribuciones que tengo delegadas en virtud de la Orden Foral 339/99, de 30 de septiembre, del Consejero de Educación y Cultura,

RESUELVO:

1.º Autorizar los siguientes proyectos editoriales de la editorial McGraw-Hill: Informática, para el tercer y cuarto curso de la ESO; Tecnología Industrial II, para segundo curso de Bachillerato y Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, para segundo curso de Bachillerato, así como el uso, en los Centros docentes, de los materiales curriculares que los desarrollen.

2.º Los materiales curriculares que resulten de los proyectos editoriales mencionados deberán reflejar esta autorización en los términos establecidos en el citado Decreto Foral 183/1993.

3.º Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

4.º Trasladar la presente Resolución al Servicio de Renovación Pedagógica, a la Sección de Innovación Educativa y Promoción Educativa (Unidad de Textos y Materiales Didácticos), al Servicio de Inspección Técnica y de Servicios, y a la editorial McGraw-Hill, a los efectos oportunos.

Pamplona, a dieciséis de julio de dos mil uno.-El Director General de Educación, *Santiago Arellano Hernández*.

A0108678

RESOLUCION 693/2001, de 16 de julio, del Director General de Educación, por la que se resuelve el primer reparto de la Convocatoria de subvenciones a las Escuelas Municipales de Música aprobada por la Orden Foral 101/2001, de 22 de marzo, para el año 2001 y se autoriza el abono de las mismas.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para acogerse a dicha Convocatoria el 9 de junio de 2001, el Director del Servicio de Centros y Ayudas al Estudio de este Departamento presenta un informe

en relación con las subvenciones que procede abonar para sufragar, en parte, los gastos generales de funcionamiento de las Escuelas de Música correspondientes al año 2001.

Esta propuesta de abono corresponde al primer reparto, según lo establecido en el apartado 5.2 de la Convocatoria aprobada mediante Orden Foral 101/2001, de 22 de marzo, publicada en el BOLETIN OFICIAL de Navarra número 57 de 9 de mayo.

En cumplimiento del apartado 6.º de la Convocatoria mencionada y en ejercicio de las atribuciones que tengo delegadas en virtud de la Orden Foral 339/1999, de 30 de septiembre, del Consejero de Educación y Cultura,

RESUELVO:

1.º Aprobar un gasto de 462.727,93 euros, equivalente a pesetas 76.991.450, en concepto de subvenciones para el año 2001 a las Entidades Municipales titulares de Escuelas de Música, destinadas a sufragar, en parte, los gastos generales de funcionamiento de dichas Escuelas, según lo previsto en las normas establecidas en la Convocatoria aprobada por Orden Foral 101/2001, de 22 de marzo, y ordenar el abono de dicho gasto, según se expresa en el Anexo a la presente.

2.º Obligaciones del beneficiario.

Las Administraciones Locales y las Entidades vinculadas o dependientes de las mismas que sean titulares de las Escuelas de Música beneficiarias de estas subvenciones, de acuerdo con el apartado 7.º de la Convocatoria, deberán aplicar los fondos percibidos a la finalidad para la que se concede la subvención mencionada en el apartado 3.º de la Orden Foral 101/2001, de 22 de marzo.

A tal fin, el Secretario del órgano competente de la entidad titular, con el visto bueno del Alcalde o del Presidente de dicho órgano, certificará que los fondos percibidos se han incorporado al presupuesto de ingresos de la Escuela de Música y no han sido transferidos a otras partidas presupuestarias que no estén destinadas a la financiación de

los gastos de la Escuela de Música. Dicha certificación se presentará al Servicio de Centros y Ayudas al Estudio de este Departamento antes del 1 de marzo del año 2002.

En caso de no presentar dicha certificación, los beneficiarios deberán reintegrar a la Hacienda Foral los fondos percibidos y no aplicados a la finalidad de la subvención concedida.

3.º Denegar las subvenciones solicitadas por la Escuela de Música del Valle de Egüés, y la Escuela de Música Cendea de Olza - Orcoven, por no cumplir el requisito exigido en el apartado 2 de la Convocatoria de estar inscritas en el Registro Específico de Escuelas de Música y Danza.

4.º Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la misma.

5.º Interesar del Departamento de Economía y Hacienda la extensión de los libramientos oportunos, con cargo a la partida número 41610-4600-422902 del vigente Presupuestos de Gastos, en favor de los Ayuntamientos interesados, por un importe total de 462.327,93 euros, equivalente a 76.991.450 pesetas.

6.º Ordenar la publicación de la presente Resolución y Anexo en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

7.º Trasladar la presente Resolución y Anexo a los interesados, al Interventor-Delegado del Departamento de Economía y Hacienda en el de Educación, a los Servicios de Centros y Ayudas al Estudio, Inspección Técnica y de Servicios, y Enseñanzas de Régimen Especial y Nuevas Tecnologías, a la Sección de Centros y de su Financiación y a los Negociados de Gestión Económica y Financiación de Centros Públicos, a los efectos oportunos.

Pamplona, dieciséis de julio de dos mil uno.-El Director General de Educación, Santiago Arellano Hernández.

A N E X O

Subvenciones a las Escuelas Municipales de Música correspondientes al año 2001

N. I. F.	E N T I D A D	LIMITACIONES ESTABLECIDAS POR EL ARTICULO 5.4 DE LA CONVOCATORIA		SUBVENCIONES AÑO 2001	
		APORTACION AYUNTAMIENTO AÑO 2000	33% PRESUP. ESCUELA AÑO 2001	IMPORTE EN EUROS	IMPORTE EN PESETAS
P3100600J	Ayuntamiento de Ablitas	9.200.000	4.120.710	8.307,35	1.382.227
P3101000B	Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua	5.580.502	6.356.639	11.335,03	1.885.990
P3101900C	Ayuntamiento de Aoiz	3.200.000	3.444.342	12.855,13	2.138.913
P3103800C	Ayuntamiento de Artajona	1.200.000	2.676.178	7.212,15	1.200.000
P3104200E	Ayuntamiento de Azagra	10.461.097	6.216.218	8.257,31	1.373.900
P3125000D	Ayuntamiento de Bera/Vera de Bidasoa	21.242.513	12.491.376	21.831,81	3.632.508
P3190300H	Ayuntamiento de Berriozar	36.064.870	117.888.375	26.604,79	4.426.665
P3105700C	Ayuntamiento de Buñuel	1.000.000	796.851	1.582,65	263.331
P3106600D	Ayuntamiento de Carcastillo	1.300.000	3.091.275	7.675,54	1.277.103
P3107100D	Ayuntamiento de Cintruénigo	9.544.674	7.375.248	13.899,80	2.312.732
P3122100E	Ayuntamiento de Doneztebe/Santesteban	2.799.261	4.565.035	12.942,71	2.153.485
P3105000H	Ayuntamiento de Baztan	5.382.311	6.039.000	13.468,17	2.240.915
P3108300I	Ayuntamiento de Etxarri Aranatz	3.250.000	5.692.500	11.328,78	1.884.950
P3174900E	Junta General del Valle de Salazar	912.600	1.166.336	4.003,54	666.133
P3111400B	Ayuntamiento de Garralda	5.573.000	4.697.364	13.605,79	2.263.813
P3112100G	Ayuntamiento de Huarte	14.501.688	7.376.589	10.734,50	1.786.070
P3190400F	Ayuntamiento de Irurtzun	6.996.311	5.722.200	8.989,21	1.495.678
P3113700C	Ayuntamiento de Lakuntza	3.402.489	6.258.450	5.048,22	839.953
P3155300A	Ayuntamiento de Lekunberri	15.177.579	16.772.960	46.290,96	7.702.167
P3115200B	Ayuntamiento de Lesaka	4.980.197	5.461.500	14.469,05	2.407.448
P3115600C	Ayuntamiento de Lodosa	3.810.135	2.770.018	6.311,84	1.050.201
P3115800I	Ayuntamiento de Lumbier	3.846.741	3.089.784	7.469,11	1.242.755
P3116200A	Ayuntamiento de Marcilla	6.179.349	5.323.725	12.986,49	2.160.770
P3108700J	Ayuntamiento de Noain	28.005.838	16.245.139	23.057,90	3.836.512
P3118900D	Ayuntamiento de Olazti/Olazagutía	14.626.795	6.884.307	5.898,97	981.506
P3119100J	Ayuntamiento de Olite	6.602.747	6.026.094	15.926,59	2.649.962
P3120200E	Ayuntamiento de Peralta	8.400.000	9.531.258	32.084,64	5.338.435
P3120600F	Ayuntamiento de Puente la Reina	6.821.750	7.419.424	19.442,20	3.234.910
P3120800B	Ayuntamiento de Ribaforada	2.025.000	1.617.229	8.201,01	1.364.533
P3121000H	Junta General del Valle de Roncal	1.000.000	1.438.342	6.010,12	1.000.000
P3121501E	Patronato Municipal Escuela de Música de San Adrián	2.950.000	5.242.710	17.729,86	2.950.000
P3125400F	Ayuntamiento de Villafranca	3.000.000	3.181.708	8.551,32	1.422.820
P3190700I	Ayuntamiento de Zizur Mayor	19.224.976	17.878.410	38.615,42	6.425.065
T O T A L E S		268.262.423	314.857.294	462.727,93	76.991.450

RESOLUCION de 14 de mayo de 2001, del Director General de Estructuras Agrarias e Industrias Agroalimentarias del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, por la que se ordena la inscripción en el Libro Registro de Navarra, del acuerdo de disolución de la Sociedad Agraria de Transformación "Boyerol II", 1.360 (89 NA).

De conformidad con el Real Decreto 1776/1981, de 3 de agosto, que regula las Sociedades Agrarias de Transformación, de la Orden de 14 de septiembre de 1982, que lo desarrolla, el Real Decreto 2654/1985, de 18 de diciembre sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Foral de Navarra en esta materia, los Decretos Forales 40/1986, de 7 de febrero, sobre asignación de funciones y servicios transferidos al Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes, y 71/1986, de 28 de febrero, por el que se crea el registro de Navarra de Sociedades Agrarias de Transformación; y visto el informe favorable del Servicio de Industrias Agroalimentarias y Alimentación.

En consecuencia, y en ejercicio de las atribuciones que me han sido delegadas por la Orden Foral de 13 de septiembre de 1999, del Consejo de Agricultura, Ganadería y Alimentación,

RESUELVO:

1.º Ordenar la inscripción en el Registro de Navarra de Sociedades Agrarias de Transformación del acuerdo de disolución adoptado en Asamblea General de socios celebrada el día 5 de mayo de 2001, por la S.A.T. "Boyerol II" 1.360 (89 NA), con domicilio social en Gabarderal.

2.º Notificar la presente Resolución al Registro de Sociedades Agrarias de Transformación de Navarra, a la Administración del Estado, y al interesado, a los efectos correspondientes, advirtiéndole que un extracto de la misma deberá ser remitido al BOLETIN OFICIAL de Navarra para su publicación y conocimiento de terceros.

3.º Contra esta Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la misma de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Pamplona, catorce de mayo de dos mil uno.—El Director General, Andrés Eciolaza Carballo.

A0108233

RESOLUCION de 11 de julio de 2001, del Director General de Estructuras Agrarias e Industrias Agroalimentarias del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, por la que se ordena la inscripción en el Libro Registro de Navarra, del acuerdo de disolución de la Sociedad Agraria de Transformación "Saoray", 515NA.

De conformidad con el Real Decreto 1776/1981, de 3 de agosto, que regula las Sociedades Agrarias de Transformación, de la Orden de 14 de septiembre de 1982, que lo desarrolla, el Real Decreto 2654/1985, de 18 de diciembre sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Foral de Navarra en esta materia, los Decretos Forales 40/1986, de 7 de febrero, sobre asignación de funciones y servicios transferidos al Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes, y 71/1986, de 28 de febrero, por el que se crea el registro de Navarra de Sociedades Agrarias de Transformación; y visto el informe favorable del Servicio de Industrias Agroalimentarias y Alimentación;

En consecuencia, y en ejercicio de las atribuciones que me han sido delegadas por la Orden Foral de 13 de septiembre de 1999, del Consejo de Agricultura, Ganadería y Alimentación,

RESUELVO:

1.º Ordenar la inscripción en el Registro de Navarra de Sociedades Agrarias de Transformación del acuerdo de disolución adoptado por la S.A.T. "Saoray" 515NA, de responsabilidad Limitada, con domicilio social en Izal-Gallués, en Asamblea General de socios celebrada el día 8 de junio de 2001.

2.º Contra esta Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la misma de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

3.º Notificar la presente Resolución al Registro de Sociedades Agrarias de Transformación de Navarra, a la Administración del Estado, y al interesado, a los efectos correspondientes, advirtiéndole que un extracto de la misma deberá ser remitido al BOLETIN OFICIAL de Navarra para su publicación y conocimiento de terceros.

Pamplona, once de julio de dos mil uno.—El Director General, Andrés Eciolaza Carballo.

A0108228

RESOLUCION de 11 de julio de 2001, del Director General de Estructuras Agrarias e Industrias Agroalimentarias del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, por la que se ordena la inscripción en el Libro Registro de Navarra, del acuerdo de disolución de la Sociedad Agraria de Transformación "Mendoza", 1.364 (91NA).

De conformidad con el Real Decreto 1776/1981, de 3 de agosto, que regula las Sociedades Agrarias de Transformación, de la Orden de 14 de septiembre de 1982, que lo desarrolla, el Real Decreto 2654/1985, de 18 de diciembre sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Foral de Navarra en esta materia, los Decretos Forales 40/1986, de 7 de febrero, sobre asignación de funciones y servicios transferidos al Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes, y 71/1986, de 28 de febrero, por el que se crea el registro de Navarra de Sociedades Agrarias de Transformación; y visto el informe favorable del Servicio de Industrias Agroalimentarias y Alimentación;

En consecuencia, y en ejercicio de las atribuciones que me han sido delegadas por la Orden Foral de 13 de septiembre de 1999, del Consejo de Agricultura, Ganadería y Alimentación,

RESUELVO:

1.º Ordenar la inscripción en el Registro de Navarra de Sociedades Agrarias de Transformación del acuerdo de disolución adoptado en Asamblea General de socios celebrada el día 6 de mayo de 2001, por la S.A.T. "Mendoza" 1.364 (91NA), de responsabilidad limitada, con domicilio social en Sangüesa.

2.º Contra esta Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la misma de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

3.º Notificar la presente Resolución al Registro de Sociedades Agrarias de Transformación de Navarra, a la Administración del Estado, y al interesado, a los efectos correspondientes, advirtiéndole que un extracto de la misma deberá ser remitido al BOLETIN OFICIAL de Navarra para su publicación y conocimiento de terceros.

Pamplona, once de julio de dos mil uno.—El Director General, Andrés Eciolaza Carballo.

A0108229

RESOLUCION de 11 de julio de 2001, del Director General de Estructuras Agrarias e Industrias Agroalimentarias del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, por la que se ordena la inscripción en el Libro Registro de Navarra, del acuerdo de disolución de la Sociedad Agraria de Transformación "Hontinal", 401 (41 NA).

De conformidad con el Real Decreto 1776/1981, de 3 de agosto, que regula las Sociedades Agrarias de Transformación, de la Orden de 14 de septiembre de 1982, que lo desarrolla, el Real Decreto 2654/1985, de 18 de diciembre sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Foral de Navarra en esta materia, los Decretos Forales 40/1986, de 7 de febrero, sobre asignación de funciones y servicios transferidos al Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes, y 71/1986, de 28 de febrero, por el que se crea el registro de Navarra de Sociedades Agrarias de Transformación; y visto el informe favorable del Servicio de Industrias Agroalimentarias y Alimentación.

En consecuencia, y en ejercicio de las atribuciones que me han sido delegadas por la Orden Foral de 13 de septiembre de 1999, del Consejo de Agricultura, Ganadería y Alimentación,

RESUELVO:

1.º Ordenar la inscripción en el Registro de Navarra de Sociedades Agrarias de Transformación del acuerdo de disolución adoptado por la S.A.T. "Hontinal" 401 (41 NA), de responsabilidad limitada, en Asamblea General Extraordinaria de socios celebrada el día 27 de abril de 2001.

2.º Contra esta Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la misma de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

3.º Notificar la presente Resolución al Registro de Sociedades Agrarias de Transformación de Navarra, a la Administración del Estado, y al interesado, a los efectos correspondientes, advirtiéndole que un extracto de la misma deberá ser remitido al BOLETIN OFICIAL de Navarra para su publicación y conocimiento de terceros.

Pamplona, once de julio de dos mil uno.—El Director General, Andrés Eciolaza Carballo.

A0108230

RESOLUCION de 11 de julio de 2001, del Director General de Estructuras Agrarias e Industrias Agroalimentarias del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, por la que se califican favorablemente los documentos presentados y se ordena la inscripción en el Libro Registro de Navarra, la Sociedad Agraria de Transformación "Olagorria", 660 NA.

De conformidad con el Real Decreto 1776/1981, de 3 de agosto, que regula las Sociedades Agrarias de Transformación; con la Orden de 14 de septiembre de 1982, que lo desarrolla; el Real Decreto 2654/1985, de 18 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Foral de Navarra en materia de Sociedades Agrarias de Transformación; los Decretos Forales 40/1986, de 7 de febrero, sobre asignación de las funciones y servicios transferidos al Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes, y 71/1986, de 28 de febrero por el que se crea el Registro de Navarra de Sociedades Agrarias de Transformación; y visto el informe favorable del Servicio de Industrias Agroalimentarias y Alimentación.

En consecuencia, y en ejercicio de las atribuciones que me han sido delegadas por la Orden Foral de 13 de septiembre de 1999, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación,

RESUELVO:

1.º Calificar favorablemente el contenido de los documentos presentados y ordenar el asiento en el Libro de Inscripción, de la siguiente Sociedad Agraria de Transformación:

–S.A.T. "Olagorria" 660 NA, de responsabilidad limitada, domicilio social en Artajona, calle Lope Rey, s/n.

–Objeto social: Explotación comunitaria de tierras, ganado vacuno de leche y comercialización.

2.º Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la misma de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

3.º Notificar esta resolución al Registro de Sociedades Agrarias de Transformación al interesado y a la Administración del Estado, advirtiéndole que un extracto de la inscripción deberá ser remitida al BOLETIN OFICIAL de Navarra para su publicación y conocimiento de terceros.

Pamplona, once de julio de dos mil uno.–El Director General, Andrés Eciolaza Carballo.

A0108231

RESOLUCION de 11 de julio de 2001, del Director General de Estructuras Agrarias e Industrias Agroalimentarias del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, por la que se ordena la inscripción en el Libro Registro de Navarra, del acuerdo de disolución de la Sociedad Agraria de Transformación "Arregui-Oderiz", 6.176 (258 NA).

De conformidad con el Real Decreto 1776/1981, de 3 de agosto, que regula las Sociedades Agrarias de Transformación, de la Orden de 14 de septiembre de 1982, que lo desarrolla, el Real Decreto 2654/1985, de 18 de diciembre sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Foral de Navarra en esta materia, los Decretos Forales 40/1986, de 7 de febrero, sobre asignación de funciones y servicios transferidos al Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes, y 71/1986, de 28 de febrero, por el que se crea el registro de Navarra de Sociedades Agrarias de Transformación; y visto el informe favorable del Servicio de Industrias Agroalimentarias y Alimentación.

En consecuencia, y en ejercicio de las atribuciones que me han sido delegadas por la Orden Foral de 13 de septiembre de 1999, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación,

RESUELVO:

1.º Ordenar la inscripción en el Registro de Navarra de Sociedades Agrarias de Transformación del acuerdo de disolución adoptado en Asamblea General de socios celebrada el día 12 de junio de 2001, por la S.A.T. "Arregui-Oderiz" 6.176 (258 NA), de responsabilidad limitada, y domicilio social en Garínain.

2.º Contra esta Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la misma de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

3.º Notificar la presente Resolución al Registro de Sociedades Agrarias de Transformación de Navarra, a la Administración del Estado,

y al interesado, a los efectos correspondientes, advirtiéndole que un extracto de la misma deberá ser remitido al BOLETIN OFICIAL de Navarra para su publicación y conocimiento de terceros.

Pamplona, once de julio de dos mil uno.–El Director General, Andrés Eciolaza Carballo.

A0108234

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR. Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. Edicto.

Intentada, sin resultado positivo, la notificación de las resoluciones dictadas por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Navarra, a los solicitantes que a continuación se dirán, procede la inserción del correspondiente anuncio, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Solicitante: Darwin Humberto Piedra Mejía.

Número Expediente: 903/00.

Procedimiento: Interponer demanda.

Juzgado: Primera Instancia número Tres de Pamplona.

Resolución: Estimatoria.

Solicitante: María Del Mar Costa Veiga.

Número Expediente: 1291/00.

Procedimiento: Cognición 181/00.

Juzgado: Primera Instancia número Cinco de Pamplona.

Resolución: Denegatoria.

Solicitante: Gilberto de Jesús Marqués.

Número Expediente: 1419/00.

Procedimiento: Diligencias previas 1095/00.

Juzgado: Primera Instancia e Instrucción número Uno de Estella.

Resolución: Estimatoria.

Solicitante: Juan Machado Pereira.

Número Expediente: 1420/00.

Procedimiento: Diligencias previas 1095/00.

Juzgado: Primera Instancia e Instrucción número Uno de Estella.

Resolución: Estimatoria.

Solicitante: María Esther Salvade Goñi.

Número Expediente: 20/01.

Procedimiento: Cognición 659/00.

Juzgado: Primera Instancia número Uno de Pamplona.

Resolución: Denegatoria.

Solicitante: Juan Carlos Robles Estebáñez.

Número Expediente: 466/01.

Procedimiento: Diligencias previas 5/01.

Juzgado: Primera Instancia e Instrucción número Uno de Estella.

Resolución: Estimatoria.

Solicitante: Iñigo Beltrán Loza.

Número Expediente: 468/01.

Procedimiento: Diligencias previas 16/01.

Juzgado: Primera Instancia e Instrucción número Dos de Estella.

Resolución: Estimatoria.

Solicitante: Milagros Fernández Soria.

Número Expediente: 469/01.

Procedimiento: Diligencias previas 16/01.

Juzgado: Primera Instancia e Instrucción número Dos de Estella.

Resolución: Estimatoria.

Solicitante: Rocío Berrio Arbizu.

Número Expediente: 498/01.

Procedimiento: Interponer demanda.

Juzgado: Decano de Pamplona.

Resolución: Estimatoria.

Solicitante: María Angeles Gil Moracho.

Número Expediente: 510/01.

Procedimiento: Interponer demanda.

Juzgado: Decano de Pamplona.

Resolución: Estimatoria.

Solicitante: Nor Cherif.

Número Expediente: 513/01.

Procedimiento: Diligencias previas 582/00.

Juzgado: Primera Instancia e Instrucción número Dos de Tudela.

Resolución: Estimatoria.

Solicitante: Sara Pinillos Goñi.

Número Expediente: 522/01.

Procedimiento: Diligencias previas 938/01.

Juzgado: Instrucción número Tres de Pamplona.

Resolución: Estimatoria.

Solicitante: David Alonso Olza.
Número Expediente: 536/01.
Procedimiento: Interponer demanda.
Juzgado: Primera Instancia número Tres de Pamplona.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: Julio César Cifuentes Patiño.
Número Expediente: 538/01.
Procedimiento: Diligencias previas 3959/00.
Juzgado: Instrucción número Tres de Pamplona.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: Juan Carlos Pullas Muñoz.
Número Expediente: 560/01.
Procedimiento: Diligencias previas 35/00.
Juzgado: Primera Instancia e Instrucción número Dos de Tudela.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: José García Ruiz.
Número Expediente: 568/01.
Procedimiento: Diligencias previas 938/01.
Juzgado: Instrucción número Tres de Pamplona.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: Juan Bautista Berrio Vega.
Número Expediente: 570/01.
Procedimiento: Diligencias previas 4486/99.
Juzgado: Instrucción número Tres de Pamplona.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: Agustín Soto Rodríguez.
Número Expediente: 574/01.
Procedimiento: Separación matrimonial 145/01.
Juzgado: Primera Instancia número Tres de Pamplona.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: Agustín Soto Rodríguez.
Número Expediente: 575/01.
Procedimiento: Medidas provisionales 148/01.
Juzgado: Primera Instancia número Tres de Pamplona.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: Eva María Carrasco Pérez.
Número Expediente: 579/01.
Procedimiento: Interponer denuncia penal.
Juzgado: Decano de Pamplona.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: Juan Berrio Monteserín.
Número Expediente: 585/01.
Procedimiento: Expediente 22/01.
Juzgado: Menores de Pamplona.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: Jesús Martín Domínguez Tutor.
Número Expediente: 586/01.
Procedimiento: Diligencias previas 518/01.
Juzgado: Instrucción número Uno de Pamplona.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: Fernando Dos Anjos Augusto.
Número Expediente: 592/01.
Procedimiento: Diligencias previas 504/00.
Juzgado: Instrucción número Tres de Pamplona.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: Kiril Eftimof.
Número Expediente: 595/01.
Procedimiento: Diligencias previas 4790/00.
Juzgado: Instrucción número Tres de Pamplona.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: Iciar Amezttoy Ayala.
Número Expediente: 602/01.
Procedimiento: Interponer demanda.
Juzgado: Primera Instancia número Tres de Pamplona.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: Iciar Amezttoy Ayala.
Número Expediente: 603/01.
Procedimiento: Ejecución sentencia separación 840/99.
Juzgado: Primera Instancia número Tres de Pamplona.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: María Encarnación Echeverría Berrio.
Número Expediente: 605/01.
Procedimiento: Interponer demanda.
Juzgado: Primera Instancia número Tres de Pamplona.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: Susana Molero Pardos.
Número Expediente: 629/01.
Procedimiento: Interponer demanda.
Juzgado: Decano de Pamplona.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: Alejandro Gómez Calcerrada Lapeña.
Número Expediente: 635/01.
Procedimiento: Diligencias previas 5530/00.
Juzgado: Instrucción número Tres de Pamplona.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: José Miguel Gracia Ezquerro.
Número Expediente: 661/01.
Procedimiento: Diligencias previas 1087/01.
Juzgado: Instrucción número Uno de Pamplona.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: Antero Dos Santos Correia.
Número Expediente: 678/01.
Procedimiento: Interponer demanda.
Juzgado: Decano de Pamplona.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: Teodoro Herrero Martín.
Número Expediente: 701/01.
Procedimiento: Ejecución sentencia separación 854/93.
Juzgado: Primera Instancia número Tres de Pamplona.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: Teodoro Herrero Martín.
Número Expediente: 702/01.
Procedimiento: Divorcio 129/01.
Juzgado: Primera Instancia número tres de Pamplona.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: Yolanda Garrido Martínez.
Número Expediente: 705/01.
Procedimiento: Interponer demanda.
Juzgado: Decano de Estella.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: Kasir Kacem.
Número Expediente: 712/01.
Procedimiento: Diligencias previas 856/00.
Juzgado: Primera Instancia e Instrucción número Dos de Estella.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: Ordi Kobri.
Número Expediente: 713/01.
Procedimiento: Diligencias previas 857/00.
Juzgado: Primera Instancia e Instrucción número Dos de Estella.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: Santiago Echeverría Echeverría.
Número Expediente: 715/01.
Procedimiento: Diligencias previas 1022/00.
Juzgado: Primera Instancia e Instrucción número Dos de Estella.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: Miguel Galán Bermejo.
Número Expediente: 731/01.
Procedimiento: Interponer recurso.
Juzgado: Vigilancia Penitenciaria de Pamplona.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: Begoña Goñi Martínez.
Número Expediente: 753/01.
Procedimiento: Interponer demanda.
Juzgado: Primera Instancia número Tres de Pamplona.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: José Herrera.
Número Expediente: 763/01.
Procedimiento: Diligencias previas 128/01.
Juzgado: Primera Instancia e Instrucción de Aoiz.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: Litanta Loutfi.
Número Expediente: 771/01.
Procedimiento: Diligencias previas 974/00.
Juzgado: Primera Instancia e Instrucción número Uno de Tudela.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: José Hernández Carbonel.
Número Expediente: 772/01.
Procedimiento: Diligencias previas 332/00.
Juzgado: Primera Instancia e Instrucción número Tres de Tudela.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: José Hernández Carbonel.
Número Expediente: 773/01.
Procedimiento: Diligencias previas 431/00.
Juzgado: Primera Instancia e Instrucción número Uno de Tudela.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: Juan Carlos Chiquirín Zapatería.
Número Expediente: 779/01.
Procedimiento: Interponer demanda.
Juzgado: Decano de Pamplona.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: Fermín Ramos Goicoechea Goldaracena.
Número Expediente: 796/01.
Procedimiento: Interponer demanda.
Juzgado: Decano de Pamplona.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: María Teresa Salvatierra Ruiz.
Número Expediente: 808/01.
Procedimiento: Interponer demanda.
Juzgado: Primera Instancia número Tres de Pamplona.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: Mohamed El Gaudri.
Número Expediente: 819/01.
Procedimiento: Diligencias previas 254/01.
Juzgado: Primera Instancia e Instrucción número Dos de Estella.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: Bouara Djamel.
Número Expediente: 820/01.
Procedimiento: Diligencias previas 252/01.
Juzgado: Primera Instancia e Instrucción número Dos de Tafalla.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: Juan Antonio Vaquero Cerro.
Número Expediente: 840/01.
Procedimiento: Diligencias previas 3502/99.
Juzgado: Instrucción número Dos de Pamplona.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: José Javier Ciganda Nazábal.
Número Expediente: 841/01.
Procedimiento: Diligencias previas 4860/00.
Juzgado: Instrucción número Uno de Pamplona.
Resolución: Denegatoria.

Solicitante: José Antonio García Díez.
Número Expediente: 842/01.
Procedimiento: Interponer recurso.
Juzgado: Vigilancia Penitenciaria de Pamplona.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: Iñaki Rodríguez Cantalapiedra.
Número Expediente: 847/01.
Procedimiento: Expediente 107/01.
Juzgado: Menores de Pamplona.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: Carolina García Jiménez.
Número Expediente: 852/01.
Procedimiento: Diligencias previas 6643/00.
Juzgado: Instrucción número Uno de Pamplona.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: Jad Sefraqui.
Número Expediente: 854/01.
Procedimiento: Interponer alegaciones.
Juzgado: Decano de Pamplona.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: Joy Ohwodiasa.
Número Expediente: 855/01.
Procedimiento: Interponer alegaciones.
Juzgado: Decano de Pamplona.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: Fenifer Solomon.
Número Expediente: 856/01.
Procedimiento: Interponer alegaciones.
Juzgado: Decano de Pamplona.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: José Miguel Almendros Cara.
Número Expediente: 876/01.
Procedimiento: Diligencias previas 341/99.
Juzgado: Primera Instancia e Instrucción número Dos de Tafalla.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: María Teresa Rubio Pariente.
Número Expediente: 878/01.
Procedimiento: Interponer demanda.
Juzgado: Decano de Tafalla.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: Susana Guerrero Extremera.
Número Expediente: 888/01.
Procedimiento: Interponer demanda.
Juzgado: Decano de Tafalla.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: José Luis Mateo Díaz.
Número Expediente: 895/01.
Procedimiento: Diligencias previas 186/99.
Juzgado: Primera Instancia e Instrucción número Tres de Tudela.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: Juan José Jiménez Antimasveres.
Número Expediente: 896/01.
Procedimiento: Diligencias previas 1156/00.
Juzgado: Primera Instancia e Instrucción número Dos de Tudela.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: Karim Boukri.
Número Expediente: 897/01.
Procedimiento: Diligencias previas 617/00.
Juzgado: Primera Instancia e Instrucción número Dos de Tudela.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: Rodolfo Del Arco Torres.
Número Expediente: 903/01.
Procedimiento: Procedimiento abreviado 125/01.
Juzgado: Penal número Uno de Pamplona.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: Rodolfo Del Arco Torres.
Número Expediente: 904/01.
Procedimiento: Diligencias previas 5935/00.
Juzgado: Instrucción número Tres de Pamplona.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: José Angel Olabarria Nieto.
Número Expediente: 905/01.
Procedimiento: Diligencias previas 702/00.
Juzgado: Primera Instancia e Instrucción de Aoiz.
Resolución: Denegatoria.

Solicitante: Manuel Dos Santos Elías.
Número Expediente: 906/01.
Procedimiento: Diligencias previas 1468/00.
Juzgado: Instrucción número Dos de Pamplona.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: Francisco Javier Jiménez Amador.
Número Expediente: 907/01.
Procedimiento: Interponer recurso.
Juzgado: Vigilancia Penitenciaria de Pamplona.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: Plácido Portugal Sáiz.
Número Expediente: 911/01.
Procedimiento: Separación matrimonial 461/00.
Juzgado: Primera Instancia número Tres de Pamplona.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: Plácido Portugal Sáiz.
Número Expediente: 912/01.
Procedimiento: Interponer demanda.
Juzgado: Primera Instancia número Tres de Pamplona.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: Merche Romero Muñoz.
Número Expediente: 921/01.
Procedimiento: Interponer demanda.
Juzgado: Primera Instancia número Tres de Pamplona.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: Brahim Aguenini.
Número Expediente: 929/01.
Procedimiento: Interponer alegaciones.
Juzgado: Decano de Pamplona.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: María José Bazán Pastor.
Número Expediente: 931/01.
Procedimiento: Diligencias previas 4123/00.
Juzgado: Instrucción número Dos de Pamplona.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: Roger Smelin Reynoso Tejada.
Número Expediente: 933/01.
Procedimiento: Interponer demanda.
Juzgado: Decano de Pamplona.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: Jonathan Aylagas Rodríguez.
Número Expediente: 937/01.
Procedimiento: Expediente 29/01.
Juzgado: Menores de Pamplona.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: Jonathan Aylagas Rodríguez.
Número Expediente: 938/01.
Procedimiento: Expediente 54/01.
Juzgado: Menores de Pamplona.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: Jonathan Aylagas Rodríguez.
Número Expediente: 939/01.
Procedimiento: Expediente 60/01.
Juzgado: Menores de Pamplona.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: Jonathan Aylagas Rodríguez.
Número Expediente: 940/01.
Procedimiento: Expediente 34/01.
Juzgado: Menores de Pamplona.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: Marcos Marturet Carrillo.
Número Expediente: 964/01.
Procedimiento: Diligencias previas 4650/00.
Juzgado: Instrucción número Dos de Pamplona.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: Mouhcine Kharbach.
Número Expediente: 965/01.
Procedimiento: Diligencias previas 1665/01.
Juzgado: Instrucción número Dos de Pamplona.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: María Begoña González Saura.
Número Expediente: 969/01.
Procedimiento: Interponer demanda.
Juzgado: Decano de Tudela.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: Gladys Chipantiza Salan.
Número Expediente: 971/01.
Procedimiento: Interponer demanda.
Juzgado: Decano de Tudela.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: Antonio Zabala Bengoetxea.
Número Expediente: 1005/01.
Procedimiento: Interponer demanda.
Juzgado: Primera Instancia número Tres de Pamplona.
Resolución: Estimatoria.

Solicitante: María Pilar Lasterra Aranz.
Número Expediente: 1071/01.
Procedimiento: Interponer demanda.
Juzgado: Primera Instancia número Tres de Pamplona.
Resolución: Estimatoria.

Quienes sean titulares de un derecho o de un interés legítimo podrán impugnar las resoluciones que ahora se publican, por escrito y de forma motivada, ante el Secretario de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, en el plazo de los cinco días siguientes a la publicación del presente anuncio y ello de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1/96, de Asistencia Jurídica Gratuita.

Pamplona, tres de agosto de dos mil uno.—El Secretario de la Comisión, Jesús Jiménez de Luque.

A0108415

DEPARTAMENTO DE SALUD. Autorización de Oficinas de Farmacia.

Por Resolución 1005/2001, de 6 de agosto, del Director General del Departamento de Salud, se autoriza a doña Idoia Garnacho García y doña Carolina Crespo Remiro, la instalación de una nueva oficina de farmacia en la Plaza Rubén Beloqui, número 2, del municipio de Burlada, previa comprobación de que, tanto la titular como el local propuesto reúnen los requisitos exigidos por la Ley Foral 12/2000, de 16 de noviembre, de Atención Farmacéutica y normativa vigente.

Lo que se publica a los efectos oportunos.

Pamplona, a seis de agosto de dos mil uno.—El Director General de Salud, Juan Ramón Rábade Iraizoz.

Por Resolución 1006/2001, de 6 de agosto, del Director General del Departamento de Salud, se autoriza a doña Elena Alonso Enrique, la instalación de una nueva oficina de farmacia en la calle Aragón 5, del municipio de Cortes, previa comprobación de que, tanto la titular como el local propuesto reúnen los requisitos exigidos por la Ley Foral 12/2000, de 16 de noviembre, de Atención Farmacéutica y normativa vigente.

Lo que se publica a los efectos oportunos.

Pamplona, a seis de agosto de dos mil uno.—El Director General de Salud, Juan Ramón Rábade Iraizoz.

Por Resolución 1007/2001, de 6 de agosto, del Director General del Departamento de Salud, se autoriza a doña María Asunción Martín Sedano, la instalación de una nueva oficina de farmacia en la calle Alfonso Beorlegui, 53-55, del municipio de Pamplona, previa comprobación de que, tanto la titular como el local propuesto reúnen los requisitos exigidos por la Ley Foral 12/2000, de 16 de noviembre, de Atención Farmacéutica y normativa vigente.

Lo que se publica a los efectos oportunos.

Pamplona, a seis de agosto de dos mil uno.—El Director General de Salud, Juan Ramón Rábade Iraizoz.

Por Resolución 1008/2001, de 6 de agosto, del Director General del Departamento de Salud, se autoriza a doña Cristina Yoldi Erice, la instalación de una nueva oficina de farmacia en la calle Tajonar, 10, del municipio de Pamplona, previa comprobación de que, tanto la titular como el local propuesto reúnen los requisitos exigidos por la Ley Foral 12/2000, de 16 de noviembre, de Atención Farmacéutica y normativa vigente.

Lo que se publica a los efectos oportunos.

Pamplona, a seis de agosto de dos mil uno.—El Director General de Salud, Juan Ramón Rábade Iraizoz.

Por Resolución 1009/2001, de 6 de agosto, del Director General del Departamento de Salud, se autoriza a doña Ana Fontán Sanz, la instalación de una nueva oficina de farmacia en la calle Príncipe de España, 4, del municipio de Marcilla, previa comprobación de que, tanto la titular como el local propuesto reúnen los requisitos exigidos por la Ley Foral 12/2000, de 16 de noviembre, de Atención Farmacéutica y normativa vigente.

Lo que se publica a los efectos oportunos.

Pamplona, a seis de agosto de dos mil uno.—El Director General de Salud, Juan Ramón Rábade Iraizoz.

Por Resolución 1010/2001, de 6 de agosto, del Director General del Departamento de Salud, se autoriza a doña Graciela Menéndez García, la instalación de una nueva oficina de farmacia en la calle Río Alzanía, 31, del municipio de Pamplona, previa comprobación de que, tanto la titular como el local propuesto reúnen los requisitos exigidos por la Ley Foral 12/2000, de 16 de noviembre, de Atención Farmacéutica y normativa vigente.

Lo que se publica a los efectos oportunos.

Pamplona, a seis de agosto de dos mil uno.—El Director General de Salud, Juan Ramón Rábade Iraizoz.

Por Resolución 1011/2001, de 6 de agosto, del Director General del Departamento de Salud, se autoriza a doña Itziar Ilundain Lizarza, la instalación de una nueva oficina de farmacia en la calle Doctor Lucía, 2, del municipio de Pamplona, previa comprobación de que, tanto la titular como el local propuesto reúnen los requisitos exigidos por la Ley Foral 12/2000, de 16 de noviembre, de Atención Farmacéutica y normativa vigente.

Lo que se publica a los efectos oportunos.

Pamplona, a seis de agosto de dos mil uno.—El Director General de Salud, Juan Ramón Rábade Iraizoz.

Por Resolución 1012/2001, de 6 de agosto, del Director General del Departamento de Salud, se autoriza a doña Silvia Hernando Munilla, la instalación de una nueva oficina de farmacia en la calle Bidasoa, 38-40, del municipio de Bera/Vera de Bidasoa, previa comprobación de que, tanto la titular como el local propuesto reúnen los requisitos exigidos por la Ley Foral 12/2000, de 16 de noviembre, de Atención Farmacéutica y normativa vigente.

Lo que se publica a los efectos oportunos.

Pamplona, a seis de agosto de dos mil uno.—El Director General de Salud, Juan Ramón Rábade Iraizoz.

Por Resolución 1013/2001, de 6 de agosto, del Director General del Departamento de Salud, se autoriza a doña Vanesa Pisano Lacunza, la instalación de una nueva oficina de farmacia en la Plaza Peñalta, 28, del municipio de Sangüesa, previa comprobación de que, tanto la titular

como el local propuesto reúnen los requisitos exigidos por la Ley Foral 12/2000, de 16 de noviembre, de Atención Farmacéutica y normativa vigente.

Lo que se publica a los efectos oportunos.

Pamplona, a seis de agosto de dos mil uno.-El Director General de Salud, Juan Ramón Rábade Iraizoz.

Por Resolución 1014/2001, de 6 de agosto, del Director General del Departamento de Salud, se autoriza a doña Angeles Nicolás Fernández, la instalación de una nueva oficina de farmacia en la calle Monjardin, 14, del municipio de Pamplona, previa comprobación de que, tanto la titular como el local propuesto reúnen los requisitos exigidos por la Ley Foral 12/2000, de 16 de noviembre, de Atención Farmacéutica y normativa vigente.

Lo que se publica a los efectos oportunos.

Pamplona, a seis de agosto de dos mil uno.-El Director General de Salud, Juan Ramón Rábade Iraizoz.

Por Resolución 1015/2001, de 6 de agosto, del Director General del Departamento de Salud, se autoriza a doña Aránzazu Fernández Díaz, la instalación de una nueva oficina de farmacia en la Plaza de los Fueros, 6, del municipio de Bera/Vera de Bidasoa, previa comprobación de que, tanto la titular como el local propuesto reúnen los requisitos exigidos por la Ley Foral 12/2000, de 16 de noviembre, de Atención Farmacéutica y normativa vigente.

Lo que se publica a los efectos oportunos.

Pamplona, a seis de agosto de dos mil uno.-El Director General de Salud, Juan Ramón Rábade Iraizoz.

A0108718

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. Resolución de expedientes sancionadores.

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en el artículo 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de la notificación del expediente sancionador por presunta infracción a la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, se procede por el presente a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59.4 de la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.

Lo que se le notifica con la advertencia de que dispone de un plazo de 15 días hábiles para manifestar por escrito lo que a su derecho convenga, aportando o proponiendo las pruebas de que intente valerse.

Número expediente: NA01153/01.

Nombre: Innolotrans.

D.N.I. o C.I.F.: B96599493.

Matrícula: MU-5623-BU.

Fecha de la denuncia: 19-01-01, cuyo hecho imputado es circular no habiendo realizado la revisión periódica obligatoria del aparato tacógrafo (figura la fecha 28-08-97 en la placa de instalación).

Precepto Infringido y sancionador: El precepto infringido es el artículo 13 del Reglamento de la Unión Europea 3821/1985, artículo 141 h) de la Ley 16/1987 y artículo 198 h) del Real Decreto 1211/1990, y el precepto sancionador es el artículo 143.1) de la Ley 16/1987 y artículo 201.1) del Real Decreto 1211/1990.

Importe: 50.000 pesetas.

Número expediente: NA01272/01.

Nombre: Innolotrans.

D.N.I. o C.I.F.: B96599493.

Matrícula: MU-5623-BU.

Fecha de la denuncia: 19-01-01, cuyo hecho imputado es utilizar el disco-diagrama durante varias jornadas con lecturas superpuestas y de difícil interpretación.

Precepto Infringido y sancionador: El precepto infringido es el artículo 15 del Reglamento de la Unión Europea 3821/1985, artículo 142 l) de la Ley 16/1987 y artículo 199 m) del Real Decreto 1211/1990, y el precepto sancionador es el artículo 143.1) de la Ley 16/1987 y artículo 201.1) del Real Decreto 1211/1990.

Importe: 30.000 pesetas.

Número expediente: NA01430/01.

Nombre: Juan Antonio Ruiz Berrostequieta.

D.N.I. o C.I.F.: 16290322C.

Matrícula: VI-3587-V.

Fecha de la denuncia: 08-02-01, cuyo hecho imputado es realizar un transporte especial sin la correspondiente autorización del Gobierno de Navarra (la posee pero no la lleva encima).

Precepto Infringido y sancionador: El precepto infringido es el artículo 142 b) de la Ley 16/1987, y artículo 199 b) del Real Decreto 1211/1990, y el precepto sancionador es el artículo 143.1) de la Ley 16/1987 y artículo 201.1) del Real Decreto 1211/1990.

Importe: 10.000 pesetas.

Número expediente: NA01540/01.

Nombre: Líder Cocinas, S.L.

D.N.I. o C.I.F.: B31194004.

Matrícula: NA-6145-BB.

Fecha de la denuncia: 14-02-01, cuyo hecho imputado es circular transportando material de cocina, desde Noáin hasta Sangüesa, careciendo el vehículo de todos los distintivos de radio de acción, teniendo concedida la autorización MPC.

Precepto Infringido y sancionador: El precepto infringido es el artículo 142 c) de la Ley 16/1987 y Orden Ministerial 25 de octubre de 1990, y el precepto sancionador es el artículo 143.1) de la Ley 16/1987 y artículo 201.1) del Real Decreto 1211/1990.

Importe: 15.000 pesetas.

Número expediente: NA01542/01.

Nombre: José Manuel Estebanez Estebanez.

D.N.I. o C.I.F.: 1536737D.

Matrícula: SS-6392-AY.

Fecha de la denuncia: 14-02-01, cuyo hecho imputado es circular transportando azulejo, de Castellón a Bayona, careciendo de la autorización de transporte. Comprobado que la posee constituye infracción no llevarla a bordo del vehículo.

Precepto Infringido y sancionador: El precepto infringido es el artículo 142 b) de la Ley 16/1987 y artículo 199 b) del Real Decreto 1211/1990, y el precepto sancionador es el artículo 143.1) de la Ley 16/1987 y artículo 201.1) del Real Decreto 1211/1990.

Importe: 5.000 pesetas.

Número expediente: NA01570/01.

Nombre: La Estellesa, S.A. .

D.N.I. o C.I.F.: A31000128.

Matrícula: NA-3693-N.

Fecha de la denuncia: 16-02-01, cuyo hecho imputado es circular habiendo manipulado el tacógrafo, usando dos discos un conductor alternándolos entre las posiciones de primer y segundo conductor, llevando el disco actual como segundo conductor.

Precepto Infringido y sancionador: El precepto infringido es el artículo 13 del Reglamento de la Unión Europea 3821/1985 y artículo 141 j) de la Ley 16/1987, y el precepto sancionador es el artículo 143.1) de la Ley 16/1987 y artículo 201.1) del Real Decreto 1211/1990.

Importe: 100.000 pesetas.

Número expediente: NA01590/01.

Nombre: Transportes Manuel Ceberio, S.L.

D.N.I. o C.I.F.: B20082954.

Matrícula: SS-9814-BD.

Fecha de la denuncia: 19-02-01, cuyo hecho imputado es circular careciendo del disco diagrama de la semana anterior en que efectuó un periodo de conducción. Sólo presenta el disco diagrama del día de la fecha.

Precepto Infringido y sancionador: El precepto infringido es el artículo 15 del Reglamento de la Unión Europea 3821/1985 y artículo 141 q) de la Ley 16/1987, y el precepto sancionador es el artículo 143.1) de la Ley 16/1987 y artículo 201.1) del Real Decreto 1211/1990.

Importe: 50.000 pesetas.

Número expediente: NA01613/01.

Nombre: Gyula Rozsa Lakatos.

D.N.I. o C.I.F.: 2668069.

Matrícula: M-6980-XP.

Fecha de la denuncia: 23-02-01, cuyo hecho imputado es circular con un aparato tacógrafo averiado por tiempo superior a un mes, habiéndose producido la avería el día 28-12-00.

Precepto Infringido y sancionador: El precepto infringido es el artículo 16 del Reglamento de la Unión Europea 3821/1985, artículo 141 h) de la Ley 16/1987 y artículo 198 h) del Real Decreto 1211/1990, y el precepto sancionador es el artículo 143.1) de la Ley 16/1987 y artículo 201.1) del Real Decreto 1211/1990.

Importe: 100.000 pesetas.

Número expediente: NA01660/01.

Nombre: Francisco Javier Barranco Gómez.

D.N.I. o C.I.F.: 17437876.

Matrícula: Z-5630-BG.

Fecha de la denuncia: 28-02-01, cuyo hecho imputado es efectuar conducción de 10:45 h. en periodo diario entre las 3 y las 21:05 del 27/02/01.

Precepto Infringido y sancionador: El precepto infringido es el artículo 6 del Reglamento de la Unión Europea 3821/1985, y artículo 142 k) de la Ley 16/1987, y el precepto sancionador es el artículo 143.1) de la Ley 16/1987 y artículo 201.1) del Real Decreto 1211/1990.
Importe: 10.000 pesetas.

Número expediente: NA01661/01.
Nombre: Andrés Sanchez Pascual.
D.N.I. o C.I.F.: 15951215.
Matrícula: SS-9030-BH.

Fecha de la denuncia: 31-01-01, cuyo hecho imputado es realizar transporte con material y herramientas de trabajo eléctrico, de Beasain a Pamplona, careciendo de tarjeta visado de transporte. Vehículo en régimen de arrendamiento sin conductor con contrato número 2110.

Precepto Infringido y sancionador: El precepto infringido es el artículos 103, 141 b) de la Ley 16/1987 y artículo 158 del Real Decreto 1211/1990, y el precepto sancionador es el artículo 143.1) de la Ley 16/1987 y artículo 201.1) del Real Decreto 1211/1990.
Importe: 25.000 pesetas.

Número expediente: NA01662/01.
Nombre: Montajes Eléctricos Pamplona, S.A.
D.N.I. o C.I.F.: A31155450.
Matrícula: 5275-BDR.

Fecha de la denuncia: 31-01-01, cuyo hecho imputado es realizar un transporte de material y herramientas eléctricas de Pamplona a Tafalla, careciendo de la tarjeta visado de transporte.

Precepto Infringido y sancionador: El precepto infringido es el artículo 103 y 142 a) de la Ley 16/1987 y 158 del Real Decreto 1211/1990, y el precepto sancionador es el artículo 143.1) de la Ley 16/1987 y artículo 201.1) del Real Decreto 1211/1990.
Importe: 15.000 pesetas.

Número expediente: NA01664/01.
Nombre: Sadefer, S.L.
D.N.I. o C.I.F.: B31433402.
Matrícula: 8137-BFF.

Fecha de la denuncia: 06-02-01, cuyo hecho imputado es realizar transporte de operarios de la empresa Sadefer de Pamplona a San Adrián, careciendo de Tarjeta visado de Transportes de carácter privado. Carece asimismo de distintivos laterales y posterior del vehículo.

Precepto Infringido y sancionador: El precepto infringido es el artículo 103 y 142 a) de la Ley 16/1987 y 158 del Real Decreto 1211/1990, y el precepto sancionador es el artículo 143.1) de la Ley 16/1987 y artículo 201.1) del Real Decreto 1211/1990.
Importe: 15.000 pesetas.

Número expediente: NA01666/01.
Nombre: Irietxea, S.A.
D.N.I. o C.I.F.: A31143647.
Matrícula: NA-7535-AB.

Fecha de la denuncia: 08-02-01, cuyo hecho imputado es circular transportando leche desde Baztan a Pamplona con peso de carga de 8.840 kg. siendo su PMA de 7.500 kg. exceso 1.340 (17%). Vehículo rígido de 2 ejes. Peso realizado en báscula homologada.

Precepto Infringido y sancionador: El precepto infringido es el artículo 141 i) de la Ley 16/1987 y artículo 198 j) del Real Decreto 1211/1990, y el precepto sancionador es el artículo 143.1) de la Ley 16/1987 y artículo 201.1) del Real Decreto 1211/1990.
Importe: 35.000 pesetas.

Número expediente: NA01667/01.
Nombre: Irietxea, S.A.
D.N.I. o C.I.F.: A31143647.
Matrícula: NA-7535-AB.

Fecha de la denuncia: 08-02-01, cuyo hecho imputado es circular transportando cisterna de leche de unos 4001. (contiene unos 2001.) de Baztan a Pamplona, sin Certificado de Autorización especial para Transporte de Mercancías Perecederas y sin placa de instalación.

Precepto Infringido y sancionador: El precepto infringido es el artículo 141 q) de la Ley 16/1987 y artículo 7 del Real Decreto 237/2000, y el precepto sancionador es el artículo 143.1) de la Ley 16/1987 y artículo 201.1) del Real Decreto 1211/1990.
Importe: 230.000 pesetas.

Número expediente: NA01673/01.
Nombre: Hormigones Oskia, S.A.
D.N.I. o C.I.F.: A31069024.
Matrícula: NA-7411-VE.

Fecha de la denuncia: 12-02-01, cuyo hecho imputado es realizar un transporte de áridos desde Errotz hasta Anocibar según albarán número 0038171, careciendo de Tarjeta visado de Transporte. Dicho vehículo ostenta distintivos de clase MPC de ámbito nacional.

Precepto Infringido y sancionador: El precepto infringido es el artículo 142 b) de la Ley 16/1987 y artículo 199 b) del Real Decreto 1211/1990, y el precepto sancionador es el artículo 143.1) de la Ley 16/1987 y artículo 201.1) del Real Decreto 1211/1990.
Importe: 5.000 pesetas.

Número expediente: NA01675/01.
Nombre: Rosa Isabel Martínez Burdaspar.
D.N.I. o C.I.F.: 33428153.
Matrícula: NA-3051-X.

Fecha de la denuncia: 12-02-01, cuyo hecho imputado es circular transportando una hormigonera así como materia de albañilería de Burlada a Huarte careciendo de la correspondiente tarjeta de transporte. Carece de todos los distintivos.

Precepto Infringido y sancionador: El precepto infringido es el artículo 103, 141 b) de la Ley 16/1987 y artículo 158 del Real Decreto 1211/1990, y el precepto sancionador es el artículo 143.1) de la Ley 16/1987 y artículo 201.1) del Real Decreto 1211/1990.
Importe: 25.000 pesetas.

Número expediente: NA01696/01.
Nombre: Juan José Rodríguez Palomar.
D.N.I. o C.I.F.: 16801693.
Matrícula: SO-7632-F.

Fecha de la denuncia: 15-02-01, cuyo hecho imputado es circular con una altura total incluida la carga de 4 m. 25 cm., estando autorizado para 4 m. Comprobación realizada en presencia del conductor con cinta métrica homologada.

Precepto Infringido y sancionador: El precepto infringido es el artículo 7 h) del Decreto Foral 112/1985 y artículo 142 m) de la Ley 16/1987, y el precepto sancionador es el artículo 143.1) de la Ley 16/1987 y artículo 201.1) del Real Decreto 1211/1990.
Importe: 25.000 pesetas.

Número expediente: NA01699/01.
Nombre: Repartos Jocar, S.L.
D.N.I. o C.I.F.: B82292285.
Matrícula: M-6750-YY.

Fecha de la denuncia: 15-02-01, cuyo hecho imputado es circular transportando expositores desde Madrid hasta Varsovia (Polonia) careciendo de la correspondiente Tarjeta de Transporte. Presenta solicitud de 09/05/00.

Precepto Infringido y sancionador: El precepto infringido es el artículo 90 y 140 a) de la Ley 16/1987 y el artículo 41 del Real Decreto 1211/1990, y el precepto infringido es el artículo 143.1) de la Ley 16/1987 y artículo 201.1) del Real Decreto 1211/1990.
Importe: 50.000 pesetas.

Número expediente: NA01702/01.
Nombre: Maderas Zubeldia, S.L.
D.N.I. o C.I.F.: B20430922.
Matrícula: SS-7592-BD.

Fecha de la denuncia: 15-02-01, cuyo hecho imputado es circular con una altura total, incluida carga de 4 m 20 cm estando autorizado para 4 m. Transporta astilla de madera. Medición realizada con cinta métrica homologada y en presencia del conductor.

Precepto Infringido y sancionador: El precepto infringido es el artículo 7 h) del Decreto Foral 112/1985 y artículo 142 m) de la Ley 16/1987, y el precepto sancionador es el artículo 143.1) de la Ley 16/1987 y el artículo 201.1) del Real Decreto 1211/1990.
Importe: 25.000 pesetas.

Número expediente: NA01706/01.
Nombre: Enrique Pellus Sebastián.
D.N.I. o C.I.F.: 25441915.
Matrícula: 0881-BDD.

Fecha de la denuncia: 16-02-01, cuyo hecho imputado es realizar transporte de Mercancías (paquetería) y servicio público de Zaragoza a Logroño no llevando a bordo tarjeta de transporte, ostenta distintivos de MDL Nacional, no se puede comprobar si posee tarjeta.

Precepto Infringido y sancionador: El precepto infringido es el artículo 90 y 140 a) de la Ley 16/1987 y artículo 41 del Real Decreto 1211/1990, y el precepto sancionador es el artículo 143.1) de la Ley 16/1987 y artículo 201.1) del Real Decreto 1211/1990.
Importe: 50.000 pesetas.

Número expediente: NA01724/01.
Nombre: David González Chasco.
D.N.I. o C.I.F.: 15799696F.
Matrícula: NA-4278-AV.

Fecha de la denuncia: 19-02-01, cuyo hecho imputado es circular transportando embutidos 1.200 kg. de Sangüesa a Pamplona, careciendo de certificado de autorización especial para transporte de mercancías perecederas, habiéndose caducado en enero 01. (distintivo clase FRC).

Precepto Infringido y sancionador: El precepto infringido es el artículo 141 q) de la Ley 16/1987 y artículo 7 del Real Decreto 237/2000, y el precepto sancionador es el artículo 143.1) de la Ley 16/1987 y artículo 201.1) del Real Decreto 1211/1990.

Importe: 50.000 pesetas.

Número expediente: NA01749/01.

Nombre: Iturria.

D.N.I. o C.I.F.: B81066136.

Matrícula: M-0268-SL.

Fecha de la denuncia: 22-02-01, cuyo hecho imputado es cargar muebles de baño en el vehículo M-0368-SL con un peso total de 4.460 kg., estando autorizado para 3.5 tm. Pesaje realizado en báscula homologada. Infracción imputable tanto al transportista como al cargador.

Precepto Infringido y sancionador: El precepto infringido es el artículo 140 c) de la Ley 16/1987 y artículo 197 c) del Real Decreto 1211/1990, y el precepto sancionador es el artículo 143.1) de la Ley 16/1987 y artículo 201.1) del Real Decreto 1211/1990.

Importe: 50.000 pesetas.

Número expediente: NA01750/01.

Nombre: Estación de Servicio Iriguiel, S.A.

D.N.I. o C.I.F.: A31129869.

Matrícula: NA-7588-H.

Fecha de la denuncia: 22-02-01, cuyo hecho imputado es carecer de Tarjeta de Transporte, transportando Gasoil de gasolinera del Polígono Areta al Polígono Areta.

Precepto Infringido y sancionador: El precepto infringido es el artículo 90 y 140 a) de la Ley 16/1987 y artículo 41 del Real Decreto 1211/1990, y el precepto sancionador es el artículo 143.1) de la Ley 16/1987 y artículo 201.1) del Real Decreto 1211/1990.

Importe: 250.000 pesetas.

Número expediente: NA01753/01.

Nombre: Maderas Zubeldia, S.L.

D.N.I. o C.I.F.: B20430922.

Matrícula: SS-8821-BJ.

Fecha de la denuncia: 22-02-01, cuyo hecho imputado es incumplir los tiempos de descanso diario superior al 20%. Realiza un descanso diario de 5 h y 55 min. .

Precepto Infringido y sancionador: El precepto infringido es el artículo 8 del Reglamento de la Unión Europea 3820/1985, artículo 141 p) de la Ley 16/1987 y artículo 198 q) del Real Decreto 1211/1990, y el precepto sancionador es el artículo 143.1) de la Ley 16/1987 y artículo 201.1) del Real Decreto 1211/1990.

Importe: 100.000 pesetas.

Número expediente: NA01761/01.

Nombre: Gyula Rozsa Lakatos.

D.N.I. o C.I.F.: 2668069.

Matrícula: M-6980-XP.

Fecha de la denuncia: 23-02-01, cuyo hecho imputado es circular con una altura total, incluida carga, de 4.15 m estando autorizado para 4 m. Exceso: 15 cm. Medición realizada con cinta métrica homologada y en presencia del conductor.

Precepto Infringido y sancionador: El precepto infringido es el artículo 7 h) del Decreto Foral 112/1985 y artículo 142 m) de la Ley 16/1987 y el precepto sancionador es el artículo 143.1) de la Ley 16/1987 y artículo 201.1) del Real Decreto 1211/1990.

Importe: 25.000 pesetas.

Número expediente: NA01777/01.

Nombre: Transportes Transrubio, S.A.L.

D.N.I. o C.I.F.: A58905282.

Matrícula: L-4350-L.

Fecha de la denuncia: 28-02-01, cuyo hecho imputado es realizar transporte de mercancías perecederas entre Mallen y Soria careciendo de Certificado de Mercancías Perecederas del remolque matrícula B-07102-R. Carece de placa de condiciones técnicas de frigorífico.

Precepto Infringido y sancionador: El precepto infringido es el artículo 141 q) de la Ley 16/1987 y artículo 7 del Real Decreto 237/2000, y el precepto sancionador es el artículo 143.1) de la Ley 16/1987 y artículo 201.1) del Real Decreto 1211/1990.

Importe: 230.000 pesetas.

Número expediente: NA01782/01.

Nombre: Hermanos Escribano, S.A.

D.N.I. o C.I.F.: A26114439.

Matrícula: Z-3441-U.

Fecha de la denuncia: 01-03-01, cuyo hecho imputado es circular desde Cintruénigo a Tudela con una carga de arena y grava careciendo de todos los distintivos correspondientes a la Tarjeta de Transporte serie MPC-Nacional, en servicio privado.

Precepto Infringido y sancionador: El precepto infringido es el artículo 142 c) de la Ley 16/1987 y Orden Ministerial 25 de octubre de 1990, y el precepto sancionador es el artículo 143.1) de la Ley 16/1987 y artículo 201.1) del Real Decreto 1211/1990.

Importe: 15.000 pesetas.

Número expediente: NA01794/01.

Nombre: Transportes Sedin e Hijos, S.L.

D.N.I. o C.I.F.: B47083787.

Matrícula: VA-8460-T.

Fecha de la denuncia: 02-03-01, cuyo hecho imputado es transportar 235 unidades de tambores B-969-6 a Zaragoza careciendo de Tarjeta Visado de Transportes.

Precepto Infringido y sancionador: El precepto infringido es el artículo 90 y 140 a) de la Ley 16/1987 y artículo 41 del Real Decreto 1211/1990, y el precepto sancionador es el artículo 143.1) de la Ley 16/1987 y artículo 201.1) del Real Decreto 1211/1990.

Importe: 250.000 pesetas.

Número expediente: NA01823/01.

Nombre: Antonio Díaz García.

D.N.I. o C.I.F.: 22935362.

Matrícula: CR-5380-J.

Fecha de la denuncia: 08-03-01, cuyo hecho imputado es realizar transporte de mercancías (transporta latex) careciendo de distintivos.

Precepto Infringido y sancionador: El precepto infringido es el artículo 142 c) de la Ley 16/1987 y Orden Ministerial 25 de octubre de 1990, y el precepto sancionador es el artículo 143.1) de la Ley 16/1987 y artículo 201.1) del Real Decreto 1211/1990.

Importe: 15.000 pesetas.

Número expediente: NA01838/01.

Nombre: Gines Gómez, Gustavo.

D.N.I. o C.I.F.: 16024096L.

Matrícula: B-9692-GB.

Fecha de la denuncia: 09-03-01, cuyo hecho imputado es circular transportando mercancías careciendo de tarjeta de transporte.

Precepto Infringido y sancionador: El precepto infringido es el artículo 103 y 141 b) de la Ley 16/1987 y artículo 158 del Real Decreto 1211/1990, y el precepto sancionador es el artículo 143.1) de la Ley 16/1987 y artículo 201.1) del Real Decreto 1211/1990.

Importe: 25.000 pesetas.

Pamplona, veintitrés de agosto de dos mil uno.–La Inspectora de Transportes, María Carmen Machiñena Solera.

A0109125

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA Y TECNOLOGIA, COMERCIO, TURISMO Y TRABAJO. Servicio Navarro de Empleo. Edicto de notificación.

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en el artículo 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de la Resolución de fecha 25-06-01 del expediente 15.726.103 sobre suspensión de prestaciones por desempleo por no renovación de la demanda de José Zapata Urtasun, se procede por el presente a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59.4 de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo:

"RESOLUCION 2128/2001, de 25 de junio, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo, por la que se suspende la prestación por desempleo por no renovación de la demanda a José Zapata Urtasun, con DNI 15.726.103 y domicilio en calle Urzainqui, 16, 4.º derecha, 31014 Pamplona.

Antecedentes de hecho:

Primero.–Con fecha 08-05-01 se comunicó a José Zapata Urtasun propuesta de sanción por no renovación de la demanda en las fechas señaladas, concediéndole un plazo de quince días para que alegara las razones pertinentes, según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37 del Reglamento General sobre el procedimiento para la imposición de sanciones por infracciones en el orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/98, de 14 de mayo.

Segundo.–No ha presentado alegaciones en el plazo legalmente establecido.

Fundamentos de derecho:

Primero.–Los hechos expresados en la propuesta, constituyen una infracción leve y son causa de pérdida de la prestación por desempleo durante un mes según lo dispuesto en el número 1.1 del artículo 46 de la Ley 8/88, de 7 de abril.

Segundo.–La no renovación de la demanda implica dejar sin efecto su inscripción como demandante de empleo con la pérdida de los derechos que como tal tuviera reconocidos, según el número 1.2, último

párrafo, del artículo 46 de la Ley 8/88, según redacción dada por la Ley 50/98, de 30 de diciembre.

Tercero.—La competencia para resolver el presente expediente por la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo, viene determinada por lo dispuesto en el Real Decreto 811/1999, de 14 de mayo y en los Decretos Forales 148/1998, de 29 de abril y 501/1999, de 4 de octubre.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo,

HA RESUELTO:

Suspender la prestación por desempleo que está siendo percibida por José Zapata Urtasun por el período de un mes, transcurrido el cual, será reanudada de oficio, siempre que mantenga su situación de desempleo y se inscriba de nuevo como demandante de empleo, para lo cual deberá personarse en su Oficina de Empleo.

Notifíquese, advirtiendo al interesado, que de no estar conforme con el acuerdo adoptado, dispone de treinta días, contados desde la recepción de la presente Resolución, para interponer ante este Organismo, a través de su Oficina de Empleo, la preceptiva Reclamación Previa a la vía jurisdiccional, según lo dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril.

Pamplona, a veinticinco de junio de dos mil uno.—La Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo, Laura Onieva Larrea.

Y encontrándose el interesado en ignorado paradero que tuvo su último domicilio conocido en Pamplona (Navarra), calle Urzainqui, 16, 4.º derecha, por el presente edicto se le notifica la citada resolución con la advertencia de que en el Servicio de Colocación sito en Pamplona, Arcadio María Larraona 1, 2.º, se encuentra a su disposición copia de la misma, a los efectos oportunos.

A0108158

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NAVARRA. Edictos de notificación.

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la referida Ley, se publica el presente edicto para que sirva de notificación al recurrente de la Providencia de este Tribunal, de fecha 19 de junio de 2001, dictada en el recurso de alzada número 01-1982, interpuesto por don Koldo Lacasta Egea, en nombre y representación de Aitzina Kultur Elkarte, contra resolución del Concejal Delegado de Protección Ciudadana del excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona de fecha 7 de marzo de 2001, desestimatoria de recurso de reposición interpuesto contra resolución sancionadora del mismo Concejal Delegado de fecha 21 de junio de 2000, sobre sanción por incumplimiento del horario de cierre establecido, cuyo texto, literalmente copiado, dice así:

"Providencia.

Señor Presidente: Don Roberto Rubio Torrano.

R.A. número 01-1982.

En la ciudad de Pamplona, a diecinueve de junio de dos mil uno.

Por recibido recurso de alzada interpuesto por don Koldo Lacasta Egea, en nombre y representación de Aitzina Kultur Elkarte, contra resolución del Concejal Delegado de Protección Ciudadana del excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona de fecha 7 de marzo de 2001, desestimatoria de recurso de reposición interpuesto contra resolución sancionadora del mismo Concejal Delegado de fecha 21 de junio de 2000, sobre sanción por incumplimiento del horario de cierre establecido.

Requírase al recurrente a fin de que, en el plazo de diez días hábiles, que se contarán a partir del siguiente al de la notificación de esta Providencia, subsane las omisiones en que ha incurrido, remitiendo a este Tribunal los siguientes documentos:

—Documentación que acredite la representación que se atribuye de Aitzina Kultur Elkarte.

Todo ello a tenor de lo preceptuado en los artículos 11 y 12.1 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, según la redacción dada al mismo por Decreto Foral 173/1999, de 24 de mayo, significándole que, de no hacerlo en el expresado plazo, se ordenará el archivo de las actuaciones.

Lo manda y firma el señor Presidente del Tribunal Administrativo de Navarra, de que certifico".

Pamplona, trece de agosto de dos mil uno.—El Presidente del Tribunal Administrativo de Navarra, Roberto Rubio Torrano.

Edicto de notificación

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la refe-

rida Ley, se publica el presente edicto para que sirva de notificación al recurrente de la Providencia de este Tribunal, de fecha 19 de junio de 2001, dictada en el recurso de alzada número 01-1983, interpuesto por don Koldo Lacasta Egea, en nombre y representación de Aitzina Kultur Elkarte, contra resolución del Concejal Delegado de Protección Ciudadana del excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona de fecha 7 de marzo de 2001, desestimatoria de recurso de reposición interpuesto contra resolución sancionadora del mismo Concejal Delegado de fecha 21 de noviembre de 2000, sobre sanciones por incumplimiento del horario de cierre establecido, cuyo texto, literalmente copiado, dice así:

"Providencia.

Señor Presidente: Don Roberto Rubio Torrano.

R.A. número 01-1983.

En la ciudad de Pamplona, a diecinueve de junio de dos mil uno.

Por recibido recurso de alzada interpuesto por don Koldo Lacasta Egea, en nombre y representación de Aitzina Kultur Elkarte, contra resolución del Concejal Delegado de Protección Ciudadana del excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona de fecha 7 de marzo de 2001, desestimatoria de recurso de reposición interpuesto contra resolución sancionadora dictada por el mismo Concejal Delegado de fecha 21 de noviembre de 2000, sobre sanciones por incumplimiento del horario de cierre establecido.

Requírase al recurrente a fin de que, en el plazo de diez días hábiles, que se contarán a partir del siguiente al de la notificación de esta Providencia, subsane las omisiones en que ha incurrido, remitiendo a este Tribunal los siguientes documentos:

—Documentación que acredite la representación que el firmante del escrito se atribuye.

Todo ello a tenor de lo preceptuado en los artículos 11 y 12.1 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, según la redacción dada al mismo por Decreto Foral 173/1999, de 24 de mayo, significándole que, de no hacerlo en el expresado plazo, se ordenará el archivo de las actuaciones.

Lo manda y firma el señor Presidente del Tribunal Administrativo de Navarra, de que certifico".

Pamplona, trece de agosto de dos mil uno.—El Presidente del Tribunal Administrativo de Navarra, Roberto Rubio Torrano.

Edicto de notificación

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la referida Ley, se publica el presente edicto para que sirva de notificación al recurrente de la Providencia de este Tribunal, de fecha 9 de mayo de 2001, dictada en el recurso de alzada número 01-2074, interpuesto por don Santiago Rodríguez Esparza, contra resolución sancionadora del Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz), sobre sanción por infracción normas de circulación, cuyo texto, literalmente copiado, dice así:

"Providencia.

Señor Presidente: Don Roberto Rubio Torrano.

R.A. número 01-2074.

En la ciudad de Pamplona, a nueve de mayo de dos mil uno.

Por recibido recurso de alzada interpuesto por don Santiago Rodríguez Esparza, contra resolución sancionadora Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz), sobre sanción por infracción normas de circulación.

Requírase al recurrente a fin de que, en el plazo de diez días hábiles, que se contarán a partir del siguiente al de la notificación de esta Providencia, subsane las omisiones en que ha incurrido, remitiendo a este Tribunal los siguientes documentos:

—Resolución o acuerdo que se recurre (expediente municipal número 629).

Todo ello a tenor de lo preceptuado en los artículos 11 y 12.1 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, según la redacción dada al mismo por Decreto Foral 173/1999, de 24 de mayo, significándole que, de no hacerlo en el expresado plazo, se ordenará el archivo de las actuaciones.

Lo manda y firma el señor Presidente del Tribunal Administrativo de Navarra, de que certifico".

Pamplona, trece de agosto de dos mil uno.—El Presidente del Tribunal Administrativo de Navarra, Roberto Rubio Torrano.

Edicto de notificación

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la referida Ley, se publica el presente edicto para que sirva de notificación al recurrente de la Providencia de este Tribunal, de fecha 19 de junio de 2001, dictada en el recurso de alzada número 01-2705, interpuesto por don Alfonso Mangas Jandaras, contra notificación Agencia Ejecutiva,

sobre reclamación en vía ejecutiva, cuyo texto, literalmente copiado, dice así:

"Providencia.

Señor Presidente: Don Roberto Rubio Torrano.

R.A. número 01-2705.

En la ciudad de Pamplona, a diecinueve de junio de dos mil uno.

Por recibido recurso de alzada interpuesto por don Alfonso Mangas Jandaras contra notificación Agencia Ejecutiva, sobre reclamación en vía ejecutiva.

Requíerese al recurrente a fin de que, en el plazo de diez días hábiles, que se contarán a partir del siguiente al de la notificación de esta Providencia, subsane las omisiones en que ha incurrido, remitiendo a este Tribunal los siguientes documentos:

–Notificación Agencia Ejecutiva que se recurre (expediente municipal número 20993).

Todo ello a tenor de lo preceptuado en los artículos 11 y 12.1 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, según la redacción dada al mismo por Decreto Foral 173/1999, de 24 de mayo, significándole que, de no hacerlo en el expresado plazo, se ordenará el archivo de las actuaciones.

Lo manda y firma el señor Presidente del Tribunal Administrativo de Navarra, de que certifico".

Pamplona, trece de agosto de dos mil uno.–El Presidente del Tribunal Administrativo de Navarra, Roberto Rubio Torrano.

Edicto de notificación

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la referida Ley, se publica el presente edicto para que sirva de notificación al recurrente de la Providencia de este Tribunal, de fecha 5 de junio de 2001, dictada en el recurso de alzada número 00-3966, interpuesto por don Eduardo Arana Escudero, contra acuerdo de la expresada Corporación, sobre reclamación en vía ejecutiva débitos por Contribución Territorial Urbana, cuyo texto, literalmente copiado, dice así:

"Providencia.

Señor Presidente: Don Roberto Rubio Torrano.

R.A. número 00-3966.

En la ciudad de Pamplona, a cinco de junio de dos mil uno.

Por recibido informe emitido por el excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona en relación con el recurso de alzada interpuesto por don Eduardo Arana Escudero, contra acuerdo de la expresada Corporación sobre reclamación en vía ejecutiva débitos por Contribución Territorial Urbana.

Procédase a poner de manifiesto el expediente y demás actuaciones al recurrente, dándole traslado del informe emitido, a fin de que, si lo estima oportuno en orden a la mejor defensa de sus pretendidos derechos, proponga la realización de las diligencias de prueba que considere adecuadas para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos que hayan de tenerse en cuenta para dictar la resolución.

Dicha proposición deberá realizarse en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la presente Providencia.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15.3 y 16.1.a) del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, en la redacción dada al mismo por Decreto Foral 173/1999, de 24 de mayo.

Lo manda y firma el señor Presidente del Tribunal Administrativo de Navarra, de que certifico".

Pamplona, trece de agosto de dos mil uno.–El Presidente del Tribunal Administrativo de Navarra, Roberto Rubio Torrano.

Edicto de notificación

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la referida Ley, se publica el presente edicto para que sirva de notificación al recurrente de la Providencia de este Tribunal, de fecha 18 de junio de 2001, dictada en el recurso de alzada número 01-1025, interpuesto por don Joaquín Piñeiro Chacón, contra acuerdo de la expresada Corporación, sobre sanciones por incumplimiento del horario de cierre establecido, cuyo texto, literalmente copiado, dice así:

"Providencia.

Señor Presidente: Don Roberto Rubio Torrano.

R.A. número 01-1025.

En la ciudad de Pamplona, a dieciocho de junio de dos mil uno.

Por recibido informe emitido por el excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona en relación con el recurso de alzada interpuesto por don Joaquín Piñeiro Chacón, contra acuerdo de la expresada Corporación sobre sanciones por incumplimiento del horario de cierre establecido.

Procédase a poner de manifiesto el expediente y demás actuaciones al recurrente, dándole traslado del informe emitido, a fin de que, si lo estima oportuno en orden a la mejor defensa de sus pretendidos derechos, proponga la realización de las diligencias de prueba que considere adecuadas para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos que hayan de tenerse en cuenta para dictar la resolución.

Dicha proposición deberá realizarse en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la presente Providencia.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15.3 y 16.1.a) del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, en la redacción dada al mismo por Decreto Foral 173/1999, de 24 de mayo.

Lo manda y firma el señor Presidente del Tribunal Administrativo de Navarra, de que certifico".

Pamplona, trece de agosto de dos mil uno.–El Presidente del Tribunal Administrativo de Navarra, Roberto Rubio Torrano.

Edicto de notificación

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la referida Ley, se publica el presente edicto para que sirva de notificación al recurrente de la Providencia de este Tribunal, de fecha 18 de junio de 2001, dictada en el recurso de alzada número 01-1031, interpuesto por don Miguel Merino Rastrilla, contra acuerdo de la expresada Corporación, sobre sanción por incumplimiento del horario de cierre establecido, cuyo texto, literalmente copiado, dice así:

"Providencia.

Señor Presidente: Don Roberto Rubio Torrano.

R.A. número 01-1031.

En la ciudad de Pamplona, a dieciocho de junio de dos mil uno.

Por recibido informe emitido por el excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona en relación con el recurso de alzada interpuesto por don Miguel Merino Rastrilla, contra acuerdo de la expresada Corporación sobre sanción por incumplimiento del horario de cierre establecido.

Procédase a poner de manifiesto el expediente y demás actuaciones al recurrente, dándole traslado del informe emitido, a fin de que, si lo estima oportuno en orden a la mejor defensa de sus pretendidos derechos, proponga la realización de las diligencias de prueba que considere adecuadas para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos que hayan de tenerse en cuenta para dictar la resolución.

Dicha proposición deberá realizarse en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la presente Providencia.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15.3 y 16.1.a) del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, en la redacción dada al mismo por Decreto Foral 173/1999, de 24 de mayo.

Lo manda y firma el señor Presidente del Tribunal Administrativo de Navarra, de que certifico".

Pamplona, trece de agosto de dos mil uno.–El Presidente del Tribunal Administrativo de Navarra, Roberto Rubio Torrano.

Edicto de notificación

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la referida Ley, se publica el presente edicto para que sirva de notificación al recurrente de la Providencia Resolutoria número 916 de este Tribunal, de fecha 12 de junio de 2001, dictada en el recurso de alzada número 01-2124, interpuesto por doña María Aránzazu Idoate Lanz, contra resolución sancionadora del Concejal Delegado de Protección Ciudadana del excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona de fecha 6 de abril de 2001 (expediente municipal número 5615/01), sobre sanción por parada o estacionamiento prohibido, cuyo texto, literalmente copiado, dice así:

"Providencia Resolutoria número 916.

Presidente: Don Roberto Rubio Torrano.

Vocales: Don Juan José Azcona Otano y don Gabriel Casajús Gabari.

En la ciudad de Pamplona, a doce de junio de dos mil uno.

Visto el expediente del recurso de alzada número 01-2124, interpuesto por doña María Aránzazu Idoate Lanz, contra resolución san-

cionadora del Concejal Delegado de Protección Ciudadana del excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona de fecha 6 de abril de 2001 (expediente municipal número 5615/01), sobre sanción por parada o estacionamiento prohibido.

Antecedentes de Hecho.

1.º El recurrente propuso la práctica de diligencias de instrucción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1.a) del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, según la redacción dada al mismo por Decreto Foral 173/1999, de 24 de mayo.

Fundamentos de Derecho.

Unico.-A tenor de lo dispuesto en el artículo 16.1 del referido Decreto Foral, "A instancia de parte, el Tribunal Administrativo de Navarra podrá acordar la apertura de un período de prueba, por plazo no superior a treinta días hábiles ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes (...)".

Por lo expuesto, el Tribunal,

Acuerda: Declarar pertinente la prueba documental propuesta por la parte recurrente, y para su práctica tener por reproducidos tanto los documentos acompañados al escrito de recurso como los integrantes del expediente administrativo remitido por el Ayuntamiento de Pamplona.

Lo mandaron y firman los señores al margen. Roberto Rubio. Juan José Azcona. Gabriel Casajús. Certifico.-María Carmen Lorente, Secretaria".

Pamplona, trece de agosto de dos mil uno.-El Presidente del Tribunal Administrativo de Navarra, Roberto Rubio Torrano.

Edicto de notificación

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la referida Ley, se publica el presente edicto para que sirva de notificación al recurrente de la Providencia Resolutoria número 886 de este Tribunal, de fecha 6 de junio de 2001, dictada en el recurso de alzada número 00-2933, interpuesto por don Luis Alberto Santos Moral, contra providencia de apremio dictada por la Alcaldía del excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona de fecha 14 de febrero de 2000 (expediente municipal número 6214/99), sobre reclamación en vía ejecutiva importe multa de tráfico, cuyo texto, literalmente copiado, dice así:

"Providencia Resolutoria número 886.

Presidente: Don Roberto Rubio Torrano.

Vocales: Don Juan José Azcona Otano y don Gabriel Casajús Gabori

En la ciudad de Pamplona, a seis de junio de dos mil uno.

Visto el expediente del recurso de alzada número 00-2933, interpuesto por don Luis Alberto Santos Moral, contra providencia de apremio dictada por la Alcaldía del excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona de fecha 14 de febrero de 2000 (expediente municipal número 6214/99), sobre reclamación en vía ejecutiva importe multa de tráfico.

Antecedentes de Hecho.

1.º El recurrente propuso la práctica de diligencias de instrucción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1.a) del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, según la redacción dada al mismo por Decreto Foral 173/1999, de 24 de mayo

Fundamentos de Derecho.

Unico.-A tenor de lo dispuesto en el artículo 16.1 del referido Decreto Foral, "A instancia de parte, el Tribunal Administrativo de Navarra podrá acordar la apertura de un período de prueba, por plazo no su-

perior a treinta días hábiles ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes (...)".

Por lo expuesto, el Tribunal,

Acuerda: Declarar pertinente la prueba documental propuesta por la parte recurrente, y para su práctica tener por reproducidos tanto los documentos acompañados al escrito de recurso como los integrantes del expediente administrativo remitido por el Ayuntamiento de Pamplona.

Lo mandaron y firman los señores al margen. Roberto Rubio. Juan José Azcona. Gabriel Casajús. Certifico.-María Carmen Lorente, Secretaria".

Pamplona, trece de agosto de dos mil uno.-El Presidente del Tribunal Administrativo de Navarra, Roberto Rubio Torrano.

Edicto de notificación

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la referida Ley, se publica el presente edicto para que sirva de notificación al recurrente de la Providencia Resolutoria número 887 de este Tribunal, de fecha 6 de junio de 2001, dictada en el recurso de alzada número 00-4308, interpuesto por don José María Martínez Romero, contra providencia de apremio dictada por la Alcaldía del excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona de fecha 14 de febrero de 2000 (expediente municipal número 5787/99), sobre reclamación en vía ejecutiva importe multa de tráfico, cuyo texto, literalmente copiado, dice así:

"Providencia Resolutoria número 887.

Presidente: Don Roberto Rubio Torrano.

Vocales: Don Juan José Azcona Otano y don Gabriel Casajús Gabori

En la ciudad de Pamplona, a seis de junio de dos mil uno.

Visto el expediente del recurso de alzada número 00-4308, interpuesto por don José María Martínez Romero, contra providencia de apremio dictada por la Alcaldía del excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona de fecha 14 de febrero de 2000 (expediente municipal número 5787/99), sobre reclamación en vía ejecutiva importe multa de tráfico.

Antecedentes de Hecho.

1.º El recurrente propuso la práctica de diligencias de instrucción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1.a) del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, según la redacción dada al mismo por Decreto Foral 173/1999, de 24 de mayo

Fundamentos de Derecho.

Unico.-A tenor de lo dispuesto en el artículo 16.1 del referido Decreto Foral, "A instancia de parte, el Tribunal Administrativo de Navarra podrá acordar la apertura de un período de prueba, por plazo no superior a treinta días hábiles ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes (...)".

Por lo expuesto, el Tribunal,

Acuerda: Declarar pertinente la prueba documental propuesta por la parte recurrente, y para su práctica tener por reproducidos tanto los documentos acompañados al escrito de recurso como los integrantes del expediente administrativo remitido por el Ayuntamiento de Pamplona.

Lo mandaron y firman los señores al margen. Roberto Rubio. Juan José Azcona. Gabriel Casajús. Certifico.-María Carmen Lorente, Secretaria".

Pamplona, trece de agosto de dos mil uno.-El Presidente del Tribunal Administrativo de Navarra, Roberto Rubio Torrano.

A0108670

III. ADMINISTRACION LOCAL DE NAVARRA

PAMPLONA

Plan Municipal de Pamplona Nuevo período de información pública

El Pleno del excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona, con fecha 4 de julio de 2001, adoptó el siguiente acuerdo:

"Con fecha 8 de febrero de 1999, el Pleno del excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona acordó (asunto 3/CU) aprobar inicialmente el documento denominado "Plan Municipal de Pamplona".

Este acuerdo fue publicado en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, número 30, de 10 de marzo del mismo año.

Habiéndose redactado el informe de contestación a las alegaciones presentadas al "Plan Municipal de Pamplona" y la documentación complementaria que acompaña a dicho informe y, de conformidad con el mismo, así como con lo dispuesto en el artículo 115.4 de la Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo,

Se acuerda:

1.º Abrir un nuevo período de información pública para el documento denominado "Plan Municipal de Pamplona" hasta el 10 de octubre de 2001, siempre que haya transcurrido un mes desde la publicación de este acuerdo en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

2.º El documento denominado "Plan Municipal de Pamplona" que se somete al nuevo período de información pública, se compone de los documentos que se citaban en el acuerdo de aprobación inicial de 8 de febrero de 1999 y de los siguientes documentos que corrigen aquél:

-Alegaciones recibidas.

-Informe de alegaciones (tomo I y II).

-Normativa Urbanística General. Nuevo período de información pública.

-Normativa Urbanística Particular. Nuevo período de información pública.

—Planos. Nuevo período de información pública.

—Anexos. Nuevo período de información pública.

3.º Remitir al Gobierno de Navarra y a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona el "Plan Municipal de Pamplona" que se somete a este nuevo período de información pública para la emisión, en su caso, de los informes a que se refiere el artículo 115.3 de la Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

4.º Publicar este acuerdo en el BOLETIN OFICIAL de Navarra y en los diarios editados en la Comunidad Foral de Navarra.

5.º Abrir un período de negociaciones tanto con los Ayuntamientos que participan en el desarrollo de la zona de Ripagaina-Illarregui como con el Gobierno de Navarra, impulsando la redacción de un Plan de Conjunto en esta zona que sustituya al actual Plan Sectorial de Incidencia Municipal.

6.º Este Plan de Conjunto, dentro del término municipal de Pamplona, comprenderá las Unidades S-1 y S.0.2 de la Unidad Integrada XXIV-Mendillorri, aplicándose a ambas Unidades similares determinaciones que a los restantes suelos urbanizables de Pamplona.

7.º Impulsar los contactos y trabajos necesarios para que en la Unidad UO-5 de la Unidad Integrada XIX-Milagrosa se adecúe la ordenación actualmente en tramitación a la que el Plan Municipal establece para este ámbito, por considerarla más adecuada para el barrio de la Milagrosa y para la ciudad".

Pamplona, dieciséis de julio de dos mil uno. La Alcaldesa, Yolanda Barcina Angulo.

A0107681

PAMPLONA

Recurso de alzada número 00-6560 Notificación a interesados no localizados en la forma legal establecida

Esta Alcaldía del excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona, con fecha 30 de mayo de 2001, adoptó la siguiente resolución:

"Recibido escrito y documentación relativos a recurso de alzada número 00-6560, interpuesto por doña Lidia Biurrun Aramayo ante el Tribunal Administrativo de Navarra, contra acuerdo del Pleno del excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona de fecha 16 de noviembre de 2000, sobre liberación de la explotación para determinados propietarios del Sector Ezcaba,

He resuelto:

1.—Remitir al referido Tribunal copia del expediente municipal sobre la materia de dicho recurso, con las modificaciones de emplazamiento a que se alude en el Punto Tercero de esta resolución.

2.—Aprobar el informe municipal o alegaciones sobre el recurso interpuesto, para su remisión con la documentación anteriormente citada.

3.—Notificar a los que aparezcan como interesados en el expediente la presente resolución, emplazándoles para que puedan comparecer ante el Tribunal en el plazo de diez días hábiles".

Interesados en el expediente:

—Don Ildefonso Adán Adán.

—Doña María Ana Marín De la Poza.

—Doña Encarnación Viscarret Bibiot.

Pamplona, dieciséis de julio de dos mil uno. La Alcaldesa, Yolanda Barcina Angulo.

A0107682

PERALTA

Modificación NN.SS. de la Unidad 70 del suelo urbano

El Pleno del Ayuntamiento de Peralta, en sesión celebrada el día 27 de junio de 2001, acordó aprobar inicialmente la modificación de Normas Subsidiarias, promovida por Riozar Promociones, S.A., consistente en la utilización del subsuelo de la calle de fondo de saco que sale en la Unidad 70 de las NN.SS.

Lo que se somete a exposición pública por el plazo de un mes desde la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, de conformidad con los artículos 115.2, 117.1 a), de la Ley Foral 10/94, de 4 de julio de Ordenación del Territorio.

Peralta, a diecisiete de julio de dos mil uno. El Alcalde, Jesús Hilario Campo Vidondo.

A0107683

ESTELLA

Suscripción de convenios urbanísticos para la ejecución del planeamiento en la U.C.-2.1 del P.G.O.U. de Estella, respecto a la alineación del cierre de parcelas en la calle Santa Soria de Estella

En las fechas que se señalan, se han suscrito los siguientes convenios urbanísticos:

1.—El suscrito con don Miguel Guinea Urrea, en fecha de 11 de junio de 2001, para la ejecución del planeamiento en la U.C.-2.1 del P.G.O.U. de Estella, respecto a la alineación del cierre de la parcela 68 del Polígono 1.

2.—El suscrito con don Jesús Félix Ros Arrogante, en fecha de 15 de junio de 2001, para la ejecución del planeamiento en la U.C.-2.1 del P.G.O.U. de Estella, respecto a la alineación del cierre de la parcela 67 del Polígono 1.

Se someten a información pública, mediante anuncio BOLETIN OFICIAL de Navarra, prensa local y Tablón de Anuncios, durante 15 días, a contar desde el siguiente a su publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, a efectos de que los interesados puedan examinar el expediente, y presentar cuantas alegaciones consideren oportunas.

Estella, a veintisiete de junio de dos mil uno. La Alcaldesa, Josefina Bozal Bozal.

A0107745

ABARZUA

Aprobación definitiva Presupuesto General Unico para 2001

Aprobado inicialmente con fecha 11 de abril de 2001, expuesto al público mediante anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, número 69, de 6 de junio de 2001 y transcurrido el período de información pública sin que se hayan presentado reclamaciones, se da por aprobado definitivamente el Presupuesto General Unico para 2001 y se publica el siguiente resumen:

INGRESOS:

Capítulo 1.—10.898.426 pesetas.

Capítulo 2.—1.500.000 pesetas.

Capítulo 3.—2.307.750 pesetas.

Capítulo 4.—18.743.515 pesetas.

Capítulo 5.—2.208.092 pesetas.

Capítulo 6.—4.000.000 pesetas.

Capítulo 7.—7.339.640 pesetas.

Capítulo 9.—22.957.880 pesetas.

Total: 69.955.303 pesetas.

GASTOS:

Capítulo 1.—11.539.907 pesetas.

Capítulo 2.—17.249.953 pesetas.

Capítulo 3.—724.520 pesetas.

Capítulo 4.—2.477.620 pesetas.

Capítulo 6.—34.954.328 pesetas.

Capítulo 7.—300.000 pesetas.

Capítulo 9.—2.708.975 pesetas.

Total: 69.955.303 pesetas.

Abárzuza, uno de julio de dos mil uno. El Alcalde, firma ilegible.

A0107746

LAPOBLACION-MEANO

Adjudicación de obras

El Pleno del Ayuntamiento de Lapoblación-Meano, en sesión celebrada el día 21 de junio del 2001, acordó adjudicar la ejecución de las obras de pavimentación calles de Meano a la empresa Construcciones Barbarin, S.L., en la cantidad de 37.760.349 pesetas (I.V.A. incluido).

Meano, a dieciocho de julio de dos mil uno. El Alcalde, Valeriano Portillo Pérez de Viñaspre.

A0107747

FALCES

Adjudicación de obras

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 96.3 de la Ley Foral 10/1998, se hace saber que por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 11 de julio de 2001, se ha adjudicado el contrato de obra de "Corrección de inundaciones en la calle San Esteban, de Falces, mediante colector de pluviales" a Excavaciones y Obras Pérez del Río, S.L., C.I.F. B/31267495, por el precio de 19.773.300 pesetas, I.V.A. incluido, que supone una baja del 12,60 por 100 con respecto al Presupuesto de Ejecución por contrata.

Falces, a doce de julio de dos mil uno. El Alcalde, firma ilegible.

A0107748

FALCES

Nombramiento de funcionario

Por resolución de la Alcaldía número 51/2001 del día de la fecha, se ha nombrado Encargado General de Obras y Servicios de este Ayuntamiento a don José Martín Mendivil Laguardia, de conformidad con la Convocatoria publicada en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, número 12 de fecha 26 de enero de 2001.

Falces, a doce de julio de dos mil uno. El Alcalde Presidente, Clemente Amátrian Azcona.

A0107749

ESPRONCEDA

EDICTO

El Pleno del Ayuntamiento de Espronceda, en sesión celebrada el día 23 de mayo de 2001, acordó:

"Declarar la alienabilidad del inmueble propiedad del Ayuntamiento, parcela catastral número 12, del Polígono 3, con el fin de proceder a la permuta del mismo por el inmueble propiedad de don Javier Valencia Alvarez de Eulate, parcela catastral 46, Polígono 1, siendo la finalidad de la permuta, la ampliación de la Calle Sobarco, con motivo de las obras de acondicionamiento del entorno del lavadero.

Someter el expediente a información pública durante el plazo de un mes, mediante anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Navarra y en el Tablón de Anuncios, para que las personas interesadas puedan examinarlo y formular, en su caso, las alegaciones que estimen oportunas".

Lo que se hace público para general conocimiento.

Espronceda, a seis de julio de dos mil uno. El Alcalde Presidente, José Luis Fernández Irisarri.

A0107750

PAMPLONA

Adjudicación procedimiento abierto para ejecución 1.ª Fase de Obras de Urbanización del Polígono P-9A de Rochapea y de la 3.ª Fase de las de calle Bernardino Tirapu Sur, de Rochapea

El Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en reunión celebrada el 22 de junio de 2001, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:

"Habiéndose convocado procedimiento abierto mediante acuerdo del Consejo de la Gerencia de Urbanismo de 23 de marzo de 2001 y vista el acta de la Mesa de Contratación del concurso de referencia de fecha 19 de junio de 2001, y de conformidad con la misma,

Se acuerda:

1.º Adjudicar la ejecución de la 1.ª Fase de Obras de Urbanización del Polígono P-9A de Rochapea y de la 3.ª Fase de las de calle Bernardino Tirapu Sur, de Rochapea a la Unión Temporal de Empresas Navasfalt-Alcer-Asfaltos Naturales de Campezo-Montajes Eléctricos Feler, en la cantidad de 957.580.000 pesetas (5.755.171,71 euros), I.V.A incluido y 16 meses de plazo de ejecución y de acuerdo con el Pliego de Condiciones que rigió el concurso.

2.º Autorizar y disponer a favor de la U.T.E. Navasfalt-Alcer-Asfaltos Naturales de Campezo-Montajes Eléctricos Feler, la cantidad de 825.500.000 pesetas, que se atenderá con cargo a la partida 30-43222-601010. "U.I.III-Rochapea" del Presupuesto de la Gerencia Municipal de Urbanismo vigente".

Este acuerdo no es definitivo en la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo o ante el Pleno del excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de este acuerdo.

Pamplona, dos de julio de dos mil uno. La Presidenta del Consejo, Yolanda Barcina Angulo.

A0107751

PAMPLONA

Adjudicación del concurso por procedimiento abierto de la dirección de obras, derribos, coordinación de seguridad y salud, plan de calidad y documentación fin de obra de la Urbanización de 1.ª Fase del P-9A y 3.ª Fase de Bernardino Tirapu Sur, en Rochapea

El Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en reunión celebrada el 29 de junio de 2001, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:

"Habiéndose convocado procedimiento abierto mediante acuerdo del Consejo de la Gerencia de Urbanismo de 6 de abril de 2001 y vista el acta de la Mesa de Contratación del concurso de referencia de fecha 25 de junio de 2001, y de conformidad con la misma,

Se acuerda:

1.º Adjudicar los trabajos de asistencia técnica de dirección de obra, derribos, coordinación en materia de seguridad y salud, plan de calidad y documentación fin de obra de la 1.ª Fase del Proyecto de Urbanización del Polígono P-9A de Rochapea y de la 3.ª Fase

de la calle Bernardino Tirapu (Sur), de Rochapea, a la U.T.E. integrada por Urbanismo Gestión e Ingeniería, S.L., Alonso Hernández & Arquitectos, S.L. y V.S. Ingeniería y Urbanismo, S.L. (Luis Salanueva González), en la cantidad de 18.700.000 pesetas I.V.A incluido y de acuerdo con el Pliego de Condiciones que rigió el concurso.

2.º Autorizar y disponer a favor de la U.T.E. integrada por Urbanismo Gestión e Ingeniería, S.L., Alonso Hernández & Arquitectos, S.L. y V.S. Ingeniería y Urbanismo, S.L. (Luis Salanueva González), la cantidad de 16.120.690 pesetas, que se atenderá con cargo a la partida 30-43222-601010. "U.I.III-Rochapea" del Presupuesto de la Gerencia Municipal de Urbanismo vigente".

Este acuerdo no es definitivo en la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo o ante el Pleno del excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de este acuerdo.

Pamplona, cinco de julio de dos mil uno. La Presidenta del Consejo, Yolanda Barcina Angulo.

A0107752

PAMPLONA

Adjudicación del concurso por procedimiento abierto de la dirección de obras, derribos, coordinación de seguridad y salud, plan de calidad y documentación fin de obra de la Urbanización de 1.ª Fase de Buztintxuri-Euntzetxiki-Santa Engracia

El Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en reunión celebrada el 29 de junio de 2001, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

"Habiéndose convocado procedimiento abierto mediante acuerdo del Consejo de la Gerencia de Urbanismo de 6 de abril de 2001 y vista el acta de la Mesa de Contratación del concurso de referencia de fecha 25 de junio de 2001, y de conformidad con la misma,

Se acuerda:

1.º Adjudicar los trabajos de asistencia técnica de dirección de obra, derribos, coordinación en materia de seguridad y salud, plan de calidad y documentación fin de obra de la 1.ª Fase del Proyecto de Urbanización del Sector S-1 (Buztintxuri)/U.I.II a la U.T.E. integrada por Urbanismo Gestión e Ingeniería, S.L., Alonso Hernández & Arquitectos, S.L. y V.S. Ingeniería y Urbanismo, S.L. (Luis Salanueva González), en la cantidad de 31.450.000 pesetas I.V.A incluido y de acuerdo con el Pliego de Condiciones que rigió el concurso.

2.º Autorizar y disponer a favor de la U.T.E. integrada por Urbanismo Gestión e Ingeniería, S.L., Alonso Hernández & Arquitectos, S.L. y V.S. Ingeniería y Urbanismo, S.L. (Luis Salanueva González), la cantidad de 27.112.069 pesetas, que se atenderá con cargo a la partida 30-43222-601010. "U.I.II-Norte" del Presupuesto de la Gerencia Municipal de Urbanismo vigente".

Este acuerdo no es definitivo en la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo o ante el Pleno del excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de este acuerdo.

Pamplona, cinco de julio de dos mil uno. La Presidenta del Consejo, Yolanda Barcina Angulo.

A0107753

PAMPLONA

Adjudicación del concurso por procedimiento abierto de la ejecución de obras de Urbanización de 1.ª Fase de Buztintxuri-Euntzetxiki-Santa Engracia

El Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en reunión celebrada el 29 de junio de 2001, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

"Habiéndose convocado procedimiento abierto mediante acuerdo del Consejo de la Gerencia de Urbanismo de 6 de abril de 2001 y vista el acta de la Mesa de Contratación del concurso de referencia de fecha 25 de junio de 2001 y de conformidad con la misma,

Se acuerda:

1.º Adjudicar la ejecución de la 1.ª Fase de las obras de Urbanización del Sector S-1 del Area Buztintxuri-Euntzetxiki-Santa Engracia a la mercantil Obrascon Huarte Lain, S.A., en la cantidad de 1.617.769.530 pesetas (9.722.990,7 euros) I.V.A incluido; 19 meses de plazo de ejecución y de acuerdo con el Pliego de Condiciones que rigió el concurso.

2.º Autorizar y disponer a favor de Obrascon Huarte Lain, S.A., la cantidad de 1.394.628.905 pesetas, que se atenderá con cargo a la partida 30-43222-601010. "U.I.II-Norte" del Presupuesto de la Gerencia Municipal de Urbanismo vigente".

Este acuerdo no es definitivo en la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo o ante el Pleno del excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de este acuerdo.

Pamplona, cuatro de julio de dos mil uno. La Presidenta del Consejo, Yolanda Barcina Angulo.

A0107754

BELASCOAIN

Aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora por la prestación del servicio de Suministro de Agua

El Pleno del Ayuntamiento de Belascoáin, en sesión celebrada el 12 de julio de 2001, adoptó por unanimidad el siguiente acuerdo:

a) Aprobar inicialmente la Ordenanza Reguladora de las tasas por prestación del servicio de Suministro de Agua.

b) De conformidad con lo establecido en el artículo 325.1 de la Ley Foral de Administración Local de Navarra, exponer el expediente a información pública, previo anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra y en el Tablón de Edictos de la Entidad Local, por plazo de treinta días, en que vecinos e interesados podrán examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos y observaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 325.1 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra.

Belascoáin, a diecisiete de julio de dos mil uno. El Alcalde accidental, José Javier Fernández Sola.

A0107758

BELASCOAIN

Aprobación inicial modificación de Ordenanza de Comunales

El Pleno del Ayuntamiento de Belascoáin, en sesión celebrada el día 28 de junio de 2001, adoptó por unanimidad el siguiente acuerdo:

1.-Aprobar inicialmente la modificación del Título II, Capítulo I, artículos 7 y 8 de la Ordenanza Reguladora de los Aprovechamientos Comunales.

El artículo 7 queda redactado de la siguiente manera: "El aprovechamiento de los pastos se realizará por los vecinos ganaderos a título principal".

El artículo 8 establece: "El plazo de adjudicación de los aprovechamientos de pastos comunales será de 15 años".

2.-Exponer el expediente a información pública, previo anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Navarra y en el Tablón de Edictos de la Entidad Local, por plazo de treinta días, en que vecinos e interesados podrán examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos u observaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 325.1 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra.

Belascoáin, a diecisiete de julio de dos mil uno. El Alcalde accidental, José Javier Fernández Sola.

A0107759

Z A B A L Z A

Aprobación inicial expediente de modificación presupuestaria

En sesión ordinaria del Ayuntamiento de Zabalza, celebrada el 13 de junio de 2001, se adoptó, con la mayoría legalmente exigida, el siguiente acuerdo:

A la vista del informe emitido por la Secretaría municipal, y al objeto de habilitar las correspondientes partidas presupuestarias, se acuerda la aprobación inicial del expediente de modificación del Presupuesto corriente y someterlo a información pública por un período de quince días hábiles desde la publicación del anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, al objeto de que los interesados en el mismo puedan presentar cuantas alegaciones estimen oportunas.

Zabalza, a veinticinco de junio de dos mil uno. El Alcalde, José Ramiro Izcue Serrano.

A0107760

B E L A S C O A I N

Aprobación inicial expediente de modificación presupuestaria

En sesión ordinaria del Ayuntamiento de Belascoáin, celebrada el 27 de abril de 2001, se adoptó, con la mayoría legalmente exigida, el siguiente acuerdo:

A la vista del informe emitido por la Secretaría municipal, y al objeto de habilitar las correspondientes partidas presupuestarias, se acuerda la aprobación inicial del expediente de modificación del Presupuesto corriente y someterlo a información pública por un período de quince días hábiles, desde la publicación del anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, al objeto de que los interesados en el mismo puedan presentar cuantas alegaciones estimen oportunas.

Belascoáin, a veinticinco de junio de dos mil uno. El Alcalde, Benito Aquerreta Ecay.

A0107761

T U D E L A

EDICTO

El Alcalde Presidente de este muy ilustre Ayuntamiento, mediante resolución de Alcaldía de 16 de julio de 2001, aprobó definitivamente la modificación puntual del Proyecto de Reparcelación Voluntaria de la Unidad de Ejecución 25, del Area de Reparto 3-B, de la U.I. 7 del P.G.O.U. de Tudela (Huerta del Hospital), relativa a las parcelas 7, 4, 6, 9 y 10, promovido por don Pedro Fuentes Arcilla, en representación de "Fuentes y Arcilla, S.L.",

que fue aprobada inicialmente por resolución de Alcaldía de 26 de abril de 2001.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Tudela, dieciséis de julio de dos mil uno. El Alcalde Presidente, Luis Campoy Zueco.

A0107786

T U D E L A

EDICTO

El Alcalde Presidente de este muy ilustre Ayuntamiento, mediante resolución de Alcaldía de 16 de julio de 2001, aprobó inicialmente la modificación parcial del Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución 39 (antigua Unidad de Ejecución 2), de la Unidad Integrada 11 en el ámbito de la Parcela 1/2 A-1, promovida por don Luis Colina Lorda, en representación de Ediciones y Libros, S.A., y someter el expediente a información pública durante quince días hábiles, contados a partir del siguiente a su publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, al objeto de que pueda ser examinado y formular las alegaciones que se estimen oportunas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Tudela, a dieciséis de julio de dos mil uno. El Alcalde Presidente, Luis Campoy Zueco.

A0107787

C O R E L L A

Aprobación inicial de Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución R-3

El Ayuntamiento de Corella, en sesión de la Comisión de Gobierno, celebrada el día 11 de julio de 2001, acordó aprobar inicialmente el Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución R-3 promovido por don José Martínez Arellano y otros.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 10/1994, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se somete el expediente a exposición pública por el período de quince días, contados a partir de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, para que los interesados puedan examinar el expediente y formular las alegaciones oportunas.

Corella, a diecisiete de julio de dos mil uno. El Alcalde, Javier García Arellano.

A0107788

M U R I E T A

Aprobación definitiva expediente modificación número 1 del Presupuesto del año 2001

Aprobada inicialmente con fecha 15 de mayo de 2001, la modificación número 1 del Presupuesto del año 2001, y expuesta al público mediante anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, número 77, de 25 de junio de 2001, y transcurrido el período de información pública, sin que se hayan presentado reclamaciones, se entiende aprobada definitivamente, cuyo resumen es el siguiente:

Partida de gastos. Suplemento de crédito: 1.400.000 pesetas, en la partida 121.625. Mobiliario.

Partida de gastos. Suplemento de crédito: 250.000 pesetas, en la partida 432.613. Maquinaria, utillaje, jardines.

Partida de gastos. Suplemento de crédito: 200.000 pesetas, en la partida 451.629. Fondos Biblioteca.

Partida de gastos. Habilitación de crédito: 1.000.000 de pesetas, en la partida 432.624. Adquisición vehículo para servicios múltiples.

Financiación: Remanente Tesorería para gastos generales.

Lo que se publica para general conocimiento.

Murieta, a diecinueve de julio de dos mil uno. El Alcalde, Jesús María Martínez de Morrentin Berruete.

A0107789

A B A I G A R

Aprobación definitiva Presupuesto ejercicio 2001

Aprobado inicialmente con fecha 10 de mayo de 2001, expuesto al público mediante anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, número 77, de 25 de junio de 2001, y transcurrido el período de información pública sin que se hayan presentado reclamaciones, se entiende aprobado definitivamente el Presupuesto para el ejercicio 2001, cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

GASTOS:

Capítulo 1.-Retribuciones del personal: 1.625.000 pesetas.

Capítulo 2.-Compra bienes corrientes y servicios: 4.800.600 pesetas.

Capítulo 3.-Gastos financieros: Pesetas 80.000.

Capítulo 4.-Transferencias corrientes: Pesetas 1.557.000.

Capítulo 6.-Inversiones reales: 31.900.000 pesetas.

Capítulo 9.-Pasivos financieros: 600.000 pesetas.

Total gastos: 40.562.600 pesetas.

INGRESOS:

Capítulo 1.-Impuestos directos: 2.266.600 pesetas.

Capítulo 2.-Impuestos indirectos: 400.000 pesetas.

Capítulo 3.-Tasas, precios públicos y otros ingresos: 185.000 pesetas.

Capítulo 4.-Transferencias corrientes: Pesetas 4.561.000.

Capítulo 5.-Ingresos patrimoniales y comunales: 2.740.000 pesetas.

Capítulo 6.-Enajenación inversiones reales: 3.710.000 pesetas.

Capítulo 7.-Transferencias de capital y otros ingresos: 26.700.000 pesetas.

Total ingresos: 40.562.600 pesetas

Lo que se publica para general conocimiento.

Abáigar, a diecinueve de julio de dos mil uno. El Alcalde, Jesús Guinea Crespo.

A0107790

T U L E B R A S

Proyecto de Reparcelación Voluntaria y Convenio Urbanístico, de la Unidad Número 1 de Paraje de Las Hoyas de suelo urbano de Tulebras

El Ayuntamiento de Tulebras, en sesión Plenaria celebrada el 13 de julio de 2001, ha aprobado inicialmente con el quórum reglamentario, el Proyecto de Reparcelación Voluntaria y el Convenio Urbanístico correspondiente, de la Unidad número 1 de Paraje de Las Hoyas, de suelo urbano residencial de Tulebras.

Los referidos expedientes se someten a exposición pública durante quince días, contados desde la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, durante los cuales podrán los interesados examinarlos en Secretaría municipal y formular en su caso las alegaciones oportunas. De no producirse alegaciones al Proyecto de Reparcelación Voluntaria, éste se entenderá definitivamente aprobado.

Lo que se publica para general conocimiento y efectos.

Tulebras, diecinueve de julio de dos mil uno. El Alcalde, Rafael Ayensa Pascual.

A0107791

TULEBRAS

Contribuciones especiales para obras de reparación y ensanche de caminos agrícolas en Tulebras

El Ayuntamiento de Tulebras, ha aprobado con carácter inicial el expediente de aplicación de contribuciones especiales para las obras de reparación y ensanche de caminos agrícolas en Tulebras, aprobando a su vez el Proyecto de Ejecución de las referidas obras.

En dicho expediente se establecen las áreas beneficiadas, los costos a distribuir provisionalmente conforme a Proyecto, parámetros de distribución y porcentaje, conforme a la Ordenanza Municipal correspondiente.

El expediente se somete a información pública durante quince días, contados a partir de la publicación del presente en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, para que los interesados puedan formular en las Oficinas municipales las alegaciones que estimen pertinentes.

Lo que se publica para general conocimiento y efectos.

Tulebras, diecinueve de julio de dos mil uno. El Alcalde, Rafael Ayensa Pascual.

A0107792

BERRIOZAR

Notificación de infracción

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 60 de la Ley 30/92, se hace pública notificación a los denunciados que a continuación se relatan, con últimos domicilios conocidos en los que se señalan, de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura de Policía Municipal, por infracción al Reglamento General de circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial (Real Decreto 13/1992, de 17 de enero).

EXPT.	APELLIDOS Y NOMBRE	MATRICULA	LUGAR	FECHA	HORA	IMPORTE	LSV	RGC	ORD
1382	AMOTEGUI ONGAY, LUIS FELIPE	NA-443-AS	ERREKERTE, 1	28/06/2001	18:01	16.000,00	039.2.d	094.2.d	-
1342	APESTEGUIA MUNARRIZ B. Y GORRIS P.	NA-508-AT	AVDA. BERRIOZAR, 0	08/06/2001	18:33	10.000,00	039.2.a	091.1	-
1377	COBOS GOMEZ, EVA MARIA	NA-2272-AD	LANTZELUZE, 0	26/06/2001	19:41	10.000,00	039.2.a	094.1.d	-
1375	CONSTRUCCIONES SURIAIN DOS MIL, S.L.	NA-788-AY	ARTEKALE, 0	26/06/2001	14:15	10.000,00	039.2.e	094.2.e	-
1348	DE LA PERAL SAN JULIAN, JOSE MARIA	NA-2415-AK	AVDA. GUIPUZCOA, 0	13/06/2001	13:58	10.000,00	039.2.e	094.2.e	-
1343	DOS SANTOS CORREA, MANUEL	Z-2475-AZ	KALEBERRI, 12	11/06/2001	12:00	16.000,00	053.1	132.1	-
1363	GAMARRA DE VALDIVIESO, MANUEL	NA-4562-AL	KALEBERRI, 3	19/06/2001	09:08	16.000,00	039.2.a	91.2.i	-
1367	JIMENEZ AMAYA, EMILIA	NA-5311-AN	ARANZAZU, 0	21/06/2001	20:20	16.000,00	039.2.a	094.2.e	-
1376	JIMENEZ LOZANO, BASILIO	NA-7165-BD	ARANZAZU, 3	26/06/2001	17:22	16.000,00	039.2.c	91.2.g	-
1359	MARTIN TORREMOCHEA, SANTIAGO	NA-3897-AU	INTXAURDI, 8	13/06/2001	20:40	10.000,00	039.2.e	094.2.e	-
1378	MUNARRIZ BACAICOA, JESUS RAMON	NA-857-AW	AUZALOR, 0	26/06/2001	18:33	16.000,00	053.1	132.1	-
1374	NAVARETE JODAR, MANUEL ANTONIO	NA-942-AW	AVDA. BERRIOZAR, 0	25/06/2001	18:22	10.000,00	039.2.a	091.1	-
1370	OLLO BRACO, JOSE JAVIER	NA-7931-X	AUZALOR, 0	22/06/2001	12:42	10.000,00	039.2.e	094.2.e	-
1248	ORMAZABAL MARTINEZ, JON KEPA	NA-5905-BD	KALEBERRI, 0	02/04/2001	14:30	10.000,00	39.2.e	94.2.e	-
1355	OSÉS MORENO, MARI CARMEN	NA-3889-AG	ARTEKALE, 0	16/06/2001	8:32	16.000,00	053.1	132.1	-
1352	OSÉS PEREZ DE MUNIAIN, ALFREDO	NA-5458-BC	KALEBERRI, 5	14/06/2001	20:00	16.000,00	039.2.e	094.2.e	-
1364	PROMOCIONES RECREATIVAS NAEX, S.A.	NA-7979-AL	IRUEALDE, 4	19/06/2001	16:00	16.000,00	053.1	132.1	-
1347	PUNTO GRAFICO NAVARRA, S.A.L.	-6886-BJ	AVDA. GUIPUZCOA, 52	13/06/2001	11:50	10.000,00	039.2.e	094.2.e	-
1384	RIMACON, S.L.	LO-9108-T		04/07/2001	00:00	40.000,00	072.3	-	-
1373	ROPERO MIRANDA, ANTONIO	NA-1540-AD	ASKATASUNA, 3	22/06/2001	17:57	16.000,00	039.2.a	094.2.e	-
1365	RUIZ RUIZ, JUAN JOSE	NA-9833-U	IRUEALDE, 4	19/06/2001	16:00	16.000,00	053.1	132.1	-
1345	SANCHEZ RUBIO, JOSE PAULINO	NA-9659-AC	AVDA. GUIPUZCOA, 32	11/06/2001	18:30	16.000,00	053.1	132.1	-
1368	SEOANE PALOMANES, JOSE LUIS	NA-5663-AX	ETXABURUA, 0	21/06/2001	09:26	16.000,00	039.2.g	091.2.h	-
1344	SOTO MECA, ROSA MARIA T.	NA-9097-T	ARIZDI, 1	11/06/2001	16:45	16.000,00	053.1	132.1	-
1346	VILLEGAS, MARIA ISABEL	NA-6246-S	AVDA. BERRIOZAR, 0	12/06/2001	20:47	25.000,00	009.2	003.1	-

En el plazo de quince días hábiles, los denunciados podrán formular alegaciones y proponer las pruebas que estimen convenientes en su defensa.

Así mismo, dentro de los diez días siguientes a la publicación del presente edicto, podrán hacer efectiva la multa respectiva con una reducción del cincuenta por ciento, salvo que el tipo de infracción cometida no pueda beneficiarse de tal descuento.

En el caso de que el conductor del vehículo en el momento de cometer la infracción no fuera el titular del mismo, se requiere a éste para que en el plazo de quince días hábiles lo identifique, presentando a tal efecto un escrito en el Registro General del Ayuntamiento, en el que consten nombre y dos apellidos, número de documento nacional de identidad y domicilio del infractor. En el caso de negativa a realizar la identificación se formulará al titular denuncia por infracción grave que podrá ser sancionada con multa de hasta cincuenta mil pesetas, todo ello al amparo de lo dispuesto en el artículo 72.3 de la vigente Ley de tráfico.

Berriozar, veinticuatro de julio de dos mil uno. El Alcalde Accidental, Santos Munarriz Romeo.

A0107831

ALTSASU/ALSASUA

Notificación de denuncia

No habiendo podido ser notificadas las denuncias formuladas por la Policía Municipal a la Ley de Tráfico y Seguridad Vial y Circu-

lación de Vehículos a motor que figuran en la relación adjunta, y sus correspondientes sanciones de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo y demás legislación aplicable, se publica el presente edicto en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

Titular vehículo: María Luz Rosillo Hernández. Matrícula: O-0451-AT. Expediente: 0451/2001. Artículo R.G.C.: 132.1. Lugar: Carretera Interinstitutos. Fecha: 31/05/2001. Importe: 10.000.

Titular vehículo: Alonso Ballesteros Correoso. Matrícula: BI-3794-BK. Expediente: 3794/2001. Artículo R.G.C.: 94. Lugar: Calle García Ximénez, 21. Fecha: 06/06/2001. Importe: 10.000.

En el plazo de quince días hábiles siguientes a la publicación del presente edicto de notificación de denuncia-propuesta de resolución en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, los denunciados podrán formular alegaciones y proponer las pruebas que estimen oportunas en su defensa. Asimismo, dentro de los 10 días siguientes a dicha publicación podrán hacer efectiva la multa con una reducción del 50% salvo que el tipo de infracción no pueda beneficiarse de tal descuento.

El pago podrá hacerse en las oficinas del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua o mediante giro postal, en el que se hará constar la identidad del sancionado, matrícula del vehículo y número de expediente.

Altsasu/Alsasua, once de julio de dos mil uno. La Alcaldesa, Camino Mendiluze Arregi.

A0107803

ALTSASU/ALSASUA

Notificación sancionadora

No habiendo podido ser notificadas las resoluciones sancionadoras dictadas por el secretario del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua a la Ley de Tráfico y Seguridad Vial y Circulación de Vehículos a motor que figuran en la relación adjunta, y sus correspondientes sanciones de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo y demás legislación aplicable, se publica el presente edicto en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

Titular vehículo: María Rosario Múgica Aristizabal. Matrícula: NA-2018-AH. Expediente: 0839/2001. Artículo: 132.1. Lugar: Travesía Intxostia, 8. Fecha: 02/04/2001. Importe: 10.000.

Titular vehículo: Javier Castañeira Guindeo. Matrícula: B-3643-SL. Expediente: 0827/2001. Artículo: 132.1. Lugar: Calle San Juan, 21. Fecha: 12/03/2001. Importe: 10.000.

La multa deberá hacerse efectiva dentro de los quince días hábiles, siguientes a la fecha de su firmeza. Vencido dicho plazo de ingreso sin que se hubiere satisfecho la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio.

En el plazo de diez días hábiles siguientes a la publicación de la presente resolución sancionadora en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, el interesado podrá hacer efectiva misma con un 50% de descuento sobre su cuantía.

En los dos casos, el pago podrá hacerse en las oficinas del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua o mediante giro postal, en el que

se hará constar la identidad del sancionado, matrícula del vehículo y número de expediente.

Contra la imposición de tales sanciones cabe interponer optativamente uno de los siguientes recursos:

a) Recurso contencioso - administrativo ante el Juzgado o la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación o notificación.

b) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro del mes siguiente a la fecha de su notificación o publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

Altsasu/Alsasua, once de julio de dos mil uno. La Alcaldesa, Camino Mendiluze Arregi. A0107804

BIDAURRETA

Aprobación inicial Estudio de Detalle

Este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 18 mayo de 2001, adoptó el acuerdo siguiente:

"Habiendo transcurrido el período de información pública para la aprobación del Estudio de Detalle, redactado por el Arquitecto Xabier López de Uralde, promovido por el Ayuntamiento de Bidaurreta y que corresponde a la Unidad de Ejecución U.E. 10 de las Normas Subsidiarias de Bidaurreta, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 120 de la Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, este Ayuntamiento, por unanimidad que representa la mayoría legalmente exigida, acuerda:

1.º Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle, redactado por el Arquitecto Xabier López de Uralde, promovido por el Ayuntamiento de Bidaurreta y que corresponde a la Unidad de Ejecución U.E. 10 de las Normas Subsidiarias de Bidaurreta.

2.º Publicar en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, este acuerdo.

3.º Remitir el expediente al Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda".

Bidaurreta, cinco de julio de dos mil uno. El Alcalde, Antonio María Goicoechea Armentáriz. A0107824

BIDAURRETA

Aprobación definitiva modificación Normas Subsidiarias en la Unidad U.E. 6

Este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 18 mayo de 2001, adoptó el acuerdo siguiente:

"Habiendo transcurrido el período de información pública sin que se hayan formulado alegaciones contra el acuerdo de aprobación inicial de la modificación de las Normas Subsidiarias de Bidaurreta en la U.E. 6.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se acuerda:

1.º Aprobar definitivamente el expediente de modificación de las Normas Subsidiarias de Bidaurreta en la U.E. 6.

2.º Publicar este acuerdo en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

3.º Remitir el expediente al Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente".

Bidaurreta, cinco de julio de dos mil uno. El Alcalde, Antonio María Goicoechea Armentáriz. A0107825

BIDAURRETA

Aprobación inicial modificación puntual de las Normas Subsidiarias en la Unidad U.E. 9

Este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 18 mayo de 2001, adoptó el acuerdo siguiente:

"De conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 y 127 de la Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, el Pleno del Ayuntamiento de Bidaurreta, con la mayoría legalmente exigida, acuerda:

1.º Aprobar inicialmente la modificación de las Normas Subsidiarias de Bidaurreta en la Unidad U.E. 9, para permitir la ampliación de nuevas viviendas.

2.º Someter el expediente a información pública durante el plazo de un mes, contado a partir de la publicación del presente acuerdo en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, para que en el plazo mencionado los interesados puedan presentar las alegaciones oportunas.

3.º Notificar personalmente a los afectados el presente acuerdo".

Bidaurreta, cinco de julio de dos mil uno. El Alcalde, Antonio María Goicoechea Armentáriz. A0107826

BIDAURRETA

Aprobación inicial modificación puntual de las Normas Subsidiarias en la Unidad U.E. 1

Este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 9 de julio de 2001, adoptó el acuerdo siguiente:

"De conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 y 127 de la Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, el Pleno del Ayuntamiento de Bidaurreta, con la mayoría legalmente exigida, acuerda:

1.º Aprobar inicialmente la modificación de las Normas Subsidiarias de Bidaurreta en la Unidad U.E. 1, para permitir la ampliación de alturas en la rehabilitación de viviendas consolidadas.

2.º Someter el expediente a información pública durante el plazo de un mes, contado a partir de la publicación del presente acuerdo en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, para que en el plazo mencionado los interesados puedan presentar las alegaciones oportunas".

Bidaurreta, nueve de julio de dos mil uno. El Alcalde, Antonio María Goicoechea Armentáriz. A0107827

CIRIZA

Aprobación inicial Ordenanza Pastos

Este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 5 de julio de 2001, adoptó el acuerdo siguiente:

"Visto el Proyecto de Ordenanza municipal que obra en el expediente, de conformidad con lo estipulado en los artículos 262, 325 y 326 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración de Navarra, este municipio,

por unanimidad que representa la mayoría legalmente exigida, acuerda:

1.º Aprobar inicialmente la Ordenanza Reguladora de Pastos.

2.º Exponer el expediente en Secretaría municipal para que los vecinos y demás interesados legítimos puedan dentro del plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, presentar alegaciones si lo estiman oportuno".

Ciriza, nueve de julio de dos mil uno. La Alcaldesa, María Isabel Sáinz de la Higuera García. A0107828

ETXAURI

Aprobación definitiva Proyecto Reparcelación U.E.4 A

Este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31 de mayo de 2001, adoptó el acuerdo siguiente:

"Visto el expediente relativo al Proyecto de Reparcelación de la Unidad U.E.4 A de las Normas Subsidiarias de Etxauri, que fue aprobado inicialmente por acuerdo plenario de 31 de mayo de 2000, habiendo concluido el trámite de información pública sin que se hayan presentado alegaciones contra el mismo, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 110 y 111 del Reglamento de Gestión Urbanística, este Ayuntamiento acuerda:

1.-Aprobar definitivamente el Proyecto de Reparcelación de la Unidad U.E.4 A de las Normas Subsidiarias de Etxauri.

2.-Notificar este acuerdo a todos los propietarios afectados, y publicarlo en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

3.-Facultar al Alcalde de Etxauri, don Alexander Irujo Labiano, para otorgar escritura pública o expedir documento administrativo con las solemnidades y requisitos dispuestos para las actas de los acuerdos".

Etxauri, nueve de julio de dos mil uno. El Alcalde, Alexander Irujo Labiano. A0107829

ETXAURI

Proyecto de Ampliación Coto de Caza Público

En cumplimiento de la Ley Foral 2/1993, de 5 de marzo, de Protección y Gestión de la Fauna Silvestre y sus Hábitats, se hace público que, por espacio de quince días a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, quedará expuesto al público en las Oficinas municipales de Etxauri el expediente de Proyecto de Ampliación de un Coto de Caza Público, a fin de que los propietarios de terrenos sitos en los términos a acotar puedan presentar durante dicho plazo renuncia expresa a la integración de sus propiedades en el coto proyectado.

Términos a acotar: Arraiza, Belascoáin, Bidaurreta, Ciriza, Echarri, Etxauri e Izurzu.

Etxauri, treinta de julio de dos mil uno. El titular del coto, Alcalde del Ayuntamiento de Etxauri, Alexander Irujo Labiano. A0107830

ABLITAS

Decreto de delegación en Teniente de Alcalde

La señora Alcaldesa Presidenta de este Ayuntamiento, en el día de la fecha, dicta el siguiente,

Decreto:

Estando próxima la maternidad de la Alcaldesa titular de la Alcaldía de esta Villa.

De conformidad con las atribuciones que tiene esta Alcaldía, en base a lo dispuesto en los artículos 47.2, 44 y concordantes del R.O.F., vengo en disponer lo siguiente:

1.-Delegar las atribuciones que la legislación vigente atribuye a esta Alcaldía en el ámbito municipal, en el Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento don Angel Arriazu Gracia.

2.-La presente delegación se confiere como consecuencia de la próxima maternidad de esta Alcaldesa, surtirá efectos a partir del día 13 de julio de 2001 y durará hasta la reincorporación a la totalidad de las tareas municipales por la titular de la Alcaldía.

3.-De la presente delegación se dará cuenta al Pleno en su próxima sesión, se publicará en el BOLETIN OFICIAL de Navarra y se notificará al interesado, a los efectos oportunos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ablitas, doce de julio de dos mil uno. La Alcaldesa, Inmaculada Pinilla Baigorri.

A0107836

EGÜÉS

**Aprobación inicial
de modificación presupuestaria IX**

El Pleno del Ayuntamiento del Valle de Egüés, en sesión de 17 de julio, ha acordado la aprobación inicial de la modificación del Presupuesto del corriente ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 214 en relación con el 202 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra y para que vecinos e interesados puedan consultar el expediente y formular las reclamaciones que consideren oportunas durante el plazo de 15 días hábiles desde la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

De no formularse reclamaciones en el mencionado período de exposición pública, la modificación se considerará aprobada definitivamente.

Egüés, a diecinueve de julio de dos mil uno. El Alcalde, Ignacio Galipienzo.

A0107837

EGÜÉS

**Aprobación inicial
de modificación presupuestaria VIII**

El Pleno del Ayuntamiento del Valle de Egüés, en sesión de 28 de junio, ha acordado la aprobación inicial de la modificación del Presupuesto del corriente ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 214 en relación con el 202 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra y para que vecinos e interesados puedan consultar el expediente y formular las reclamaciones que consideren oportunas durante el plazo de 15 días hábiles desde la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

De no formularse reclamaciones en el mencionado período de exposición pública, la modificación se considerará aprobada definitivamente.

Egüés, a diecinueve de julio de dos mil uno. El Alcalde, Ignacio Galipienzo.

A0107838

ABLITAS

**Aprobación inicial
de Proyecto de Urbanización de la Unidad 4 A
de las Normas Subsidiarias**

El Ayuntamiento Pleno de esta Villa, en sesión del 28 de junio de 2001, ha aprobado inicialmente el Proyecto de Urbanización de la Unidad 4 A de las Normas Subsidiarias.

De conformidad con lo establecido en los artículos 119, siguientes y demás de aplicación de la ley foral 10/1994, de 4 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, y demás de aplicación, se somete a información pública durante 15 días, contados desde el siguiente a la publicación del presente en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

Durante este tiempo el expediente estará de manifiesto en Secretaría Municipal al objeto de que pueda ser examinado por los que estén interesados y presentar las alegaciones que estimen oportunas.

Ablitas, dieciocho de julio de dos mil uno. El Alcalde Accidental, firma ilegible.

A0107865

BARAÑAIN

**Aprobación inicial de modificaciones al Estudio
de Detalle de polígono XI, parcelas 24, 25 y 26 y
polígono XII, parcelas 25, 26, 27, 28 y 29 y
polígono XIII, parcelas 24, 25 y 26 del Plan Parcial**

Por acuerdo de Comisión de Gobierno, adoptado en sesión del día 18 del mes en curso, han sido aprobado inicialmente Modificaciones al Estudio de Detalle de polígono XI, parcelas 24, 25 y 26 y polígono XII, parcelas 25, 26, 27, 28 y 29 y polígono XIII, parcelas 24, 25 y 26 del Plan Parcial.

Dicho expediente se somete a información pública durante un plazo de quince días, contados a partir de la inserción de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, para su examen y, en su caso, presentación de alegaciones.

Barañain, veinte de julio de dos mil uno. El Alcalde, Joaquín Olloqui Osés.

A0107866

VILLA FRANCA**EDICTO**

El muy ilustre Ayuntamiento de la villa de Villafranca (Navarra), en sesión Extraordinaria celebrada el día 4 de junio de 2001, acordó aprobar inicialmente la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico de la localidad, a instancia municipal mediante la inclusión de un anexo en el artículo 62.c.1, por el que se acuerda:

1.º Establecer la distancia mínima de 500 metros desde explotaciones ganaderas de "ovino" y "caprino" hasta el perímetro de suelo clasificado como urbano o urbanizable; mantener la distancia establecida como general de 1.000 metros para el resto de explotaciones ganaderas incluida porcino, vacuno, avícolas y cunícolas, hasta el perímetro de suelo clasificado como urbano o urbanizable, cuyas distancias a explotaciones ganaderas serán de aplicación general en la jurisdicción del municipio de Villafranca (Navarra), sin perjuicio de poder ser modificadas en casos concretos por la Alcaldía.

2.º Mantener para los supuestos específicos que se señalan a continuación, las siguientes distancias a explotaciones ganaderas:

—A cursos de agua naturales y pozos no destinados a consumo 35 metros y si son zonas de baño tradicionales a 200 metros.

—A pozos y manantiales de abastecimiento 300 metros, y se prohibirá en cualquier caso dentro del perímetro de protección cuando lo haya.

—A espacios protegidos y parques de uso intensivo o recreativo 200 metros con carácter general.

—A vías de comunicación de la red principal, nacional, comarcal y local, las distancias dictadas por la normativa general al respecto.

Pudiéndose modificar estas limitaciones en casos concretos por la Alcaldía.

3.º Determinar que el Alcalde-Presidente del muy ilustre Ayuntamiento de Villafranca, podrá modificar estas limitaciones de distancias en casos concretos, aumentándolas o disminuyéndolas, en función de la peculiar topografía del terreno, orientación de los vientos dominantes, diferencia de cotas, o circunstancias similares.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 127 y 115.2 de la Ley Foral 10/94 de 4 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se expone el presente expediente a información pública durante el plazo de un mes, a contar desde la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, al objeto de que los interesados presenten las alegaciones que estimen pertinentes.

Villafranca, veinticinco de junio de dos mil uno. El Alcalde, Julián León Merino.

A0107867

CORTES**Aprobación del Presupuesto General Unico 2001**

El Ayuntamiento de esta villa en sesión ordinaria celebrada el día 30 de marzo último, aprobó inicialmente el Presupuesto General Unico para el ejercicio de 2001, y habiendo sido sometido a información pública sin formularse reclamaciones, quedó aprobado definitivamente.

Dicho presupuesto resumido es el siguiente:

INGRESOS:

1.—Impuestos directos: 71.710.000 pesetas.

2.—Impuestos indirectos: 21.429.000 pesetas.

3.—Tasas, precios públicos y otros ingresos: 65.648.000 pesetas.

4.—Transferencias corrientes: Pesetas 143.335.504.

5.—Ingresos patrimoniales y comunales: 79.605.000 pesetas.

7.—Transferencias de la Administración general: 1.919.496 pesetas.

Total presupuesto: 383.647.000 pesetas.

GASTOS:

1.—Gastos de personal: 153.992.504 pesetas.

2.—Gastos de bienes corrientes y servicios: 178.915.000 pesetas.

3.—Gastos financieros: 10.400.000 pesetas.

4.—Transferencias corrientes: 13.870.000 pesetas.

6.—Inversiones reales: 14.449.496 pesetas.

8.—Activos financieros: 20.000.000 pesetas.

9.—Pasivos financieros: 12.000.000 pesetas.

Total presupuesto: 383.647.000 pesetas.

Lo que se publica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 277.1 de la Ley Foral de la Administración Local de Navarra.

Cortes, dieciocho de junio de dos mil uno. El Alcalde, Ismael Miñés Catalán.

A0107871

CORTES

Aprobación inicial de modificaciones al Presupuesto de 2001

El Ayuntamiento Pleno de esta villa, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de junio de 2001, aprobó inicialmente, las modificaciones relativas a los expedientes siguientes:

Expediente 8/2001.-Para creación de la partida presupuestaria correspondiente al pago equipamiento de una unidad del Centro de Educación Infantil de 0 a 3 años, por importe de 500.000 pesetas.

Expediente 9/2001.-Para aprobación de crédito extraordinario para realización de obras en el frontón municipal, por importe de 2.825.000 pesetas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 202 de la Ley Foral 2/1995, de Haciendas Locales de Navarra, se expone los expedientes a información pública por espacio de quince días, a partir de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, a fin de que los vecinos interesados puedan examinarlos y formular las reclamaciones que estimen pertinentes.

Cortes, treinta de junio de dos mil uno. El Alcalde, Ismael Miñés Catalán.

A0107872

CORTES

Aprobación inicial de Estudio de Detalle

El Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, mediante Resolución del día de la fecha, ha aprobado inicialmente el Estudio de Detalle, promovido por la Empresa "Alimentación Pascual Lapuerta, S.L." redactado por el arquitecto don Agustín del Pozo Iruegas, con objeto de señalización interior de las parcelas 218 a 228 del polígono 2 de Catastro, de la Unidad UC-1 de esta villa.

El citado expediente se somete a información pública en la Secretaría Municipal, durante el plazo de quince días, contados a partir del siguiente a su publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, al objeto de que pueda ser examinado y recibir las alegaciones que se estimen oportunas.

Cortes, tres de julio de dos mil uno. El Alcalde, Ismael Miñés Catalán.

A0107873

ALLO

EDICTO

El Ayuntamiento de Allo, en Sesión celebrada el día 16 de julio de 2001, ha acordado aprobar inicialmente el Reglamento del Servicio Público de Auto-Taxis de Allo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 325 de la Ley Foral de Administración Local de Navarra 6/1990, de 6 de julio, se hace público a fin de que los vecinos e interesados, en el plazo de treinta días desde la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, puedan formular alegaciones, reparos u observaciones.

Allo, diecisiete de julio de dos mil uno. El Alcalde-Presidente, firma ilegible.

A0107874

ENERIZ

EDICTO

En sesión celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día 18 de julio de 2001, se adoptó el siguiente acuerdo:

Aprobar inicialmente el proyecto de Estudio de Detalle de unidades UC-4 y UC-5 del promotor José María Goñi y otros.

Someter el expediente a información pública por plazo de 15 días a fin de que pueda ser examinado y presentadas las alegaciones oportunas.

Enériz, veinte de julio de dos mil uno. El Alcalde, J. Alberto Valencia Trueba.

A0107875

ENERIZ

EDICTO

En sesión celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día 18 de julio de 2001, se adoptó el siguiente acuerdo:

Aprobar definitivamente el proyecto de modificación del ámbito de actuación de las unidades UO-9, UO-10, UC-4 y UC-5.

Enériz, veinte de julio de dos mil uno. El Alcalde, J. Alberto Valencia Trueba.

A0107876

GALLIPIENZO

Proyecto urbanización de la sub-unidad UA-3.3

El Pleno del Ayuntamiento de Gallipienzo en sesión celebrada el pasado 29 de junio de 2001, aprobó inicialmente el proyecto de urbanización de la subunidad UA-3.3, sometiendo el mismo a exposición pública por plazo de quince días para que puedan presentarse cuantas alegaciones se estimen convenientes.

Gallipienzo, dieciséis de julio de dos mil uno. El Alcalde, Fernando Mateo.

A0107877

LEKUNBERRI

Subasta parcelas Sector 10 "La Vega"

El Ayuntamiento de Lekunberri, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de abril de 2001, acordó proceder a la venta en pública subasta, mediante el procedimiento de pliego cerrado, de las parcelas que a continuación se detallan situadas dentro del Sector 10 del Plan General de Ordenación Urbana de Lekunberri.

Lote número 1.-Parcela 41 de la Unidad Sector 10 del PGOU. Tipología adosada número viviendas 4 (B+1). Precio licitación: 28.000.000 de pesetas, más IVA.

Lote número 2.-Parcela 42 de la Unidad Sector 10 del PGOU. Tipología adosada número viviendas 4 (B+1). Precio licitación: 28.000.000 de pesetas, más IVA.

Lote número 3.-Parcela 43 de la Unidad Sector 10 del PGOU. Tipología adosada número viviendas 4 (B+1). Precio licitación: 28.000.000 de pesetas, más IVA.

Lote número 4.-Parcela 44 de la Unidad Sector 10 del PGOU. Tipología adosada número viviendas 4 (B+1). Precio licitación: 28.000.000 de pesetas, más IVA.

Las parcelas se venden urbanizadas.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Hasta las 12 horas del día 27 de septiembre de 2001, en la Secretaría del Ayuntamiento de Lekunberri.

Apertura de proposiciones económicas: A las 13 horas del día 27 de septiembre de

2001, en la Sala municipal del Ayuntamiento de Lekunberri.

El condicionado económico administrativo y el condicionado técnico que ha de regir la subasta se hallan de manifiesto en la alcaldía.

Lekunberri, a veintitrés de agosto dos mil uno. El Alcalde-Presidente, José María Aierdi Fernández de Barrena.

A0109039

PUENTE LA REINA

Venta de inmueble

El Pleno del Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares ha acordado convocar subasta pública, "a viva voz", para la venta de un solar sito en la calle Crucifijo, señalado con el número 15, correspondiente a la subparcela a), parcela 33, manzana 115, polígono 1 del Catastro Municipal de Riqueza Urbana, con una superficie de 181 metros cuadrados. Cuyo tipo de licitación es el de 5.000.000 de pesetas.

La subasta mencionada se anuncia en primera, segunda y tercera licitación, que tendrán lugar en la Sala de sesiones de la Casa Consistorial, a las doce horas del octavo día hábil, a contar de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, en primera licitación, anunciándose segunda y tercera licitación, para los siguientes dos y cuatro días hábiles respectivamente, a la misma hora y lugar señalados, aplicándose, en su caso, la rebaja del 10 por ciento para la segunda y del 20 por ciento para la tercera.

La subasta se celebrará conforme al condicionado que puede consultarse en Secretaría del Ayuntamiento.

Puente la Reina/Gares, a diecisiete de agosto de dos mil uno. La Alcaldesa, Eva Erro Ochoa.

A0109063

ULZAMA

Autorización de actividad clasificada

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Foral 16/1989, de 5 de diciembre, de control de actividades para la protección del medio ambiente y en el Reglamento que la desarrolla, aprobado por Decreto Foral 32/1990, de 15 de febrero, se hace público que por resolución de esta Alcaldía ha sido concedida la licencia de actividad cuyas características se indican a continuación:

Fecha de concesión: 20 de agosto de 2001. Concesionario: Don Miguel Angel Hermandorena Pérez. Actividad: Ampliación de nave y silos en explotación de vacuno de leche. Emplazamiento: Parcela 63 del polígono 9, paraje Gatzagalde de Arraitz Orkin.

Larrazintzar (Ultzama), veintidós de agosto de dos mil uno. El Alcalde, Julio Indaberea Osinaga.

A0108977

ESTELLA

Autorización de actividad clasificada

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Foral 16/1989, de 5 de diciembre, de control de actividades para la protección del medio ambiente y en el Reglamento que la desarrolla, aprobado por Decreto Foral 32/1990, de 15 de febrero, se hace público que por resolución de esta Alcaldía ha sido concedida la licencia de actividad cuyas características se indican a continuación:

Fecha de concesión: 20 de agosto de 2001. Concesionario: Iñaki López Osoz, Panadería Artesana, S.L. Actividad: "Terminación de pan y degustación". Emplazamiento: calle Merkatondoa, 1 bajo.

Estella, veinte de agosto de dos mil uno. La Alcaldesa, Josefina Bozal Bozal.

A0108978

ESTELLA

Autorización de actividad clasificada

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Foral 16/1989, de 5 de diciembre, de control de actividades para la protección del medio ambiente y en el Reglamento que la desarrolla, aprobado por Decreto Foral 32/1990, de 15 de febrero, se hace público que por resolución de esta Alcaldía ha sido concedida la licencia de actividad cuyas características se indican a continuación:

Fecha de concesión: 20 de agosto de 2001. Concesionario: Iñaki Miqueliz Goñi, Ega Pan, S.A. Actividad: "Terminación de pan, alimentación y degustación de café". Emplazamiento: Plaza Río Urederra, 2 bajo.

Estella, veinte de agosto de dos mil uno. La Alcaldesa, Josefina Bozal Bozal.

A0108979

ESTELLA

Autorización de actividad clasificada

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Foral 16/1989, de 5 de diciembre, de control de actividades para la protección del medio ambiente y en el Reglamento que la desarrolla, aprobado por Decreto Foral 32/1990, de 15 de febrero, se hace público que por resolución de esta Alcaldía ha sido concedida la licencia de actividad cuyas características se indican a continuación:

Fecha de concesión: 20 de agosto de 2001. Concesionario: Julián Alonso Domínguez. Actividad: "Envasado y distribución de encurtidos y aceitunas". Emplazamiento: calle Merkatondoa, 34 Nave 8.

Estella, veinte de agosto de dos mil uno. La Alcaldesa, Josefina Bozal Bozal.

A0108980

MILAGRO

Autorización de actividad clasificada

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Foral 16/1989, de 5 de diciembre, de control de actividades para la protección del medio ambiente y en el Reglamento que la desarrolla, aprobado por Decreto Foral 32/1990, de 15 de febrero, se hace público que, por espacio de quince días a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, quedará expuesto al público en las oficinas municipales el expediente que se indica a continuación, a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad puedan presentar durante dicho plazo las observaciones pertinentes.

Promotor: Berjosan, S.L. Actividad: Nava para almacén de maquinaria agrícola (Instalación). Emplazamiento: Calle Urbasa número 2, Milagro.

Milagro, veintisiete de julio de dos mil. El Alcalde, José Larrañeta Ilundain.

A0108981

NOAIN (VALLE DE ELORZ)

Autorización de actividad clasificada

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Foral 16/1989, de 5 de diciembre, de control de actividades para la protección del medio ambiente y en el Reglamento que la desarrolla, aprobado por Decreto Foral 32/1990, de 15 de febrero, se hace público que, por espacio de quince días a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, quedará expuesto al público en las oficinas municipales el expediente que se indica a continuación, a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad puedan presentar durante dicho plazo las observaciones pertinentes.

Promotor: Fabricados Alan, S.L. Actividad: Taller manufacturas flejes y perfiles de hierro (Establecimiento). Emplazamiento: Polígono Talluntxe I, calle B, parcela 46-48, de Noáin.

Noáin (Valle de Elorz), veintiuno de agosto de dos mil uno. El Alcalde, Miguel Elizari Reta.

A0108982

NOAIN (VALLE DE ELORZ)

Autorización de actividad clasificada

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Foral 16/1989, de 5 de diciembre, de control de actividades para la protección del medio ambiente y en el Reglamento que la desarrolla, aprobado por Decreto Foral 32/1990, de 15 de febrero, se hace público que, por espacio de quince días a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, quedará expuesto al público en las oficinas municipales el expediente que se indica a continuación, a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad puedan presentar durante dicho plazo las observaciones pertinentes.

Promotor: Asociación Navarra Sin Fronteras. Actividad: Almacén y manipulación montaje de subconjuntos (Establecimiento). Emplazamiento: Polígono Elorz, parcela Q-2 de Noáin.

Noáin (Valle de Elorz), veintiuno de agosto de dos mil uno. El Alcalde, Miguel Elizari Reta.

A0108983

TUDELA

Actividades clasificadas

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Foral 16/1989, de 5 de diciembre, (BOLETIN OFICIAL de Navarra 15 de diciembre 1989) y el Reglamento que la desarrolla, aprobado por Decreto Foral 32/1990, se hace público que, en las oficinas municipales y por espacio de quince días se halla expuesto al público el expediente relativo a la instalación que se define seguidamente, admitiéndose en el plazo mencionado las alegaciones que se consideren pertinentes.

Promotor: Ayuntamiento de Tudela. Actividad: Aprisco. Emplazamiento: Corraliza Cabezo Burro (050/01).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Tudela, veintitrés de agosto de dos mil uno. El Concejal Delegado, firma ilegible.

A0108984

NORMAS URBANISTICAS

PAMPLONA

Aprobación definitiva del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Casco Antiguo

El Pleno del excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona, con fecha 7 de junio de dos mil uno adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

"Visto el expediente de aprobación inicial del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Casco Antiguo y habiendo transcurrido el plazo de información pública y visto el informe de alegaciones del equipo del Redactor obrante en el expediente, se acuerda:

1. Aprobar el informe redactado el 22-5-2001 para la resolución de las alegaciones presentadas al documento aprobado inicialmente con fecha 19 de abril de 1999, estimando y desestimando las que del mismo se desprenden.

2. Aprobar definitivamente el PEPRI del Casco Antiguo con las modificaciones que se derivan del informe señalado en el punto anterior y del informe emitido por la Institución Príncipe de Viana, que obra en el expediente.

3. Ordenar la elaboración de un documento refundido que incorpore las modificaciones derivadas de los informes citados en los apartados anteriores.

4. Publicar esta Resolución en el BOLETIN OFICIAL de Navarra."

Se adjunta Normativa General, Normativa particular y Memoria, Normativa del Catálogo.

Pamplona, a once de agosto de dos mil uno. La Alcaldesa, Yolanda Barcina Angulo.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION Y REFORMA INTERIOR DEL CASCO ANTIGUO DE PAMPLONA

TEXTO REFUNDIDO

NORMATIVA GENERAL Y NORMATIVA PARTICULAR

TITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1.º Naturaleza.

El presente Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Centro Histórico de Pamplona es un plan de ordenación territorial del ámbito conocido como Casco Antiguo de Pamplona, que desarrolla las previsiones contenidas para el mismo tanto en el Plan General de Ordenación Urbana de Pamplona aprobado definitivamente mediante resoluciones ministeriales de 7 y 16 de noviembre de 1984 ("Boletín Oficial del Estado" de 23 de noviembre de 1984) como en el documento del Plan Municipal (Revisión del PGOU) de Pamplona, aprobado inicialmente mediante acuerdo de 8 de febrero de 1999.

Art. 2.º Marco Legal.

El marco legal del Plan Especial es el definido por los artículos 91 y 92 de la Ley Foral 10/94, de 4 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo y las disposiciones reglamentarias que los desarrollan.

Art. 3.º Ambito.

El ámbito de aplicación del Plan Especial es el definido como "Unidad Integrada VIII-Casco Viejo" por el vigente PGOU (1984) y por el Plan Municipal de Pamplona aprobado inicialmente el 8 de febrero

de 1999; y, que comprende los Burgos históricos de San Cernin, San Nicolás y la Navarrería. Su superficie es de 442.006 metros cuadrados, limitado al Norte y Este por el río Arga y el camino del Vergel; al Sur por el Paseo de Sarasate, Plaza del Castillo y Bajada de Labrit; y, al Oeste por la calle Taconera.

El ámbito se delimita y grafía la planimetría de ordenación del presente Plan Especial.

Art. 4.º Vigencia y Revisión.

1. El presente Plan Especial entrará en vigor una vez se haya producido la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra de los textos íntegros del acuerdo de aprobación definitiva y de la Normativa Urbanística del Plan, y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.

2. Su vigencia será indefinida en tanto no sea revisado como consecuencia de la conveniencia de adoptar nuevos criterios de intervención respecto del modelo territorial del Casco Antiguo a consecuencia de la aparición de nuevas circunstancias de carácter demográfico, socioeconómico o arquitectónico en cuanto a criterios de protección del Casco que incidan sustancialmente sobre la ordenación; o, a consecuencia de las determinaciones de una revisión del Plan Municipal de Pamplona.

3. Transcurridos diez años desde la aprobación definitiva del Plan Especial el Ayuntamiento de Pamplona elaborará un documento para conocer su grado de cumplimiento, su vigencia y actualidad así como la evolución demográfica, socioeconómica, dotacional, etc. del Casco, a fin de dictaminar sobre la conveniencia de proceder a la revisión del Plan.

4. Las modificaciones del Plan Especial se regularán por lo establecido en los artículos 125.3 y 127 LFOTU.

Art. 5.º Relación con la legislación de Protección del Patrimonio Histórico Español.

1. Atendiendo a la declaración del Casco Antiguo de Pamplona como Bien de Interés Cultural con la categoría de Conjunto Histórico (Decreto 6-04-1968; "Boletín Oficial del Estado" 29-04-1968), el presente documento tiene el carácter de un Plan Especial de Protección de los previstos en el Título II de la Ley de Patrimonio Histórico Español, de 25 de julio de 1985 y en el artículo 92 LFOTU, estableciéndose en el presente Plan como criterios de referencia para todas las actuaciones por él previstas los establecidos en el artículo 20 y 21 de la citada Ley estatal y en el artículo 71 de la LFOTU.

2. El criterio general de actuación será en función de lo anterior el del mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica del Casco, así como en general de sus valores ambientales, aunque en virtud de sus condiciones de Plan de Reforma Interior, el Plan Especial podrá prever justificadamente operaciones de modificación puntual de la parcelación y trama urbana que faciliten la consecución de los objetivos del planeamiento, la gestión del suelo, la obtención de dotaciones públicas de interés general y posibiliten la mejora de las condiciones higiénico-sanitarias y de habitabilidad de los edificios por medio de su rehabilitación o sustitución.

3. El presente Plan responde por otra parte, a las previsiones contenidas en el Plan General de Ordenación Urbana de 1984, todavía vigente.

Art. 6.º Relación del Plan Especial con el Plan Municipal.

1. El Plan Especial es un instrumento de desarrollo del planeamiento municipal de Pamplona, siendo de aplicación con carácter subsidiario las Normas del mismo en todos los aspectos no regulados explícitamente por el presente Plan.

2. En desarrollo del Plan Municipal el Plan Especial atiende y pormenoriza las determinaciones particulares que se establecen para la Unidad Integrada VIII, suponiendo el mismo en cumplimiento de la remisión efectuada por el Plan Municipal, por lo que la Unidad Integrada VIII tendrá desde la aprobación del Plan Especial la identificación de Zona de Ordenación Remitida (ZOR).

Art. 7.º Interpretación del Plan Especial.

1. Cualquier duda sobre las determinaciones normativas de ordenación y previsiones del Plan Especial, deberá ser interpretada relacionando los enunciados gráficos y escritos del Plan con los objetivos de protección del patrimonio edificado de interés y de la trama urbana; mejora de la morfología urbana, de las condiciones de habitabilidad de los edificios y de regeneración del espacio urbano; y, de la integración social y progreso socioeconómico del Casco.

2. En el supuesto de contradicción entre la normativa escrita con la documentación gráfica, prevalecerá el contenido de las primeras, salvo en los casos que se precise expresamente lo contrario. En caso de discordancia entre planos, prevalecerá aquel que específicamente regule el aspecto de ordenación de que se trate.

3. Las contradicciones o discrepancias entre determinaciones de documentos que constituyen el Plan Especial se resolverán por el Ayuntamiento de Pamplona en base a criterios y consideraciones de interés social, de valoración estética y funcional, de mejora de las in-

fraestructuras, edificaciones y de reducción del volumen edificado, o cualesquiera otras de similares características.

4. Los acuerdos o resoluciones que en desarrollo del presente Plan tengan carácter interpretativo o aclaratorio de alcance general se incorporarán al presente Plan Especial como Anexos al mismo para su general conocimiento.

Art. 8.º Obligatoriedad del Plan, contenido y alcance normativo de sus documentos.

1. Las Administraciones Públicas y los particulares están obligados a cumplir las determinaciones y previsiones del presente Plan Especial.

2. El alcance normativo del Plan Especial deriva del contenido de los documentos que lo integran: Memoria descriptiva y justificativa de la conveniencia y oportunidad del Plan; Normativa Urbanística General y Particular en la que se establece la delimitación del contenido urbanístico del Derecho de propiedad, y las condiciones a las que han de ajustarse las actuaciones con implicaciones urbanísticas; Planos de Información en que se refleja la realidad del ámbito ordenado; y, de Ordenación en que se expresan gráficamente las determinaciones en los aspectos de alineaciones, urbanización básica, etc.; y, Evaluación Económica y Plan de Etapas en que se concreta el contenido económico del Plan y su ritmo de ejecución.

3. El Plan Especial incorpora el contenido y determinaciones de un Catálogo del Plan Municipal de Pamplona aprobado inicialmente mediante acuerdo de 8 de febrero de 1999 en cuanto afecta al ámbito de la Unidad Integrada VIII, Casco Antiguo: y, en su caso, en virtud de los artículos 46 a 48 del referido Catálogo, establece determinaciones más pormenorizadas en orden a la protección de edificios y elementos.

4. La aplicación de los documentos se efectuará de acuerdo con la siguiente jerarquía:

–En primer lugar y con carácter vinculante Normativa Urbanística General, Particular; y, la documentación gráfica de Ordenación.

–En segundo lugar y sin carácter vinculante, la Evaluación Económica, Plan de Etapas, la documentación gráfica de Información y la Memoria.

TÍTULO II

Régimen jurídico del suelo

Art. 9.º Clasificación del Suelo.

En la totalidad del ámbito de aplicación del Plan Especial (Unidad Integrada VIII del Plan Municipal) al suelo ordenado corresponde la clasificación de suelo urbano de conformidad con el Plan Municipal y el artículo 7 LFOTU. El desarrollo del mismo se llevará a cabo conforme a lo previsto en el presente Plan Especial, con aplicación en los supuestos que establece la presente Normativa de Proyectos de Urbanización y de planes de obras municipales ordinarias, según los casos.

Art. 10. Contenido del derecho de propiedad.

1. La ordenación del uso de los terrenos y construcciones contenidos en el Plan no conferirá derecho a los propietarios a exigir indemnización, por implicar meras limitaciones y deberes que definen el contenido normal de la propiedad, sin suponer ello limitaciones singulares.

2. Sólo constituyen limitaciones singulares a los efectos del artículo 43 de la Ley 6/98, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones, las que afectando con este carácter de singularidad a una sola propiedad, suponiendo una real restricción del aprovechamiento urbanístico que suponga una lesión patrimonial efectiva que no pueda ser objeto de distribución equitativa entre los interesados, o excedan de los deberes de conservación legalmente establecidos.

3. El deber de conservación de edificios y otros elementos, regulado en el presente Plan, no se considera, en ningún caso, limitación o vinculación singular.

4. Las situaciones de fuera de ordenación surgidas por cambio de planeamiento no serán indemnizables, a excepción de lo previsto en el artículo 41.1 de la Ley 6/1998, de 13 de abril.

5. Dentro del ámbito del Plan Especial, los terrenos o edificaciones, sólo podrán agregarse, segregarse o parcelarse en las condiciones previstas en la presente Normativa.

TÍTULO III

Desarrollo, ejecución y gestión del Plan Especial

CAPÍTULO I

Desarrollo y ejecución del Plan Especial

Art. 11. Competencias.

1. Corresponde al Ayuntamiento de Pamplona, como Administración actuante, el desarrollo y ejecución del Plan Especial, sin perjuicio de la participación de los particulares conforme a lo establecido en la legislación urbanística y Normativa del presente Plan.

2. La Administración Foral y, en su caso los organismos de la Administración Central o de la Unión Europea, dentro de sus respec-

tivas atribuciones y obligaciones y atendiendo a la condición del Casco de Bien de Interés Cultural y Área de Rehabilitación Preferente, cooperarán con el Ayuntamiento para la consecución de los objetivos propuestos por el Plan.

Art. 12. Instrumentos de Ejecución del Plan.

1. La ejecución del Plan se realizará:

a) Ejerciendo directamente el derecho que atribuye el Plan a una o varias parcelas mediante la correspondiente licencia de obras, que deberá respetar las previsiones específicas del planeamiento para esa parcela.

b) Mediante el desarrollo y gestión de las Zonas de Intervención Preferente (ZIP) y Unidades de Ejecución (UE) previstas en el Plan, con el objeto de mejorar las condiciones de habitabilidad de una manzana, de obtener mejoras en la vialidad, sistema de espacios libres, condiciones higiénico-sanitarias y de habitabilidad de los edificios, etc.

2. Para el desarrollo y ejecución de las determinaciones del Plan Especial se redactarán cuando sea preciso y así lo establezca el Plan los correspondientes Estudios de Detalle, Proyectos de Urbanización, Proyectos de Obras Ordinarias, Proyectos de Intervención Global y Proyectos de Edificación.

Art. 13. De los Estudios de Detalle.

1. En el ámbito de las Unidades de Ejecución propuestas en el Plan o en aquellas que se determinen en su momento conforme al artículo 146 LFOTU, podrán formularse Estudios de Detalle en el caso que se considere necesaria la adaptación o reajuste de alineaciones y rasantes o con otras finalidades previstas por el artículo 98 LFOTU.

2. El contenido y tramitación de estos instrumentos será el previsto en los artículos 98 y 119 LFOTU.

Art. 14. De los Proyectos de Urbanización y Obras Ordinarias.

1. La ejecución material de las determinaciones del Plan Especial –o Estudio de Detalle que lo desarrolle en su caso– en lo relativo a obras de urbanización se realizará mediante proyectos técnicos, los cuales según su objeto se incluirán en alguna de las siguientes clases:

a) De urbanización: Si desarrollan integralmente todas las determinaciones que el planeamiento prevé en cuanto a obras de urbanización, tales como vialidad, abastecimiento de aguas, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado y otras análogas, conforme a los artículos 99 LFOTU y 49 de su reglamento.

b) De Obras ordinarias: Si desarrollan tan solo parcialmente las obras de urbanización o se refieren a obras menores, tales como pavimentación, embellecimiento, peatonalización, etc.

2. El contenido del Proyecto y su tramitación será conforme al artículo 99 y 119 LFOTU, limitando su contenido en los Proyectos de Obras ordinarias a la finalidad que persigan.

Art. 15. De los Proyectos de Intervención Global.

1. Para el desarrollo de las Zonas de Intervención Preferente establecidas en el Plan, o en aquellas otras que posteriormente se determinen conforme al procedimiento establecido en el artículo 146 LFOTU, se redactarán Proyectos de Intervención Global que deberán atenerse a las prescripciones establecidas en el presente Plan en cuanto a los niveles de protección de las edificaciones, espacios libres, niveles de intervención y régimen urbanístico.

2. Los proyectos de Intervención Global desarrollarán las determinaciones básicas del Plan Especial y su contenido será, en su caso, el correspondiente a un Estudio de Detalle en cuanto a la definición pormenorizada de la ordenación, un Proyecto de obras ordinarias en cuanto a la concreción de las actuaciones de urbanización del espacio interior y exterior, un Proyecto de Reparcelación o Expropiación en cuanto a la gestión de la actuación; y, un Proyecto de Edificación en cuanto a las intervenciones propuestas sobre fachadas y demás elementos comunes de los edificios.

3. Los Proyectos contendrán un Estudio Sociológico y Económico de la Intervención donde se garantice la viabilidad social de la misma y una programación detallada de las actuaciones.

4. La tramitación del Proyecto será la prevista en el artículo 117 LFOTU para los Planes Parciales y Planes Especiales de desarrollo del planeamiento.

Art. 16. Proyectos de Reforma del Espacio Urbano.

1. Con objeto de hacer posible la mejora ambiental del Casco Antiguo el Ayuntamiento podrá redactar proyectos de reforma del espacio urbano.

2. Este tipo de proyectos tiene por finalidad la adecuación de espacios libres públicos, las fachadas y elementos exteriores de la edificación que los configuran.

Tendrán el contenido de un proyecto de urbanización o de obras ordinarias, en función del alcance de las intervenciones sobre el espacio público y, en su caso, el contenido de un proyecto de edificación

en función de las intervenciones sobre fachadas y elementos exteriores de la edificación.

3. Una vez aprobado el proyecto de reforma de un espacio urbano y con independencia de si contempla o no intervenciones de adecuación urbanística o ambiental de los edificios que lo configuran, el Ayuntamiento podrá exigir a los propietarios, la ejecución de las acciones necesarias en orden a esa adecuación mediante la emisión de las correspondientes órdenes de ejecución.

4. El presente Plan Especial establece ámbitos de reforma y diseño unitario en que se tramitarán proyectos de reforma del espacio urbano.

Art. 17. De los Proyectos de Edificación.

A los efectos de su regulación, las obras de edificación en el ámbito del Plan se integrarán en alguno de los grupos siguientes:

–Obras en los edificios existentes.

–Obras de demolición.

–Obras de nueva edificación.

CAPITULO II

Actuaciones en la edificación existente

Art. 18. Intervención en la edificación existente.

De acuerdo con la legislación del Patrimonio Histórico y el Plan Municipal se establecen los siguientes criterios de las actuaciones en el patrimonio edificado, en función de sus condiciones actuales y de las actuaciones edificatorias que se propongan.

Art. 19. Tipo de actuaciones.

Las obras a ejecutar en los edificios existentes, en sus viviendas o locales o en cualquiera de sus elementos constructivos pueden afectar a:

–La estructura resistente.

–Las instalaciones.

–Los acabados.

Art. 20. Grado de las actuaciones.

Las actuaciones pueden ser:

1. Actuación en edificio:

1.1. Definición.

Es la que tiene lugar sobre cualquiera de sus elementos comunes, y en concreto sobre:

a) La cubierta.

b) Las fachadas.

c) Las medianeras.

d) La caja de escalera, incluso ascensor.

e) Los patios.

f) El resto de estructura resistente.

g) Las instalaciones generales.

1.2. Actuación puntual.

Es aquella en la que se interviene puntualmente sobre uno de los elementos comunes o una de sus instalaciones generales ya existentes. La magnitud máxima de la intervención para que se considere como tal se cifra, con carácter indicativo, en un 25% de la superficie del elemento que le afecte.

1.3. Actuación parcial.

Es aquella en la que se interviene puntualmente sobre varios elementos comunes del edificio o sobre uno de ellos sin limitación de superficie, o se implanta una nueva instalación general, excluido el ascensor.

1.4. Actuación General.

Es aquella en la que se interviene sobre cualquier elemento común del edificio sin limitación de superficie o se implantan nuevas instalaciones generales, entre ellas el ascensor.

1.5. Actuación integral.

Es aquella en la que se interviene sobre los elementos comunes del edificio que necesitan de ello y se implantan nuevas instalaciones generales.

2. Actuación vivienda o local.

2.1. Definición.

Es la que tiene lugar sobre:

–Cualquiera de los tres ámbitos en que, a efectos normativos, se configura la vivienda: Cocina, aseos, resto de habitaciones.

–Las instalaciones

2.2. Actuación puntual.

Es aquella en la que se interviene sobre uno de los ámbitos, permitiéndose modificar puntualmente la distribución salvo en cocina y/o aseo. Se entiende como modificación puntual de la distribución, y con carácter indicativo, la que afecta como máximo a un 25% de la superficie del ámbito.

2.3. Actuación parcial.

Es aquella en la que se interviene sobre varios ámbitos, permitiéndose modificar puntualmente la distribución, salvo en cocina y/o aseo y/o intervenir sobre las instalaciones ya existentes.

2.4. Actuación general.

Es aquella en la que se interviene sobre varios ámbitos, permitiéndose modificar la distribución, salvo en cocina y/o aseo, y actuar sobre las instalaciones existentes. Se considera también como actuación general la implantación de nuevas instalaciones en la vivienda o local.

2.5. Actuación integral.

Es aquella en la que se interviene modificando la distribución de cocina y/o aseos o realizándolos de nueva planta. Esta actuación puede incluir además cualquier otra intervención sobre el resto de dependencias o las instalaciones.

Art. 21. Criterios de coherencia en las actuaciones en edificaciones existentes.

1. Criterios generales.

La adecuación de los edificios existentes a las exigencias establecidas debe considerarse como un objetivo a cumplir en función de las características del propio edificio, del tipo y grado de la actuación y de la propia estrategia de desarrollo del Centro Histórico.

De acuerdo con este criterio, la adecuación, salvo en el caso de sustitución de la edificación, resultará normalmente progresiva, por lo que:

–No se permitirá ninguna actuación que sea contraria o dificulte la consecución de las condiciones establecidas para cada parcela.

–Se permitirá cualquier actuación tendente al logro de dichas condiciones, aunque sea de forma parcial, siempre que sea conforme con los criterios específicos que se recogen en los artículos siguientes.

2. Criterios específicos respecto de los tipos de actuación.

–No se permitirá obra de ningún tipo en edificio que no reúna en apariencia las condiciones suficientes de seguridad estructural, sin que se adopten las medidas necesarias para conseguir aquellas.

–No se permitirá obra de ningún tipo en edificio que no reúna en apariencia las condiciones suficientes estanqueidad y seguridad contra incendios, salvo las señaladas en el apartado anterior y las necesarias para conseguir aquellas.

–No se permitirá obra de ningún tipo en edificio que no reúna en apariencia las condiciones suficientes respecto a instalaciones de electricidad, agua y saneamiento, salvo las señaladas en los dos apartados anteriores y las necesarias para conseguir aquellas.

3. Criterios específicos respecto del grado de las actuaciones.

–Todas las exigencias que se establecen en caso de actuarse con una intensidad determinada son también de aplicación en caso de intensidad mayor. Por ello, deben potenciarse las actuaciones integrales o generales sobre las puntuales o parciales por cuanto con ello resulta más sencilla tanto la propia definición del proyecto como su materialización.

–Las actuaciones privativas en vivienda o local responderán a las exigencias establecidas al máximo de sus posibilidades de forma que con ellas se garantice o posibilite a futuro la adecuación de los elementos comunes que les afectan. Por ello, en ningún caso se podrá dificultar el posterior cumplimiento de las exigencias a nivel de edificio por razón de composición, distribución o superficie de las viviendas, locales existentes o previstos en el edificio.

En este sentido:

a) La ejecución de obras integrales en vivienda o local exigirá la implantación de cuartos húmedos en el emplazamiento que se señale desde la Normativa Particular o esquemas tipológicos así como la dotación de los servicios generales del edificio que discurran por ellos.

b) La ejecución de obras en cuartos húmedos emplazados de acuerdo con la Normativa Particular o esquemas tipológicos que supongan la sustitución o nueva ejecución de los revestimientos de pared o de las instalaciones exigirá la dotación de los servicios generales del edificio que discurran por ellos así como de los servicios necesarios para el cumplimiento de las condiciones de habitabilidad.

c) Los espacios destinados desde la Normas Particulares o desde los esquemas tipológicos a elementos comunes no podrán destinarse ni a cuartos húmedos ni espacios necesarios para el cumplimiento del programa mínimo de vivienda.

4. Criterios específicos.

–El cambio de titular de cualquier actividad dará lugar a la exigencia de cumplimiento de la Normativa vigente respecto a las condiciones de la propia actividad (incendios, sanidad, humos y gases etc.)

–La sustitución de una actividad por otra en un edificio exige la eliminación de todos aquellos elementos privativos del mismo que in-

cumplan con las exigencias urbanísticas, de habitabilidad, estéticas o de funcionamiento de la propia actividad, así como a la implantación de los nuevos de acuerdo a las condiciones actuales.

–La implantación de una nueva actividad en un edificio, así como las actuaciones integrales sobre los locales de las existentes da lugar al cumplimiento de las exigencias básicas de la propia actividad así como a las urbanísticas y a las estéticas, en los elementos comunes que le afectan, de acuerdo a los criterios generales y específicos de interpretación normativa.

–Se considera como uso principal el residencial familiar por lo que, con la implantación de usos no residenciales nunca podrán reducirse las condiciones del edificio respecto a su adecuación para aquel uso residencial.

Art. 22. Adecuación a las condiciones estéticas y constructivas.

Para la exigencia del cumplimiento de las condiciones estéticas se partirá siempre del criterio de "unidad de diseño" del conjunto del edificio por lo que se evitarán actuaciones puntuales que, si bien en sí mismas pueden cumplir con las exigencias establecidas, pueden producir un mayor deterioro de su imagen.

La ejecución de obras integrales en edificio exige la eliminación de los elementos visibles desde la vía pública contrarios a ordenanza recogidos en la normativa particular por parcela.

Se exige en cubierta y fachadas la adecuación a las condiciones establecidas desde la ordenanza cuando se realicen obras de sustitución de acabados y/o carpintería. A los efectos de la consideración de la obra como de sustitución, se computan como superficies separadas la de planta baja y la del resto.

A los elementos privativos existentes en las fachadas de los edificios, se les aplicarán la condición anterior salvo que con ello no se dé cumplimiento al criterio de unidad de diseño.

Los rótulos distintivos de actividades comerciales o de servicios se considerarán como un elemento más de la actividad de forma que la ejecución de obras en la misma por encima de las permitidas en un local fuera de ordenación o el cambio de titular de la actividad o el cambio o modificación de ésta, exige la implantación del mismo o diferente rótulo en condiciones conformes con la normativa.

Los edificios que responden a un tratamiento unitario de interés contrario a las condiciones estéticas generales no estarán obligados a su cumplimiento, salvo que expresamente se señale lo contrario desde la Normativa Particular.

Art. 23. Criterios específicos respecto de la Financiación.

1. Desde estas Normas Urbanísticas no se establecen exigencias singulares para las obras que vayan a ser objeto de financiación pública, las cuales se regulan a través de lo previsto en el Decreto Foral 287/98, de 28 de septiembre, y en la Ordenanza Municipal de Ayudas a la Rehabilitación Integral del Casco Antiguo, salvo las referentes a edificios o elementos declarados "inadecuados o impropios".

2. Todo el ámbito del Plan ha sido declarado Área Preferente a los efectos de su rehabilitación, conforme al artículo 11 del Decreto Foral 287/98, de 28 de septiembre.

CAPITULO III

Categorización de las actuaciones en la edificación existente

Art. 24. Categorización.

Con el fin de determinar las actuaciones posibles en función del régimen urbanístico y de uso aplicado a la edificación, se definen en el presente capítulo distintos tipos de actuaciones, en función de la naturaleza de las obras, el objeto o finalidad de las mismas, su ámbito de afección y su magnitud e intensidad.

Art. 25. Naturaleza de las obras.

Las actuaciones se clasifican, por lo naturaleza de las obras, siguiendo un orden relativo al grado de intervención sobre el edificio y se definen, en su caso, en términos análogos a como se hace en el Catálogo.

- Conservación.
- Consolidación.
- Restauración.
- Rehabilitación.
- Reestructuración y vaciado.
- Ampliación.
- Sustitución.
- Demolición.
- Nueva edificación.

1. Actuaciones de conservación.

Conjunto de actuaciones destinadas a dar firmeza, solidez o adecuado uso a un elemento o unidad constructiva mediante la utilización

de técnicas y sistemas que implican su derribo y nueva ejecución o la aportación de otros elementos o sistemas añadidos, sólo de forma puntual y excepcional.

2. Actuaciones de restauración.

Actuaciones que tienen por finalidad la conservación, restitución o reconstrucción arquitectónica y tipológica de edificios y elementos que participan de interés arquitectónico o ambiental.

Las actuaciones de restauración, en la medida en que corresponden a edificios protegidos, se realizarán de acuerdo con los criterios establecidos al efecto en el Catálogo Municipal.

3. Actuaciones de consolidación.

Conjunto de actuaciones destinadas a dar firmeza, solidez o adecuado uso a un elemento o unidad constructiva mediante la utilización de técnicas y sistemas que implican la aportación de otros elementos o sistemas añadidos, admitiéndose su derribo y nueva ejecución en una superficie inferior al 50%.

4. Actuaciones de rehabilitación.

Actuaciones dirigidas a mejorar las condiciones funcionales y de habitabilidad de un edificio, adecuándolo a las determinaciones formales y funcionales establecidas con carácter general o particular por el Plan Especial, a partir de la conservación básica de su estructura y configuración arquitectónica general.

Las obras de rehabilitación pueden contemplar actuaciones de redistribución espacial interior que no afecten esencialmente a la configuración estructural del edificio, así como la sustitución o nueva implantación de instalaciones y obras de acabado y, en general, cuantas acciones contribuyan a mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas.

En edificios de uso residencial podrán considerarse actuaciones propias de rehabilitación, la apertura o ampliación de patios interiores, con objeto de alcanzar los niveles de habitabilidad adecuados.

Las actuaciones de rehabilitación deberán ir acompañadas tanto de obras de conservación como de restauración y recuperación de los valores arquitectónicos y ambientales que caractericen al edificio, incluida, en su caso, la supresión o corrección de elementos que resulten ambientalmente impropios o disconformes, y, en particular aquellos que se precisan en la Normativa Urbanística correspondiente a cada parcela y edificio, de acuerdo con las normas establecidas al efecto en el artículo 36 "Actuaciones y obras en las edificaciones declaradas inadecuadas o impropias".

Si existiese expediente incoado de declaración de ruina no inminente y/o el Ayuntamiento lo autorizase, se podrá proceder a la sustitución de elementos estructurales deteriorados.

5. Actuaciones de reestructuración.

Actuaciones de renovación o transformación, aplicables, en general a edificios arquitectónica, tipológica o funcionalmente inadecuados, que suponen la modificación total o parcial de la estructura y configuración arquitectónica interior o exterior del edificio.

En función del alcance de las modificaciones resultantes de las actuaciones se distinguen tres grados de reestructuración o vaciado:

–Mínimo. Cuando la superficie afectada en planta sea inferior al 25% de la superficie total.

–Medio. Cuando la superficie afectada en planta se sitúe entre el 25% y el 75% de la superficie total.

–Máximo o total. Cuando la superficie afectada exceda del 75% de la superficie total.

Las actuaciones de reestructuración podrán contener acciones propias de rehabilitación y deberán ir acompañadas de obras complemen-

tarias de conservación y, en su caso, adecuación ambiental incluida la supresión o corrección de elementos que resulten impropios o disconformes, en particular aquellos que se precisan en la Normativa Particular correspondiente a cada parcela y edificio.

6. Actuaciones de ampliación.

Actuaciones que contemplan la ampliación de un edificio existente, por incremento de su fondo edificado o su número de plantas.

Las ampliaciones solo podrán acometerse de forma independiente cuando el edificio presente unas condiciones adecuadas de uso y no se encuentre situado en alguna de las Unidades de Ejecución o Ámbitos de Posible Actuación Conjunta, definidos por el Plan Especial.

Si el edificio pertenece a una Unidad de Ejecución la ampliación solo será posible previa reparcelación de propiedades incluidas en la Unidad.

En edificios situados en alguno de los ámbitos de Actuación Conjunta, la ampliación solo se permitirá si se produce de forma integrada con alguna de las parcelas colindantes.

En general, las obras de ampliación, exigirán la adecuación urbanística. En edificios urbanísticamente inadecuados o que presenten elementos ambientalmente disconformes, las ampliaciones solo se permitirán si, con carácter simultáneo, se procede a la adecuación y supresión de volúmenes y elementos inadecuados.

La adición de nuevas plantas se integrará compositiva y formalmente con las fachadas del edificio ampliado y, en cualquier caso, de acuerdo con las normas establecidas al efecto en el capítulo correspondiente a condiciones estéticas de la edificación.

7. Actuaciones de sustitución.

Son obras destinadas a dar firmeza, solidez o adecuado uso a un elemento o unidad constructiva mediante la utilización de técnicas y sistemas que implican su derribo y nueva ejecución en una superficie superior al 50%. En el caso de actuaciones en edificio, se entenderá por sustitución aquella actuación que implique el derribo de más del 50% de su superficie de forjado, excluyendo el de la cubierta.

8. Actuaciones de demolición.

Suponen el derribo total o parcial de un edificio, pudiendo afectar en este último caso, únicamente a elementos añadidos inadecuados o construcciones secundarias.

En su caso, para dar cumplimiento a lo legalmente establecido (LPHE), será preceptiva la presentación simultánea ante el Ayuntamiento del proyecto de demolición y del proyecto básico de nueva edificación. El Ayuntamiento concederá la licencia de demolición, previa comprobación de que el proyecto de edificación cumple las condiciones de volumen y estética establecidas en el presente Plan Especial.

9. Actuaciones de nueva planta.

Son obras de dotación de nuevos elementos en los edificios o en cualquiera de sus viviendas, dependencias, elementos o unidades constructivas.

CAPITULO IV

Gestión del Plan Especial

Art. 26. La gestión urbanística del Plan Especial.

1. El Plan Especial señala el ámbito de posibles Unidades de Ejecución con el objeto de obtener mejoras en la vialidad, sistema de espacios libres, condiciones higiénico-sanitarias y de habitabilidad de los edificios, etc. La ejecución de estas Unidades se realizará por el sistema de actuación que establezca el Plan de entre los previstos por el artículo 147 LFOTU.

Las unidades de ejecución propuestas, cuyo listado se adjunta, aparecen delimitadas en el Plano de Ordenación número 14.

		MANZANA	PARCELAS
UE.1	Descalzos, 54, 56, 58 bis, 58 y belena.....	156	1314/1315/1317
UE.2	Descalzos, 2 y 24 y espacio libre de Museo	152	1065/1066
UE.3	Descalzos, 47, 49 y 51.....	155	1183/1184
UE.4	Descalzos, 75, 77, 79, 81 y Jarauta, 86	155	1171/1196/1197/1198/1199
UE.6	Jarauta, 11, 13, 15-17, 19 y 21.....	153	1102/1103/1104/1105/1106/1093
UE.7	Eslava, 18 y 20 y Mayor, 30 (parcial)	153	1119/1120/1085
UE.8	Eslava, 8 y 10 y Mayor, 49 (parcial)		1020/1021/1022
UE.9	San Agustín, 3, 5 y 9 y 17.....	120	320/321/322/323
UE.10	Santo Andía, 2 y Descalzos, 80 y 82.....		1202/1203/1204
UE.11	Sarasate, 26, 28 y 30		797/796/795
UE.12	Sarasate, 22 y 24		799/798

2. En tanto no sea efectiva la delimitación de las unidades de ejecución y áreas de reparto consiguientes, en las parcelas y edificios incluidas en los ámbitos señalados, las actuaciones aisladas se limi-

tarán a las obras de conservación y rehabilitación contempladas en el supuesto de edificaciones consideradas inadecuadas o impropias, no admitiéndose obras de renovación o ampliación.

Art. 27. Normativa particular de Unidades de Ejecución.

UNIDAD DE EJECUCION: UE-1

–Ambito: Calle Descalzos, número 54, 56, 56-bis, 58 y belena. Manzana: 156. Parcelas: 1314/1315/1317. Superficie: 523,5 m.²

CONDICIONES ACTUALES	F I S I C A S									FUNCIONALES				OBSERVACIONES
P A R C E L A	S U P E R F I C I E S						ALTURA	FRENTE	FONDO	P. BAJA		P. SUPERIORES		
	PARC.	OCUP.	CONST.		LIBRE		PLANTA (ALT.)			SUP.	USO	SUP.	USO	
			B.	SUP.	PUB.	PRIV.								
1314	104	104	104	352	—	—	B3	5,15	22	104	—	352	—	Prop. Mpal. Fachada PB Catalogada Propiedad municipal
1315	220	220	220	697	—	—	B4	9,85	22	220	—	697	—	
1317	148	148	148	444(?)	—	—	B3	5,95	22,5	148	—	444	—	
Belena	51,5	—	—	—	51,5	—	—	(2,50)	(22,7)	—	—	—	—	
TOTAL	523,5	472	472	1.493	51,5	—	—	—	—	472	—	1.493	—	
			1.965											

Plan especial. No se establecen condiciones dimensionales resultantes.

–Objeto:

Posibilitar el acceso público peatonal al Paseo de Ronda.

–Condiciones funcionales:

Uso de la edificación: Residencial y dotacional.

El espacio de acceso a la Ronda constituirá un espacio de dominio y uso público.

Obtención de un local de cesión para el Ayuntamiento de superficie mínima aproximada de 200 metros cuadrados en previsión de un posible equipamiento público o privado que influya en la revitalización del entorno.

Se posibilitará en su caso, la conexión de conjunto con los elementos de comunicación que se establezcan en el talud de la muralla para mejorar la accesibilidad Casco Antiguo-Rochapea de acuerdo con las determinaciones, que establezca al efecto la Institución Príncipe de Viana.

–Condiciones formales:

Las alineaciones y altura de la edificación definidas en los planos de Ordenación tienen el carácter de máximas.

Tanto las alineaciones oficiales como la altura y alineaciones de la edificación, serán definidas en el desarrollo de la Unidad mediante un estudio de detalle.

La nueva ordenación que resulte de dicho desarrollo contemplará la reubicación de la fuente de Descalzos.

–Desarrollo y Gestión:

Plazo: 2 años. Sistema de actuación: Cooperación.

Se redactará un estudio de detalle en orden a definir la ordenación del ámbito de la unidad.

Se garantizará el realojo de los ocupantes de las viviendas del número 54 de la calle Descalzos en la misma unidad, salvo acuerdo municipal en sentido contrario.

Las actuaciones se programan en el primer cuatrienio.

UNIDAD DE EJECUCION: UE-2

–Ambito: Calle Descalzos, número 2 y 24 y espacio libre de Museo. Manzana: 152. Parcelas: 1065/1066/1067. Superficie: 2.707 m.²

CONDICIONES ACTUALES	F I S I C A S									FUNCIONALES				OBSERVACIONES
P A R C E L A	SUPERFICIES						ALTURA	FRENTE	FONDO	P. BAJA		P. SUPERIORES		
	PARC.	OCUP.	CONST.		LIBRE		PLANTA (ALT.)			SUP.	USO	SUP.	USO	
			B.	SUP.	PUB.	PRIV.								
1065	1.122	0	—	—	—	1.122	—	20	56	—	—	—	—	Museo de Navarra Guarderia
1066	1.446	1.220	1.220	48	—	226	B1	60(23)	—	1.220	—	148	—	
TOTAL	2.568	1.220	1.368		—	1.348	—	—	—	1.220	—	148	—	
			1.220	148										
			1.368											

PLAN ESPECIAL	F I S I C A S									FUNCIONALES				OBSERVACIONES
P A R C E L A	SUPERFICIES						ALTURA	FRENTE	FONDO	P. BAJA		P. SUPERIORES		
	PARC.	OCUP.	CONST.		LIBRE		PLANTA (ALT.)			SUP. M ² C.	USO	SUP. M ² C.	USO	
			B.	SUP.	PUB.	PRIV.								
PARCELA Dotacional	1.600 máx.	1.600 máx.	1.600 máx.	3.200 máx.	—	—	B2 máx.	—	—	1.600 máx.	Dot.	3.200 máx.	Dot.	
ACCESO RONDA	—	—	825 mín.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

–Objeto:

Apertura de nuevo acceso al paseo de Ronda y ampliación del Museo.

–Condiciones funcionales:

El nuevo acceso será de dominio y uso público.

El desarrollo de la unidad se asocia a la ampliación del Museo de Navarra.

–Condiciones formales:

Alineaciones, rasantes y alturas definidas en planos de Ordenación.

Parcelación definida en planos de Ordenación.

No se establecen condiciones de edificabilidad a la ampliación del Museo. Los valores reseñados se entienden indicativos. Su volumen se integrará al del edificio existente.

El espacio que, en su caso, no aparezca ocupado por la ampliación se incorporará al espacio público.

La formalización del espacio público llevará asociado el tratamiento estético de la parte de fachada de Descalzos, 24 (parcela 1067) que resultara afectada.

–Desarrollo y Gestión:

Plazo: No se establece. Sistema de actuación: Cooperación.

Ampliación del Museo y acceso a Ronda, fuera de programa.

Se estará a lo dispuesto en el artículo 151 LFOTU corriendo la carga urbanística esencialmente de cuenta de los titulares del dotacional Público.

Se redactará su estudio de detalle conforme resolución 278/2001, de 23 de mayo, de la Institución Príncipe de Viana.

UNIDAD DE EJECUCION: UE-3

–Ambito: Calle Eslava, número 13 y Descalzos, número 47-49-51. Manzana: 155. Parcelas: 1183/1184. Superficie: 555 m.²

CONDICIONES ACTUALES	F I S I C A S									FUNCIONALES				OBSERVACIONES
P A R C E L A	S U P E R F I C I E S						ALTURA	FRENTE	FONDO	P. BAJA		P. SUPERIORES		
	PARC.	OCUP.	CONST.		LIBRE		PLANTA (ALT.)			SUP.	USO	SUP.	USO	
			B.	SUP.	PUB.	PRIV.								
1183	180	180	180	771	—	—	B5	7+24	7	180	—	771	—	Contiene edificio interior
1184	375	351	951 351 804+200		—	24	B4	16,26	12,50	351	—	804	—	
			1.355				B2	12,00	8,00			200		
TOTAL	555	531	531	1.775	—	24	—	—	—	531	—	1.775	—	

PLAN ESPECIAL	F I S I C A S									FUNCIONALES				OBSERVACIONES	
P A R C E L A	S U P E R F I C I E S						ALTURA	FRENTE	FONDO	P. BAJA		P. SUPERIORES			
	PARC.	OCUP.	CONST.		LIBRE		PLANTA (ALT.)			SUP. M ² C.	USO	SUP. M ² C.	USO		
			B.	SUP.	PUB.	PRIV.									
PARCELA Global	553	553	553	2.212	—	—	B-4	—	—	553	Com.	2.212 553 /1.659	Res.		

–Objeto:
Racionalización del parcelario y mejora de condiciones de habitabilidad.
–Condiciones funcionales:
Uso de la edificación: Residencial. Uso alternativo dotacional.
–Condiciones formales:
Alineaciones, rasantes y alturas definidas en planos de Ordenación.

Parcelación recomendada. Parcela 1. Eslava. Frente 24. Fondo 11,26. Parcela 2. Descalzos. Frente 12 metros. Fondo 24.
Los valores relativos a ocupación y edificabilidad de la parcela resultante son máximos.
Las cubiertas de la edificación se resolverán de acuerdo con normativa general considerando la nueva parcelación.
–Desarrollo y Gestión:
Plazo: 4 años. Sistema de actuación: Cooperación.

UNIDAD DE EJECUCION: UE-4

–Ambito: Calle Descalzos, número 75, 77, 79, 81 y calle Jarauta, 86. Manzana: 155. Parcelas: 1171/1196/1197/1198/1199. Superficie: 581,10 m.²

CONDICIONES ACTUALES	F I S I C A S									FUNCIONALES				OBSERVACIONES
P A R C E L A	S U P E R F I C I E S						ALTURA	FRENTE	FONDO	P. BAJA		P. SUPERIORES		
	PARC.	OCUP.	CONST.		LIBRE		PLANTA (ALT.)			SUP.	USO	SUP.	USO	
			B.	SUP.	PUB.	PRIV.								
1171	223,2	223,2	223,2	212,3	—	—	B4	—	—	223,2	—	212,3	—	Sótano catalogado
1196	51,9	51,9	435,5 51,9	200	—	—	B3	6	10	51,9	—	200	—	
1197	31	31	251,9 31	62	—	—	B2	2,85	11,3	31	—	62	—	
1198	154	154	93 154	98	—	—	B2	8,4	15,8	154	—	98	—	
1199	121	121	252 121	436	—	—	B4	6,2 3,7	13 12,3	121	—	436	—	
TOTAL	581,1	581,1	557											
			581,1	1.008,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			1.589,4											

PLAN ESPECIAL	F I S I C A S									FUNCIONALES				OBSERVACIONES
P A R C E L A	SUPERFICIES						ALTURA	FRENTE	FONDO	P. BAJA		P. SUPERIORES		
	PARC.	OCUP.	CONST.		LIBRE		PLANTA (ALT.)			SUP. M ² C.	USO	SUP. M ² C.	USO	
			B.	SUP.	PUB.	PRIV.								
PARCELA Global	581,1	306,1	306,1	918,3	—	275	B-3	27 (3,7)	10,3 (12,3)	306,1	Com.	918,3 306 /612	Res.	
			1.224											

–Objeto:
Racionalización del parcelario y mejora de condiciones de habitabilidad.
–Condiciones funcionales:
Uso de la edificación: Residencial.
–Condiciones formales:
Alineaciones, rasantes y alturas definidas en planos de Ordenación.

Parcelación no se establece. Respetará las normas que regulan la fusión de parcelas.
En lo posible, se integrará en la nueva edificación el sótano catalogado de la parcela 1.198.
Los valores relativos a ocupación y edificabilidad en parcela resultante son máximos.
–Desarrollo y Gestión:
Plazo: No se establece. Sistema de actuación: Cooperación.

UNIDAD DE EJECUCION: UE-6

–Ambito: Calle Jarauta, número 11, 13, 15-17, 19, 21. Manzana: 153. Parcelas: 1102/1103/1104/1105/1106/1093. Superficie: 885,40 m.²

CONDICIONES ACTUALES	F I S I C A S							FUNCIONALES				OBSERVACIONES	
P A R C E L A	S U P E R F I C I E S						ALTURA	FRENTE	FONDO	P. BAJA		P. SUPERIORES	
	PARC.	OCUP.	CONST.		LIBRE		PLANTA (ALT.)			SUP.	USO	SUP.	USO
			B.	SUP.	PUB.	PRIV.							
1102	172,4	142,4	142,4	627,3	–	30	B5	9,15	25	142,4	–	627,3	–
1103	56	56	56	357,3	–	–	B7	4,8	13,8	56	–	357,3	–
1104	205	167,3	167,3	774,4	–	37,7	B5	15,6	13,3	167,3	–	774,4	–
1105	236	212,3	212,3	992,6	–	23,7	B5	6,7	15	212,3	–	992,6	–
1106	91,5	82,9	82,9	331,6	–	8,6	B4	6,3	15	82,9	–	331,6	–
1093	124,5	124,5	124,5	124,5	–	–	B2	–	–	124,3	–	124,5	–
TOTAL	885,4	785,4	785,4	3.207,7	–	100	–	42,55	–	–	–	–	–

PLAN ESPECIAL	F I S I C A S							FUNCIONALES				OBSERVACIONES	
P A R C E L A	S U P E R F I C I E S						ALTURA	FRENTE	FONDO	P. BAJA		P. SUPERIORES	
	PARC.	OCUP.	CONST.		LIBRE		PLANTA (ALT.)			SUP. M ² C.	USO	SUP. M ² C.	USO
			B.	SUP.	PUB.	PRIV.							
PARCELA Global	884,6	860,5	860,5	3.442,5	–	24,4	B4	42,55 Total	Varia	860,5	Com.	3.442 860 /2.582	Res.

–Objeto:
Racionalidad del parcelario y mejora de condiciones de habitabilidad.
–Condiciones funcionales:
Uso de la edificación: Residencial.
–Condiciones formales:
Alineaciones, rasantes y altura de la edificación, definidas en planos de Ordenación.

Parcelación. No se establece. Respetará las normas que regulan la fusión de parcelas.

Los valores relativos a ocupación y edificabilidad de parcela resultante son máximos.

–Desarrollo y Gestión:

Plazo: 4 años. Sistema de actuación: Cooperación.

Desarrollo asociado a la gestión de la ZIP6.

UNIDAD DE EJECUCION: UE-7

–Ambito: Calle Eslava, número 18 y 20 y calle Mayor, 30 (parcial). Manzana: 153. Parcelas: 1119/1120/1085. Superficie: 255 m.²

CONDICIONES ACTUALES	F I S I C A S							FUNCIONALES				OBSERVACIONES	
P A R C E L A	S U P E R F I C I E S						ALTURA	FRENTE	FONDO	P. BAJA		P. SUPERIORES	
	PARC.	OCUP.	CONST.		LIBRE		PLANTA (ALT.)			SUP.	USO	SUP.	USO
			B.	SUP.	PUB.	PRIV.							
1085	11	11	11	44	–	–	B4	–	–	11	–	44	–
1119	114	114	114	174	–	–	B3	8,5	13,5	114	–	207	–
1120	130	130	130	167,5	–	–	B2	10	13,5	130	–	167,5	–
TOTAL	255	255	255	385,5	–	–	–	–	–	255	–	383,5	–

PLAN ESPECIAL	F I S I C A S							FUNCIONALES				OBSERVACIONES	
P A R C E L A	S U P E R F I C I E S						ALTURA	FRENTE	FONDO	P. BAJA		P. SUPERIORES	
	PARC.	OCUP.	CONST.		LIBRE		PLANTA (ALT.)			SUP. M ² C.	USO	SUP. M ² C.	USO
			B.	SUP.	PUB.	PRIV.							
PARCELA Global	255	165	165	1.012	90 mín.	–	B4	18,6	13,4	165	Dot.	1.012 165 /847	Res.

–Objeto:
Apertura de accesos a interior de manzana.
–Condiciones funcionales:
Uso de la edificación. Residencial.
Se reservara y habilitará un pasaje de uso público limitado, a través de la Planta Baja de la edificación. En su caso, se habilitará también

en esa planta el acceso a un posible aparcamiento subterráneo. Los espacios de Planta Baja no ocupados por núcleos de comunicación o accesos al interior de la manzana, serán destinados a dotación al servicio de la manzana.

–Condiciones formales:

Alineaciones, rasantes y alturas definidas en planos de Ordenación.

Plazo: 4 años. Sistema de actuación: Cooperación.
Desarrollo asociado a la gestión de la ZIP6.

–Ambito: Calle Eslava, número 8 y 10 y calle Mayor, 49 (parcial). Manzana. Parcelas: 1020/1021/1022. Superficie: 346 m.²

[illegible]

PLAN ESPECIAL	F I S I C A S									FUNCIONALES				OBSERVACIONES
P A R C E L A	SUPERFICIES						ALTURA	FRENTE	FONDO	P. BAJA		P. SUPERIORES		
	PARC.	OCUP.	CONST.		LIBRE		PLANTA (ALT.)			SUP. M² C.	USO	SUP. M² C.	USO	
			B.	SUP.	PUB.	PRIV.								
PARCELA Global	240	240	240	960	106	—	B4	—	—	240	Dot.	960 240 /720	Res.	

La ejecución del equipamiento previsto en Planta Baja no se programa.

–Ambito: Calle San Agustín, número 3, 5, 9 y 17. Manzana: 120. Parcelas: 320/321/322/323. Superficie: 2.801 m.²

CONDICIONES ACTUALES		F I S I C A S								FUNCIONALES				OBSERVACIONES	
P A R C E L A	S U P E R F I C I E S						ALTURA	FRENTE	FONDO	P. BAJA		P. SUPERIORES			
	PARC.	OCUP.	CONST.		LIBRE		PLANTA (ALT.)			SUP.	USO	SUP.	USO		
			B.	SUP.	PUB.	PRIV.									
320	855	855	855	398	—	—	B2	14 (6,10)	60,50	855	—	398	—	Escuela Navarra de Teatro Antiguo cine Arrieta.	
321	82	68	1.253 68 204		—	14	B3	4,80	14,60	68	—	204	—		
322	1.580	1.580	272 1.580 181												
323	284	168	1.761 168 264												
TOTAL	2.801	2.671	432 2.671 1.047		—	130	—	—	—	2.671	—	1.047	—		
			3.718												

PLAN ESPECIAL	F I S I C A S									FUNCIONALES				OBSERVACIONES
P A R C E L A	SUPERFICIES						ALTURA	FRENTE	FONDO	P. BAJA		P. SUPERIORES		
	PARC.	OCUP.	CONST.		LIBRE		PLANTA (ALT.)			SUP. M ² C.	USO	SUP. M ² C.	USO	
			B.	SUP.	PUB.	PRIV.								
PARCELA Global	2.525	2.395	2.395	1.047	276	130	—	59,80 (34,1)	60,50 varía	68 855	Com. Dot. Pr.	204 398	Res Dot Pr.	

–Objeto:

Reforma del conjunto con destino a equipamiento público y habilitación de un pasaje entre las calles San Agustín y Merced.

–Condiciones funcionales:

La edificación se destinará con carácter general a uso dotacional, necesariamente público en el ámbito de las actuales parcelas 322 y 323 (antiguo frontón Euskal-Jai y Escuela de Pelota).

–Condiciones formales:

Alineaciones, rasantes y alturas definidas en planos de Ordenación.

Parcelación. No se establece, aunque la habilitación de un equipamiento público en las parcelas 322 y 323 aconseja considerar el ámbito de ambas como nueva parcela dotacional.

La superficie global asignada a la unidad se establece como edificabilidad máxima y viene a coincidir con la actual. La superficie destinada a equipamiento público en el ámbito de las parcelas 322 y 323 no será en ningún caso inferior al actual, esto es, 2.193 m.²

La definición precisa del volumen del nuevo equipamiento se hará en el correspondiente proyecto arquitectónico.

Si se habilitara un pasaje de uso público controlado a través de la planta baja de la edificación, entre las calles San Agustín y Merced, sus condiciones de diseño serán conformes con lo establecido al efecto por la Institución Príncipe de Viana, en su informe al Proyecto aprobado inicialmente (Resolución 278/2001, de 23 de mayo).

–Desarrollo y Gestión:

Plazo: No se establece. Sistema de actuación: Cooperación.

UNIDAD DE EJECUCION: UE-10

–Ambito: Calle Santo Andía, número 2 y Descalzos, número 80 y 82. Manzana. Parcelas: 1202/1203/1204. Superficie: 314,60 m.²

CONDICIONES ACTUALES	F I S I C A S									FUNCIONALES				OBSERVACIONES
P A R C E L A	SUPERFICIES						ALTURA	FRENTE	FONDO	P. BAJA		P. SUPERIORES		
	PARC.	OCUP.	CONST.		LIBRE		PLANTA (ALT.)			SUP.	USO	SUP.	USO	
			B.	SUP.	PUB.	PRIV.								
1202	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Solar Solar Solar
1203	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1204	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TOTAL			314.5											

PLAN ESPECIAL	F I S I C A S									F U N C I O N A L E S				O B S E R V A C I O N E S	
P A R C E L A	S U P E R F I C I E S						ALTURA	FRENTE	FONDO	P. BAJA		P. SUPERIORES			
	PARC.	OCUP.	CONST.		LIBRE		PLANTA (ALT.)			SUP. M ² C.	USO	SUP. M ² C.	USO		
			B.	SUP.	PUB.	PRIV.									
PARCELA	314,5	204	204	816	—	—	B4	35	18,15	204	Dot.	816	Dot.		
			1.20		110.6										

–Objeto:

Modificación de parcelario y mejora de condiciones de habitabilidad.

–Condiciones funcionales:

Uso de la edificación. Residencial.

La zona correspondiente al interior de manzana se destinará a jardín-patio.

–Condiciones formales:

Alineaciones, rasantes y alturas definidas en planos de Ordenación. Parcelación. Parcela única.

La cubierta se resolverá de acuerdo a la condición de edificio en esquina y contará con alero en las dos fachadas.

Los valores relativos a ocupación y edificabilidad de parcela resultante son máximos.

–Desarrollo y Gestión:

Plazo: 4 años. Sistema de actuación: Cooperación.

UNIDAD DE EJECUCION: UE-11

–Ambito: Paseo de Sarasate, 26, 28 y 30. Manzana. Parcelas: 797/796/795. Superficie: m.²

CONDICIONES ACTUALES	F I S I C A S								F U N C I O N A L E S				OBSERVACIONES	
P A R C E L A	S U P E R F I C I E S						ALTURA	FRENTE	FONDO	P. BAJA		P. SUPERIORES		
	PARC.	OCUP.	CONST.		LIBRE		PLANTA (ALT.)			SUP.	USO	SUP.	USO	
			B.	SUP.	PUB.	PRIV.								
TOTAL														Solar Solar Solar

PLAN ESPECIAL	F I S I C A S								FUNCIONALES				OBSERVACIONES	
P A R C E L A	SUPERFICIES						ALTURA	FRENTE	FONDO	P. BAJA		P. SUPERIORES		
	PARC.	OCUP.	CONST.		LIBRE		PLANTA (ALT.)			SUP. M ² C.	USO	SUP. M ² C.	USO	
			B.	SUP.	PUB.	PRIV.								
Parcela														

–Objeto:

Ampliación de altura en el frente edificado de Sarasate.

–Condiciones funcionales:

Uso de la edificación: Residencial.

–Condiciones formales:

Alineaciones, rasantes y alturas definidas en planos de Ordenación.

B6 a Sarasate, B4 a San Gregorio.

Fondo máximo Sarasate 18 metros San Gregorio 16 metros.

Salvo en plantas sótano, baja y primera en las que no se establece limitación.

Parcelación. No se establece.

–Desarrollo y Gestión:

Plazo: 6 meses. Sistema de actuación: Compensación.

El Plan Especial recoge en esta Unidad las previsiones adoptadas para su ámbito por el Ayuntamiento, aprobadas definitivamente el 23 de abril de 1992.

UNIDAD DE EJECUCION: UE-12

–Ambito: Paseo de Sarasate, 22 y 24. Manzana. Parcelas: 799/798. Superficie: m.²

CONDICIONES ACTUALES	F I S I C A S							FUNCIONALES				OBSERVACIONES		
P A R C E L A	S U P E R F I C I E S						ALTURA	FRENTE	FONDO	P. BAJA		P. SUPERIORES		
	PARC.	OCUP.	CONST.		LIBRE		PLANTA (ALT.)			SUP.	USO	SUP.	USO	
			B.	SUP.	PUB.	PRIV.								
TOTAL														Solar Solar Solar

PLAN ESPECIAL	F I S I C A S								FUNCIONALES				OBSERVACIONES	
P A R C E L A	S U P E R F I C I E S						ALTURA	FRENTE	FONDO	P. BAJA		P. SUPERIORES		
	PARC.	OCUP.	CONST.		LIBRE		PLANTA (ALT.)			SUP. M ² C.	USO	SUP. M ² C.	USO	
			B.	SUP.	PUB.	PRIV.								
Parcela														

–Objeto:

Ampliación de altura en el frente edificado de Sarasate.

–Condiciones funcionales:

Uso de la edificación: Residencial.

–Condiciones formales:

Alineaciones, rasantes y alturas definidas en planos de Ordenación.

B6 a Sarasate, B4 a San Gregorio.

Fondo máximo Sarasate 18 metros San Gregorio 16 metros.

Parcelación. No se establece.

–Desarrollo y Gestión:

Plazo: 6 meses. Sistema de actuación: Compensación.

El Plan Especial recoge en esta Unidad las previsiones adoptadas para su ámbito por el Ayuntamiento, aprobadas definitivamente el 23 de abril de 1992.

TITULO IV

Zonificación y régimen urbanístico del Plan Especial

Art. 28. Zonificación del Plan Especial.

El ámbito del presente Plan se zonifica a los efectos del régimen de protección, intervención y gestión en distintas Areas de carácter homogéneo y en función de criterios objetivos.

1. A los efectos de la protección del Patrimonio Arquitectónico y Arqueológico del Casco Antiguo se distinguen de acuerdo con el Catálogo las siguientes Areas que quedan grafadas en el correspondiente plano de ordenación.

a) Bienes de Interés Cultural y su entorno de protección.

b) Zonas Arqueológicas definidas por el Catálogo.

c) Edificios, Elementos y Recintos catalogados.

2. A los efectos de Intervención y Reforma Interior previstos por el Plan, se definen y delimitan gráficamente en el correspondiente plano de ordenación, las siguientes Areas:

a) Areas de Reforma o Reordenación (AR), entendiendo por tales aquellas áreas para las que el Plan Municipal prevé actuaciones concretas y fija determinadas condiciones para su actuación.

–Conexión calle Descalzos-Paseo de Ronda-Parque Fluvial.

–Conjunto Huertas de Santo Domingo-Museo de Navarra, Antiguo Palacio Real, conexión Rotxapea.

–Conjunto Redín-Caballo Blanco.

–Huerta del Arzobispado y conexión Bajada de Javier-Ronda Barbazana.

–Conjunto Santa María la Real-Labrit, conexión Casco Antiguo-Media Luna.

b) Ambitos de Reforma y de Diseño Unitario (ARDU), entendiendo por tales espacios urbanos o conjuntos residenciales para los que se prevé un diseño unitario de su arquitectura o urbanización. Se relaciona en la presente normativa y se grafía en planos de ordenación.

3. A los efectos de desarrollo y gestión del Plan, se distinguen los siguientes ámbitos y supuestos que quedan grafados en el correspondiente plano de ordenación.

a) Area Preferente de Rehabilitación (APR) conforme prevé el artículo 11 del Decreto Foral 287/98, de 28 de septiembre.

b) Zona de Intervención Preferente (ZIP), diseñadas por el Plan para procederse a una rehabilitación integrada, con el objeto de mejorar las condiciones de habitabilidad de una manzana o conjunto urbano, el fomento privado de actuaciones de rehabilitación con carácter unitario para ámbitos superiores al de una o varias parcelas; o la obtención de espacios libres o dotacionales. Se grafían en planos de ordenación.

c) Unidades de Ejecución (UE), previstas para la reordenación de espacios unitarios en los que cabe actuaciones públicas o privadas y que son susceptibles de aprovechamiento residencial. Las Unidades de Ejecución se consideran un Area de Reparto en sí mismas, a los efectos de calcular el aprovechamiento tipo conforme al artículo 103 LFOTU. Se definen en la presente normativa y se grafían en planos de ordenación.

d) Actuaciones Conjuntas (AC) de varias parcelas que sin constituir actuación sistemática y con meros efectos de mejora de la habitabilidad, distribución, o funcionalidad se prevén para que con carácter voluntario sirvan a sus propietarios como guía de actuación en caso de rehabilitación de la totalidad de un edificio.

Art. 29. Régimen Urbanístico de la edificación.

En función de su valor arquitectónico, su estado físico o valor económico y el grado en que respeta los valores ambientales del Casco y se adecua e integra en la ordenación, se asigna a la edificación alguno de los siguientes regímenes urbanísticos que quedan reflejados en los planos de ordenación y normativa particular de cada inmueble:

1. Conservación (C): Régimen asignado a la edificación que ofrece algún grado de interés arquitectónico o ambiental, con independencia de su estado físico o valor económico, se aplica a los edificios incluidos en el Catálogo.

Su conservación global es obligada en las condiciones que se definen particularmente, si bien el Plan Especial puede modificar el régimen de autorizaciones de obras cuando se justifique que es posible conseguir la protección y puesta en valor del edificio con otro régimen distinto del recogido en el Catálogo.

Con carácter general, las actuaciones posibles son las previstas por el Catálogo del Plan Municipal para los inmuebles catalogados. Por lo que se refiere a los edificios catalogados en grado 1 ó 2 queda prohibida su sustitución salvo los supuestos previstos en el artículo 49 de la presente normativa, imperando la protección sobre cualquier otra circunstancia urbanística, de habitabilidad o estética.

2. Conservación preferente (CP): Régimen asignado a edificaciones no incluidas en el Catálogo que, no contraviniendo los valores ambientales característicos del Casco Antiguo, ofrecen un estado y, por tanto, valor económico, que aconseja su conservación.

Las actuaciones posibles en tales edificios, salvo que justificadamente se optara por su sustitución, son:

–Conservación.

–Consolidación.

–Adecuación de fachadas.

–Rehabilitación.

–Restauración, Restitución o Recuperación tipológica.

–Ampliación.

El objetivo es posibilitar su conservación en las condiciones que se definen en la Normativa General y Particular aunque cabe su sustitución si se justifica por razones técnicas, económicas o funcionales.

3. Indiferencia: Conservación-renovación (I): Régimen asignado a las edificaciones que no contraviniendo la ordenación ni los valores ambientales del Casco, ofrecen un estado físico y por tanto, valor económico, en función del cual resulta indiferente su conservación o sustitución por otro de nueva planta. Pueden ser en función de ello, indistintamente, conservados o sustituidos a voluntad de sus propietarios.

Las actuaciones en tales edificios son, en función de si finalmente se opta por conservar o sustituir la edificación, las correspondientes a los regímenes de Conservación o Renovación:

4. Renovación preferente (RP): Régimen asignado a edificaciones inadecuadas, que contravienen los valores ambientales del Casco,

ofrecen dificultades a la obtención de condiciones de habitabilidad o presentan un estado físico que aconseja su renovación por razones económicas.

Las obras posibles en tales edificios, salvo que justificadamente se optara por su conservación, serían las contempladas en el régimen de Renovación.

5. Renovación: Régimen asignado a las edificaciones que contravienen gravemente los valores tipológicos o ambientales del Casco Histórico no se ajustan a las previsiones de la ordenación, o presentan un deterioro que aconseja su demolición y posterior sustitución por otras de nueva planta o su conversión en espacios libres con las finalidades previstas en los artículos 21.3 LPHE y 71 LFOTU.

En cuanto, por decisión del propietario o fuerza mayor, accidente o ruina, no se produzca la demolición del inmueble, se podrán autorizar actuaciones de conservación y excepcionalmente obras parciales de consolidación si no afectan a los elementos disconformes o si dichas obras se acompañan de actuaciones de acomodación a las previsiones del Plan. En todo caso, estas actuaciones no podrán recibir ayudas o subvenciones públicas.

Los edificios acogidos al Régimen de Renovación quedan sometidos a las siguientes condiciones:

–En caso de realizarse obras de sustitución de la estructura del edificio, deben cumplirse las exigencias establecidas desde las normas Urbanísticas y, en su caso, desde las Normas Particulares.

–La ejecución de obras integrales de edificio exige el cumplimiento de las exigencias establecidas desde las Normas Urbanísticas y, en su caso, desde las Normas Particulares.

–No pueden realizarse obras de aumento de volumen, o subdivisión de viviendas o de los usos actuales, sin cumplir con las exigencias que en su caso se definan desde la Normativa Particular.

–Estos edificios no pueden ser objeto de financiación pública para su rehabilitación sin cumplir con las exigencias que en su caso se definan desde la Normativa Particular.

6. Fuera de ordenación (FO): Régimen asignado a edificios que no se ajustan a la ordenación, en el sentido de que dificultan la obtención de un espacio o equipamiento público o contravienen gravemente las normas de habitabilidad.

Por lo que se refiere a los edificios que no se ajustan a la ordenación únicamente se declaran expresamente fuera de ordenación aquellos que dificulten actuaciones programadas por el Plan Especial.

En cuanto a edificios que incumplen las Normas de habitabilidad se declaran expresamente fuera de ordenación, edificios residenciales completos situados en el interior de los patios de manzana.

7. Inadecuación urbanística: A los efectos de este Plan Especial, se consideran inadecuadas o impropias aquellas partes de la edificación y usos a los que estén destinadas, que no se ajustan a la ordenación y determinaciones normativas del Plan, y, en particular, todo volumen edificado y añadidos que excedan el fondo y altura máxima permitidos. Las obras posibles en tales construcciones y el proceso de su adecuación a las determinaciones del Plan son objeto de regulación en el artículo 36.

También y de conformidad con el Plan Municipal se considerarán en este régimen a los efectos del artículo 72 del Decreto Foral 287/98, de 28 de septiembre, parte de los edificios (añadidos existentes en patios interiores o en fondos de parcela; y, las construcciones existentes por encima de la altura máxima permitida no autorizada en la normativa particular) o los usos a los que están destinados, que se definen por el Plan Especial como de edificaciones y construcciones "inadecuadas o impropias", si bien su derribo no está incluido en programa.

TÍTULO V

Condiciones de protección del Patrimonio Histórico y Ambiental

CAPÍTULO I

Deberes generales de conservación de los inmuebles

Art. 30. Deber general de los propietarios para la conservación de los inmuebles.

1. Los propietarios de las edificaciones, terrenos e instalaciones deberán destinarlos efectivamente al uso previsto en el planeamiento urbanístico y deberán garantizarla conservación de los mismos y mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato, así como con sujeción a las normas sobre protección del patrimonio y rehabilitación urbana, conforme establece el artículo 224 LFOTU.

2. Se consideran contenidos en este deber general de conservación los siguientes tipos de obras:

a) Los trabajos y obras necesarias para asegurar el correcto uso y funcionamiento de los servicios y elementos propios de las construcciones y la reposición habitual de sus componentes.

b) Las obras que, sin exceder en su coste de ejecución del cincuenta por ciento (50%) del valor actual del inmueble, repongan las construcciones e instalaciones a sus condiciones anteriores de seguridad y salubridad, reparando o consolidando los elementos dañados

que afecten a su estabilidad o sirvan al mantenimiento de sus condiciones básicas de uso, o igualmente aquellas que tengan por objeto dotar al inmueble de las condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato que se establecerán en la Ordenanza de Edificación.

3. Dado el carácter de Bien de Interés Cultural del Casco Antiguo de Pamplona, los propietarios, y en su caso los titulares de derechos reales o poseedores de edificaciones e instalaciones deberán conservarlos, mantenerlos y custodiarlos de acuerdo con el grado de protección establecido por el presente Plan Especial, en desarrollo del artículo 36 LPHE.

4. Las Administraciones competentes cooperarán a la conservación de los bienes catalogados cuando tales obras excedieren de los límites del deber general de conservación mediante la subvención de las obras necesarias conforme se establezca en la Ordenanza Municipal de Ayudas a la Rehabilitación y en la normativa foral en materia de rehabilitación.

Art. 31. Obligaciones particulares de los propietarios para la conservación y adecuación de edificios.

1. Los propietarios de las edificaciones que incluyen elementos exteriores, interiores, volúmenes o alturas descritos como inadecuados o impropios en la normativa particular –fichas de parcela– del presente Plan, deberán proceder a suprimirlos, sustituyéndolos en su caso, por elementos conformes con las características arquitectónicas específicas del edificio y de acuerdo con lo previsto en la Normativa del presente Plan Especial.

2. Dicha obligación se hará efectiva por decisión de la propiedad acompañando el desarrollo del tipo de actuación en la edificación existente que en cada caso establece el Plan, si bien en los supuestos así previstos en la presente normativa la concesión de la licencia dependerá del cumplimiento del deber de eliminar los elementos impropios de la edificación.

3. La Ordenanza Municipal de Ayudas a la Rehabilitación podrá condicionar la percepción de ayudas y subvenciones al cumplimiento de las obligaciones particulares de adecuación de los edificios que incluye la eliminación de los elementos impropios o inadecuados. Del mismo modo las Administraciones actuantes podrán establecer ayudas y subvenciones en la normativa foral en materia de rehabilitación a las actuaciones de derribos o eliminación de construcciones o elementos declarados "inadecuados o impropios" por el Plan.

4. La Normativa General de Edificación del presente Plan establecerá las obras que se consideran de interés arquitectónico, histórico y ambiental de carácter general u ordinario; y, las que se consideran de carácter extraordinario a los efectos de su tratamiento por la Ordenanza Municipal de Ayudas a la Rehabilitación.

Art. 32. Ordenes de ejecución de obras de conservación.

1. La Administración competente ordenará de oficio o a instancia de cualquier interesado la ejecución de las obras necesarias para la conservación de las edificaciones, terrenos e instalaciones en las condiciones referidas en los artículos precedentes.

2. Las obras se ejecutarán por los propietarios y a su costa dentro del plazo indicado al efecto por la Administración, pudiendo acceder a las ayudas económicas que para el tipo de obras de que se trate se establezca por la Ordenanza Municipal de Ayudas a la Rehabilitación y normativa foral de rehabilitación.

Art. 33. Ordenes de ejecución de obras de interés arquitectónico, histórico o ambiental.

1. Conforme a lo establecido en el artículo 225 LFOTU, el Ayuntamiento podrá ordenar la ejecución de obras de conservación y de reforma en fachadas, espacios visibles desde la vía pública o visitables, para su adecuación arquitectónica, o valoración estética y formal, de acuerdo con las previsiones del presente Plan.

2. Las obras de ejecución distinguirán:

a) Las obras comprendidas dentro del deber de conservación de los propietarios definidas por tanto como obras de interés arquitectónico de carácter ordinario.

b) Las obras que excediesen de esos deberes definidas como obras de interés arquitectónico de carácter extraordinario.

3. Las obras de carácter ordinario se ejecutarán a costa de los propietarios, sin perjuicio de que éstos puedan acceder a las ayudas económicas o de otro tipo establecidas por las administraciones local, foral o estatal para este tipo de actuaciones en la Ordenanza de Ayudas a la Rehabilitación o normativas de rehabilitación.

4. Las obras de carácter extraordinario que exceden del deber legal de conservación serán costeadas por la administración que las hubiere ordenado.

5. La realización de obras de carácter extraordinario mediante órdenes de ejecución se ajustará al siguiente procedimiento:

a) La Administración actuante emitirá la orden de ejecución de forma justificada y la acompañará de una memoria descriptiva y documentos gráficos suficientes para la realización de las obras con su correspondiente presupuesto, señalando la forma de pago del mismo y el procedimiento para el control de su ejecución.

b) El propietario expresará su conformidad con el contenido y presupuesto de las obras, procediendo a su ejecución y recibiendo el importe de las mismas que excediera de su deber de conservación, en las condiciones establecidas en la orden.

Art. 34. Ejecución subsidiaria de las obras.

Cuando los propietarios no realicen las obras exigidas en las órdenes de ejecución o las actuaciones de conservación, mantenimiento y custodia para las que fueren requeridos por la administración competente, en el plazo y formas debidas, la entidad que hubiera emitido la orden o el requerimiento, conforme a lo establecido en la legislación urbanística, de patrimonio histórico o de procedimiento administrativo común, podrá proceder a la ejecución subsidiaria.

CAPITULO II

Edificios, elementos y usos fuera de ordenación, supuestos de declaración de ruina y demolición de edificaciones

Art. 35. Edificaciones y construcciones declaradas inadecuadas o impropias.

1. Los edificios y elementos existentes que resulten inadecuados o impropios, en relación con las determinaciones del Plan, en particular aquellos a los que se hubiera asignado el régimen de renovación o renovación preferente, se entenderán integrados a la ordenación del Plan Especial en tanto subsistan y no sean objeto de intervención, no debiéndose considerar por tanto como edificio o instalaciones fuera de ordenación, a los efectos establecidos en el artículo 134 LFOTU. En tanto no se proceda a actuaciones que requieran el ajuste a las alineaciones exteriores, interiores o alturas previstas por el Plan o la eliminación de elementos declarados impropios, podrán autorizarse en ellos las necesarias obras de conservación, mantenimiento y reparación durante la vida útil del edificio.

2. A los efectos previstos por el artículo 72 del Decreto Foral 287/1998, de 28 de septiembre, se considerará que los edificios o construcciones accesorias declarados inadecuados o impropios tendrán la consideración de "fuera de ordenación" cuando se vaya a producir su derribo y demolición para adaptarse a lo previsto por el Plan.

Art. 36. Actuaciones y obras en las edificaciones declaradas inadecuadas o impropias.

1. Con carácter general, se permiten las siguientes obras en la parte afectada por la declaración:

a) Intervención en edificio:

- Las generales de consolidación.
- Las parciales de sustitución de acabados o instalaciones.
- Las puntuales de sustitución estructural.

-En los elementos inadecuados por exceder del fondo máximo se permiten las intervenciones parciales de sustitución de la estructura horizontal siempre que éstas se deriven del traslado de escaleras, ascensores, patios y/o columnas de baños a la parte no afectada por la declaración, adecuando el edificio a las condiciones fijadas desde la normativa general y particular para la parte no afectada.

-En los elementos inadecuados por exceder de la altura máxima se permiten las intervenciones integrales de consolidación. Si el estado constructivo del elemento sólo exige la ejecución de obras parciales de consolidación estructural se permite la implantación en él de nuevas instalaciones generales del edificio. En todo caso, estas intervenciones exigen la adecuación de los elementos de fachada y alero a la ordenanza de aplicación.

b) Intervención en vivienda o local:

- Las parciales.
- Las generales, cuando se precisen por adecuación a habitabilidad o actividad de viviendas o locales existentes.

-En caso de edificios parcialmente declarados se permiten, además de las obras privativas señaladas con carácter general, las integrales sin limitación de grado, cuando se trate de trasladar escaleras o cuartos húmedos o de instalaciones desde el elemento inadecuado al restante.

-En los elementos inadecuados por exceder de la altura máxima en los que se sitúan usos permitidos, se permiten las intervenciones integrales si el estado constructivo del elemento sólo exige la ejecución de obras parciales de consolidación estructural.

En todo caso, cualquier intervención de ampliación exige la adecuación del edificio a las determinaciones del plan.

c) Usos:

No es posible la implantación de nuevos usos, salvo que se trate de sustituir usos prohibidos por permitidos, ni la división o ampliación de las viviendas existentes en edificios o elementos inadecuados.

Los usos prohibidos se consideran como inadecuados por lo que las obras a realizar en los locales en que se emplazan quedan limitadas de acuerdo con las condiciones establecidas en este apartado.

d) En función del estado de conservación del inmueble y de los elementos inadecuados que forman parte del mismo se podrá vincular la concesión de ayudas municipales a la efectiva ejecución de las determinaciones del planeamiento, incluyéndose entre ellas el realojo de

finitivo de los usuarios de viviendas o locales que desaparezcan con la intervención.

Art. 37. Edificios e instalaciones "fuera de ordenación".

1. Los edificios o elementos declarados expresamente por el presente Plan Especial como "fuera de ordenación" por ser disconformes con sus determinaciones y relacionados en la normativa particular, deberán ser objeto de la actuación prevista en los mismos durante la vigencia del Plan Especial.

La declaración de "fuera de ordenación" podrá abarcar la totalidad del inmueble, o parte del mismo. Que sin dejar fuera de ordenación todo el edificio, requiera la supresión o alteración de añadidos o elementos inadecuados, en este caso se tratará de situaciones de "fuera de ordenación parcial".

2. En tanto no se produzca la acomodación a las condiciones de la ordenación, no se permitirán en el marco del artículo 134, 3 y 4 LFOTU, otras obras que las siguientes:

Con carácter general, y si no está prevista una intervención pública en plazo inferior a 1 año, se permiten las siguientes obras en la parte afectada por la declaración:

a) Intervención en edificio:

- Las generales de conservación.
- Las parciales de consolidación.
- Las puntuales de consolidación estructural.
- En caso de edificios parcialmente fuera de ordenación se permiten las intervenciones generales de consolidación siempre que la intervención se derive del traslado de escaleras, ascensores, patios y/o columnas de baños a la parte no afectada por la declaración, adecuando el edificio a las condiciones fijadas desde la normativa general y particular para dicha parte.

b) Intervención en vivienda o local:

- Las puntuales.
- Las parciales, cuando se precisen por adecuación a habitabilidad o actividad de viviendas o locales existentes.

-Con carácter específico debe considerarse lo siguiente:

a) En caso de tratarse de edificios declarados exclusivamente por su carácter de interiores, se permiten las obras mínimas de adecuación a habitabilidad o actividad de viviendas o locales ya existentes, incluso las integrales.

b) En caso de edificios parcialmente fuera de ordenación se permiten, además de las obras privativas señaladas con carácter general, las integrales sin limitación de grado, cuando se trate de trasladar escaleras o cuartos húmedos o de instalaciones desde la zona fuera de ordenación a la restante.

En todo caso, cualquier intervención de ampliación exige la adecuación del edificio a las determinaciones del plan.

c) Usos:

No es posible la implantación de nuevos usos ni la división o ampliación de las viviendas existentes en edificios o elementos que estén declarados fuera de ordenación.

d) La concesión de ayudas municipales queda vinculada a la efectiva ejecución de las determinaciones del planeamiento. En caso de edificios con parte de planta baja y, en su caso, entreplanta fuera de ordenación, la concesión de ayudas municipales queda vinculada a la renuncia sobre el derecho de participación de los propietarios, a excepción del titular de la planta baja afectada, en los elementos comunes del elemento a demoler.

Art. 38. Ruina.

1. Los supuestos y el procedimiento de declaración de ruina de las construcciones en el ámbito del Plan Especial serán las establecidas con carácter general por el artículo 226 LFOTU y con carácter especial en el artículo 24 de la Ley del Patrimonio Histórico Español.

2. La declaración de ruina de un inmueble afectado por normativa de protección en cualquiera de sus grados, no supondrá la procedencia de su demolición sin la previa autorización de la Administración competente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 LPHE. Todo ello sin perjuicio de la adopción de las medidas necesarias, en orden a la seguridad del inmueble y sus ocupantes.

3. El desalojo provisional y las medidas a adoptar respecto de los habitantes no lleva implícita, por sí solos, en modo alguno la declaración de ruina.

4. La declaración administrativa de ruina o la adopción de medidas de urgencia por la Administración, no exime a los propietarios de sus responsabilidades de todo orden que pudieran serles exigidas por negligencia en los deberes de conservación que les corresponden.

5. La resolución administrativa que declare el estado de ruina de un edificio podrá imponer la obligación de rehabilitación, para cuya efectividad podrá utilizarse alguno de los siguientes procedimientos:

a) Convenio administrativo entre el Ayuntamiento y la propiedad del inmueble, en el que se reflejarán los compromisos que asume cada parte para ejecutar y sufragar la rehabilitación, el plazo para llevarla a cabo y el régimen posterior de uso y disfrute del inmueble.

b) Expropiación del inmueble o venta forzosa como incumplimiento del deber de conservación legalmente previsto si no se solicita en los plazos establecidos la licencia de rehabilitación o no se ejecuta la obra; y, por razón del incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 36.4 LPHE.

Art. 39. Derribo.

1. Los derribos que se puedan efectuar en el ámbito del Plan Especial deberán contar con la preceptiva licencia municipal conforme al artículo 221.1.i) LFOTU y no ser impedido por la Administración competente en materia de Patrimonio Histórico conforme al artículo 37 LPHE.

2. En caso de que se produjeran derribos o demoliciones totales o parciales en un edificio o construcción que fuesen ilegales por no contar con la preceptiva licencia, orden de ejecución o por no ajustarse a estas, la propiedad del inmueble y quien ejecutase materialmente el derribo además de incurrir en las infracciones urbanísticas que prevén el artículo 248.10 y 249.12 LFOTU, podrán ser obligados, en caso de ser inmuebles catalogados o de especial valor, a la reconstrucción de lo demolido, sin perjuicio de las sanciones económicas que procedan.

3. En el supuesto de enajenación de fincas, el adquirente soportará las responsabilidades en que hubiera incurrido el anterior propietario, en virtud del principio de subrogación real previsto en el artículo 21 de la Ley 6/98.

Art. 40. Usos prohibidos.

Se consideran usos prohibidos aquellos que no cumplen las determinaciones establecidas al efecto en el capítulo III (Normas Generales de Usos), del Título VI, (Normas Generales de la Edificación), de la presente Normativa. En los edificios y locales en que existiesen, con anterioridad a la aprobación inicial del Plan, usos prohibidos, solo podrán realizarse obras de adaptación y adecuación de la actividad a Normativas vigentes.

CAPITULO III

Conservación del Patrimonio Arqueológico

Art. 41. Zonas Arqueológicas.

De conformidad con lo previsto en el Catálogo del Plan Municipal de Pamplona y a los efectos de protección del Patrimonio Arqueológico, se entiende por Zona arqueológica todo lugar en cuyo subsuelo existan o se presuma la existencia de épocas pasadas, cuyo estudio requiere la aplicación de métodos de investigación y labores específicas de excavación, clasificación y restauración por parte de técnicos y personal especializado.

Las zonas arqueológicas catalogadas aparecen delimitadas en el plano correspondiente. Su protección se establece a través de las normas específicas de procedimiento recogidas en la sección 1 del capítulo 6 de esta normativa general.

Art. 42. Clasificación.

Se definen dos áreas arqueológicas (A y B) delimitadas gráficamente en el plano de ordenación correspondiente de acuerdo con los criterios establecidos al efecto en el epígrafe 8.1 de la Memoria del Catálogo.

Art. 43. Conservación del Patrimonio Arqueológico.

Para proceder a cualquier excavación o movimiento de tierras en el ámbito del Plan habrá de solicitarse la preceptiva licencia municipal conforme al artículo 221.1.g) LFOTU.

Por lo que se refiere a cualquier actuación en zonas protegidas en razón de su valor arqueológico, se estará a lo dispuesto en el artículo 42 del Catálogo.

CAPITULO IV

Conservación del medio ambiente urbano

Art. 44. Conservación y reforma de elementos visibles.

1. En aplicación del artículo 225.1. LFOTU el Ayuntamiento podrá ordenar, por motivos de interés turístico o estético, la ejecución de obras de conservación y reforma en los siguientes casos:

a) Fachadas o medianerías visibles desde las vías y espacios públicos.

b) Patios o espacios libres privados comunitarios visibles o visitables desde la vía pública.

2. Para la ejecución de actuaciones integrales de mejora ambiental con adecuación de fachadas y tratamiento específico de color, el Ayuntamiento podrá identificar ámbitos formados por conjuntos de traseras, patios de manzana, medianeras o conjuntos de fachadas que pueden ser objeto de estas actuaciones.

Art. 45. Protección de elementos singulares del espacio urbano.

1. Son aquellas construcciones y piezas de ornato público que sin tener carácter de edificios constituyen parte integrante de la escena urbana cuya conservación se pretende, según definición del artículo 31 del Catálogo del Plan Municipal de Pamplona.

2. Por lo que se refiere a su protección, se estará a lo dispuesto en el Catálogo.

3. Las instalaciones eléctricas, telefónicas y demás instalaciones por cable habrán de ser subterráneas. En las actuaciones futuras de urbanización y edificación se contemplará expresamente esta exigencia. En las instalaciones aéreas existentes, se producirá la subterranización mediante convenio entre las compañías concesionarias y el Ayuntamiento de tal forma que conforme se produzca la renovación de redes y reurbanización del espacio público se eliminen los tendidos aéreos.

4. Las compañías concesionarias no podrán instalar nuevos postes ni soporte ni cableado aéreo. En tanto en cuanto no se produzca la subterranización, los cables que discurren por las fachadas de los edificios habrán de hacerlo por la línea de cornisa en sentido horizontal y en línea de medianería en sentido vertical.

Art. 46. Protección del Patrimonio Natural.

1. El arbolado catalogado deberá ser conservado, cuidado y protegido de afecciones naturales y de las acciones que pudieran acarrear su destrucción parcial o total, siendo precisa para su tala la previa solicitud de autorización al Ayuntamiento.

2. Por lo que se refiere a su protección el Plan Especial hace suyo en lo que afecta a su ámbito el contenido del Catálogo de Patrimonio Natural: Arbolado, Parques y jardines del Plan Municipal.

Art. 47. Limitaciones a la publicidad exterior.

1. La publicidad exterior mediante carteles, rótulos, anuncios, vallas, queda limitada en todo el ámbito del Plan a los que sirvan para indicar la denominación social de personas físicas o jurídicas, asociaciones o colectivos, el ejercicio de actividades comerciales, mercantiles o profesionales; y, los de información general, turística o de actividades culturales, recreativas o de ocio, siempre que se ajusten a las condiciones previstas por el presente Plan y previa autorización administrativa.

2. Quedan expresamente prohibidas la fijación directa de carteles, anuncios o informaciones sobre edificios, muros o vallas no habilitadas al efecto; y, la fijación de soportes exteriores o bastidores exentos o luminosos en vallas, calles, plazas, sobre edificios, cornisas o tejados, en jardines o espacios públicos.

CAPITULO V

Regulación del Patrimonio Arquitectónico

Art. 48. Catálogo.

1. A los efectos de establecer el nivel adecuado de protección del patrimonio edificado en el Conjunto Histórico declarado y en el ámbito del Plan Especial, y en cumplimiento de los artículos 21 de la Ley del Patrimonio Histórico Español y 83 LFOTU, el presente Plan Especial incorpora el Catálogo de Patrimonio Edificado del Plan Municipal aprobado inicialmente por acuerdo de 8 de febrero de 1999.

2. El Catálogo del Patrimonio Edificado será de aplicación preferente sobre cualquier normativa u Ordenanza particular que afecte al bien catalogado y se compondrá de normativa general de protección, planos de referencia y de un fichero individualizada de cada bien catalogado donde se especificarán el grado y régimen de protección, así como las actuaciones posibles en el bien.

Art. 49. Clasificación del Patrimonio Arquitectónico Catalogado.

1. Tal como se recoge en el Catálogo la protección de los edificios catalogados se establece en tres grados atendiendo a su extensión e intensidad. Los grados 1 y 2 protegen al edificio en su conjunto mientras que el grado 3 asigna la protección sólo a determinados elementos arquitectónicos relevantes, generalmente la fachada, descritos en la ficha particular:

a) Grado 1 de protección: Están incluidos en esta categoría los edificios más emblemáticos del Casco Antiguo. Se protegen de forma global para mantener sus características, volúmenes, formas y elementos decorativos. Los edificios incluidos en este grado pueden ser considerados, en todo o en parte, elementos relevantes de la historia de la ciudad y constituyen un hito en la trama urbana.

b) Grado 2 de protección: Se incluyen en esta categoría aquellos edificios en los que se reconocen valores arquitectónicos, urbanos o históricos notables y cuya permanencia debe quedar asegurada.

Esos valores, sin ser de primer orden, destacan del conjunto de forma clara, por lo que son dignos de conservación.

La existencia en su interior, de zonas de menor valor arquitectónico o que han sufrido transformaciones importantes, permite la autorización de un régimen de obras más amplio que en el primer grado.

c) Grado 3 de protección: Dentro de esta categoría se incluyen el resto de los edificios catalogados. Su principal valor es el de constituir las piezas permanentes de la historia de la ciudad hasta tiempos recientes.

En su mayoría se trata de edificios en los que se protege únicamente la fachada como elemento configurador de la escena urbana cuya permanencia se quiere asegurar.

2. Los elementos, sobreedificaciones, añadidos o partes de edificaciones o espacios catalogados que en las fichas particulares de cada inmueble catalogado se declaren como disconformes, se encuentran en situación de fuera de ordenación, de tal modo que, en tanto no se proceda a su eliminación o sustitución, no podrán autorizarse en ellos otras obras que las pequeñas reparaciones exigidas por la higiene y la estabilidad del mismo.

3. En caso de que algún inmueble catalogado sufiera la declaración de ruina legal conforme prevén los artículos 226 LFOTU y 24 de la Ley del Patrimonio Histórico Español, se deberá proceder a su sustitución o rehabilitación integral en el plazo máximo de dos años desde la firmeza de la declaración de ruina. La nueva edificación mantendrá las mismas características volumétricas, constructivas, formales y de uso por las que fue catalogada, salvo que, justificada y razonadamente, la administración actuante, mediante la modificación puntual de Plan, autorice la descatalogación del inmueble objeto de ruina.

4. En caso que la ruina se hubiera producido por incumplimiento del deber de conservación del propietario o los supuestos de demolición de un inmueble catalogado, además de constituir infracciones urbanísticas tipificadas en la vigente LFOTU, supondrán causa suficiente para la expropiación del inmueble al amparo del artículo 209 j) LFOTU.

Art. 50. Normas relativas a los edificios Catalogados.

El Catálogo establece Normas de actuación y criterios de actuación para los distintos grados de protección establecidos.

Art. 51. Recintos Catalogados.

1. Se denominan Recintos Catalogados las áreas o espacios urbanos que, conteniendo edificaciones, tienen su origen histórico en un uso unitario y aparecen con una delimitación clara, con carácter cerrado, donde además de valores arquitectónicos, incluyen importantes valores urbanos o paisajísticos. Lo relevante para su inclusión en este Catálogo no es su extensión, sino el carácter que el recinto imprime a las construcciones y espacios libres situados en su ámbito.

2. El Catálogo establece la clasificación, instrumentos de protección y normas generales para los Recintos Catalogados.

Art. 52. Patrimonio Arquitectónico no catalogado.

Se entiende por Patrimonio Arquitectónico no catalogado el conjunto de inmuebles que sin presentar valores arquitectónicos, ni interés histórico o ambiental singulares, están sometidos a una regulación genérica mediante normas de conservación, edificación, intervención e integración ambiental por hallarse ubicados en el conjunto histórico de la Ciudad y en el ámbito del presente Plan Especial. Su régimen urbanístico y condiciones de planeamiento, es el establecido de forma individualizada en cada una de las fichas parcelarias de la normativa particular.

TÍTULO VI

Normas generales de la edificación

Contenido.

Las presentes normas serán de aplicación en todo el ámbito del Plan Especial.

Sus determinaciones se establecen con carácter general sin perjuicio de las que en cada caso se precisen en las normas particulares correspondientes a cada parcela o Unidad de Ejecución.

En cuanto no aparezca previsto en ellas, se estará a lo dispuesto en el Plan Municipal.

CAPÍTULO I

Normas generales de volumen

Art. 53. Parcelario.

Se permiten agregaciones y segregaciones de parcelas, sin más limitación que en caso de segregación ninguno de los frentes de las parcelas resultantes sea inferior a 6 metros.

Todo ello con independencia de la conservación o modulación de fachadas que resulte de aplicación con los criterios propios de la legislación del Patrimonio Histórico.

Art. 54. Alineaciones.

Se definen gráficamente en plano de ordenación.

1. Alineación oficial.

Se entiende por alineación oficial la línea límite de la parcela que separa el espacio privado del espacio libre público.

Salvo que el Plan Especial, o instrumentos que lo desarrollen, señalen otras, las alineaciones actuales se mantienen y tendrán el carácter de alineaciones oficiales.

2. Alineaciones de la edificación.

–Exteriores. Respetarán con carácter general las alineaciones oficiales.

No se admiten retranqueos de la edificación en relación con su alineación exterior, excepción hecha de la Plaza del Castillo en que, si se produjeran sustituciones de la edificación, resultaría obligada la construcción a nivel de planta baja de un porche de uso público cuya anchura será igual a la existente en el frente afectado.

–Interiores. Tienen el carácter de envolvente máxima de la edificación en plantas superiores.

Art. 55. Rasantes.

Se establecen gráficamente en el plano de ordenación. Allí donde no se definen se mantendrán las rasantes actuales.

Art. 56. Número de plantas y altura de la edificación.

Se entiende por altura la dimensión vertical de un edificio expresada, indistintamente, como distancia vertical desde la rasante de la acera hasta su línea de cornisa, o como número total de plantas de la edificación sobre rasante.

En la edificación existente, y salvo que en la documentación gráfica o normativa particular se determine otra cosa, se consolida la altura de la edificación en cuanto se refiere a número de plantas existentes hasta la altura de cornisa actual. Ese valor tendrá el carácter de máximo, en supuestos de conservación.

La consolidación de la altura de un edificio no conlleva necesariamente la consolidación de su altura actual de cumbre a punto más alto de su cubierta, ni de las construcciones y elementos inadecuados urbanística o ambientalmente que en su caso pudieran existir sobre la línea de cornisa o plano de cubrición tal como éstos aparecen definidos en la presente Normativa.

Todo volumen habitable o elemento impropio que exceda la altura de la línea de cornisa o el plano de la cubierta queda en situación de inadecuación urbanística.

En intervenciones de nueva planta, sustitución o ampliación de la edificación podrá autorizarse, justificadamente, que éstas sean iguales a la de la menor contigua o incluso a la media de las contiguas, no superándose en ningún caso la altura de PB+4.

En caso de parcelas en esquina, la altura y número de plantas serán las que resulten de aplicar las anteriores exigencias a la fachada de mayor longitud.

En el resto de los casos de parcelas con frente a dos calles, se entenderá que aquéllas afectan a la mitad del fondo edificable.

Queda prohibida la ejecución de nuevos sótanos excepto para implantar instalaciones comunes del edificio, o cuando se trate de obras de sustitución.

Art. 57. Medición de alturas. Altura de cornisa y número de plantas.

A los efectos de este Plan Especial la altura de cornisa o altura máxima expresada en metros es la distancia desde la rasante de la acera hasta la línea inferior del alero o, en su defecto, hasta la cara inferior del forjado que forma el techo de la última planta, en su encuentro con la línea de fachada. Dicha altura se medirá en la vertical del punto medio de la línea de fachada.

Por lo que se refiere a la altura expresada en número de plantas, se contabilizarán las plantas baja y de pisos sin incluir la correspondiente al espacio situado bajo cubierta.

Art. 58. Cubierta y construcciones por encima de la altura máxima de cornisa.

En obras de nueva edificación sustitución o ampliación de edificios existentes, ningún elemento podrá emerger del plano de la cubierta, excepción hecha de chimeneas, y conductos de ventilación, y elementos análogos quedando expresamente prohibidos áticos y buhardas.

Bajo cubierta sólo se autoriza el uso residencial si aparece vinculado al piso inmediatamente inferior, no pudiendo, por tanto, tener relación con el núcleo de comunicaciones comunes, –escaleras y ascensor– del edificio.

Se permitirán también usos complementarios tales como trasteros e instalaciones.

La pendiente de los planos inclinados de la cubierta no será superior a 40° ni inferior a 30°.

En edificios existentes, objeto de conservación sólo se admiten viviendas autónomas, esto es, no vinculadas al piso inmediatamente inferior y con acceso al núcleo comunitario de comunicaciones, cuando ya existan.

Si el espacio bajo cubierta no estuviera utilizado o estuviera aprovechado para otro uso y se pretendiera destinarlo a uso residencial, se respetarán las condiciones establecidas para nuevas edificaciones o ampliaciones, vinculando dicho espacio al piso inferior sin proporcionarle acceso desde el núcleo común de comunicaciones del edificio.

Se procurará, en cualquier caso, adecuar ese espacio a las condiciones de volumen y uso establecidas para nuevas edificaciones, en particular si se procede a una reestructuración interna del edificio y/o a la instalación de ascensor.

Art. 59. Planta baja.

Se entiende por planta baja la planta inferior del edificio.

En actuaciones de nueva edificación, la altura libre de planta baja estará comprendida entre 3 y 3,50 metros.

El nivel del suelo en esta planta no excederá de 15 centímetros sobre la rasante exterior medida en el punto medio de la fachada ni se situará por debajo de dicha rasante, excepción hecha de edificios singulares o existentes.

En el caso de adecuación a la normativa vigente de locales de planta baja en edificios existentes puede admitirse que el nivel de la planta se sitúe hasta 30 centímetros por debajo de la rasante exterior.

Excepcionalmente pueden justificarse alturas superiores si ello queda justificado en razón de la altura de edificios colindantes, –especialmente si se encuentran catalogados– o, por tratarse de edificios institucionales o dotaciones públicas.

Art. 60. Planta de piso.

Se entiende por planta de piso toda aquella cuyo suelo se encuentra por encima del forjado de planta baja.

En actuaciones de nueva edificación la altura libre no será inferior a 2,50 ni superior a 2,80 metros.

Art. 61. Planta bajo cubierta.

Se entiende por planta bajo cubierta la situada entre el nivel superior del último forjado horizontal y el plano inferior de la cubierta. No tiene la consideración de planta de piso.

Se permite su aprovechamiento, tanto en edificios existentes como en obras de nueva edificación o ampliación, en las condiciones establecidas en artículos anteriores.

En su caso, la altura interior de la planta bajo cubierta, bajo la línea de cumbrera, no excederá en ningún punto de 4,50 metros.

Art. 62. Planta ático bajo cubierta.

Se entiende por ático bajo cubierta la planta comprendida entre la cara superior del último forjado horizontal y el plano inferior de la cubierta, que dispone de fachada retranqueada respecto de la alineación general anterior o posterior del edificio, en la que se abren huecos de iluminación y, en su caso, acceso a terraza.

Con carácter general, y, salvo determinación particular expresa, se prohíbe la construcción de áticos en todo el Casco Antiguo.

En los edificios en que existan, los áticos y sus terrazas correspondientes se consideran elementos inadecuados urbanísticamente y habrán de adecuarse a las normas que regulan la construcción de cubiertas, particularmente cuando se trate de edificios situados en recintos catalogados o entornos monumentales o, que por su situación, sean percibidos desde el espacio público.

Dicha adecuación podrá hacerse progresivamente, y en ese sentido, se admiten obras parciales de adecuación que, en su caso, repongan el alero y restituyan cuando menos el borde exterior del tejado en un tramo que oculte cualquier pretil interior inadecuado.

Art. 63. Planta bajo rasante.

En obras de nueva edificación o sustitución se establece como altura libre mínima en cualquier punto 2,20 metros.

Art. 64. Vuelos de la edificación.

1. Se entiende por vuelo de la edificación la superficie o volumen construido y utilizable de planta piso que sobresale del plano de fachada o alineación de la edificación.

A los efectos del presente artículo no tienen, pues, la consideración de vuelos, cornisas y aleros cuya construcción se regula en el capítulo correspondiente a Normas Generales de Estética.

2. Según las características volumétricas de los vuelos se distinguen balcones y cuerpos volados.

3. Se entiende por balcón la superficie exterior, en vuelo, que sobresale del plano de fachada.

Se permiten balcones en todas las plantas piso de la edificación.

Su vuelo no será superior a 1/10 de la anchura de la calle, con un máximo de 0,60 centímetros, y la altura de su cerramiento no excederá de 1,20 metros sobre el nivel del suelo de la planta a la que corresponda.

Su borde exterior será paralelo a fachada.

Podrán construirse ante cualquier hueco de fachada y extenderse ante varios huecos, pero no se aproximarán a menos de 0,60 metros de la línea medianera con el edificio contiguo.

Los materiales y soluciones aplicables a su construcción aparecen regulados en las Normas Generales de Estética.

4. Se entiende por cuerpo volado todo volumen habitable cerrado que sobresalga del plano de fachada.

Con carácter general, en el Casco Antiguo únicamente se permite la construcción de miradores.

Se entiende por mirador un cuerpo volado acristalado en toda su extensión, exento y adosado al muro de fachada con una estructura independiente de la del resto de la planta del piso correspondiente.

Se permiten miradores en todas las plantas piso de la edificación.

Su vuelo no podrá exceder de 0,60 metros. Su parámetro exterior será paralelo a fachada y su plano lateral no se aproximará a menos de 0,60 metros de la línea medianera con el edificio contiguo.

Podrán corresponder a una o varias habitaciones.

En cualquier caso, la dimensión de los huecos de paso a su ámbito será la que con carácter general se establece en la regulación de huecos de fachada.

La carpintería utilizada en su construcción se regula en las Condiciones Generales de Estética.

Los vuelos de cuerpos cerrados de obra de fábrica y, en general, no acristalados que existan en la edificación, quedan en situación de inadecuación urbanística y deberán ser eliminados, sustituidos o reformados, particularmente si se encuentran en un recinto catalogado o entorno monumental.

Art. 65. Elementos salientes.

Además de cornisas y aleros, cuya construcción y condiciones de ejecución aparecen reguladas en Normas Generales de Estética, se admiten impostas, molduras y elementos análogos que aparezcan integrados a la construcción, siempre que no sobresalgan más de 15 centímetros del plano de fachada.

Por lo que se refiere a elementos decorativos o comerciales situados en planta baja aparecerán integrados a la composición y decoración general del edificio o local correspondiente y no sobresaldrán del plano de fachada más de 15 centímetros hasta 2,20 metros de altura y de 40 centímetros a partir de esa altura.

Art. 66. Fondo máximo edificable.

En edificios existentes, el fondo máximo será el actual, salvo que el Plan determine otra cosa o existan elementos inadecuados en su fachada posterior.

En intervenciones de nueva planta, sustitución o ampliación de la edificación podrá autorizarse, justificadamente, que el fondo edificado sea igual al de la menor contigua o incluso a la media de las contiguas, no superando, con carácter general 20 metros.

Art. 67. Ocupación.

Salvo que se determine otra cosa, la ocupación máxima de parcela es la obtenida por aplicación del fondo máximo edificable desde la alineación exterior.

Art. 68. Superficie máxima edificable.

La superficie máxima edificable por parcela es la obtenida por la aplicación a la superficie ocupable del número de plantas permitido.

Art. 69. Patios de parcela.**1. Patio interior de Parcela.**

Se entiende por patio interior de parcela o patio de luces el patio interior a la edificación practicado para proporcionar iluminación y ventilación a sus viviendas y/o elementos comunes.

Sus dimensiones, superficie y configuración mínimas respetarán las exigidas en las Normas de Habitabilidad vigentes.

Se permite su cubrición con cubierta plana a nivel del forjado de techo de planta baja.

En la edificación existente, queda prohibida la reducción de la superficie de patios interiores, con independencia de que en su caso, sea necesario además eliminar cuerpos o elementos añadidos.

2. Patio de fondo de Parcela.

Se entiende por patio exterior de parcela el espacio existente entre la alineación interior de la edificación y el límite o alineación interior de la parcela.

Salvo que el Plan Especial determine expresamente otra cosa, no podrá ser edificado.

CAPITULO II***Normas generales de estética*****Art. 70. Composición y carácter unitario de las fachadas.**

La composición de las fachadas de los edificios será unitaria. Estas tendrán un tratamiento de idéntica textura y calidad en toda su extensión, de suerte que la construcción aparezca cuidada desde la cubierta hasta su encuentro con la calle, salvo que quiera subrayarse la condición de zócalo de la edificación que caracteriza a las plantas bajas, en cuyo caso, y al margen de que su tratamiento deba aparecer integrado al de plantas superiores, puede acudir en sus fachadas a soluciones materiales distintas a las empleadas en el resto del edificio.

Art. 71. Forma y dimensión de los huecos de fachada.

Los huecos serán análogos en forma y dimensión a las características de la edificación común existente que, en virtud de la lógica constructiva tradicional, resultan siempre de componente vertical en plantas superiores, excepción hecha de la última planta, donde puede ser cuadrados e, incluso de componente horizontal.

Los huecos dispondrán de una mocheta mínima de 15 centímetros.

Art. 72. Composición de huecos.

Los huecos se dispondrán en ejes verticales de composición, que en cuanto sea posible, se extenderán a planta baja; tanto la entrada del portal como el hueco o huecos correspondientes a otros locales de la bajera se inscribirán en lo posible en la composición aplicada a las plantas bajas.

La norma anterior, como por lo demás las relativas a forma y dimensión de los huecos, se entiende referida a la edificación común destinada básicamente a uso residencial.

Los edificios singulares o aquellos que resulten globalmente impropios en relación con los valores ambientales del Casco, no habrán de ajustarse en idéntica medida que los edificios comunes a las exigencias recogidas en este y en el anterior artículo.

Art. 73. Composición de planta baja.

Se admite el retranqueo de la alineación de los locales de planta baja en orden a no comprometer su uso comercial siempre que en la alineación exterior del edificio se sitúe la persiana o elemento de cerramiento.

Portal y locales de planta baja contarán con entradas independientes. El acceso al portal se situará en el plano de fachada del edificio de suerte que no se produzcan en ningún caso servidumbres o dependencias de paso al portal a través de espacios vinculados al uso comercial.

Los locales comerciales no tendrán, por lo mismo, acceso desde el portal a otros elementos comunes del edificio, con independencia de que ese no sea su único acceso.

La independencia de entradas de portal y locales se establecerá en todo caso, al margen de que un edificio existente pueda aparecer destinado en todas sus plantas a usos no residenciales.

Art. 74. Decoración de planta baja.

El proyecto de decoración de planta baja se inscribirá en la solución compositiva unitaria que se exige a la fachada.

La decoración aplicada a la fachada en esa planta no excederá en ningún caso del nivel inferior del forjado que constituye su techo.

La solución material en la constitución y acabado exterior del cerramiento será en todo caso análoga a las tradicionales, no pudiendo quedar enmarcadas por la decoración, materiales y elementos que participen del valor arquitectónico del edificio. Se podrán utilizar como materiales de decoración preferentemente aquellos que constituyan el resto de la fachada: sillar de piedra o fábrica de ladrillo revocado y lucido.

En el caso de que se pretenda dar a la planta baja un tratamiento de zócalo de la edificación, podrá utilizarse aplacado de piedra tipo Tafalla, madera o chapa metálica. Puede emplearse en lugar de la piedra tipo Tafalla cualquier material pétreo siempre que su imagen y color sea compatible con el de ésta y previa justificación de su idoneidad por razón de mantenimiento y limpieza.

En aquellos locales que den frente a calle incluida dentro del recorrido del encierro, se colocará un cierre que sirva de protección al mismo.

Dicho cierre presentará un diseño coherente con lo señalado en este artículo prohibiéndose soluciones provisionales estéticamente contrarias al mismo.

Art. 75. Rótulos.

Se podrán instalar rótulos en las siguientes partes de los edificios.

–En planta baja:

Se tenderá a colocarlos en el propio hueco de iluminación de los locales en ella situados. No obstante, cuando a juicio del órgano municipal competente se estime que no queda afectada la composición general del inmueble, puede autorizarse la colocación de rótulos sobre los muros de fachada.

–En plantas elevadas:

Se podrán instalar rótulos dentro de los huecos de iluminación.

Las condiciones a cumplir por los rótulos son las siguientes:

–Salvo los situados en plantas elevadas y las placas en planta baja indicadoras de actividades profesionales de tamaño inferior a 0,15 metros cuadrados, se configurarán a base de letras sueltas, quedando expresamente prohibidos los rótulos compactos.

–Las letras sueltas se ubicarán prioritariamente sobre elementos transparentes o bastidores metálicos al objeto de no dañar la fachada salvo que se estime por parte del Órgano Municipal competente que no existe inconveniente en colocar las letras individualmente.

–No se autorizará la instalación de rótulos que no reúnan las condiciones señaladas anteriormente, salvo en los casos en los que éstos formen parte del diseño de la fachada, entendida en su conjunto.

Para la iluminación de los rótulos pueden aplicarse las siguientes soluciones:

–Rótulo iluminado desde el exterior.

–Rótulo luminoso mediante letra cajeada con iluminación en su interior.

–Quedan expresamente prohibidos los rótulos en banderola, salvo casos muy concretos en que se trate de mantener o recuperar motivos tradicionales, siendo su vuelo máximo el autorizado para balcones en función de la anchura de la calle y altura mínima libre bajo el mismo de 2,20 metros, sin exceder su cota superior de la correspondiente a la planta baja del edificio.

Art. 76. Muros.

Los muros de fachada pueden presentar cualquiera de los siguientes acabados:

–Fábrica revocada y pintada en tonos preferentemente claros, excepción hecha del color blanco.

–Fábrica revestida por tendido con materiales coloreados en masa.

–Aplacado de piedra tipo Tafalla, en piezas cortadas ortogonalmente.

–Fábrica de ladrillo caravista, en caso de proyectos singulares en cuanto a tratamiento compositivo y aparejo del material.

Los muros medianeros vistos quedarán integrados dentro de la composición general con la utilización un material con calidad similar al empleado en fachadas.

En ningún caso está justificado picar los revocos o acabados superficiales de los muros y descubrir la fábrica interior si se aprecia que ésta no había sido concebida como fachada vista.

El acabado en planta baja se realizará de acuerdo a lo señalado en el artículo correspondiente a "Decoración en planta baja".

Art. 77. Cubiertas.

La cubierta se resolverá con un tejado de faldones continuos, que recogerá el agua de lluvia en las líneas de cornisa del edificio. Las aguas serán recogidas en canalones vistos, en ningún caso de plástico, situados en el borde del alero, y conducidas mediante bajantes del mismo material a la red de alcantarillado. En los dos metros inferiores, esas bajantes serán de material resistente al impacto. La pendiente de los faldones estará comprendida entre un 30% y un 40%.

Quedan prohibidas las cubiertas planas o azoteas en la edificación común salvo las edificaciones de planta baja que ocupen el interior de las parcelas a partir del fondo máximo edificable. Se utilizará como elemento de cubrición la teja cerámica curva o mixta en su color natural, dentro de una gama que va del rojo al ocre pálido.

Se utilizará preferentemente el cinc para remates, encuentros de elementos emergentes o bordes de cubierta, quedando expresamente prohibida la utilización de láminas asfálticas o sintéticas vistas.

Igualmente se prohíbe el forrado de paredes medianeras con láminas impermeables, aislamientos vistos o aplacados de fibrocemento.

Art. 78. Aleros.

El alero es un elemento de obligada construcción en la edificación común y no será en ningún caso simple prolongación del forjado. Su vuelo queda regulado de la misma forma que los balcones.

El alero será de directriz longitudinal horizontal y continua, y construido preferentemente en madera con molduración de los canes. Pueden admitirse en casos especiales, previo informe de los Servicios Municipales competentes, materiales o composiciones alternativas como encasetonados y aleros planos o curvos.

En el caso de intervenciones de nueva planta o de ampliación del número de plantas, la cara inferior del alero podrá estar hasta 25 centímetros por encima del último forjado. En ningún caso la altura en entrecubierta en ese punto más bajo podrá exceder de 75 centímetros.

Art. 79. Balcones.

Serán de piedra natural o artificial, o adoptarán la solución tradicional de entramado de hierro relleno de cerámica. Su canto no excederá de 18 centímetros ni será inferior a 12 centímetros, cuando no adopte la solución tradicional a que se hace referencia en el párrafo anterior.

El perfil será moldurado y se resolverá adecuadamente la caída del agua.

Su protección estará formada por elementos metálicos macizos dispuestos verticalmente, rematados en su zona superior por una pletina que puede llevar o no un pasamanos, asimismo metálico e inferiormente por un perfil del atado anclado puntualmente a la losa.

Excepcionalmente se podrá acudir a soluciones ornamentales distintas en hierro fundido.

Art. 80. Miradores.

El material a emplear en la carpintería cumplirá con la ordenanza general correspondiente a huecos. No se permitirá ampliación de los huecos existentes para integrar la habitación con la superficie del mirador.

Art. 81. Acceso a portales.

Su diseño se integrará tanto con el de la fachada comercial de planta baja, como con el resto de las plantas.

Art. 82. Ascensores.

La instalación de ascensores es posible siempre y cuando el cuarto de máquinas quede englobado dentro del volumen general del edificio y no emerja sobre el plano de cubierta.

Será de obligada instalación en todo edificio de nueva planta de más de cuatro plantas.

Art. 83. Escaleras.

El diseño de la escalera de los edificios responderá a las condiciones establecidas en el artículo correspondiente a condiciones de habitabilidad de viviendas o, de ser más exigentes, a las correspondientes al uso distinto del de vivienda a que se destine el edificio.

Con carácter general, la escalera dispondrá de iluminación y ventilación a patio.

En situaciones consolidadas, la escalera puede iluminarse y ventilarse cenitalmente. Siempre que lo permita la anchura de la parcela, y en cualquier caso, cuando ésta sea resultado de una agregación de parcelas, dispondrá de un hueco central que permita la llegada de luz a plantas inferiores.

Para asegurar la ventilación de la caja de escaleras se colocarán junto al lucernario rejillas de superficie suficiente para asegurar el tiro. Por el mismo motivo, en el acceso al portal se asegurará la entrada de aire.

Art. 84. Carpinterías.

Las carpinterías de un edificio serán del mismo diseño, color y material, al menos, en todas sus plantas superiores. Se prohíben las carpinterías metálicas que no sean para pintar o lacar. Se prohíben las carpinterías de aluminio anodizadas en su color, bronce u oro, así como cualquier carpintería metálica o plástica en color imitación a madera.

Se admite el uso de la madera barnizada cuando se trate de colores y texturas tradicionalmente empleados como vistos. Quedan prohibidos el empleo de carpinterías de hojas correderas en las fachadas exteriores de las edificaciones.

Se permite en plantas bajas de edificios no catalogados y tratándose de decoración de locales, la instalación de carpinterías metálicas con acabados naturales (acero inoxidable, cor-ten, o similar, excepto anodizados de aluminio en su color, bronce u oro). En edificios catalogados, podrían autorizarse, con el visto bueno de los Servicios Técnicos Municipales, o Informe de Príncipe de Viana en su caso."

Art. 85. Persianas.

Serán de librillo y se recogerán plegadas en la mocheta del hueco. En casos justificados pueden admitirse las persianas enrollables accionadas desde el interior, siempre que el rollo no se manifieste anteriormente.

Las persianas de un edificio serán del mismo diseño, color y material al menos en todas sus plantas superiores, salvo empleo de persianas ligeras colgantes desmontables que podrán emplearse individualmente en cada vivienda del edificio.

Los materiales y colores a emplear son los recogidos en el artículo correspondiente a carpinterías, quedando expresamente prohibido el empleo de materiales que imiten madera.

En locales de planta baja se permiten las persianas cuyo diseño permita, en posición cerrada, la visión interior del local desde la calle salvo que, por causa justificada puedan admitirse soluciones alternativas que garanticen la privacidad y seguridad de los mismos.

En locales que den frente a calles incluidas en el recorrido del encierro pueden admitirse también soluciones distintas cuando con la aplicación de lo señalado en este artículo no se garantiza la seguridad del propio local y/o los corredores, todo ello bajo la supervisión de los Servicios Técnicos Municipales.

Art. 86. Instalación de Servicios.

Con carácter general, queda prohibida la implantación de instalaciones propias del edificio en las fachadas, salvo bajantes de pluviales. Excepcionalmente, el Ayuntamiento podrá autorizar la instalación de acometidas de gas natural previa aprobación del correspondiente proyecto técnico de implantación de gas en el Casco Antiguo, presentado por la Compañía Suministradora y debidamente autorizado por la Institución Príncipe de Viana.

En cualquier caso, los armarios de regulación, si los hubiera, deberá ubicarse en el suelo, las canalizaciones deberán discurrir por fachadas traseras a patio y no se admitirán conducciones vistas por cubierta.

El Ayuntamiento podrá instalar, suprimir o modificar a su cargo, en las fincas privadas, y los propietarios vendrán obligados a consentirlos, señales, sus soportes, y cualquier otro elemento al servicio del Ayuntamiento.

Los Servicios Técnicos Municipales procurarán evitar molestias y avisarán a los afectados con la mayor antelación que en cada caso permita.

CAPITULO III**Normas generales de uso****Art. 87. Uso principal y característico.**

Residencial colectivo en manzana.

Art. 88. Usos detallados. Cuadro de Compatibilidad.

Se permiten otros usos distintos al principal de acuerdo con la siguiente tabla de compatibilidades.

PLANTA		PRINCIPAL O EQUIVALENTE	TOLERADO	PROHIBIDO
Plantas Superiores	Bajo Cubierta	–Residencial vinculado a planta inferior.** –Trastero. –Servicios comunes de las viviendas del propio edificio.		–Resto.
	Otras Plantas	–Residencial Colectivo. –Residencial Unifamiliar.	–Oficinas, despachos profesionales e industriales de tipo familiar(*) integrados dentro de la vivienda de sus titulares.	–Resto.
	Primera Planta	–Residencial Colectivo. –Residencial Unifamiliar.	–Oficinas y despachos profesionales. –Industria de tipo familiar(*). –Comercio vinculado a P. baja(**). –Equipo privado vinculado físicamente a P. baja(**).	–Resto.
Planta Baja	–Entreplanta	–Los mismos usos que en planta baja con único y exclusivo acceso por ésta.		–Resto.
		–Comercio –Industria –Talleres –Oficinas y despachos profesionales. –Equipo privado.	–Almacén vinculado al comercio o actividad de hostelería de la Zona I-VIII. –Garajes.	–Residencial. –Almacén no vinculado a comercio. –Resto.
	–Espacio no ocupado de parcela	–Usos vinculados a edificio, comunes o privados, sin construcciones y exclusión de comerciales o almacén.		–Resto.
Sótano		–Usos comunes de viviendas del propio edificio que pueden ampliarse a colindantes. –Almacén vinculado a comercio local con acceso por P. baja o vía pública.	–Los principales, equivalentes o tolerados de P. baja vinculados a ésta y con único acceso desde P. baja.	–Residencial. –Resto.

(*) Industria de tipo familiar. Taller de sastre, taller de modista, peluquería o similares.

(**) A estos efectos se entiende como "vinculación física" la unión con el local donde se ejerce el uso principal, con un único acceso a través de éste. En ningún caso estarán unidos a elementos comunes del edificio. En el caso de locales de Planta Baja, la superficie de este será al menos el 50% de la vinculada a ella. Debe diferenciarse de la vinculación no física (vinculación al uso), que aparece en otras casillas.

Art. 89. Usos Detallados. Otras determinaciones.

1. Prohibición especial.

Queda expresamente prohibida la comunicación interna de los locales en planta baja con planta primera, excepto cuando los locales y plantas correspondientes se destinen a la misma actividad.

2. Autorizaciones particulares.

2.1. Se consideran como usos "tolerados" en cualquier situación los usos alternativos de interés cultural, deportivo, público o social correspondientes a instalaciones sin ánimo de lucro, que no incluyan servicios de bar, cocina, restaurante o similar.

2.2. Se consideran como usos "tolerados" los locales públicos como pastelerías y heladerías o actividades mixtas de éstos con una pequeña cafetería en las condiciones que al efecto se prevean en las Ordenanzas Municipales de Sanidad, con especial referencia a limitaciones horarias.

2.3. Se consideran usos tolerados los edificios completos destinados a uno cualquiera de los siguientes usos:

- Residencia comunitaria (estudiantes, ancianos, religiosos).
- Residencia eventual (hoteles, pensiones, hostales).
- Comercio minorista abierto al público.
- Servicios y dotaciones de la Administración pública.

Las condiciones a cumplir serán las siguientes:

A) Residencias eventuales:

–La superficie destinada a almacén y oficinas sin acceso a público, será inferior al 25% del total.

–No dispondrán de servicios de Bar-cafetería o Restaurante abierto al público, salvo en el caso de establecimientos hosteleros denominados "Hoteles" u "Hoteles-Apartamentos" de categoría mínima de tres estrellas, según las denominaciones y calificaciones establecidas en el Decreto Foral 48/94, de 21 de febrero, de ordenación de los establecimientos hosteleros de Navarra, que cuenten con un número mínimo de 35 habitaciones, los cuales podrán disponer de dichos servicios siempre que cumplan con las condiciones siguientes:

* Emisión musical máxima 80 dbA.

* Estar unida físicamente con otras dependencias del hotel.

B) Servicios y dotaciones de la Administración Pública, cualquiera que sea la forma de gestión:

–Podrán disponer de servicios de bar, cafetería y/o restaurante siempre que cumplan las siguientes condiciones:

* Estar físicamente unidos con otras dependencias del servicio.

* Emisión musical máxima 55 dB(A).

* Horario adaptado al del propio servicio o dotación.

C) Residencias comunitarias y comercios minoristas:

–La superficie destinada a almacén y oficinas sin acceso al público, será inferior al 25% del total.

–No dispondrán de Bar, Cafetería o Restaurante abierto al público ajeno a la actividad principal autorizada.

3. Usos prohibidos.

3.1. Son usos prohibidos: Los restaurantes, sociedades gastronómicas, tabernas, bares, cafeterías, pubs, cafés-teatro, salas de fiestas, discotecas, sex-shops, y similares establecimientos públicos o privados, en cualquier situación de plantas, sótanos o espacios libres. Se exceptúan de esta prohibición las actividades de hostelería en servicios y espacios públicos de interés general, siempre que la forma de gestión del uso exceptuado (concesión, arrendamiento, etc.), garantice el control público de la instalación y su funcionamiento.

3.2. Las actividades de hostelería a las que se refiere el apartado anterior se clasifican, según las molestias que pueden generar, ordenadas de mayor a menor, de la siguiente manera:

1.–Salas de fiestas, cafés-teatro, discoteca.

2.–Cafeterías, bares, tabernas, pubs.

3.–Restaurantes.

4.–Sociedades gastronómicas.

Las actividades cuyas licencias estén en vigor y existieran con anterioridad al 19 de junio de 1.989 y prohibidas en este apartado 3:

–En general, podrán ser objeto de reformas conforme a ordenanzas teniendo en cuenta las siguientes condiciones:

* Podrán ampliar su superficie global, únicamente con espacios destinados a almacén, que podrán estar ubicados en un local distinto al actual pero que tenga acceso directo desde vía pública o, en su caso, desde el propio local y nunca desde espacios comunes del edificio en el que esté situado. Estas superficies de almacén se incluirán como tales en las correspondiente licencia de actividad, previa la tramitación del correspondiente expediente.

* Será posible la instalación de equipos musicales en aquellas actividades existentes, aún cuando en su licencia en vigor no se refleje

expresamente la posibilidad de utilización de los mismos. La emisión musical máxima será de 55 dB(A).

* Sólo se permitirán cambios de actividad a otras de categoría menos molesta.

* Los locales destinados a las actividades incluidas en las categorías 1 y 2 no podrán realizar reformas que supongan ampliación de las superficies con acceso al público, ni aumento de la longitud de la barra.

* Las actividades mixtas de Hostelería (Bar-Restaurante, Cafetería-Restaurante, etc.) solamente podrán incrementar la superficie de la actividad menos molesta, según la anterior clasificación.

* Su funcionamiento se atendrá a las condiciones, medidas correctoras, horarios, que se determinen en la normativa de actividades clasificadas o la que resulte de aplicación para evitar molestias a los residentes.

–Puntualmente, podrá modificarse la ubicación de las siguientes actividades actuales de usos prohibidos:

* Las ubicadas en edificios en los que existan otras plantas destinadas a uso residencial, y tuvieran acceso de público a través de los elementos comunes del mismo.

* Las ubicadas en edificios que sean objeto de una intervención de promoción pública de la cual se derive la conveniencia de dicho traslado.

Las condiciones exigibles para ello serán:

* El traslado se realizará a locales de planta baja y/o planta sótano unidos físicamente entre sí pero no a elementos comunes del edificio.

* El nuevo local se encontrará en un recorrido inferior a 150 metros respecto del inicial.

* No supondrán incremento de su superficie en más de un 50% respecto de la actual.

* Previamente se tramitará el correspondiente expediente de actividad clasificada.

* El local en el que se emplaza la actividad antes del traslado se destinará a usos permitidos por el planeamiento vigente.

4. Limitación de Usos Tolerados.

–La regulación contenida en la tabla de usos detallados garantiza el equilibrio entre usos tolerados y principales o equivalentes dentro del ámbito del Casco Antiguo.

–Esta limitación de usos puede modificarse mediante la tramitación del correspondiente Plan Especial.

5. Contradicción con Normativa de zonas saturadas.

Lo dispuesto en esta regulación de usos prevalecerá ante lo expresado en la normativa de zonas saturadas en todo lo que suponga contradicción (Acuerdos plenarios de fecha 28-8-86 y 7-5-87).

Art. 90. Regulación del uso Vivienda.

Se entiende por vivienda todo espacio destinado al alojamiento de una familia o unidad asimilable. Quedan asociados a este uso los despachos profesionales o actividades análogas en las condiciones fijadas en el cuadro de compatibilidad de usos.

1. Condiciones generales de uso.

Toda vivienda de nueva construcción deberá ser exterior entendiéndose por tal aquella que cuente, cuando menos, con una habitación de uso común y un frente mínimo de 6 metros, o la anchura total de la parcela, si fuera inferior a dicha dimensión, dando a calle, plaza o patio de manzana de uso público.

Si dicha anchura fuera superior a 5 metros, la vivienda contará cuando menos con dos huecos a fachada.

En el supuesto de que dé frente a patio de manzana, no bastará con que en el Plan Especial esté considerado como espacio público; será preciso que participe ya de esa condición y se encuentre debidamente urbanizado.

2. Número de viviendas.

Con carácter general, las actuaciones de rehabilitación no incrementarán el número de viviendas existentes salvo en los supuestos siguientes:

–División de viviendas, siempre que se produzca en un edificio que reúna condiciones suficientes de adecuación estructural, funcional y no se altere la estructura y organización básica de éste, o en el marco de una actuación general e integral sobre el mismo. En todos los casos, se dará cumplimiento a la regulación general del PGOU para reconversión de usos residenciales, y todas las viviendas resultantes serán exteriores.

Como consecuencia de la segregación de viviendas, podrán resultar dependencias destinadas a oficinas, despachos profesionales o industrias de tipo familiar dando frente a patio interior siempre que la superficie útil total de esas dependencias no exceda del 50% de la total de la vivienda inicial.

–Reconversión de usos no residenciales que existieran en alguna de las plantas del edificio.

–Utilización del espacio existente bajo cubierta.

–División de viviendas en alforja

En edificios sometidos al régimen de renovación el número de viviendas no será superior al del edificio sustituido, salvo que en la Normativa Urbanística Particular correspondiente se determine otra cosa.

3. Superficie y Programa.

Se estará a lo dispuesto por la Normativa vigente en la materia.

4. Dotación de aparcamientos.

En general no se exige dotación de aparcamientos en ninguno de los regímenes previstos para la edificación.

En supuestos de Renovación se estudiará la posibilidad de dotar al nuevo edificio de aparcamientos al servicio de viviendas siempre que fuera posible su habilitación en sótano.

Art. 91. Usos Dotacionales.

El sistema general de equipamientos, representado gráficamente en el plano de ordenación Equipamientos y Espacios libres, comprende el conjunto de dotaciones existentes o propuestas más significativas del Casco Antiguo.

Salvo determinaciones específicas del Plan Especial recogidas en dicho plano y en los cuadros adjuntos a este artículo, la implantación de usos dotacionales se regulará de acuerdo con las normas establecidas al efecto por el Plan Municipal.

EQUIPAMIENTOS

B-Dotación de Barrio

C-Ciudad

E-Dotación Existente

P-Propuesta

DOCENTE

MANZ.	PARCELA	CALLE o PLAZA	IDENTIFICACION	U S O			IMPL.	OBSERVACIONES
				ACTUAL	PROPUESTO	ALTERNATIVO		
	852	Plaza San Francisco	Escuelas de S. Francisco	Docente B	Socio Cult. C	Docente B	P/E	Biblioteca General
	884	Eslava, 1 bis A	Guardería	Administ. C	Docente B	Administ. C	P/E	–
	223	Compañía, 6	Escuela de Idiomas	Docente C	Docente	–	E	–
	320	San Agustín, 3	Escuela de Teatro	Soc. cult. C	Soc. cult.	–	E	–
	991	Mayor, 31	Escuela Música	Docente C	Docente	–	E	–
	894	Mayor, 65	Palacio Ezpeleta	Sin uso	Docente B	Socio Cultural	P	Antes Colegio Teresianas. Vínculo Patio.
		Mayor-Eslava, 8-10	Ampliación Escuela Música	Resid.	Docente C	Polivalente	P	Localización alternativa parcelas adyacentes 1021/1022 UE.
	1045	Santo Domingo, 45	Dominicas	Doc. priv. B	Docente	–	E	–

B-Dotación de Barrio

C-Ciudad

E-Dotación Existente

P-Propuesta

SOCIO CULTURAL

MANZ.	PARCELA	CALLE o PLAZA	IDENTIFICACION	U S O			IMPL.	OBSERVACIONES
				ACTUAL	PROPUESTO	ALTERNATIVO		
	1099	Mayor, 2	Palacio Condestable	Sin uso general	Socio cult. B	–	P	Centro Cívico ZIP 6
	1065	Sto. Domingo, 45	Museo de Navarra	Socio cult. C	Socio cult.	–	E	–
	1065-1066	Sto. Domingo, 45	Patio Museo	Socio cult.	Socio cult. C	–	P	Ampliación Museo
	–	Descalzos, 2	Guardería	Docente	–	–	–	Apertura calle
	–	Dos de Mayo, 6-8	Palacio Real	Sin uso	Socio cult. C	–	Prev.	Archivo de Navarra
	945/946	Plaza S. Francisco	Biblioteca	Socio cult. B	Socio cult.	Polivalente	E	Posible cambio de uso
	52	Navarrería, 17	Palacio Rozalejo	Resid.	Socio cult.	Otros	P	Vínculo patio
	669	Zapatería, 53	Palacio Guenduláin	Resid.	Socio cult.	Otros	P	Vínculo jardín
	133	Redín	Pedro Mayo	Sin uso	Socio cult. C	Otros usos (*)	P	Obra de nueva planta ZIP 1
	193	Redín	Sala Abovedada	–	Socio cult. C	–	P	Sala de Exposiciones
	–	Huertas Sto.Doming.	–	Libre	Socio cult. C	Deportivo B	P	Asociado a nueva plaza

(*) Cualquier uso tolerado en edificios completos, excepto el de vivienda, de acuerdo con la regulación general establecida en los artículos 88 y 89.

B-Dotación de Barrio

C-Ciudad

E-Dotación Existente

P-Propuesta

SANITARIO ASISTENCIAL

MANZ.	PARCELA	CALLE o PLAZA	IDENTIFICACION	U S O			IMPL.	OBSERVACIONES
				ACTUAL	PROPUESTO	ALTERNATIVO		
	1367	Plaza de Compañía	Centro de Salud	Sanit. B	Sanit.	–	E	–
	–	–	Apartamentos Tutelados	–	–	–	E	Varias actuaciones, programadas sin localización precisa.
	1.325 ó 185	Recoletas: Convento o Santa M.ª la Real: Arzobispado.	Residencia ancianos	Residencial	Asist. B	Polivalente	P	–

B-Dotación de Barrio
C-Ciudad
E-Dotación Existente
P-Propuesta

DEPORTIVO

MANZ.	PARCELA	CALLE o PLAZA	IDENTIFICACION	U S O			IMPL.	OBSERVACIONES
				ACTUAL	PROPUESTO	ALTERNATIVO		
	322/323 354	San Agustín, 9, 17 Juan de Labrit, s/n –	Euskal-Jai Frontón Labrit Frontón Jito-Alai	Sin uso Deport. C Deport. BC	Deport. B Deport. Deport.	Socio cult.B – –	P E E	Complejo mixto UE -9 – –

B-Dotación de Barrio
C-Ciudad
E-Dotación Existente
P-Propuesta

ADMINISTRATIVO

MANZ.	PARCELA	CALLE o PLAZA	IDENTIFICACION	U S O			IMPL.	OBSERVACIONES
				ACTUAL	PROPUESTO	ALTERNATIVO		
100	1 12 1345 917 6 987	Plaza Consistorial Mercado, 11 Descalzos, 72 A Zapatería, 40 Sto. Domingo, 8 Ansoleaga, 8-10	Ayuntamiento Seminario San Juan Carmelitas Oficinas y Exposiciones Sede Educación y Cultura Cámara de Comptos	Admin. C Admin. C Admin. C Admin. C cult. Admin. C Admin. C	Admin. Admin. Admin. Admin. Cult. Admin. Cult. Admin.	– Socio cult. Polivalente Socio cult. Socio cult. Socio cult.	E E E E E E	– – – – – –

B-Dotación de Barrio
C-Ciudad
E-Dotación Existente
P-Propuesta

RELIGIOSO

MANZ.	PARCELA	CALLE o PLAZA	IDENTIFICACION	U S O			IMPL.	OBSERVACIONES
				ACTUAL	PROPUESTO	ALTERNATIVO		
			Conventos. Residencias de Comunidad. Iglesias y espacios asociados.	Religioso y Resid. Común	Uso actual	Socio cult. y asistencial		Con carácter general se reconocen y mantienen los usos actuales. Los usos dotacionales Socio Cultural y Asistencial se proponen únicamente como destino alternativo al actual.

B-Dotación de Barrio
C-Ciudad
E-Dotación Existente
P-Propuesta

SERVICIOS

MANZ.	PARCELA	CALLE o PLAZA	IDENTIFICACION	U S O			IMPL.	OBSERVACIONES
				ACTUAL	PROPUESTO	ALTERNATIVO		
	1330 1185/1231	Mercado Eslava, 9 y 9 bis	Mercado Baños Públicos	Serv. B/C Serv. B	Serv. Serv.	– –	– –	– –

CAPITULO IV

Normas higiénico sanitarias y de habitabilidad

Art. 92. Condiciones generales.

Salvo determinaciones particulares del Plan Especial se cumplirán las condiciones establecidas con carácter general por el Plan Municipal.

Art. 93. Condiciones particulares.

Para asegurar la ventilación de las alcobas y de las cocinas integradas a través de la estancia de uso común se dispondrá, cuando menos, de un hueco de 2 metros de altura por 1,25 metros de ancho. En casos especiales, por razón de garantizar una correcta distribución de las piezas, podrán admitirse soluciones alternativas siempre que la superficie de ventilación sea como mínimo equivalente a la señalada.

En habitaciones abuhardilladas sólo se computa como útil la superficie de cada pieza cuya altura libre sea al menos de 1,80 metros, siempre que la media sea como mínimo de 2,20 metros.

Debe ser posible la circulación entre todos los espacios de la vivienda sin necesidad de salir de ésta. Excepcionalmente, en viviendas existentes, cuando se justifique la imposibilidad de cumplir esa condición, podrá permitirse que la vivienda esté dividida en dos zonas ubicadas en la misma planta y unidas por elemento común: La zona de día compuesta al menos por cocina, estancia y aseo con lavabo e inodoro y la zona de noche, compuesta al menos por un dormitorio y un aseo completo. Toda vivienda de nueva creación será exterior, de acuerdo con las condiciones establecidas al efecto en esta Normativa.

CAPITULO V

Soluciones tipológicas

Art. 94. Esquemas tipológicos.

Con objeto de proporcionar pautas de intervención sobre la edificación común construida sobre parcela de origen gótico en orden a garantizar las condiciones de habitabilidad de las viviendas, en los términos en que aparecen establecidas en esta Normativa, se definen distintos esquemas tipológicos.

En virtud de condición de soluciones genéricas admiten en cada caso cuantas variantes impongan a su aplicación las características particulares de cada parcela.

Art. 95. Carácter indicativo de las soluciones propuestas.

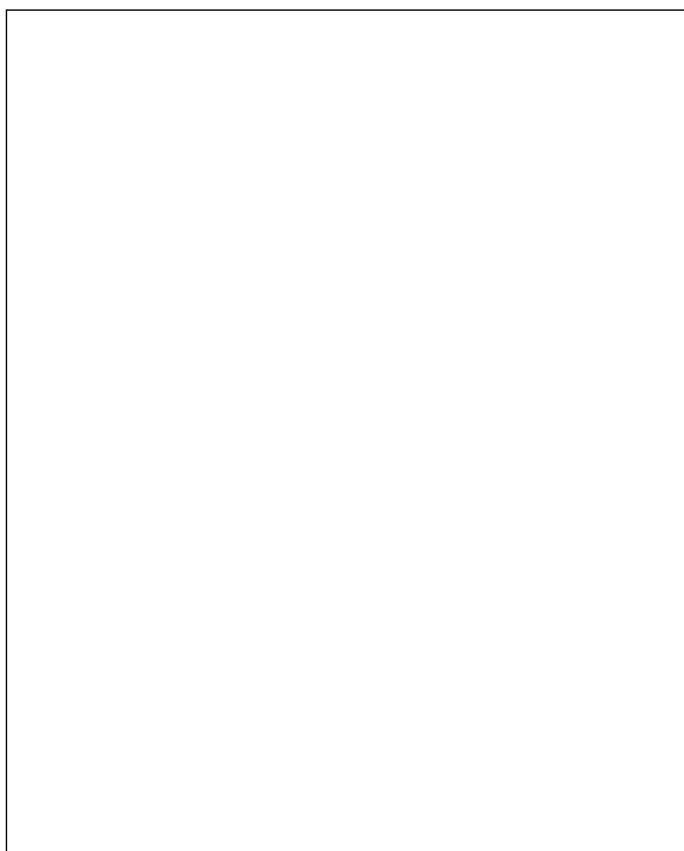
Las soluciones propuestas tienen carácter indicativo y se establecen a modo de guía de diseño tanto para las propuestas de nueva edificación, como de rehabilitación sobre edificación existente cuando comprenda obras de reestructuración de cierta entidad.

Art. 96. Supuestos de intervención.

Se trata de soluciones que se refieren a los supuestos de intervención más frecuentes, esto es, edificios de una, dos o tres crujías, vanos estructurales, transversales, cuyo frente varía aproximadamente, entre 4 y 12 metros, dimensión ésta que constituye el límite establecido para la fusión de parcelas en supuestos de renovación de la edificación existente.

Afectan, por tanto, exclusivamente a los edificios que en la Normativa Urbanística Particular aparecen identificados como tipos CI, CII y CIII.

Aunque no resulten vinculantes, cualquier proyecto de nueva edificación o rehabilitación respetará, salvo justificación fundada del proyectista por los esquemas adjuntos, cuando menos lo que se refiere a posición relativa de núcleos de escaleras y patios en la estructura general del edificio. Dicha posición varía en cada esquema en función de la profundidad o fondo edificable de la edificación, que en supuestos de renovación y sustitución de un edificio no excederá, en ningún caso, de 20 metros.



TITULO VII

Normativa particular de la edificación

CAPITULO I

Edificación

Art. 97. Ficha Urbanística de Normativa Particular.

La Normativa Urbanística Particular que constituye un Anexo al presente Título, pormenoriza para cada parcela y edificio, las condiciones y determinaciones previstas con carácter general por el Plan Especial definiendo, en su caso, actuaciones que proceden de acuerdo con tales determinaciones generales.

Dicha Normativa Particular, que aparece recogida en forma de Ficha Urbanística para cada una de las parcelas, desarrolla y complementa a un tiempo la Normativa General.

En cuanto instrumento de desarrollo de las determinaciones del Plan, el hecho de que se establezcan condiciones particulares para cada parcela y edificio no exime del cumplimiento del conjunto de Normas Generales de la Edificación.

En este sentido el contenido recogido en las fichas de normativa particular no es limitativo ni excluyente.

Según ello con independencia de las que se determinan expresamente en la ficha, los propietarios están obligados a ejecutar cuantas actuaciones resulten precisas para adecuar, física y funcionalmente, edificio y parcela, a las determinaciones del Plan, establecidas en su documentación gráfica, –planos de ordenación–, y Normativa General.

La ficha urbanística particular constituye un documento abierto que deberá ser actualizado en el proceso del desarrollo del Plan, a partir de un conocimiento más detallado de la realidad de cada edificio, viviendas y elementos que lo constituyen, así como en función de las distintas acciones de reforma que sobre él puedan producirse.

Art. 98. Interpretación.

Con objeto de facilitar la comprensión del contenido de las Fichas Urbanísticas Particulares se adjuntan a las mismas códigos e instrucciones de interpretación de los distintos conceptos y variables que la constituyen.

TITULO VIII

Normativa de urbanización y reforma

Art. 99. General. Principio de intervención.

Las actuaciones responderán al principio general de cualificación y homogeneización de la escena urbana que contribuya a diferenciar e identificar al Casco Antiguo en relación con su entorno.

Art. 100. Pavimentación, infraestructuras y alumbrado.

Se adoptarán, con carácter general, las soluciones aplicadas en las obras de reurbanización ya iniciadas.

Art. 101. Jardinería y Arbolado.

Se respetarán, salvo causa justificada, los elementos de jardinería y arbolado existente, particularmente en cuanto afecte a elementos catalogados.

Art. 102. Mobiliario urbano.

Se procurará la homogeneidad del mobiliario –bancos, papeleras, luminarias, bolardos, hitos y señalización– en todo el ámbito del Casco Antiguo, y en particular en cada uno de los ámbitos de reforma y diseño unitario delimitados.

Art. 103. Ámbitos de reforma y diseño unitario (ARDU).

A efectos de que su reforma, urbanización y amueblamiento se produzcan en los términos de homogeneidad deseables, se definen los siguientes ámbitos de intervención:

1.–Paseo de Ronda.

1.1.–Ronda Descalzos y Taludes.

1.2.–Ronda Obispo Barbazán y Baluarte Labrit.

1.3.–Paseo del Redín.

2.–Parque y Baluartes del Redín.

3.–Nueva Plaza de Santo Domingo.

4.–Entorno de San Fermín de Aldapa.

5.–Patio del Arcedianato.

6.–Huerta del Arzobispado.

7.–Plaza de Santa María la Real.

8.–Paseo elevado sobre cuesta de Labrit.

9.–Paseo Juan de Labrit.

10.–Plaza del Castillo.

11.–Paseo de Sarasate.

12.–Frentes Taconera Ciudadela.

13.–Entorno y Plaza del Museo, nuevo acceso a Ronda.

14.–Acceso Descalzos-Ronda.

15.–Plaza de Compañía.

16.–Plaza de Recoletas.

En todos ellos, así como en otros que pudieran delimitarse en desarrollo de las previsiones del Plan, se redactarán proyectos de urbanización u obras complementarias previas a cualquier intervención de carácter global.

En los espacios cuya reforma aparezca asociada a la construcción de un aparcamiento subterráneo, el proyecto correspondiente será vinculante a todos los efectos para la empresa adjudicataria de las obras.

Los ámbitos enunciados aparecen delimitados gráficamente en el plano de Ordenación correspondiente y constituyen áreas mínimas de intervención, que, en su caso, pueden asociarse para construir un ámbito de mayor dimensión.

Los criterios de intervención que deben guiar el desarrollo de los futuros proyectos de urbanización se establecen para cada uno de dichos ámbitos en los epígrafes siguientes.

AMBITO A1. PASEO DE RONDA**–Ámbito.**

Delimitado en plano de ordenación número 13, comprende el paseo de Ronda a lo largo del perímetro amurallado, desde el Portal Nuevo hasta el Baluarte de Labrit.

–Objeto de actuación.

Urbanización del recorrido de Ronda.

–Criterios funcionales.

Espacio de dominio y uso público.

Recorrido de carácter peatonal y de bicis, de acuerdo con el itinerario señalado gráficamente, a lo largo del perímetro norte de la muralla.

El diseño y tratamiento material del paseo harán posible el acceso excepcional de vehículos de servicio (ambulancia, protección civil) y resolverán barreras arquitectónicas.

–Criterios formales y ambientales.

Se respetan con carácter general las rasantes actuales.

El proyecto de urbanización correspondiente podrá modificarlas justificadamente en algún punto sin que ello suponga afecciones a propiedades y edificios que recaen al Paseo.

El paseo será pavimentado cuando menos en una franja de anchura no inferior a 2 metros.

La pavimentación se resolverá con el mismo tipo de piedra que presenta actualmente en sus tramos urbanizados (1.º tramo. Descalzos).

El alumbrado será homogéneo a lo largo de todo el paseo. Las luminarias serán las que con carácter general se aplican en calles y plazas interiores, e irán ancladas a las fachadas de los edificios.

En el tramo correspondiente al Paseo del Redín, la obra de urbanización podrá vincularse a la construcción de un aparcamiento en el subsuelo, cuya única rampa de acceso se situará en el extremo próximo al portal de Zumalacárregui.

–Desarrollo y Gestión.

Se redactará un proyecto de urbanización único para todo el paseo de Ronda aunque para facilitar su desarrollo en fases, se contemplarán en su redacción tres tramos distintos.

1.1.–Ronda Descalzos.**1.2.–Ronda Obispo Barbazán y baluarte Labrit.****1.3.–Paseo del Redín.**

Los tramos del paseo no contemplados en los ámbitos descritos, serán considerados en el marco de proyectos de urbanización específicos, en particular el correspondiente al parque de Santo Domingo y entorno de Palacio Real.

Las obras de urbanización del Paseo se sitúan fuera de programa.

AMBITO A2. PARQUE Y BALUARTE DEL REDIN**–Ámbito.**

Delimitado en plano de ordenación número 13.

Situado en torno a los baluartes del Redín, se extiende desde el perímetro de la muralla, hasta la calle del vergel e incluye los distintos baluartes del Redín.

–Objeto de actuación.

Recuperación del área delimitada como parque urbano.

–Criterios funcionales.

Espacio de dominio y uso público, se propiciará su uso como parque urbano compatible con su condición de entorno del recinto amurallado.

–Criterios formales y ambientales.

El parque se integrará ambientalmente con los taludes asociados al paseo de Ronda en sus dos tramos, en particular el correspondiente al Obispo Barbazán, así como con el parque de Tejería y ámbito del parque fluvial, a partir de tratamientos, jardinería, alumbrado y mobiliario, homogéneos.

Se habilitarán recorridos de aproximación a la muralla y acceso a su perímetro superior que se apoyen en las plataformas que ofrecen los distintos baluartes.

Se adecuará el acceso existente a través del Portal de Zumalacárregui, adaptando su diseño y tratamiento a su condición del recorrido peatonal y trazado del Camino de Santiago.

–Desarrollo y Gestión.

Las actuaciones no aparecen programadas.

Se redactará un proyecto de urbanización para toda el área considerada y, si fuera posible, se incluirían en su ámbito los taludes correspondientes al paseo de Ronda y entorno inmediato.

AMBITO A3. PLAZA PARQUE DE SANTO DOMINGO**–Ámbito.**

Delimitado en plano de Ordenación número 13.

Entorno existente entre Cuesta de Santo Domingo, perímetro amurallado, contrafuertes del antiguo Palacio Real (futuro Archivo General) y Departamento de Educación y Cultura (antiguo Convento de Dominicos).

–Objeto de actuación.

Creación de una plaza-parque mirador sobre Rochapea y parque fluvial del Arga, vinculada a la construcción de un equipamiento socio-cultural en las condiciones establecidas por la Institución Príncipe de Viana en su informe (Resolución 278/2001 de 23 de mayo).

–Criterios funcionales.

Espacio de dominio y uso público, el nuevo parque tendrá un carácter netamente urbano.

El espacio delimitado constituye un área peatonal, en la que sólo se permite la circulación rodada para acceder al edificio de Educación y al aparcamiento que pueda construirse en el entorno de San Fermín de Aldapa.

–Criterios formales y ambientales.

Toda actuación en este ámbito respetará las condiciones generales establecidas al efecto por la Institución Príncipe de Viana en su informe (Resolución 278/2001 de 23 de mayo).

El tratamiento y geometría superficial del nuevo espacio urbano responderá a la relación y recorridos entre edificios y espacios próximos y pondrá en valor accesos y puntos de articulación obligada, en particular, la entrada al edificio de Educación, ángulo de encuentro con la zona de San Fermín de Aldapa y Palacio, encuentro con Santo Domingo y Ronda y posible núcleo de acceso desde Rochapea.

Aunque se trate de una actuación distinta y externa al ámbito considerado, la construcción de un acceso desde Rochapea y, en particular, un nuevo puente peatonal sobre el Arga, habrá de considerarse en el marco del proyecto que se redacte para el área.

A tal efecto se fija gráficamente la situación aproximada, que podrá tener ese puente.

En cualquier caso ese acceso deberá diseñarse de acuerdo con las condiciones establecidas por la Institución Príncipe de Viana en su Informe (Resolución 278/2001 de 23 de mayo).

–Desarrollo y Gestión.

La construcción de plaza y dotación se asocia, en principio, al desarrollo de las provisiones del proyecto URBAN, Casco Antiguo-Rochapea.

AMBITO A4. ENTORNO DE SAN FERMIN DE ALDAPA

–Ambito.

Delimitado gráficamente en plano de ordenación número 13, comprende el espacio existente entre el antiguo Palacio Real, sede de Educación y Cultura y Seminario San Juan, Mercado y edificios residenciales que recaen a la Cuesta de Palacio. En ese ámbito se encuentra la capilla de San Fermín de Aldapa.

–Objeto de actuación.

Cualificación del espacio urbano y creación de una plaza mirador sobre el parque de Santo Domingo y Rochapea, que sirva de antesala al futuro Archivo de Navarra (Palacio Real) y la capilla.

La actuación se vincula a la construcción de un aparcamiento en el subsuelo.

–Criterios funcionales.

El ámbito delimitado constituirá un espacio de dominio y uso público. Esa condición unida al hecho de que la reforma propuesta aparece vinculada a la construcción de un aparcamiento subterráneo, exige la obtención del terreno asociado a la capilla.

El espacio constituirá un área peatonal en la que sólo se permitirá la circulación rodada excepcionalmente.

–Criterios formales y ambientales.

El nivel de la plaza, cuya rasante aproximada se fija en planos de ordenación, será el del acceso actual a la iglesia de San Fermín.

El futuro proyecto precisará, en todo caso, la rasante definitiva del nuevo espacio articulándolo con su entorno próximo.

No emergerá volumen ni elemento constructivo alguno del plano general de la plaza. La ventilación, iluminación y accesos peatonales o rodados al posible aparcamiento inferior se resolverán aprovechando las diferencias de nivel entre plaza y espacios inmediatos.

Se modificará la configuración del espacio destinado a plaza definiéndose sus límites con nitidez formal y constructiva.

Se propone con carácter indicativo, un perfil de traza circular que además de ampliar el espacio a costa de taludes y zonas residuales, resolvería con fluidez la transición entre Cuesta de Palacio y Calle del Mercado, comprometida actualmente por el volumen del Zacatín.

–Desarrollo y Gestión.

La actuación y, en su caso, la obtención del espacio correspondiente a la parcela 121 (1.919 m.²) actualmente privado, aparecen asociadas a la posible construcción de un aparcamiento en subsuelo.

La urbanización del ámbito delimitado será objeto de un proyecto único, en el que se contemplará el diseño del aparcamiento subterráneo, cuando menos a nivel de anteproyecto.

Dicho proyecto será vinculante en sus determinaciones formales y materiales para la empresa a la que en su caso, se adjudique la construcción y gestión del aparcamiento.

AMBITOS A5 Y A6

PATIO DEL ARCEDIANATO Y HUERTA DEL ARZOBISPADO

–Ambito.

Delimitados gráficamente en plano de ordenación número 13 comprenden los espacios situados en el interior del Conjunto Catedralicio.

–Objeto de actuación.

Cualificación e integración del espacio en el conjunto de áreas libres públicas de la ciudad. Aunque se trata de dos espacios distintos, y, por lo mismo podrían ser objeto de acciones independientes, son considerados conjuntamente.

–Criterios funcionales.

Se establece un régimen de uso público limitado en los espacios delimitados, lo que exige facilitar un acceso, controlado, a través de pasajes existentes en distintos puntos de la calle Dormitería, en particular junto al edificio de la Hermandad de la Pasión, o nuevos, desde la plaza de Santa María la Real a través del patio lateral al Palacio Arzobispal.

Se habilitará así mismo un pasaje a través del edificio Dormitería 5B, que separa los dos espacios, de forma que pueda existir una relación entre ambos y mayor permeabilidad de recorridos.

Patio y huerta constituirán, también con carácter limitado, espacios de transición entre áreas próximas. Constituye, en este sentido, un objetivo básico de la intervención, asegurar el paso desde la Calle Dormitería hasta la Ronda Barbazana a través de la huerta del Arzobispado, lo que aconseja practicar un nuevo acceso a la ronda bajo el cuerpo destinado a Archivo en su extremo Norte, actuación que, si es aceptada por Príncipe de Viana, se resolvería en las condiciones que estableciera al efecto dicha Institución.

–Criterios formales y ambientales.

Las intervenciones serán coherentes con la condición de recinto catalogado que caracteriza al conjunto Catedralicio, y respetarán los criterios establecidos en el Catálogo para su ámbito, así como los que pudiera fijar la Institución Príncipe de Viana.

En virtud de la distinta naturaleza de los espacios, los tratamientos deberán ser más urbanos en el patio próximo a la catedral y más naturales en la huerta, donde predominarán las zonas verdes o ajardinadas. Se respetará, salvo causa justificada, el arbolado existente.

El diseño y trazados del espacio responderá a los recorridos previstos, tanto transversalmente, entre Dormitería y Ronda, como longitudinalmente, entre Santa María la Real y el interior de ambos espacios, y pondrá en valor las fachadas y accesos de los edificios que los configuran.

En el plano de imagen se ofrece, con carácter meramente indicativo, un posible diseño que ilustra los criterios anteriores.

–Desarrollo y Gestión.

Se sugiere la formulación de un acuerdo con la propiedad en orden a hacer posible el acceso y uso público de los espacios interiores, así como el paso desde la Huerta hasta la Ronda.

AMBITO A7. PLAZA DE SANTA MARIA LA REAL

–Ambito.

Definido en el plano de ordenación número 13, comprende el espacio conformado por el Palacio Arzobispal, el edificio destinado a Retiro Sacerdotal, el Paseo de Ronda y baluarte del Labrit.

–Objeto de actuación.

Nuevo diseño y cualificación del espacio urbano. Reforma asociada a la construcción de un aparcamiento en el subsuelo.

–Criterios funcionales.

Espacio de dominio y uso público destinado a estancia y tránsito peatonal a la Ronda.

La construcción de un aparcamiento en el subsuelo de la plaza se vincula a la eliminación del aparcamiento de superficie y tráfico rodado, que sólo se permitiría excepcionalmente.

Se sugiere situar la rampa de acceso al aparcamiento en alguna de las calles, que alcanzan la plaza desde Dormitería, preferentemente en la extensión de Juan de Labrit.

–Criterios formales y ambientales.

En la medida en que las intervenciones pueden afectar al recinto amurallado, se estará a lo que, en su caso, establezca la Institución Príncipe de Viana.

–Criterios formales y ambientales.

Rasantes generales definidas en plano de ordenación. Se procurará facilitar la transición a la Ronda, a cuyo efecto se sugiere la construcción de una rampa tangente al recorrido del Paseo en el límite Norte de la plaza.

Se propiciará el uso de ese costado como lugar de estancia, pues constituye la zona más soleada y protegida de la plaza.

En el nuevo diseño se considerarán y pondrán en valor los edificios y accesos del palacio Arzobispal y Retiro, así como el patio lateral del Palacio, a través del cual se ha previsto una entrada al espacio de la Huerta.

–Criterios formales y ambientales.

Se homogeneizará el mobiliario urbano, y cambiará el alumbrado. El diseño que se ofrece de la plaza en el plano Imagen Urbana tiene carácter meramente indicativo y sólo pretende ilustrar los criterios anteriores.

Se reformarán y ampliarán las escaleras de acceso a la pista Jito-Alai y en general la línea de encuentro de plaza y pista.

–Desarrollo y Gestión.

Se redactará un proyecto de urbanización en el que se contemplará la construcción de un aparcamiento subterráneo cuando menos a nivel de anteproyecto. Dicho proyecto será vinculante en sus determinaciones formales y materiales para la empresa a la que en su caso se adjudique la construcción y gestión del aparcamiento.

AMBITO A8. PASO ELEVADO SOBRE LA CUESTA DEL LABRIT

–Ambito.

Definido en el plano de ordenación número 13, constituye una de las zonas de reordenación propuestas por el Plan Municipal. Comprende el entorno, entre la pista Jito-Alai y el lado opuesto de la cuesta del Labrit, próximo al baluarte de San Bartolomé.

–Objeto de actuación.

Adecuación de la pista Jito-Alai y taludes próximos, y construcción de un paso peatonal elevado sobre la Cuesta del Labrit, que resuelva la discontinuidad del paseo de Ronda en ese punto y facilite transición al paseo de la Media Luna.

La función del puente sería análoga a la del Portal nuevo, en el extremo opuesto del recorrido de Ronda.

–Criterios funcionales.

El puente se destinaría a tránsito peatonal.

–Criterios formales y ambientales.

Aunque la localización gráfica del paso elevado es indicativa, se sugiere que la línea de paso venga a ser tangente a la fachada posterior del frontón Labrit, punto en el que se sitúan las escaleras que relacionan Santa María la Real con Jito-Alai.

–Desarrollo y Gestión.

La actuación no se contempla en el programa del Plan.

Se recomienda la convocatoria de un concurso de ideas arquitectónicas previo a la redacción del correspondiente proyecto técnico.

En su caso, el contenido de dicho proyecto podría ampliarse y contemplar la reforma de la pista Jito-Alai y su entorno, así como el entorno de costado opuesto del puente.

AMBITO A9. PASEO JUAN DE LABRIT

–Ambito.

Definido en el plano de ordenación número 13, viene a coincidir con el paseo actual límite Sudeste del Casco Antiguo, ante la Plaza de Toros.

–Objeto de actuación.

Reforma y cualificación del espacio urbano asociada a la construcción de un aparcamiento en su subsuelo.

–Criterios funcionales.

La construcción del aparcamiento se vincula a la recuperación del espacio como paseo destinado exclusivamente a uso peatonal desde su encuentro con Estafeta hasta la entrada al frontón Labrit.

–Criterios formales y ambientales.

El Plan Especial hace suyas las condiciones de diseño adoptadas en su día en relación con este espacio, en orden a la adjudicación de la construcción y gestión de un aparcamiento subterráneo sobre parte de su ámbito.

La rampa al aparcamiento se situará próxima a la Cuesta del Labrit, línea a través de la cual se producirán los flujos circulatorios.

La obra del aparcamiento exige la desaparición de buena parte del arbolado existente que será sustituido a lo largo de la acera que separe el paseo de la calzada, por árboles de menor porte, adecuados a las nuevas condiciones del lugar, que no impidan el soleamiento del espacio urbano y edificios que lo configuran.

Los tratamientos materiales, mobiliario y alumbrado serán homogéneos.

La diferencia de rasantes entre las dos zonas que constituyen el paseo y la existencia de locales con acceso a cada una de ellas, imponen una fractura al paseo que debe resolverse mediante gradas y rampa.

–Desarrollo y Gestión.

La actuación se contempla en el primer cuatrienio del Plan.

El proyecto de urbanización redactado en orden a la reforma del paseo será vinculante en todas sus determinaciones formales y materiales para la empresa a la que, en su caso, se adjudique la construcción y gestión del aparcamiento.

AMBITO A10. PLAZA DEL CASTILLO

–Ambito.

Definido en el plano de ordenación número 13, comprende la Plaza del Castillo y el arranque de Carlos III y las calles Duque de Ahumada y Espoz y Mina.

–Objeto de actuación.

Reforma y cualificación del espacio urbano que pasará a ser un ámbito básicamente peatonal.

En su caso, la reforma podría asociarse a la construcción de un aparcamiento subterráneo en todo o parte de su ámbito.

–Criterios funcionales.

La plaza se define como un dominio público peatonal, en el que la circulación rodada sería restringida y, –en caso de que la actuación viniera asociada a la instalación de un aparcamiento subterráneo–, podría desaparecer el estacionamiento de superficie, o aparecer limitado a zonas y períodos concretos.

En cualquier caso quedarían asegurados el tránsito de transporte público y taxis así como el estacionamiento de éstos y servicios de atención a comercio y hostelería.

–Criterios formales y ambientales.

En función de ese nuevo carácter esencialmente peatonal, la pavimentación será continua y se resolverá en un plano único cuyas rasantes generales coincidirán con las actuales.

No obstante, la notable dimensión del espacio aconseja tanto la combinación de posibles áreas ajardinadas y áreas pavimentadas como un tratamiento diferenciado de estas últimas, que podrían apoyarse en la definición con texturas apropiadas, de las zonas de tráfico o, en su caso, aparcamiento de superficie.

Contribuiría a diferenciar el espacio urbano, valorando sus puntos de articulación con calles y espacios próximos, la inclusión en su ámbito

de distintos elementos de mobiliario urbano, kioscos de prensa, columnas de información, cabinas, fuentes, ...

Cualquier solución obliga a mantener en su ámbito el templete central, toda vez que ha sido catalogado.

Pavimentos, alumbrado y mobiliario urbano, se extenderán a espacios próximos, en particular al primer tramo de Carlos III, en el que un tratamiento continuo de la sección de la calle y la desaparición del aparcamiento de superficie realzarían a los distintos edificios que lo configuran.

El espacio que constituiría una antesala del Palacio de Gobierno y teatro Gayarre podría acoger algún hito significativo en sus extremos, en particular en la línea de encuentro con la plaza donde contribuiría a definir su límite Sur.

La nueva condición del espacio en este tramo aconseja situar, en su caso, los accesos a un posible aparcamiento en otro punto, como las calles Duque de Ahumada o Espoz y Mina.

La posibilidad de mantener un estacionamiento perimetral de superficie, en el supuesto de que no llegara a construirse un aparcamiento en el subsuelo, se justifica desde la perspectiva de que es necesario propiciar la accesibilidad de usuarios y visitantes durante el día y residentes durante la noche.

Ese estacionamiento debería aparecer, en todo caso, acotado y controlado ya que de otra forma resultaría incompatible con la nueva condición peatonal asignada al espacio.

–Desarrollo y Gestión.

La actuación no aparece programada en el Plan Especial.

Se sugiere la convocatoria de un concurso de ideas que se extienda al ámbito delimitado, en el que se contemple la posibilidad de construir un aparcamiento, con independencia de que resulte finalmente necesario.

AMBITO A11. PASEO DE SARASATE

–Ambito.

Definido en el plano de ordenación número 13, corresponde al actual paseo situado entre Casco Antiguo y Ensanche y los edificios del nuevo Parlamento (antigua Audiencia) y Palacio de Gobierno.

–Objeto de actuación.

Reforma y cualificación del espacio urbano, asociada a la construcción de un aparcamiento en su subsuelo.

Recuperación del paseo como dominio peatonal.

–Criterios funcionales.

El paseo estaría destinado a estancia y tránsito peatonal. Condición ésta, compatible con tráfico y estacionamiento en su flanco Sur más próximo al Ensanche.

Se ha previsto la construcción de un aparcamiento subterráneo bajo la zona central del Paseo, entre su cabecera ante el futuro Parlamento y la estatua de los Fueros.

–Criterios formales y ambientales.

Se aprovechará el costado norte del paseo, más soleado y alejado del tráfico, como área de estancia, compatible con el tránsito peatonal de borde.

Se limitará el ámbito del aparcamiento a la zona central con objeto de poder disponer cuando menos de una línea de arbolado a ambos lados del espacio central del paseo.

Se integrarán en el nuevo diseño las esculturas catalogadas que ahora flanquean el andén central.

El nuevo diseño y geometría aplicada a sus pavimentos considerará y pondrá en valor relaciones transversales entre Casco y Ensanche así como los edificios más significativos de su ámbito y accesos.

Se dispondrá en su ámbito un mobiliario homogéneo y en lo posible idéntico al de Plaza del Castillo.

Se sugiere la construcción de una fuente ornamental en la cabecera Oeste del paseo, ante el edificio del futuro Parlamento.

En su caso podría aprovecharse la fuente, mediante una apertura perimetral en torno a su vaso, como punto de acceso, iluminación y ventilación del aparcamiento.

Aprovechando la forma lineal y dimensión del paseo, las salidas peatonales del posible aparcamiento subterráneo serían varias y cuando menos dos de ellas se situarían en sus cabeceras; en un caso, aprovechando la nueva fuente y en el otro, junto a los aseos públicos existentes a los que también serviría. Un tercer acceso podría situarse ante San Nicolás o incluso en la propia plaza.

El diseño apuntado en el plano de Imagen Urbana tiene carácter indicativo.

–Desarrollo y Gestión.

La reforma del paseo será objeto de un proyecto único en el que se contemplará el diseño del aparcamiento cuando menos a nivel de anteproyecto.

Dicho proyecto será vinculante en sus determinaciones formales y materiales para la empresa a la que, en su caso, se adjudique la construcción y gestión de dicho aparcamiento.

AMBITO A12. FRENTES TACONERA CIUDADELA

–Ambito.

Delimitado en el plano de ordenación número 13 comprende los frentes de las calles jardines de Taconera y Ciudadela.

–Objeto de actuación.

Reforma del espacio y homogeneidad de su tratamiento en relación con espacios próximos: Rincón de la Aduana y Sarasate.

–Criterios funcionales.

Espacio peatonal de transición ajardinado y arbolado.

–Criterios formales y ambientales.

Se respetará el arbolado así como el elemento escultórico existente.

Se uniformarán tratamientos, mobiliario y alumbrado en todo el ámbito, asegurando la continuidad del espacio urbano desde San Lorenzo hasta Sarasate.

–Desarrollo y Gestión.

La actuación no aparece programada en el Plan.

**AMBITO A13. ENTORNO Y PLAZA DEL MUSEO.
NUEVO ACCESO A RONDA**

–Ambito.

Delimitado en plano de ordenación número 13, comprende los espacios existentes en torno al Museo de Navarra, exactamente la plaza a la que recaen Museo y capilla, conformada también por el edificio de Dominicas y el espacio previsto como nuevo acceso a la Ronda.

–Objeto de actuación.

Cualificar el entorno del Museo de Navarra.

–Criterios funcionales.

Plaza y nuevo acceso son espacios de dominio y uso público, básicamente destinados a tránsito.

–Criterios formales y ambientales.

En la plaza se respetarán las rasantes actuales.

La nueva calle de acceso a la Ronda resolverá preferentemente sin discontinuidades de escaleras o rampas, la diferencia de nivel entre el arranque de la calle Descalzos y el paseo de Ronda.

La pavimentación de los dos espacios considerados, se hará con los materiales básicos, –losas y adoquín–, aplicados a calles y plazas.

Se cuidará especialmente la línea de borde abierto de la plaza que constituye un mirador sobre la calle y futura plaza de Santo Domingo.

–Desarrollo y Gestión.

La actuación no aparece programada.

Se asocia a la ampliación del Museo de Navarra, y consiguiente desarrollo de la unidad de ejecución UE2.

AMBITO A14. ACCESO DESCALZOS RONDA

–Ambito.

Situado entre las calles de Descalzos y Ronda, el ámbito de actuación viene a ser el de la Unidad de Ejecución UE-1 constituido por la llamada Belena de Descalzos y los edificios de Descalzos 54, 56 y 56 bis (parcelas 1317 y 1315).

–Objeto de actuación.

Hacer posible el acceso desde el interior del Casco al paseo de Ronda y facilitar la relación de los barrios situados en la vega del río con el Casco y, a través de éste, con el resto de la ciudad.

–Criterios funcionales.

Establecidos en la Unidad UE-1.

–Criterios formales y ambientales.

Rasantes generales. Las correspondientes a calle Descalzos y Ronda.

El desnivel entre Descalzos y paseo de Ronda se resolverá sin barreras arquitectónicas.

La solución arquitectónica del enclave queda abierta al desarrollo de un Estudio de Detalle en las condiciones establecidas en la Unidad UE-1.

Materiales.

El espacio público de acceso se resolverá con los mismos materiales aplicados a la urbanización general de calles y plazas, salvo que en el marco definido por el Estudio de Detalle redactado en desarrollo de la Unidad UE-1 se establezca otra cosa.

–Desarrollo y Gestión.

La actuación se asocia al desarrollo de la Unidad de Ejecución UE-1.

AMBITO A15. PLAZA DE COMPAÑIA

–Ambito.

Espacio limitado por las calles Compañía y Bajada de Javier, y conformado por la edificación que recae a tales calles, fachadas de la Escuela de Idiomas, Centro de Salud y fachadas posteriores de edificios residenciales.

–Objeto de actuación.

El Plan recoge las previsiones contenidas en el proyecto de urbanización redactado para ese ámbito al que es preciso añadir acciones de configuración de algunas fachadas –Escuela de Idiomas y posteriores de edificios a Estafeta– que lo conforman.

–Criterios funcionales.

Plaza de dominio y uso público cuya construcción se vincula a la de un aparcamiento en el subsuelo.

Los accesos rodados y peatonal al aparcamiento se situarán en los lugares previstos en el proyecto citado.

–Criterios formales y ambientales.

La construcción de la plaza responderá a las previsiones del proyecto aprobado por el Ayuntamiento.

Con carácter complementario a sus determinaciones se establecen las condiciones siguientes:

Se proyectará una fachada común, que respete la nueva alineación oficial establecida por el Plan, para los edificios de Estafeta 15, 17, 19 y 21 y Bajada de Javier 9 bis, cuyas fachadas posteriores y medianera recaen a la plaza.

La nueva fachada integrará en su composición general, huecos y fachada posterior del edificio de Estafeta 17, adecuándolos a las normas generales de volumen y estética de la edificación, así como la fachada posterior del edificio de Bajada de Javier 9 bis que dejará de tener la condición de pared medianera.

Las cubiertas del conjunto se resolverán vertiendo algunas hacia la plaza de forma que exista una línea de alero, si es posible común, en la nueva fachada.

Las ampliaciones de volumen de las parcelas 246, 248 y 249, resultado del ajuste a la nueva alineación sólo serán posibles si se procede a construir la fachada unitaria solicitada y adecuar a las normas de volumen, estética y uso sus edificios.

Se valorará la nueva condición de fachada a la plaza que caracteriza al alzado lateral, antes medianera, del edificio de la Escuela de Idiomas a partir de acciones compositivas o constructivas. En particular, se practicará un nuevo acceso al mismo desde la plaza salvo que el programa funcional del edificio lo imposibilite.

–Desarrollo y Gestión.

Las acciones descritas no aparecen programadas en el Plan, aunque en lo relativo a la reconversión de alzados posteriores de la edificación residencial, resultan previas a cualquier obra de reestructuración o ampliación de los edificios afectados.

AMBITO A16. PLAZA DE RECOLETAS

–Ambito.

–Objeto de actuación.

Adecuación ambiental del frente edificado de la calle Recoletas y adecuación de mobiliario urbano.

–Criterios funcionales.

Plaza de dominio y uso público.

–Criterios formales y ambientales.

Tal como se establece en el Catálogo, se respetará la configuración e imagen del espacio urbano en sus condiciones actuales. Se adecuarán ambientalmente las fachadas de la edificación residencial que recaen a calle y plaza, en el sentido establecido en la Normativa General y Particular.

–Desarrollo y Gestión.

Las acciones no aparecen programadas por el Plan.

TITULO IX**Tramitación y procedimiento****Art. 104. Objeto.**

Constituye el objeto de esta Ordenanza la regulación de aquellos aspectos relacionados con la tramitación de expedientes en el Casco Antiguo no recogidos en la correspondiente Ordenanza General.

Art. 105. Documentación para la solicitud de licencias para obras de rehabilitación.

A la solicitud de licencia de obras que afecten al conjunto del edificio se acompañará:

–Descripción fotográfica del edificio y de sus elementos característicos (fotografías 18x24).

–Detalle pormenorizado de los usos actuales y previsión de utilización de las viviendas y locales durante la ejecución de las obras.

–Descripción pormenorizada del estado de la edificación con planos en los que se señalen los elementos, zonas o instalaciones del edificio que requieren reparación.

–Plano en el que aparezcan el estado actual y la solución proyectada.

Si se tratase de una remodelación de fachada, se señalarán en la memoria del proyecto al menos tres referencias fotográficas de solu-

ciones compositivas, texturas y colores, que consideradas ejemplares por el Plan (Catálogo) haya guiado la solución adoptada.

Art. 106. Tramitación de expedientes de renovación de edificios.

La solicitud de licencia de derribo del edificio que se pretende sustituir deberá ir acompañada de la petición de construcción del nuevo edificio que se propone. Será asimismo conjunta la concesión o denegación de licencias.

Art. 107. Documentación para solicitud de licencias de renovación, nueva planta o ampliación.

Cuando se trate de obras de sustitución o ampliación de edificios, a la solicitud de licencia se acompañará por cuanto afecta al edificio que se pretende derribar o ampliar:

–Descripción fotográfica del edificio y de sus elementos característicos (fotografías 18x24).

–Detalle pormenorizado de los usos actuales y, en su caso, previsiones respecto al realojo de los ocupantes actuales.

–Descripción pormenorizada de su estado de conservación y relación, en su caso, de aquellos elementos que por su valor o estado resulten a juicio del proyectista apropiado incorporar a la nueva construcción.

En lo que afecta a la licencia de edificación, a la documentación técnica exigible a su proyecto será necesario añadir:

–Justificación de la adecuación de la obra a las características morfológicas del entorno próximo.

–Alzado esquemático del tramo de calle en que se sitúa, en que aparezca dibujado el estado actual y el resultado de la obra propuesta con indicación en ambos lados de las alturas totales de la edificación y la de planta baja.

Art. 108. Tramitación complementaria.

En todo caso, y al margen de las especificaciones de proyecto, los materiales, texturas y colores que pretenden ser aplicados en cualquier elemento visible desde vía pública habrán de ser objeto de autorización expresa posterior por parte del Ayuntamiento que al efecto analizará muestras realizadas en obra.

DISPOSICION FINAL

1. A la entrada en vigor de la presente normativa, quedará sin efecto todo el planeamiento de desarrollo por el que se venía rigiendo el Casco Antiguo de Pamplona.

2. La presente Normativa General se complementa con las Leyes, Normas, Disposiciones o Decretos Forales del Estado o de la Comunidad Foral de Navarra en materia de Urbanismo, Ordenación del Territorio, Vivienda o Patrimonio Histórico; en especial con: Ley Foral 10/94, de 4 de julio de Ordenación del Territorio y Urbanismo; Ley 6/98, de 13 de abril, Ley de Patrimonio Histórico Español, de 25 de julio de 1985, y, el Decreto Foral 287/1998; así como por el Plan Municipal de Pamplona.

Pamplona, junio de 2001.

CATALOGO

*Plan Especial de protección y reforma interior del Casco Antiguo
Texto refundido. Junio 2001*

I. PATRIMONIO EDIFICADO:

ZONAS ARQUEOLOGICAS, RECINTOS, EDIFICIOS, ELEMENTOS

MEMORIA

1. Objeto y ámbito.

El objeto de esta parte del Catálogo es establecer una relación de recintos, espacios libres, edificios, monumentos o elementos de interés que presentan valores históricos, culturales, ambientales u otros, así como un régimen de protección de los mismos, en cumplimiento de la legislación urbanística vigente y de protección del patrimonio histórico artístico.

El ámbito abarca el definido en el PEPRI del Casco Antiguo de Pamplona.

2. Documentación.

2.1. Memoria.

Texto en el que se da cuenta de las circunstancias y método de su elaboración y donde se justifican las decisiones adoptadas.

2.2. Normativa general.

Normas de protección de los bienes catalogados según los grados asignados y su diversa tipología: recintos, zonas arqueológicas, edificios y elementos.

2.3. Listados.

Relación pormenorizada de edificios, partes de ellos o elementos vinculados a la edificación así como de los elementos no vinculados que forman parte de la escena urbana. Para facilitar su búsqueda y localización, los listados se organizan por entradas diversas: manzana y parcela, calle y número postal, grado de catalogación, etc.

2.4. Fichas.

Fichas individualizadas por cada uno de los bienes catalogados: recintos y áreas libres, edificios y elementos no vinculados a la edificación. El modelo básico para los tres tipos de bienes es el mismo.

2.5. Planos.

Con el fin de localizar los bienes catalogados se han elaborado dos planos: bienes catalogados y extensión de las zonas arqueológicas, que se corresponden con los planos número 11 y 12 del PEPRI del Casco Antiguo.

3. Marco legal.

El presente Catálogo, que se extrae del Plan Municipal (Revisión del Plan General de Ordenación Urbana) de Pamplona aprobado inicialmente mediante acuerdo de 8 de febrero de 1999, se ajusta a lo previsto en la Ley Foral 10/1994 de 4 de julio, de Ordenación de Territorio y Urbanismo, en cuyo artículo 81, apartado g) se indica que el P.M. contendrá "Medidas para la protección de aquellos edificios, espacios o elementos de interés, o parte de ellos, que participen de valores históricos, culturales o ambientales".

Más adelante, en el artículo 83 se concreta más el objeto y contenido del Catálogo. En la misma Ley, en el artículo 87, apartado 1, se incluye entre los documentos en los cuales se desarrollarán las determinaciones del P.M. un "Catálogo de edificios y elementos históricos, artísticos o ambientales a proteger".

El desarrollo de la Ley Foral 10/1994 viene dado por el Decreto Foral 85/1995, de 3 de abril, en que se aprueba su correspondiente Reglamento, en cuyo artículo 29, apartado 1.d, se determina que el P.M. desarrollará, entre otros, un "Catálogo de edificios y elementos históricos, artísticos o ambientales". Pero es en el artículo 33 donde se especifica con detalle el contenido del documento:

"El Catálogo contendrá:

a) Una relación de recintos y espacios libres, edificios, monumentos, jardines o elementos de interés, espacios naturales o parte de ellos, que participen de valores históricos, culturales, ambientales, tradicionales u otros significativos.

b) El régimen de protección de los bienes inmuebles comprendidos, estableciendo su grado y características de intervención sobre los mismos, con inclusión de las medidas de protección específicas al objeto de evitar, en su caso, su destrucción o modificación, así como las determinaciones precisas para impedir, en el entorno considerado, la realización de construcciones e instalaciones que los deterioren o que modifiquen sustancialmente sus perspectivas visuales y su integración con la trama urbana o con el paisaje, de acuerdo con lo especificado en el artículo 71 de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Recuerda, a este fin, el artículo 71 de la ley: Protección del patrimonio de interés y de la trama urbana, apartado 1:

El planeamiento en su propia normativa deberá contener las determinaciones necesarias respecto a la trama urbana, tipologías edificatorias, tratamiento de elementos y ámbitos singulares del propio núcleo urbano y actividades y usos que aseguren la protección del patrimonio edificado de interés e impidan el deterioro ambiental de dicho núcleo.

Para cumplir este cometido la propia ley indica que la protección del patrimonio de interés y de la trama urbana no se confía sólo al Catálogo sino que debe preverse en la propia normativa del Plan.

Además de la legislación urbanística, el marco legal general en que se inscribe el Catálogo comprende la ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, dictada en virtud de las normas contenidas en los apartados 1 y 2 del artículo 149 de la Constitución. La ley del P.H.E. se ocupa de los bienes muebles e inmuebles, el Patrimonio Arqueológico y Etnográfico, los Museos, Archivos y Bibliotecas del Estado así como el Patrimonio Documental y Bibliográfico. De este amplio abanico de competencias, el Catálogo del P.M. abarca los bienes inmuebles, algunos bienes muebles relacionados directamente con ellos, el patrimonio arqueológico y los jardines y espacios naturales de interés dentro del término municipal. De todo ello, esta parte se limita sólo a los bienes inmuebles y muebles vinculados y al patrimonio arqueológico en su aspecto preventivo relacionado con las intervenciones en el subsuelo de la ciudad histórica y alrededores.

La figura del Catálogo aparece en la ley del P.H.E. en el artículo 21, referido concretamente a los Conjuntos Históricos –en el caso de Pamplona, el Casco Antiguo–:

1. "En los instrumentos de planeamiento relativos a Conjuntos Históricos se realizará la catalogación, según lo dispuesto en la legislación urbanística, de los elementos unitarios que conforman el conjunto, tanto inmuebles edificados como espacios libres exteriores o interiores u otras estructuras significativas, así como de los componentes naturales que lo acompañan, definiendo los tipos de intervención posible. A los elementos singulares se les dispensará una protección integral. Para el resto de los elementos se fijará, en cada caso, un nivel adecuado de protección."

Dentro del Conjunto Histórico, la protección individualizada se realiza, de acuerdo con la ley del P.H.E., mediante la declaración de Bien de Interés Cultural (B.I.C.) que pueden ser clasificados como: Monumentos, Jardines, Conjuntos y Sitios Históricos y Zonas Arqueológicas. Cuando se trata de B.I.C. inmuebles, se delimita un entorno afectado por la declaración del que se considera inseparable y será preceptiva la autorización para realizar obras en dicho entorno.

A continuación se aporta una lista de bienes inmuebles declarados B.I.C. con categoría de Monumento dentro del Casco Antiguo de Pamplona, a fecha de diciembre de 1998. Al delimitar los recintos catalogados se han tenido en cuenta en su caso los entornos delimitados de los B.I.C. para que sean coincidentes.

Casco Antiguo.

D. 6-4-68; "Boletín Oficial del Estado" 29-4-68.

Conjunto de Murallas.

O.M. 25-9-39; "Boletín Oficial del Estado" 7-11-39.
Renacimiento S. XVI.

Catedral.

D. 3-6-31; Gaceta 4.
Románico-Gótico-Neoclásico.

Palacio Real.

D.F. 135/1995, de 12 de junio.
BOLETIN OFICIAL de Navarra 26-6-95.

Museo de Navarra.

D. 1-3-62; "Boletín Oficial del Estado" 9-3-62.
Renacimiento. S. XVI.

Iglesia de San Saturnino.

D.F. 308/1995, de 11 de septiembre.
BOLETIN OFICIAL de Navarra 25-9-95.

Cámara de Comptos.

R.O. 16-1-1868.
Gótico. S. XII, XIV.

Casa del Condestable.

D.F. 310/97, de 27 de octubre.
BOLETIN OFICIAL de Navarra 134 de 7-11-97.

Camino de Santiago.

D.F. 290/88, de 14 de diciembre.
BOLETIN OFICIAL de Navarra 158 de 28-12-88.

Camino de Santiago.

D.F. 290/88, de 14 de diciembre.
BOLETIN OFICIAL de Navarra 158 de 28-12-88.

Escudos en fachadas, emblemas y cruces de términos.

Disposición Adicional Segunda LPHE Ley 16/1985, de 25 de junio.
"Boletín Oficial del Estado" 155, de 29-6-1985.

D. 571/63, de 14 de marzo.

"Boletín Oficial del Estado" 77, de 30-3-63.

4. Fuentes documentales.

Para la selección y obtención de datos de los bienes catalogados se han tenido en cuenta, en primer lugar, los catálogos vigentes con los inventarios de los años 1979 y 1983, y la lista los bienes declarados como de interés cultural. Se ha completado esta información con datos extraídos de las siguientes fuentes:

–Catálogo Municipal de edificios, urbanizaciones, árboles y otros elementos sujetos a normas especiales de conservación. Plan General de Ordenación Urbana de Pamplona, 1984.

–Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico. Ministerio de Cultura, Madrid 1979.

–Inventario Arquitectónico de Interés Histórico Artístico de Navarra, 1983.

–Patrimonio Arquitectónico de Interés. Normas Urbanísticas de la Comarca de Pamplona, 1997.

–Catálogo Monumental de Navarra V***, Merindad de Pamplona, la Ciudad de Pamplona, 1997.

–Pamplona, guía de arquitectura. COAVN Pamplona, 1994.

–Pamplona, calles y barrios. José Joaquín Arazuri, Pamplona 1979.

–Víctor Eusa, arquitecto. Memoria inédita redactada por M. Iñiguez y A. Ustároz

–Arquitectura y Urbanismo en Pamplona a finales del S. XIX. Asunción Orbe Sivatte. Pamplona 1985.

–Pamplona, guía, Iruña. Ayuntamiento de Pamplona, 1998.

–Navarra, Historia y Arte, Tierras y Gentes. Caja de Ahorros de Navarra, 1984.

–La ciudadela de Pamplona, Juan José Martinena Ruiz, número 11, Colección Breve, Temas pamploneses, 1987.

–El academicismo y la arquitectura del siglo XIX en Navarra, María Larumbe Martín, 1990.

–Arquitectura Neoclásica en el País Vasco, Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno Vasco, 1990.

–Arquitectura teatral en España, Dirección General de Arquitectura y Vivienda, MOPU, 1984-85.

–El Palacio de Navarra, J.J. Martinena Ruiz, Departamento de Presidencia. Gobierno de Navarra, 1985.

–Diseño y normativa en la ordenación urbana de Pamplona (1770-1960). José María Ordeig, 1992.

–Fondo documental II Ensanche de Pamplona, Gerencia de Urbanismo, F. Tabuena y L. García, 1994.

–Pamplona antaño, J.J. Arazuri, 1996.

–Fructuoso Orduna, Clara Arahuetes, Panorama número 7, 1986.

–Navarra desde el cielo, Grupo Santander, 1997.

–La casa navarra, Julio Caro Baroja, Pamplona 1982.

–Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de Navarra, Pascual Madoz, Madrid, 1845-1850.

–Navarra, castillos y palacios, J.J. Martinena. Pamplona 1980.

–Arquitectura del Movimiento Moderno. Registro Docomomo Ibérico, 1925-1965, Fundación Mies Van der Rohe, 1996.

–Archivos de Arquitectura en el País Vasco, años 30. Catálogo de la exposición, 1990 COAVN, Vizcaya.

–Reseña Histórico-Artística de la evolución urbana, J.J. Martinena, 1983.

–Casas consistoriales de Navarra, Gobierno de Navarra, José Luis Molins, 1980.

–Escudos de armas en las calles de Pamplona, J.J. Martinena Ruiz. Ayuntamiento de Pamplona, 1997.

Como fuentes complementarias se han consultado también los archivos General de Navarra y Municipal de Pamplona para completar el contenido de las fichas individualizadas: Datación, autoría e información gráfica original.

5. Catalogación actual. Evaluación.

El Plan General de Ordenación Urbana de Pamplona de 1984, en su título V: "Normas para la protección del Patrimonio Urbano" recogía los catálogos preexistentes:

1. Catálogo Municipal de edificios, urbanizaciones, árboles y otros elementos sujetos a normas especiales de conservación en el Casco Antiguo de Pamplona, aprobado por el M.O.P.U. en mayo de 1979.

Este Catálogo establecía 3 grados de vinculación desde la conservación total hasta la reconstrucción total. Los grados 2 y 3 establecían subgrados. Un cuarto grado calificaba los "edificios sin valor, de carácter negativo y solares". El vigente P.G.O.U. asimiló los grados 1, 2 y 3 a una nueva nomenclatura: Protección Integral, Estructural y Ambiental.

En aquel momento (1979) el Catálogo cumplía funciones de preservación y protección generalizada al no existir planeamiento especial que cubriera el área declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1968. La amenaza de renovaciones indiscriminadas y las alteraciones de la trama urbana que se iniciaban entonces aconsejaban una medida rápida de preservación aún a costa de resultar ciertamente generalizadora e indiscriminada. No aparecía justificada la inclusión de valores arquitectónicos similares en diferentes categorías.

2. Catálogo del I Ensanche de Pamplona. Abarcaba las manzanas del desarrollo de fin de siglo que se veían amenazadas con sustituciones agresivas (Casa Abaigar, Chalet de las Concepcionistas, etc.). Su carácter complementario respondía a que su ámbito no aparecía incluido en la declaración de Conjunto Histórico Artístico del año 1968 y fue aprobado, como el anterior del año 1979. No afecta al ámbito del Casco Antiguo, y por tanto no es tenido en cuenta en la redacción del PEPR del Casco Antiguo.

3. Tercer Catálogo de edificios, monumentos, arbolado y demás elementos dignos de protección en Pamplona. Fue aprobado tres años más tarde que los dos anteriores y venía a complementar algunos aspectos no recogidos en el primer Catálogo, fundamentalmente la protección de las zonas verdes y áreas libres de la zona comprendida dentro del área delimitada por el Decreto de 1968 por el que se declaraba Conjunto Histórico-Artístico el casco Antiguo de Pamplona: Vuelta de Aranzadi, Magdalena, Vuelta del Castillo, Taconera y fosos de la Muralla.

Estos tres catálogos en realidad venían a complementarse y formar un conjunto de medidas de protección generalizada y preservación a ultranza ante la falta de instrumentos urbanísticos precisos que aseguraran su defensa. Su alcance quedaba limitado a la ciudad histórica encerrada en las murallas y sus zonas de respeto, murallas y parques periféricos al centro. Pese a sus carencias y voluntarismo fue una llamada de atención a la necesidad de ordenar las transformaciones del

centro histórico y sus zonas de influencia con instrumentos más precisos.

El Plan General del año 1984 recogió estos catálogos en su normativa de protección y creó un "Inventario del Patrimonio Urbano" de Pamplona cuyos elementos integrantes eran:

- 1.-Zonas de interés histórico o tipológico.
- 2.-Conjuntos menores.
- 3.-Patrimonio arquitectónico.
- 4.-Elementos singulares y mobiliario urbano.
- 5.-Patrimonio arbóreo y jardines.
- 6.-Patrimonio natural.

Con esta clasificación se pretendía recoger todos aquellos elementos urbanos, desde barrios enteros (Casco Antiguo, Ensanches, Chantrea) hasta las vegas de los ríos y las huertas, que los administradores de la ciudad entendían que eran valiosos e insustituibles y por tanto dignos de ser preservados.

El afán totalizador era encomiable por cuanto recogía desde elementos puntuales hasta partes de la ciudad. Cada sección tenía su propia normativa de protección que, como no podía ser de otra manera dada su heterogeneidad, consistía en unas pocas normas de principio que permitían a la administración una labor de tutela y protección casi absoluta e indiscriminada debido a su ambigüedad y carácter generalista: Mantenimiento de elementos estructurales y morfológicos, tipología edificatoria y sus globales, la plena integración en el entorno, la conservación de la tipología original, el aspecto exterior o los elementos característicos, el mantenimiento de los usos originales, etc.

Este tipo de normativa implica una cierta discrecionalidad en su aplicación, por cuanto se basa en una serie de disposiciones de carácter general que se aplican a un listado de conjuntos, edificaciones y elementos de los que no se especifican los valores que han originado su catalogación.

Su fin último declarado (artículo 145) es primar la rehabilitación, conservación y modernización de los inmuebles de la ciudad consolidada sobre las ventajas económicas que le proporcionan la demolición y reedificación por el "beneficio social" que comporta dicha elección para el conjunto de la sociedad.

La conveniencia de esta visión ha sido confirmada por la realidad y permite hacer un balance ciertamente positivo, a pesar de los vicios intrínsecos de la ambigüedad y discrecionalidad de los instrumentos adoptados. Aunque sólo sea por haber servido para cambiar la mentalidad del propietario, estableciendo las limitaciones al derecho de la propiedad, esta práctica ha cumplido una función meritoria.

Pero después de más de una docena de años, los aspectos negativos resultan claros, y complican y dificultan su aplicación:

* Las normas de conservación de las Zonas de Interés Histórico o Tipológico son de tal indefinición que difícilmente resultan aplicables.

* De difícil aplicación por su ambigüedad resultan, igualmente, las normas relativas a la protección de los conjuntos menores que abarcan desde el Conjunto de la Catedral hasta la Colonia Argaray.

* En los dos apartados anteriores: zonas y conjuntos menores, tanto la selección como la normativa resultan bienintencionados pero poco operativos.

* La clasificación por grados de la Sección del Patrimonio arquitectónico parece adecuada y resulta clásica en sus intenciones (Integral, Estructural y Ambiental) aunque la falta de identificación de los valores arquitectónicos de cada edificio provoca dificultades en su aplicación.

* El desarrollo de los sucesivos Planes Especiales de Protección y Reforma Interior, tanto del Casco Antiguo como los que se llegaron a redactar del Ensanche o Chantrea, contenían catálogos que recogían los tres grados y aplicaban sus determinaciones normativas a listados de edificios y elementos seleccionados en su propio ámbito. Aunque con una clasificación más precisa y justificada, una separación en apartados más operativos y una mayor información pormenorizada; la necesidad de repetir el modelo de listado propuesto en el Plan General y adoptar la misma nomenclatura y normativa de éste, hacía que gran parte de las dificultades de aplicación de estos catálogos fueran similares a los del Catálogo general del que formaban parte.

En julio de 1991 se hizo una revisión del Catálogo de edificios del Casco Antiguo incluyendo los edificios en tres grados de protección definidos en el PGOU, incluyendo en la tercera categoría (ambiental) listados de fachadas de plantas bajas (que incluían a veces interiores y mobiliario), sótanos y otros elementos vinculados a la edificación.

En resumen, una evaluación de los catálogos municipales recogidos en el PGOU y vigentes hoy nos permite afirmar que fueron concebidos en años de grandes presiones del mercado inmobiliario cuando la ciudad necesitaba instrumentos sencillos de aplicación genérica para potenciar la conservación y la rehabilitación frente a la sustitución generalizada de los edificios de la ciudad consolidada.

Hoy la situación es diferente, el consenso de lo que hay que conservar y la sensibilización ciudadana no permiten actuaciones especulativas de destrucción de patrimonio y existe un mayor control en la in-

tervención en el patrimonio arquitectónico. No obstante, el Catálogo sigue siendo necesario, pero ahora debe cumplir sus propios fines: identificar con mayor precisión los valores arquitectónicos, históricos, tradicionales, culturales u otros que la ciudad valora hoy en sus conjuntos urbanos, edificios y elementos y desarrollar unas determinaciones normativas claras, concretas y sencillas de aplicación.

6. Enfoque general.

La catalogación es un instrumento de protección individualizada del patrimonio que complementa la protección de otros valores urbanos generales como la trama, el perfil, la parcelación etc. Existen normas urbanísticas que protegen ámbitos urbanos limitando las posibilidades de intervención mediante el establecimiento de determinaciones urbanísticas como el control de la forma, las alineaciones y alturas, limitaciones en la asignación de usos impropios etc. También se controlan las intervenciones mediante la aplicación de las Ordenanzas de Edificación generales o específicas de esta parte de la ciudad.

Pero es el Catálogo, por su sistemática búsqueda e identificación de los valores permanentes que forman parte del patrimonio de la ciudad, el instrumento específico con que cuenta el planeamiento municipal para la protección de los recintos, edificios o parte de ellos y elementos monumentales que contengan valores que los hacen dignos de su conservación y preservación para el futuro.

Así, el Catálogo tiene como fin la identificación de esos elementos urbanos, su clasificación sistemática, la descripción de sus valores y el establecimiento de las determinaciones normativas específicas de protección complementarias del resto de las determinaciones del planeamiento. Este tratamiento excepcional se basa en el reconocimiento de que:

* Los bienes catalogados poseen valores notables o excepcionales que forman parte del patrimonio de una colectividad y por ello es necesario establecer limitaciones al derecho de propiedad que aseguren su conservación.

* Es posible identificar, en un catálogo, los recintos, espacios libres, edificios o parte de ellos y elementos urbanos describiendo sus valores a fin de que sus propietarios atiendan a su conservación y que las intervenciones en los mismos queden sujetas a normas específicas que velen por su salvaguarda.

* La catalogación, al ser un instrumento de protección individualizada, se orienta a la identificación de valores propios de las partes significativas de la ciudad, concretada en la selección, lo más concreta posible, de los elementos urbanos y sus valores relevantes.

* Se pretende articular unas disposiciones normativas precisas, concretas y de fácil aplicación. Si embargo, hay que contar con una cierta dosis de discrecionalidad, inevitable cuando se elaboran normas sobre valores que no se pueden limitar a la mera objetividad.

7. Metodología y criterios principales.

Para la elaboración del Catálogo se han tenido en cuenta los datos de los catálogos existentes y la comprobación y comparación de los mismos con los Inventarios del Patrimonio Histórico-Artístico y las declaraciones y expedientes incoados Bien de Interés Cultural según la Ley del Patrimonio Histórico Español. También se ha realizado trabajo de campo para evaluar en el sitio, los valores de los bienes reseñados. Igualmente, se han recogido los datos necesarios para completar las fichas en archivos y sobre todo en publicaciones de todo tipo.

Con el fin de disponer de una cierta distancia histórica que deje posar los valores arquitectónicos y urbanos y pueda establecerse un consenso sobre aquellos bienes inmuebles que deben formar parte de la memoria de la ciudad, se ha establecido la fecha límite de 1968, después de la cual no se ha considerado relevante seleccionar bienes catalogados. Esta distancia de 30 años parece necesaria en la búsqueda de valores.

Un criterio importante en los trabajos de selección de los bienes catalogados ha sido el de recoger los mejores ejemplos de las diversas arquitecturas identificables en el Casco Antiguo y que en la selección final estuvieran todas ellas: desde la época romana hasta la arquitectura de los 60. Ello ha supuesto la aparición de edificios cuyo valor intrínseco es de menor orden, pero que son muestras de un tipo de arquitectura ligado a una época, uso o imagen urbana del que la ciudad posee escasos ejemplos; este es el caso, por ejemplo, de los interiores historicistas de algunos locales. Este criterio comprensivo de salvaguarda hace que el valor de los bienes catalogados sea diverso, incluso dentro del mismo grado de protección. En cualquier caso, los mejores ejemplos de arquitectura, sean de la época que sean, están presentes porque el criterio fundamental no es reseñar el reflejo que la historia de la arquitectura ha dejado en nuestra ciudad, sino identificar sus mejores edificios, monumentos y espacios libres con vistas a su conservación.

Otro criterio de importancia ha sido la identificación e inclusión de plantas bajas (a menudo sólo su exterior) y sótanos. Estos y otros elementos se consideran que forman parte de los edificios y por ello quedan recogidos en los listados generales de la edificación aunque se trate solamente de una parte, a veces menor, de ella. Este criterio de

organización hace que la selección del Casco Antiguo sea numerosa ya que incluye en el mismo listado edificios y partes de la edificación de diversa importancia y extensión.

Por lo que se refiere a la asignación de grados de protección a los edificios, el sentido de los mismos no es un índice de valoración del edificio o elemento sino una categoría directamente relacionada con la normativa específica de cada grado. Así, la aplicación a un edificio concreto de un grado de protección determinado se basa sobre todo en que el régimen de obras contemplado para ese grado sea el más adecuado para el edificio, teniendo en cuenta sobre todo su valor intrínseco, pero también algunas consideraciones como su estado de conservación, su uso actual o posible y otras posibles circunstancias específicas, en su caso.

Este ajuste entre el grado de protección y la normativa es necesario para ordenar los tipos de intervención y establecer criterios homogéneos a bienes de valoración diversa. Por ello, los grados no siempre son indicativos de la importancia y los valores de los bienes catalogados, pues se relacionan directamente con la normativa aplicable. Es en las fichas donde se aprecia su importancia tanto en la descripción del edificio como en su normativa particular.

Otro de los objetos del trabajo es la identificación de los recintos y espacios libres que contengan valores urbanos relevantes. Se han seleccionado los más significativos por entender que otros espacios quedan protegidos por la propia normativa urbanística general y no precisaban de normas complementarias de protección como patrimonio.

8. Tipos de bienes catalogados.

8.1. Zonas Arqueológicas.

De acuerdo con las normas de protección, se establecen dos zonas arqueológicas:

* Zona A: Incluye las áreas donde existen restos arqueológicos de valor excepcional y documentación descriptiva que lo refrende. Se extiende a lo largo de espacios públicos –calles y plazas–, el trazado del recinto amurallado y parte de las zonas y edificios declarados BIC y sus entornos próximos, así como todos los patios de manzana existentes o de nueva creación, que se piensan liberar, así como el área ocupada por los restos del castillo de Luis el Hutín en el entorno de la calle Chapitela.

* Zona B: Comprende las áreas en donde está probada o se presume la existencia de restos arqueológicos de los que, o no existe documentación suficiente o su valor no resulta excepcional. Se extiende por el resto del Casco Antiguo no incluido en la Zona A.

Su incorporación al Catálogo y su delimitación resulta novedosa respecto al documento actual. En este caso, se trata de bienes aún no "descubiertos", y sobre cuyas características se tiene por tanto muy poca información previa; ello supone una dificultad peculiar a la hora de establecer medidas específicas de protección de cada bien. Se ha decidido por ello confiar su protección al establecimiento de un procedimiento especial aplicable en su ámbito, que es compatible con lo establecido al respecto en la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español.

Según el informe de la Institución Príncipe de Viana con motivo de la aprobación inicial del PEPRI del Casco Antiguo (Resolución 27/2001, de 23 de mayo), se plantea como procedimiento para la ejecución de las medidas de protección necesarias, la creación de un Servicio Municipal de Arqueología o la gestión a través de la Institución Príncipe de Viana, en cuyo caso se fija un procedimiento que se recoge en la normativa del Catálogo.

8.2. Recintos.

Se han seleccionado tres recintos como reconocimiento de sus valores extraordinarios, cuya protección no se asegura sólo con normas urbanísticas generales sino que deben someterse a las específicas de protección del patrimonio cultural de la ciudad.

Uno de los recintos catalogados, el recinto amurallado, es Monumento desde 1939. Su importancia, no sólo para la ciudad sino para el patrimonio europeo, es evidente ya que existen pocas ciudades que conserven tan buena parte de sus murallas barrocas. Este recinto, se halla estrechamente vinculado al de la Ciudadela, situado fuera del ámbito del Casco Antiguo.

El segundo recinto catalogado comprende el conjunto de la Catedral con sus edificios y espacios anexos: palacio y huerta arzobispal, claustro gótico y dependencias anexas, incluso las dos plazas, San José al norte y Sta. María la Real al sur. Todos los edificios están catalogados en diversos grados pero la catalogación del recinto enlaza los edificios con los espacios libres interiores (patio del Arcedianato y huerta arzobispal) y con las calles, plazas y paseo de ronda que lo circundan. La vocación de unidad del conjunto aconseja una protección conjunta para que no se den actuaciones aisladas fuera del contexto general.

Por último, se cataloga como recinto la pequeña plaza de Recoletas, uno de los espacios más cualificados de la ciudad. Situada en el borde del Casco Antiguo, junto a los jardines de la Taconera, esta plazuela está dominada por el frente magnífico del Convento de las MM. Agus-

tinias Recoletas. Se abre al sur y al oeste, está bien pavimentada y cuenta con una excelente fuente neoclásica de Luis Paret. Es un espacio relevante de transición entre la ciudad cerrada y los parques circundantes.

8.3. Edificios, partes de la edificación y elementos vinculados.

Se han reunido en un solo listado los edificios catalogados en cualquiera de sus tres grados incluyendo en el grado 3 no sólo los edificios en que se cataloga la fachada –que es el caso más frecuente–, sino también aquellos que contienen otras partes aisladas de interés que se reseñan y catalogan: escaleras, miradores, plantas bajas, sótanos etc. No se han incluido, sin embargo, en este listado los edificios cuyos elementos vinculados son del tipo de escudos de armas, hornacinas o placas conmemorativas, que se listan aparte como elementos pero que no implican la catalogación del edificio.

Este criterio hace que el listado de los edificios del centro histórico aumente aproximadamente en un 25% de lo que supone la catalogación anterior, donde dichos elementos vinculados (sótanos, plantas bajas, interiores, elementos de fachada etc.) quedaban recogidos en un listado aparte. Esta circunstancia se produce sólo en la unidad integrada VIII (Casco Viejo), y se debe a la riqueza de contenidos de interés del centro histórico, cuyos edificios muchas veces han sido levantados en el siglo XIX sobre partes (muros y sótanos) de épocas anteriores llegando incluso a ocultar restos de murallas medievales en su interior. En ocho siglos de construcción sobre sí misma, la ciudad histórica ha dejado estratos reconocibles de valor, algunos de ellos recientes como las fachadas de madera de algunos comercios y unos cuantos interiores comerciales dignos de ser conservados y restaurados.

Los listados de edificios, para su mejor localización y comprensión, se ordenan por manzanas, por calles y por grados de catalogación.

8.4. Elementos no vinculados a la edificación

El listado de elementos no vinculados comprende una gran variedad de bienes de diversa tipología: puentes, fuentes ornamentales, cruces, monumentos conmemorativos.

Como resulta sencilla su localización, puesto que se trata de piezas singulares dentro de la ciudad, se ha preferido ordenar los listados por tipos.

De todos ellos se han realizado fichas individualizadas en donde se recogen los datos más relevantes de su origen, datación y autoría así como bibliografía y una descripción de cada elemento. En algunos casos se han incluido planos o dibujos originales y en el resto fotografías de detalle. En todos los casos se incluye una fotografía actualizada.

9. Descripción y justificación de la documentación.

9.1. Normas de Protección.

Aunque la parte más extensa del Catálogo sean las fichas de recintos, edificios y elementos, son las normas de protección el sustrato legal que las soporta y ordena. El texto contiene varias secciones desarrolladas en artículos en donde se desgranar las determinaciones previstas para controlar las intervenciones sobre los bienes catalogados en cualquiera de sus categorías o grados.

A la hora de considerar las actuaciones en los bienes catalogados, el Catálogo las clasifica en permitidas, autorizables y prohibidas. En cada grado se detallan las actuaciones encuadradas según esa clasificación y que pretenden abarcar las intervenciones más usuales y previsibles en la ciudad consolidada. Para interpretar mejor las normas se incluye un glosario de los distintos tipos de intervenciones.

9.2. Ficha individualizada.

El modelo básico de la ficha tiene dos caras, en la frontal se incluyen datos de identificación, datación, autoría, referencias documentales, elementos de interés y otros, así como una fotografía en color (a veces se incluyen varias), e información gráfica (planos originales o posteriores) cuando se ha podido disponer de ella; en caso contrario, a menudo se insertan fotografías de detalle. Los planos que aparecen en las fichas son reproducciones de los originales de archivo tomados de publicaciones o de registros documentales. En lugares destacados y resaltados se indica, en esta cara frontal, el código para la identificación del bien catalogado que incluye el número de la Unidad Integrada, el de orden y el grado de catalogación (sólo en edificios, no en recintos ni en elementos).

En la cara posterior de la ficha se incluyen además de las referencias documentales y bibliográficas, una descripción del bien catalogado mediante la cual pueden obtenerse criterios ciertos de valoración del mismo, más o menos completa según el conocimiento directo o documental que se ha podido obtener durante la fase de elaboración del Catálogo. Un segundo apartado está reservado a las determinaciones particulares que en su caso pueden existir como complemento de las normas generales de protección.

La ficha básica se modifica para adaptarla al contenido de los Recintos y espacios libres incluyendo en el frontal un apartado de composición y límites del recinto o espacio libre y eliminando uno de los campos de texto para ampliar el espacio destinado a la información

gráfica. La cara posterior de la ficha, en cambio, no se modifica al adaptarse a los Recintos.

La ficha de los elementos es igual a la de edificios en todos sus apartados, con la diferencia de que no se incluye grado de catalogación, ya que en los elementos no se ha hecho tal distinción.

Se ha pretendido que las fichas sean el instrumento fundamental de consulta porque permiten la identificación inmediata de los bienes catalogados y de sus elementos de interés. Las fichas de los Edificios se organizan haciendo referencia a la Unidad Integrada que corresponde al Casco Antiguo, por orden de manzana y parcela catastral. Las fichas de Recintos y Espacios libres y las fichas de Elementos no siguen ese criterio, las primeras por ser pocas y las segundas por quedar agrupadas por conceptos: puentes, fuentes, cruceros, etc. y no por localización. De esta forma se separan las fichas de los edificios o partes de ellos, de los recintos y los elementos para su mejor localización y comprensión.

Algunos elementos vinculados a la edificación como: escudos, hornacinas, placas conmemorativas y otros no tienen ficha propia por quedar recogidos en la ficha del edificio si éste queda catalogado y en los listados en cualquier caso.

En el caso de los recintos, se ha mantenido la nomenclatura del documento del Plan Municipal aprobado inicialmente –y del que se extrae el presente Catálogo–. También se han mantenido los apartados en que se subdivide la clasificación de los elementos no vinculados a la edificación, aunque se han reenumerado los elementos.

9.3. Planos de referencia.

Para facilitar una visión de conjunto de los bienes catalogados y su localización en el Casco Antiguo se han elaborado dos planos (número 11 y 12 del PEPR).

1. Plano de protección arquitectónica y urbana, a escala 1/2.000, donde se sitúan los bienes catalogados: edificios, recintos y elementos, así como elementos del patrimonio natural. Los BIC y sus entornos se distinguen por una mancha coloreada con lo que se tiene una imagen clara de su distribución y tamaño relativo en el Casco Antiguo.

2. Plano de Zonas Arqueológicas, a escala 1/2.000 donde se delimitan las zonas arqueológicas previstas en la normativa.

Estos planos tienen como finalidad la localización de los bienes catalogados y su agrupación en la trama del Casco Antiguo, la identificación de la extensión de los recintos, la situación de los elementos no vinculados en las áreas de catalogación más densas y la delimitación de las zonas arqueológicas.

10. Resumen estadístico.

El recuento de recintos, espacios libres, edificios, elementos vinculados y no vinculados a la edificación catalogados es el siguiente:

10.1. Recintos.

* Recintos: 3.

10.2. Edificios.

	U.I. VIII CASCO VIEJO	U.I. XV I y II ENSANCHES	RESTO U.I.	TOTAL	%
Grado 1	21	5	9	35	7%
Grado 2	28	24	8	60	12%
Grado 3	267	99	29	395	81%
TOTAL	316	128	46	490	100%
%	65%	26%	9%	100%	

El presente gráfico refleja un análisis comparativo con elementos catalogados en otras unidades urbanísticas de la ciudad (según el Plan Municipal aprobado inicialmente) y del que se desprende el valor que representa el Casco Antiguo desde el punto de vista de protección del patrimonio histórico artístico.

10.3. Elementos vinculados.

* Escudos de armas: 95.

* Varios: 19.

Total: 114.

10.4. Elementos no vinculados.

* Puentes: 1.

* Cruceros: 2.

* Fuentes: 5.

* Monumentos: 7.

* Varios: 1.

Total: 16.

Excepto de los elementos vinculados (un centenar aproximadamente) se han elaborado fichas individualizadas de todos los demás bienes catalogados incluyendo los recintos y espacios libres. El número total de fichas realizadas presenta el siguiente desglose:

* Fichas de recintos: 3.

* Fichas de edificios: 316.

* Fichas de elementos: 16.

NORMATIVA GENERAL

CAPITULO 1

Disposiciones generales

Artículo 1.º Contenido del Catálogo.

Las determinaciones contenidas en estas Normas, junto con los planos, fichas y listados adjuntos, forman el Catálogo de patrimonio edificado del Plan Municipal.

Art. 2.º Marco legal.

El marco legal superior de referencia lo constituyen la Ley del Patrimonio Histórico Español 16/1985 –artículo 21, que prevé la realización de catalogación en el ámbito de los Conjuntos Históricos–, la Ley Foral 10/1994 de Ordenación del Territorio y Urbanismo y el Decreto Foral 85/1995, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 10/1994 –artículos 83 y 29, respectivamente, que determinan la inclusión del Catálogo como documento del Plan–. Su contenido viene especificado en el artículo 33 del Reglamento.

Las Declaraciones de Bienes de Interés Cultural se rigen a su vez por su normativa específica. La memoria del Catálogo –apartado 3– contiene una relación de los existentes en el Casco Antiguo.

Art. 3.º Interpretación.

1. En la concurrencia de dos o más determinaciones sobre los bienes catalogados o en caso de contradicción, será vinculante la más restrictiva, dando prioridad, en todo caso, a la interpretación que proporcione mayor protección a los bienes catalogados.

2. En caso de contradicción entre las determinaciones de las fichas particulares y las normas generales de aplicación, se impondrán las determinaciones particulares de la ficha correspondiente.

3. Las intervenciones no previstas de forma expresa en la normativa general o particular de este Catálogo se asimilarán a las ya definidas que produzcan efectos semejantes.

Art. 4.º Elementos de interés.

1. La descripción de los elementos de interés y los valores de un bien catalogado que figuran en las fichas de Catálogo, no se considera definitiva, por cuanto pueden existir otros, ocultos o ignorados. Su determinación definitiva incluirá los nuevos valores o elementos de interés que puedan aparecer posteriormente en las diversas fases de aplicación de la normativa: consulta previa, proyecto, obra etc.

2. Las determinaciones de protección previstas en esta normativa se aplicarán a todos los elementos de interés que pudieran ponerse de manifiesto con posterioridad a la elaboración de este Catálogo, incluso en el caso de que formen parte de edificios, recintos, zonas arqueológicas o elementos no incluidos en el Catálogo.

Art. 5.º Clasificación. Categorías.

El patrimonio de interés contenido en esta parte del Catálogo se clasifica, con el fin de regular su intervención, en las siguientes categorías:

1.–Zonas arqueológicas.

2.–Recintos.

3.–Edificios.

4.–Elementos.

Art. 6.º Documentación.

Son instrumentos de protección de los bienes catalogados:

a) Las Normas de protección del patrimonio, de carácter general, según su grado de protección.

b) Los listados de edificios o elementos catalogados en los que se identifica el objeto de protección mediante un número, dirección postal, denominación y nivel de catalogación.

c) Los planos, donde se delimitan los recintos, y se sitúan los edificios y elementos catalogados.

d) Las fichas, donde, junto con la descripción pormenorizada, se incluyen las determinaciones normativas particulares.

Art. 7.º Actuaciones permitidas, autorizables y prohibidas.

1. Tanto en las normas generales que afectan a las diversas categorías y grados como en las determinaciones particulares contenidas en las fichas, se contemplan tres tipos de actuaciones: permitidas, autorizables y prohibidas.

2. Las actuaciones permitidas obtendrán licencia, salvo que, excepcionalmente, en el trámite de consulta previa reciban un informe técnico municipal desfavorable, justificado por su incompatibilidad con el régimen de protección señalado en este Catálogo o con la conservación de los valores del edificio.

3. La concesión de licencia para las actuaciones autorizables dependerá, en cada caso, de que en el trámite de consulta previa se consideren compatibles con la conservación de los valores del edificio.

4. No se concederá licencia a las actuaciones definidas como prohibidas en la normativa general o particular, por resultar incompatibles con la protección de los valores catalogados.

Art. 8.º Tipos de obras: Definiciones.

Para la mejor interpretación de estas normas se establece el siguiente glosario:

–Conservación: Mantenimiento de un edificio o elemento en las adecuadas condiciones de estado y utilización.

–Acondicionamiento. Adecuación de un edificio a un uso existente o nuevo sin variar sustancialmente su estructura o sus características formales u ornamentales.

–Rehabilitación: Adecuación de un edificio a un uso existente o nuevo pudiendo variar elementos estructurales, espaciales, formales u ornamentales pero manteniendo su traza y estructura general.

–Consolidación: Intervención en un edificio para asegurar o reforzar sus elementos estructurales. La consolidación comprende, cuando sea preciso, reponer elementos estructurales.

–Restauración: Técnicas específicas que tienen por objeto devolver un edificio o elemento a su estado original.

–Restitución: Intervención en un edificio para devolverlo, en todo o en parte, a su estado primitivo, incluyendo en esta denominación, los elementos de interés aportados a lo largo de su historia.

–Recuperación tipológica: Intervención en un edificio para restituir la traza o la organización espacial parcialmente perdidas.

–Reconstrucción: Intervención que pretende volver a levantar un edificio o parte de él, desaparecido pero cuyas características se conocen, de manera fiel a su situación original.

–Reedificación: Sustitución de un edificio o parte de él cuando el volumen resultante es similar al primitivo.

–Reposición: Sustitución de partes o elementos de un edificio por otros que tengan características similares a los originales. Podrán autorizarse variantes actuales de los materiales y técnicas primitivos.

–Sustitución: Cambio de un edificio o parte de él por otro cuyas características pueden ser diferentes del original.

–Ampliación: Realización de obras que supongan un aumento de la superficie construida. Pueden darse tres casos:

- a) Aumento de la superficie construida sin aumento de volumen.
- b) Aumento de volumen sin incremento de la ocupación en planta.
- c) Aumento de volumen con incremento de la ocupación en planta.

–Reestructuración: Alteración, total o parcial, del trazado o la organización espacial de un edificio o elemento.

–Vaciado: Derribo de las estructuras internas horizontales y en su caso verticales de un edificio manteniendo las fachadas. Se considera vaciado, a los efectos de esta normativa, cuando el derribo supera el 50% de la superficie interior.

–Demolición: Derribo de todo o parte de un edificio. Supone la acción humana sobre el edificio y excluye el hundimiento accidental del mismo.

CAPITULO 2

Zonas arqueológicas

Art. 9.º Definición y ámbito.

Se entiende por zona arqueológica todo lugar en cuyo subsuelo existan o se presuma la existencia de restos arquitectónicos, mobiliario u objetos de interés histórico o artístico de épocas pasadas, cuyo estudio requiere la aplicación de métodos de investigación y labores específicas de excavación, clasificación y restauración por parte de técnicos y personal especializado.

Las zonas arqueológicas catalogadas aparecen delimitadas en el plano correspondiente. Su protección se establece a través de las normas específicas de procedimiento recogidas en la sección 1 del capítulo 6 de esta normativa general.

Art. 10. Clasificación.

Los criterios de clasificación agrupan las diversas zonas en dos áreas:

Area A: Incluye las zonas donde existen restos arqueológicos de importancia y documentación descriptiva que lo refrende, y además todos los patios de manzana existentes o de nueva creación, que se piensa liberar, así como el área ocupada por los restos del castillo de Luis el Hutín en el entorno de la calle Chapitela.

Area B: Comprende las zonas en donde está probada o se presume la existencia de restos arqueológicos aunque no exista documentación suficiente.

CAPITULO 3

Recintos

Art. 11. Definiciones.

Se denominan Recintos protegidos las áreas o espacios urbanos que, conteniendo edificaciones, tienen su origen histórico en un uso unitario y aparecen con una delimitación clara, con carácter cerrado, donde además de valores arquitectónicos, incluyen importantes valores urbanos o paisajísticos. Lo relevante para su inclusión en este Catálogo

no es su extensión, sino el carácter que el recinto imprime a las construcciones y espacios libres situados en su ámbito.

Art. 12. Clasificación.

R1: Recinto amurallado. Comprende el perímetro amurallado de la ciudad en los lados N-E-W y los baluartes y fuertes del lado sur.

R3: Catedral y Palacio Arzobispal. Comprende la plaza de San José, la Catedral, atrio, claustro, patio de Arcedianato, huerta y palacio Arzobispal.

R5: Plaza de las Recoletas. Presidida por el convento de clausura de las Agustinas Recoletas.

Los recintos R2: Ciudadela y R4: Palacio de Navarra, no quedan incluidos en el ámbito de actuación del PEPRI del Casco Antiguo. Se citan únicamente a efectos de mantener la nomenclatura del Catálogo del Plan Municipal aprobado inicialmente por acuerdo de 8 de febrero de 1999.

Art. 13. Instrumentos de protección.

Los instrumentos para la protección de los recintos son:

a) Planes Especiales que pudieran redactarse como desarrollo del Plan Municipal –Ley Foral 10/1994 artículo 90–, en cuyo ámbito se incluya alguno de los recintos catalogados y contengan medidas para la protección individualizada de los mismos.

b) Normas Generales. Constituyen criterios contenidos en este capítulo para la redacción de los planes especiales o de aplicación en ausencia de éstos.

c) Normas Particulares. Determinaciones aplicables a cada recinto contenidas en su ficha particular.

Art. 14. Edificios o elementos contenidos en Recintos.

Los edificios o elementos contenidos en el ámbito de los Recintos quedarán sujetos a su propia normativa general y particular si aparecen catalogados como tales en los listados, planos y fichas correspondientes.

Art. 15. Normas Generales.

1. El trazado actual del recinto, entendido como las líneas maestras de su organización en el plano, será conservado sin merma de sus valores urbanos y paisajísticos. Podrán autorizarse modificaciones, cuando se busque la recuperación del trazado original en aquellas partes donde hubiera sido alterado o, si así se justifica en el Plan Especial correspondiente (vid. artículo 13), la mejora de las condiciones de accesibilidad, habitabilidad o uso.

2. Se permite la reforma y ampliación de las construcciones existentes en estas áreas, siempre que dichas actuaciones queden supeeditadas a la conservación y mejora de la calidad ambiental y el entorno urbano en que se hallen.

3. Salvo en las zonas en que la normativa particular o, en su caso, un Plan Especial, lo autorice, se prohíbe con carácter general la construcción de nuevas edificaciones en los recintos y áreas libres catalogadas. Únicamente podrán autorizarse pequeñas construcciones del tipo pabellón, que no impidan el mejor uso y disfrute de dichas áreas y sólo en aquellos casos en que se garantice la conservación de los valores arquitectónicos, urbanos y paisajísticos del entorno donde se pretendiera su ubicación.

4. Las actuaciones parciales de intervención en los recintos y áreas libres catalogados que pudieran afectar al carácter o integridad de los mismos, deberán sujetarse a los criterios emanados de un plan especial de todo el ámbito, sin cuya aprobación, sólo se autorizarán las que contemple este Catálogo y las tareas ordinarias de mantenimiento y mejora de las instalaciones existentes.

5. Tanto los planes especiales como las actuaciones aisladas deberán buscar la restitución de los elementos originales perdidos que resulten coherentes con los valores de dichas áreas.

6. La implantación de instalaciones urbanas, elementos de mobiliario urbano o nuevos tratamientos superficiales y paisajísticos deberán supeditarse al carácter unitario y a los valores existentes, buscando la adecuación con el entorno.

7. Se prohíben cuantas actividades supongan un peligro para la conservación y la integridad de todos los valores y elementos de interés contenidos en estas áreas.

CAPITULO 4

Edificios

SECCION 1

Generalidades

Art. 16. Definición.

1. Se denominan Edificios protegidos los que en todo o en parte se seleccionan en los listados, planos y fichas de este Catálogo.

2. Se trata de edificios seleccionados en todo o en parte por su interés relevante como depósito de la historia de la ciudad en diversos aspectos. Todos ellos participan, en mayor o menor medida según su grado, de valores diversos: Históricos, culturales, arquitectónicos, urbanos, ornamentales u otros significativos para su preservación.

Art. 17. Clasificación.

1. Para facilitar la identificación de los edificios catalogados, se agrupan de acuerdo con la división urbanística del término municipal dividida en unidades integradas.

2. La numeración se ordena conforme a los criterios de manzana y parcelas catastrales.

3. Los edificios incluidos en el ámbito de los recintos catalogados aparecen clasificados dentro de su unidad correspondiente.

Art. 18. Instrumentos de protección.

Para la protección de la edificación catalogada se prevén los siguientes instrumentos:

1. Planes Especiales u otros planes puedan aprobarse en desarrollo del Plan Municipal.

2. Las normas generales contenidas en este documento.

3. Las normas particulares contenidas en la ficha de cada edificio.

Art. 19. Contenido del Catálogo de Edificios.

Este documento incluye los edificios catalogados dentro del término municipal de Pamplona. Se compone de:

1. Listado de Edificios Catalogados, con expresión de su dirección postal, denominación, autor, grado de protección y número de Catálogo.

2. Planos de Catálogo, (número 11 y 12 del PEPRI) en los que se señala la situación y grado de protección de cada uno de los edificios.

3. Fichas de Catálogo, donde, además de los datos de identificación, una descripción escrita y gráfica de los edificios, se especifican las determinaciones particulares que la catalogación impone en aquellos casos en que se considera necesario matizar la aplicación de la normativa, limitar el régimen de obras autorizado de forma general o destacar los elementos a proteger del edificio.

4. Normas de protección de los edificios. Contenidas en este capítulo 4, son las determinaciones de carácter general aplicables a los edificios catalogados en sus diferentes grados.

Art. 20. Grados de protección.

La protección de los edificios catalogados se establece en tres grados atendiendo a su extensión e intensidad. Los grados 1 y 2 protegen al edificio en su conjunto mientras que el grado 3 asigna la protección sólo a determinados elementos arquitectónicos relevantes, generalmente la fachada, descritos en la ficha particular.

1. Grado 1 de protección.

Están incluidos en esta categoría los edificios más emblemáticos del Casco Antiguo. Se protegen de forma global para mantener sus características arquitectónicas, constructivas, volúmenes, formas y elementos decorativos. Los edificios incluidos en este grado pueden ser considerados, en todo o en parte, elementos relevantes de la historia de la ciudad y constituyen un hito en la trama urbana.

2. Grado 2 de protección.

Se incluyen en esta categoría aquellos edificios en los que se reconocen valores arquitectónicos, urbanos o históricos notables y cuya permanencia debe quedar asegurada.

Esos valores, sin ser de primer orden, destacan del conjunto de forma clara, por lo que son dignos de conservación.

La existencia en su interior, de zonas de menor valor arquitectónico o que han sufrido transformaciones importantes, permite la autorización de un régimen de obras más amplio que en el primer grado.

3. Grado 3 de protección.

Dentro de esta categoría se incluyen el resto de los edificios catalogados. Su principal valor es el de constituir piezas permanentes de la historia de la ciudad hasta tiempos recientes. Son los mejores ejemplos de los edificios que integran las partes que definen parte de la ciudad reconocible: el centro histórico.

En su mayoría se trata de edificios en los que se protege únicamente la fachada como elemento configurador de la escena urbana cuya permanencia se quiere asegurar.

Art. 21. Parcela de edificios catalogados.

1. La existencia de uno o varios edificios catalogados, en los grados 1 y 2, implica la extensión de la protección a todos los edificios incluidos en la parcela y al propio ámbito abarcado por ella. Esto supone que la autorización de obras en ella se supeditará a la protección de los valores y elementos de interés de dichos edificios.

2. Podrá autorizarse la segregación o agregación de las parcelas que contengan edificios catalogados en los grados 1 y 2, cuando la ejecución de obras en los edificios o solares incluidos en ellas no suponga una afección negativa para la conservación de los valores protegidos.

Art. 22. Declaración de ruina y demoliciones.

Las edificaciones catalogadas en cualquiera de sus grados y que fueran declaradas en ruina, de acuerdo con el procedimiento establecido por la Ley –Ley Foral 10/1994, artículo 226– deberán ser rehabilitadas a cargo de su propietario, manteniendo los elementos de valor existentes en el edificio, conforme a las previsiones del planeamiento.

Art. 23. Uso de los edificios catalogados.

No se establecen, con carácter general, restricciones de uso en los edificios catalogados, pero podrán limitarse o excluirse, cuando, por su naturaleza y exigencias funcionales, hagan imposible la conservación de los valores que han llevado a su catalogación y puedan provocar su deterioro o la desaparición de algún elemento protegido.

Art. 24. Normas comunes a los tres grados de protección.

1. Todas las intervenciones respetarán los valores del edificio y la integridad de sus elementos de interés.

2. Se permiten las obras necesarias para la implantación y el mantenimiento de las instalaciones e infraestructuras.

3. Se permiten las obras necesarias para la conservación de los edificios y su consolidación.

4. Se permiten las obras de restitución, incluyendo el derribo de aquellos añadidos sin valor que se especifiquen en las fichas particulares y la reconstrucción de partes o elementos de valor desaparecidos.

5. En los materiales de acabado de fachadas, cierres de parcela y paramentos interiores, protegidos o que tengan interés, aparte de las obras de conservación, sólo se permite su reposición.

6. En los acabados exteriores de los muros de planta baja se emplearán los mismos materiales que en el resto de la fachada o los similares que puedan autorizarse. Su tratamiento será acorde con los criterios de composición y materiales del resto de la fachada.

7. Podrán autorizarse las obras necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente sobre evacuación y protección de incendios.

8. Podrá autorizarse la colocación de elementos de mobiliario urbano e instalaciones de servicio público fijados a las fachadas.

9. La protección de los edificios incluye aquellos bienes muebles de interés que se consideren integrados en los mismos, aparezcan o no recogidos en las fichas particulares. Deberán permanecer en su situación original y en ningún caso podrán ser trasladados fuera del edificio sin autorización expresa.

10. En las fachadas protegidas se prohíbe:

–El cierre de balcones y terrazas.

–La implantación de las instalaciones propias del edificio en las fachadas, salvo bajantes de pluviales.

–La instalación de antenas en las fachadas.

–La instalación de marquesinas.

SECCION 2***Edificios protegidos en grado 1*****Art. 25. Criterios generales de protección.**

1. Las intervenciones en estos edificios se orientarán a la conservación de sus características estructurales, espaciales, formales y ornamentales, reponiendo aquellas partes o elementos que lo precisen.

2. Las exigencias funcionales derivadas de su uso actual o nuevo se subordinarán a los criterios de conservación y recuperación tipológica.

3. Las fichas particulares, además de resaltar los valores del edificio y sus elementos de interés, se orientan a identificar aquellas partes o elementos sin interés donde la actuación puede ser más permisiva.

Art. 26. Normas de actuación.

1. Todas las intervenciones respetarán los valores del edificio y la integridad de sus elementos de interés.

2. Sólo con carácter excepcional podrán autorizarse obras de reestructuración parcial para la adaptación del edificio a la normativa vigente de protección de incendios, evacuación, introducción de aparatos elevadores u otras circunstancias similares. En las intervenciones profundas se deberá llevar a cabo la recuperación tipológica de los elementos de interés de la parte afectada.

3. Se prohíbe el vaciado del edificio. Podrán autorizarse derribos parciales con el fin de eliminar añadidos impropios o situaciones incoherentes con los valores del conjunto.

4. Se mantendrán las alineaciones actuales de la edificación excepto en aquellas situaciones en que estén constituidas por partes o elementos sin interés.

5. Se mantendrá la composición de las fachadas y la disposición y tamaño de sus huecos. Podrá autorizarse su recuperación tipológica.

6. La introducción de elementos originales y la recuperación de huecos no existentes deberá quedar adecuadamente documentada y justificada.

7. En el caso de que sea necesario, las carpinterías y rejerías serán repuestas por otras similares a las originales. Excepcionalmente podrá autorizarse la sustitución de alguno de esos elementos cuando no suponga merma de los valores catalogados.

8. Se conservarán o repondrán los revestimientos, elementos constructivos y ornamentales de interés y se aplicará sobre ellos técnicas específicas de restauración. Los materiales a emplear se ajustarán a los existentes en el edificio y la textura y color de sus acabados exteriores serán, en lo posible, similares a los originales.

9. En la consolidación de elementos estructurales deberán utilizarse soluciones constructivas funcionalmente similares a las existentes.

10. Cuando no sea técnicamente posible la ejecución de obras autorizadas manteniendo un elemento catalogado se podrá solicitar permiso para su desmontaje y posterior recolocación con el mismo material, forma y dimensiones que tenía en su origen. Este tipo de obra será siempre excepcional y se exigirán las garantías convenientes para la recuperación de dicho elemento. Cuando se considere imposible su recolocación, primará la conservación del elemento catalogado sobre el régimen de obras autorizado.

11. Se mantendrá la volumetría actual de las cubiertas, y se prohíbe la aparición de nuevos volúmenes.

Se mantendrán las pendientes. Se conservarán o repondrán los materiales de la cubierta original. Se conservarán las partes o elementos de interés de la cubierta original. Podrá autorizarse la sustitución de los elementos estructurales de la cubierta sin variar su expresión exterior.

12. Podrán autorizarse cambios en la distribución interior del edificio cuando no afecten a su organización espacial y tipológica.

13. Podrán autorizarse las obras necesarias para mejorar la accesibilidad.

14. Se prohíben las ampliaciones en altura. Podrán autorizarse, de manera excepcional, las ampliaciones en planta.

15. La renovación de las instalaciones y la introducción de nuevas tecnologías será cuidadosa en extremo, evitando la sumisión del edificio a su implantación.

SECCION 3

Edificios protegidos en grado 2

Art. 27. Criterios generales de protección.

1. En las intervenciones en estos edificios, podrá autorizarse su modificación o transformación para un uso distinto o para adecuarlos a nuevas necesidades de su uso actual, siempre que se conserven todos los elementos de valor, tanto los reseñados en las fichas particulares como aquéllos que queden de manifiesto durante el estudio o ejecución de las obras.

2. Las intervenciones sobre elementos de interés sólo se permitirán si aseguran su conservación o, en su caso, la reposición de aquellas partes que lo precisen.

3. Las fichas particulares destacan los valores del edificio identificando sus elementos de interés en orden a su conservación y, en su caso, restauración.

Art. 28. Normas de actuación.

1. Todas las intervenciones respetarán los valores del edificio y la integridad de sus elementos de interés.

2. Salvo que se indique otra cosa en este artículo o en la normativa particular, las obras permitidas o autorizables en los edificios de grado 1 serán también permitidas o autorizables en los mismos términos en los edificios de grado 2. Se prohíbe la reestructuración total.

3. Se prohíbe el vaciado interior del edificio. Podrán autorizarse derribos parciales.

4. Se mantendrán las alineaciones actuales excepto en las partes afectadas por reestructuraciones parciales o ampliaciones autorizadas y en los casos en que fuera necesario el derribo de elementos sin interés o añadidos impropios.

5. En las reestructuraciones parciales se llevará a cabo la recuperación tipológica del edificio y de los elementos de interés de la parte afectada.

6. Se mantendrá la composición de las fachadas y la disposición y tamaño de sus huecos. Podrán autorizarse pequeñas modificaciones cuando no afecten a los elementos de interés.

7. Podrá autorizarse la sustitución de las carpinterías y rejerías cuando resulten acordes con las fachadas catalogadas y no resulten incompatibles por su diseño, material, textura o color.

8. Se conservarán o repondrán los revestimientos y elementos constructivos u ornamentales de interés y se integrarán en la rehabilitación general del edificio. Podrá autorizarse su sustitución.

9. Podrán autorizarse las ampliaciones tanto en planta como en altura. Se prohíben las ampliaciones en altura que afecten a los elementos de interés del edificio.

10. Se mantendrá la volumetría actual de las cubiertas pudiendo autorizarse, de manera excepcional, la aparición de nuevos volúmenes.

11. Se conservarán o repondrán los materiales de la cubierta. Podrá autorizarse su sustitución.

12. Se permite la sustitución de elementos estructurales del edificio.

13. Se permiten los cambios de distribución interior.

14. La renovación de las instalaciones, la introducción de nuevas tecnologías y la mejora de la accesibilidad y evacuación del edificio se

someterá a la conservación de los valores del edificio y la integridad de sus elementos de interés.

SECCION 4

Edificios protegidos en grado 3

Art. 29. Criterios generales de protección.

1. En las intervenciones en estos edificios se establecen las condiciones necesarias a fin de asegurar la conservación de todos los elementos de valor y la reposición de las partes perdidas o deterioradas.

2. Las fichas particulares identifican las partes y elementos de interés del edificio y señalan las determinaciones en orden a su conservación. Cuando la ficha no especifique otra cosa al respecto, deberá entenderse que las fachadas que den a espacio público son elementos de interés.

Art. 30. Normas de actuación.

1. Todas las intervenciones respetarán los valores del edificio y la integridad de sus elementos de interés.

2. Salvo que se indique otra cosa en este artículo o en la normativa particular, las obras permitidas o autorizables en los edificios de grado 1 y 2 serán también permitidas o autorizables en los mismos términos en los edificios de grado 3. Podrá autorizarse el vaciado del edificio.

3. Cuando se planteen obras de rehabilitación o reestructuración, podrá condicionarse su autorización a la ejecución de las obras o demoliciones necesarias para la conservación o restitución morfológica de los elementos catalogados.

4. Se permiten las ampliaciones en planta siempre que no afecten negativamente a las fachadas catalogadas y a otros elementos de interés. Podrán autorizarse las ampliaciones en altura.

5. Se mantendrá la composición de sus fachadas y la disposición y tamaño de sus huecos. Podrán autorizarse pequeñas modificaciones cuando no afecten a los elementos de interés.

6. En los edificios donde se catalogan elementos interiores: escaleras, portales, locales de planta baja, sótanos, etc., la intervención los integrará en el conjunto.

7. El tratamiento exterior de la planta baja será acorde con los criterios de composición y materiales del resto de la fachada, pudiendo autorizarse el uso de otros materiales y diseños que no afecten a los valores catalogados.

8. Los locales comerciales catalogados deberán conservar sus características arquitectónicas y decorativas de valor. Cuando exista documentación suficiente se recuperarán aquellos elementos o partes alteradas que resulten esenciales en la conservación de dichas características.

9. Cualquier intervención en los locales catalogados conservará y pondrá en valor los elementos decorativos y mobiliario originales, supeditando lo nuevo a los valores existentes.

10. La protección de un local comercial catalogado se extiende a todos los elementos del mobiliario y la rotulación originales que aparecen formando parte del diseño del conjunto.

CAPITULO 5

Elementos

SECCION 1

Generalidades

Art. 31. Definición.

Son aquellas construcciones y piezas de ornato público que sin tener carácter de edificios constituyen parte integrante de la escena urbana cuya conservación se pretende.

Art. 32. Clasificación.

Los elementos catalogados se clasifican en:

A.–Elementos vinculados a la edificación -EVE-.

1.–Escudos de armas.

2.–Varios.

B.–Elementos no vinculados a la edificación -ENVE-.

1.–Puentes.

2.–Cruceros.

3.–Fuentes.

4.–Monumentos.

5.–Mobiliario urbano.

6.–Askas.

7.–Pabellones.

8.–Panteones.

Art. 33. Contenido del Catálogo de elementos.

El Catálogo de elementos se compone de:

1.–Listado de elementos en sus diferentes apartados.

2.–Plano donde se sitúan los elementos (número 11 del PEPRI).

3.–Fichas donde se identifican los elementos y se incluyen sus datos más relevantes. Contienen fotografías, una descripción y evaluación del elemento y eventualmente planos. Los elementos vinculados a la edificación -EVE- aparecen recogidos en las fichas correspondientes de los edificios en los que se encuentran.

SECCION 2

Elementos vinculados a la edificación -EVE-

Art. 34. Definición.

1. Los elementos catalogados que se consideran vinculados a la edificación, forman parte inseparable de la misma, aunque como en el caso de los escudos, puedan provenir de otras edificaciones.

2. La catalogación de un elemento no supone la catalogación de la edificación en que se integra.

Art. 35. Normas de protección de los elementos vinculados a la edificación.

1. No se permite modificar el emplazamiento de los elementos catalogados salvo para volver a su posición original u otra anterior documentada, cuando sea necesario desmontarlos por razón de obras u otros motivos. Podrá autorizarse excepcionalmente su traslado cuando se considere debidamente justificado.

2. Podrá autorizarse la modificación del emplazamiento de un elemento catalogado en la fachada del edificio, cuando sea necesario desmontarlo en razón de obras u otros motivos siempre que ello no suponga alterar sus características ni su función.

3. Cuando exista documentación suficiente, se deberán recuperar las partes alteradas que supongan una merma de sus valores.

4. Las intervenciones en estos elementos deberán ajustarse a las técnicas específicas de restauración.

5. La rehabilitación o sustitución de una fachada que contenga elementos catalogados se supeditará a su puesta en valor, evitando el deterioro de los mismos.

SECCION 3

Elementos no vinculados a la edificación -ENVE-

Art. 36. Definición y clasificación.

1. El Catálogo de elementos no vinculados a la edificación es el instrumento de protección individualizada de aquellos elementos considerados como monumentos conmemorativos o de ornato público así como de las construcciones de interés que no tienen carácter de edificio.

2. Son elementos catalogados los que aparecen en los listados de Catálogo en cada uno de sus apartados.

3. Algunos elementos están declarados B.I.C. por lo que quedarán, además, sujetos a la normativa derivada de la legislación específica –Ley del Patrimonio Histórico Español 16/1985– que establece una protección complementaria en el entorno delimitado en cada caso.

4. En razón de sus características específicas, los elementos se clasifican en:

1) Puentes. Se incluye en este apartado el puente medieval del Portal Nuevo a pesar de estar situado en el límite de la unidad urbanística UI.VIII Casco Viejo, que define el ámbito del PEPRI del Casco Antiguo.

2) Fuentes. Se recogen las cinco fuentes monumentales situadas en el centro histórico (Casco Antiguo).

3) Cruceiros. Se incluyen los nueve cruceiros de diverso valor existentes en la ciudad.

4) Monumentos. De variada tipología: portales de murallas, monumentos públicos en plazas, paseos y jardines, etc.

5) Mobiliario urbano. Algunas piezas de mobiliario de jardines y recintos históricos.

6) Askas / Abrevaderos. No existen elementos catalogados en el ámbito del PEPRI del Casco Antiguo.

7) Pabellones. Se recoge uno sólo (Almacén del Redín).

Art. 37. Elementos incluidos en Recintos.

Muchos de los elementos catalogados no vinculados a la edificación se encuentran, debido a su carácter de ornamento público, situados en parques, plazas y paseos, formando parte de los Recintos catalogados. En este caso, además de su protección específica como elementos, se ajustarán, a las determinaciones generales y particulares de los recintos definidas en el capítulo 3.

Art. 38. Fichas de catalogación.

1. Cada elemento aparece recogido en una ficha de Catálogo propia donde se reflejan las circunstancias relevantes de su carácter y todos los datos de interés: datación, autoría, características, entorno, traslados, etc.

2. Además de los datos de interés se incluyen las determinaciones particulares previstas para la conservación y mejora del elemento en su entorno.

Art. 39. Normas de protección de los elementos no vinculados a la edificación.

Dada la heterogeneidad de los elementos incluidos en este capítulo se establecen normas de protección comunes para todos ellos. Su aplicación tendrá en cuenta el valor intrínseco de cada elemento y las circunstancias propias de su entorno.

1. Las actuaciones permitidas en los elementos no vinculados catalogados serán las de conservación, restauración y consolidación.

2. No se autorizarán actuaciones de reestructuración ni demolición. Cuando exista documentación original: bocetos, reproducciones o imágenes que permitan conocer la disposición de partes perdidas o alteradas, se permitirá su restitución.

3. Cuando el emplazamiento del elemento sea el original, o, no siendo el original, forme parte de la historia de la ciudad debido a su integración en el entorno, no se permitirá en general su modificación. No obstante, podrá autorizarse excepcionalmente cambiar el emplazamiento si se considera justificado; para ello, deberá realizarse un estudio razonado en ese sentido, que deberá presentarse junto a la solicitud de licencia.

4. Podrá autorizarse la sustitución de elementos complementarios o la reposición de partes originales cuando se considere necesario para lograr la unidad formal y artística del monumento y su coherencia histórica.

5. Se prohíbe la colocación de cables, antenas o conducciones vistas en los elementos catalogados que pudieran afectar negativamente al monumento o a su entorno.

6. Los equipos de alumbrado que se coloquen en los elementos catalogados deberán estar en consonancia con sus características formales, históricas y artísticas. Se podrá autorizar la colocación de piezas de mobiliario urbano y alumbrado adosados a los monumentos catalogados cuando, por emplazamiento, diseño o características, no produzcan un impacto negativo en el monumento o en su entorno.

7. Se prohíbe la fijación permanente de cualquier tipo de publicidad fijada al monumento o situada en su entorno inmediato.

8. Podrán autorizarse instalaciones provisionales en las proximidades del monumento cuando no afecten negativamente a su integridad ni comprometan su mantenimiento, y se cumplan las siguientes condiciones:

* Se solicitará licencia previamente, adjuntando a la solicitud un proyecto de la instalación que incluirá fotografías recientes de los elementos catalogados afectados. Para la concesión de la licencia será preciso un informe favorable que se refiera específicamente a la repercusión de la instalación en los elementos catalogados.

* La reparación del deterioro que pueda producirse en el elemento catalogado como consecuencia de la instalación será responsabilidad del solicitante, que deberá realizar a su costa las obras precisas en el plazo que el Ayuntamiento fije para ello. Si el solicitante no cumpliera esta obligación, el Ayuntamiento ejecutará dichas obras, pasando al obligado el cargo correspondiente, sin perjuicio de la instrucción del correspondiente expediente sancionador, en su caso.

CAPITULO 6

Procedimiento, planes especiales e infracciones

SECCION 1

Normas de procedimiento

Art. 40. Información específica.

1. A las solicitudes de licencia para cualquier intervención en los recintos, edificios y elementos catalogados se añadirá, en todos los casos, una memoria de protección que contendrá un análisis y descripción pormenorizada escrita, gráfica y fotográfica del objeto catalogado, cuya extensión y detalle será proporcional a las características y alcance de la intervención propuesta.

2. En todos los casos de intervención en el patrimonio protegido, los servicios técnicos municipales estarán facultados para inspeccionar el edificio, elemento o terreno en cuestión, tanto previamente a la concesión de la licencia como durante la ejecución de las obras.

3. Cuando existan motivos que lo justifiquen, y se considere necesario para la protección del patrimonio, se podrá exigir la realización de obras de inspección, excavación o examen del edificio, elemento o terreno.

Art. 41. Bienes de interés cultural (B.I.C.).

La tramitación de las solicitudes de obras que afecten a bienes inmuebles declarados o cuyo expediente haya sido incoado como Bien de Interés Cultural, en cualquiera de sus clases, o a su entorno delimitado, se atenderá a lo dispuesto en la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico y la correspondiente legislación que la desarrolle. Se precisará autorización previa de la Institución Príncipe de Viana.

Art. 42. Zonas arqueológicas.

1. El procedimiento regulado en este artículo se establece sin perjuicio de lo establecido al respecto en la Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español, o de cualquier otra disposición legal que se dicte al respecto.

2. En el área A, antes de la concesión de licencia de obras que afecten al subsuelo, se exigirá al solicitante la realización de una excavación arqueológica o de catas arqueológicas en toda la superficie afectada.

3. En el área B, antes de la concesión de licencia de obras que afecten al subsuelo, se exigirá al solicitante la realización de catas arqueológicas en toda la superficie afectada completadas con un seguimiento arqueológico intensivo.

4. La ejecución de la excavación o de las catas será dirigida por un técnico competente, y para ella se deberá obtener la licencia municipal correspondiente, previa autorización expresa del órgano competente del Gobierno de Navarra en los términos señalados por la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico.

5. Una vez realizada la excavación o las catas, el técnico que las haya dirigido realizará un estudio técnico que se adjuntará a la documentación de la solicitud de licencia. A los efectos de lo señalado en la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico, se remitirá un ejemplar del estudio técnico al órgano competente del Gobierno de Navarra. En el caso de que se realicen catas y las conclusiones del estudio así lo aconsejen, se podrá exigir la realización de una excavación arqueológica completa en la superficie afectada.

6. En función de las conclusiones del estudio final, y para garantizar la pervivencia de los restos y objetos de interés, se podrá denegar la licencia o, en el caso de que se conceda, señalar condiciones para la ejecución de las obras.

7. Las medidas y obligaciones señaladas en los puntos 2 y 3 del presente artículo, serán aplicables siempre que se eliminen los niveles actuales de pavimento y sus preparaciones. En aras de la operatividad, esta consideración no será aplicable a la excavación de zanjas, salvo que existan indicios concluyentes de la presencia de restos arqueológicos, su anchura exceda 1 m. y su desarrollo supere la longitud de una manzana de casas. En cualquier caso, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 45 de este Catálogo.

8. En previsión del descubrimiento de restos arqueológicos de singular importancia y para asegurar el cumplimiento del punto 6 del presente artículo, será necesaria la autorización expresa, mediante Resolución del Director General de Cultura-Institución Príncipe de Viana, para destruir o alterar los elementos del Patrimonio Arqueológico que eventualmente pudieran aparecer en el transcurso de una obra.

9. Como procedimiento para la ejecución de las medidas de protección, y en tanto no se produzca la creación de un Servicio municipal de Arqueología encargado de la gestión de intervenciones arqueológicas y cuantas cuestiones relativas al Patrimonio Arqueológico puedan surgir, la gestión de los proyectos se realizará a través de la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana. A tal efecto, previamente a la concesión de cualquier licencia que pueda afectar al subsuelo, el Ayuntamiento deberá presentar ante la Dirección General de Cultura la siguiente documentación:

- Descripción gráfica y escrita de la intervención que se propone.
- Plano en planta de la zona afectada con superposición de la intervención arquitectónica propuesta.
- Sección en la que se defina la intervención propuesta y las cotas de excavación en relación al pavimento actual.
- Fotografía del espacio en que se interviene y de sus elementos más significativos en tamaño 18 x 24.

A la vista de dicha documentación, la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana emitirá un informe, con carácter preceptivo, sobre la conveniencia de las medidas a desarrollar. Dicho informe deberá ser emitido en el plazo de dos meses, computados a partir de su fecha de entrada en el registro del Gobierno de Navarra.

Art. 43. Edificios.

1. En la tramitación de expedientes de obras que afecten a edificios incluidos en los grados 1 y 2 será preceptiva una consulta previa en la que el promotor presente, junto con la memoria de protección definida en el artículo 40, la documentación necesaria para describir la intervención propuesta en la que se defina su estado actual y una descripción gráfica y escrita de las modificaciones previstas y su justificación. Cualquier actuación constructiva en inmuebles catalogados en grado 1 y 2 deberá contar con autorización previa de la Institución Príncipe de Viana.

2. En los edificios incluidos en el grado 3, esa consulta previa sólo será preceptiva si las obras previstas afectan a partes o elementos del edificio considerados de interés en la ficha correspondiente; la solicitud de licencia para obras que no afecten a elementos de interés no precisará del trámite de consulta previa.

3. Para continuar el trámite de obtención de la licencia de obras, la consulta previa deberá obtener la aprobación del órgano municipal

competente. Las condiciones que pudieran establecerse en esa aprobación serán vinculantes y deberán cumplirse para poder obtener la licencia.

4. Una vez aprobada la consulta previa se podrá solicitar la licencia, siguiendo el trámite general.

5. La aprobación de la consulta previa eximirá de la obligación de adjuntar a la solicitud de licencia la memoria de protección mencionada en el artículo 40, salvo que los servicios técnicos municipales la exijan porque alguna circunstancia que afecte al edificio haya cambiado.

Art. 44. Elementos no vinculados a la edificación.

Para las intervenciones en elementos no vinculados a la edificación incluidos en este Catálogo se deberá seguir el procedimiento señalado en el artículo 43 para los edificios del grado 1 y 2, incluida la consulta previa.

Art. 45. Elementos de interés no considerados en el Catálogo.

1. Si durante el proceso de concesión de una licencia de obras en un edificio, recinto, zona o elemento no incluido en este Catálogo la administración municipal tuviera conocimiento de la existencia en el mismo de algún elemento de interés histórico, artístico o cultural digno de protección, se podrán incluir en la licencia condiciones para garantizar su conservación.

2. Si durante la ejecución de una obra se apreciase la existencia de algún elemento que pueda ser considerado de interés histórico, artístico o cultural, y de cuya existencia no hubiera constancia en la documentación presentada para la concesión de la licencia, será responsabilidad del titular de la licencia tomar las medidas precisas para evitar cualquier daño a dicho elemento, y poner inmediatamente el hallazgo en conocimiento del Ayuntamiento, adjuntando documentación fotográfica al respecto. Cumplido este trámite, el Ayuntamiento se pronunciará sobre la exigencia o no de conservación de dicho elemento, y, en su caso, sobre las condiciones para la misma. Si como consecuencia de este pronunciamiento fueran precisos cambios en las obras amparadas por la licencia concedida, deberá solicitarse la correspondiente modificación de la misma.

3. El apartado anterior se aplicará a todos los elementos de interés que puedan aparecer, tanto en obras realizadas en los ámbitos, edificios o elementos relacionados en este Catálogo como en cualquier otra obra.

SECCION 2*Planes especiales de protección***Art. 46. Justificación.**

Los planes especiales que desarrollen el Plan Municipal en materia de protección del patrimonio y que afecten a recintos, edificios o elementos catalogados se justifican por la necesidad de aplicar soluciones particulares a casos complejos y como respuesta al mandato de la legislación sobre patrimonio histórico en el Conjunto Histórico, Zonas Arqueológicas u otros declarados Bien de Interés Cultural (B.I.C.).

Art. 47. Régimen de obras.

Los planes especiales de protección sólo podrán modificar el régimen de autorización de obras cuando se justifique que es posible conseguir la protección y puesta en valor del edificio o elemento, con otro régimen distinto del recogido en este Catálogo.

Art. 48. Alcance de los planes especiales de protección.

Los planes especiales de protección podrán regular:

- a) El régimen de obras y usos autorizados en los edificios catalogados en cada caso particular.
- b) Las posibles ampliaciones en edificios catalogados.

SECCION 3*Infracciones***Art. 49. Definición.**

Se considera infracción urbanística en el ámbito del Catálogo, aparte de lo especificado en la legislación aplicable:

- a) Todo atentado contra la integridad de un edificio o elemento catalogado, ya sea demolición total o parcial, desmontaje, traslado, sustitución y, en general, toda intervención que suponga una pérdida en los valores que han motivado su catalogación.
- b) El incumplimiento por parte del titular de una licencia de las obligaciones señaladas en el artículo 45, apartados 2 y 3 de este Catálogo.

**II. PATRIMONIO NATURAL:
ARBOLADO, PARQUES Y JARDINES****MEMORIA****1. Objeto y ámbito.**

El objeto de esta parte del Catálogo es establecer una relación de jardines y espacios naturales o partes de ellos que participan de valores históricos, culturales, ambientales u otros, así como un régimen de protección de los mismos, en cumplimiento de la legislación urbanística vigente.

El ámbito abarca el área del Casco Antiguo de Pamplona, según los límites definidos como unidad urbanística por el planeamiento de la ciudad.

2. Documentación.

2.1. Memoria.

Texto en el que se explican los criterios generales adoptados y los objetivos perseguidos.

2.2. Normativa.

Incluye la relación de los bienes catalogados, así como las normas para su protección según los grados asignados y su diversa tipología: árboles singulares, parques y jardines y alineaciones arboladas.

2.3. Plano.

El plano número 11 del PEPRI expresa la localización de los bienes catalogados.

3. Marco normativo.

Conforme al artículo 21 de la Ley de Patrimonio Histórico Español (LPHE Ley 16/1985, de 25 de junio), en los instrumentos de planeamiento relativos a Conjuntos Históricos-PEPRI del Casco Antiguo en este caso se exige la "...catalogación, según lo dispuesto en la legislación urbanística, de los elementos unitarios que conforman el Conjunto, tanto inmuebles edificados como espacios libres exteriores e interiores u otras estructuras significativas, así como de los componentes naturales que lo acompañan ...".

La Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, establece que el Plan Municipal debe contar entre sus documentos con un "Catálogo de edificios y elementos históricos, artísticos o ambientales a proteger".

El Decreto Foral 85/1995, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la L.F. 10/1994, especifica con más detalle el contenido del Catálogo. Según su artículo 33, este documento del Plan contendrá "una relación de recintos y espacios libres, edificio, monumentos, jardines o elementos de interés, espacios naturales o parte de ellos, que participen de valores históricos, culturales, ambientales, tradicionales u otros significativos".

Por tanto, es en este Reglamento de desarrollo donde se incluyen en el contenido que debe tener el Catálogo diversos bienes (jardines, espacios naturales o parte de ellos) que pueden denominarse patrimonio natural, ya que no se trata de elementos construidos o urbanizados. En cumplimiento de esta norma, el presente Catálogo comprende un apartado referido a este tipo de bienes.

Por otro lado, dentro del marco de la normativa autonómica que protege el patrimonio natural (Ley Foral 9/1996, de 17 de junio y reglamentos que la desarrollan), existe un elemento dentro del Casco Antiguo, que por estar incluido en el Primer Inventario de Espacios Naturales, Hábitats y Montes de Utilidad Pública de Navarra, precisa de la aplicación de la protección requerida en la citada normativa, de forma complementaria a la contemplada en el presente Catálogo, y que en cualquier caso debe predominar sobre la del Catálogo en caso de contradicción.

Este elementos y su categorización a efectos de protección es la Sequoia de la Escuela de Magisterio, clasificada dentro de la categoría de Monumentos Naturales e inventariada como MN-25 (OF 926/1996 de 6 de septiembre).

4. Criterios generales y objetivos.

El patrimonio natural en el Casco Antiguo está constituido por el conjunto de elementos y espacios que, aisladamente o en conjuntos identificables, le aportan una serie de valores naturales y/o ambientales, valores que vienen asociados fundamentalmente a su singularidad, a su variedad o a su diversidad.

El objetivo del PEPRI respecto del patrimonio natural es el de establecer medidas de protección para los elementos que lo integran, con el fin de asegurar y mejorar sus condiciones naturales y de uso, para preservar y/o restaurar sus valores actuales o potenciales, reconociendo además la existencia de una red de espacios libres "naturales", o cuando menos verdes, dentro de la trama urbana de la ciudad, en la cual deberían integrarse conformando un conjunto global e interrelacionado.

Los espacios que constituyen esta red deberán estar conectados entre sí y con el resto de espacios libres no urbanos periféricos, con objeto de cumplir, entre otras, las funciones que se especifican:

–Estructurantes y paisajísticas: como elementos configuradores del espacio urbano.

–Medioambientales y ecológicas: como generadores de recursos de calidad ambiental y como soporte de fauna, flora y biodiversidad.

–Histórico-artísticas, didácticas, recreativas, etc ...

Esta red verde está constituida en parte por los suelos no urbanizables y/o elementos naturales (ripas, laderas, ríos, etc, ...) contenidos en dichos suelos, para los que el Plan Municipal aprobado inicialmente y en el que se basa el Catálogo del PEPRI, especifica su correspondiente categorización y régimen de protección. El resto de los elementos de la red está incluido en el suelo urbano. Aparte de las otras

medidas de protección más generales que se establecen en la Normativa y Ordenanzas del Plan, el Catálogo se ocupa específicamente de los elementos más relevantes del patrimonio natural en suelo urbano (en este caso el Casco Antiguo), estableciendo una relación de los elementos dignos de protección y una serie de medidas concretas para ello.

NORMATIVA

Artículo 1.º Contenido del Catálogo.

Las determinaciones contenidas en estas Normas, junto con los planos correspondientes (número 11 del PEPRI) y listados adjuntos, forman el Catálogo de patrimonio natural del PEPRI del Casco Antiguo.

Art. 2.º Marco legal.

El marco legal superior de referencia lo constituye en principio la Ley de Patrimonio Histórico Español (LPHE Ley 16/1985, de 25 de junio), que exige en su artículo 21 en el caso de Conjuntos Históricos la "... catalogación, según lo dispuesto en la legislación urbanística, de los elementos unitarios que conforman el Conjunto, tanto inmuebles edificados como espacios libres exteriores e interiores u otras estructuras significativas, así como de los componentes naturales que ..." la Ley Foral 10/1994, de Ordenación del Territorio y Urbanismo y el Decreto Foral 85/1995, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 10/1994 –artículos 83 y 29, respectivamente, determinan la inclusión del Catálogo como documento del Plan-. Su contenido viene especificado en el artículo 33 del Reglamento y es el que se toma como referencia para la elaboración de este Catálogo del PEPRI del Casco Antiguo que recoge las previsiones realizadas en la redacción del Plan Municipal de Pamplona, con motivo de su aprobación inicial.

También hay que tener en cuenta a efectos de protección complementaria la que pueda derivarse de la aplicación de la Ley Foral 9/1996, de 17 de junio, de Espacios Naturales de Navarra o la vigente en su caso, en cuanto que existan elementos incluidos en el ahora vigente Primer Inventario de Espacios Naturales, Hábitats y Montes de Utilidad Pública de Navarra.

La normativa del presente Catálogo tiene efectos derogatorios sobre la municipal preexistente en el ámbito del Casco Antiguo (Inventario del Patrimonio Urbano y normativa de protección del PGOU de 1984).

Art. 3.º Interpretación.

1. En la concurrencia de dos o más determinaciones sobre los bienes catalogados o en caso de contradicción, será vinculante la más restrictiva, dando prioridad, en todo caso, a la interpretación que proporcione mayor protección a los bienes catalogados.

2. Las intervenciones no previstas de forma expresa en la normativa general o particular de este Catálogo se asimilarán a las ya definidas que produzcan efectos semejantes.

Art. 4.º Elementos de interés.

Las determinaciones de protección previstas en esta normativa se aplicarán a todos los elementos de interés que pudieran ponerse de manifiesto con posterioridad a la elaboración de este Catálogo, incluso en el caso de que no figuren en el mismo.

Art. 5.º Clasificación. Categorías.

Los elementos que constituyen el patrimonio natural se clasifican, de acuerdo con su tipología, en varios grupos:

1. Árboles aislados.

Son ejemplares que presentan valores especiales, bien por su singularidad, rareza o belleza, o bien por consideraciones históricas o culturales. Se incluye toda la parte aérea (tronco y copa), la parte subterránea (delimitada por la proyección ortogonal de la copa sobre el suelo, con una profundidad de 1,5 m.), así como la superficie de suelo que contiene dicha proyección.

2. Parques y jardines.

Son espacios abiertos, generalmente arbolados y con escasa pavimentación, que conforman la red de espacios verdes de la ciudad y deben preservarse como elementos naturales, considerados tanto por sus valores intrínsecos como por el valor de la presencia del sustrato suelo y de estructuras vegetales. Se incluye su configuración general, así como sus características básicas en cuanto a ajardinamiento y arbolado.

3. Alineaciones arboladas.

Son las alineaciones de arbolado de gran porte. Su función es la de conectar a los jardines y parques urbanos entre sí, y a éstos con los espacios "naturales" no urbanos y los situados en el entorno comarcal. Se incluye la estructura general de las alineaciones, considerada en cuanto a su capacidad para poder mantener vegetación arbórea y herbácea, así como el conjunto de elementos que la integran.

Art. 6.º Actuaciones permitidas, autorizables y prohibidas.

En esta normativa se contemplan tres tipos de actuaciones: Permitidas, autorizables y prohibidas.

Las actuaciones permitidas obtendrán licencia, salvo que, excepcionalmente, reciban un informe técnico municipal desfavorable, justifi-

cado por su incompatibilidad con el régimen de protección señalado en este Catálogo.

La concesión de licencia para las actuaciones autorizables dependerá, en cada caso, de que se consideren compatibles con la conservación de los valores del bien catalogado.

No se concederá licencia a las actuaciones definidas como prohibidas en la normativa general o particular, por resultar incompatibles con la protección de los valores catalogados.

Art. 7.º Régimen general de protección.

Todas las actuaciones que afecten a bienes catalogados respetarán sus valores y la integridad de sus elementos de interés.

Queda prohibida toda actuación sobre el arbolado público a las personas o entidades que no cuenten con la debida autorización. Aquellas acciones que provoquen daños o atenten contra la seguridad, salubridad u ornato del arbolado se sancionarán de acuerdo con las Ordenanzas Municipales.

Las actuaciones sobre bienes naturales catalogados, sean de dominio público o privado, que impliquen nuevas pavimentaciones o alteraciones del suelo, así como las que impliquen eliminar ejemplares arbóreos o modificar sustancialmente las condiciones del arbolado (podas importantes, actuaciones en el terreno de proyección de las copas, nuevas plantaciones, etc, ...) sólo podrán autorizarse excepcionalmente por causa justificada y contando con un informe técnico favorable de los servicios municipales competentes.

En las actuaciones parciales en parques y jardines (incluidas la sustitución y nueva instalación de mobiliario urbano, cambios de pavimentación y sustitución de especies vegetales) que por su entidad puedan afectar al carácter de los mismos deberá tenerse en cuenta la relación con el conjunto y justificar su adecuación en el ámbito de cada uno de los parques o jardines.

Se permitirán las labores de mantenimiento y conservación del patrimonio arbóreo o vegetal, que consistirán en:

- Control fitosanitario, en previsión o tratamiento de enfermedades.
- Cirugía de las partes secas de cada ejemplar.
- Aumento de las superficies de aireación, en los casos de debilidad.

Art. 8.º Grados y criterios generales de protección.

Para lograr la protección de los elementos singulares de mayor interés, se establecen dos categorías o grados de protección:

1. Grado 1 de protección.

Se aplica a los ejemplares considerados de alto valor y a elementos y espacios con importante interés natural, histórico o de otro tipo.

Las actuaciones sobre estos bienes se orientarán al mantenimiento o mejora de sus valores actuales y a la recuperación de sus características originales.

2. Grado 2 de protección.

Se aplica a los ejemplares de interés y a los elementos y espacios de importancia por su posición en la red de espacios libres y naturales.

Además del mantenimiento, mejora y recuperación se contemplan actuaciones de rehabilitación y/o adaptación de los elementos o espacios, manteniendo el espíritu original y de acuerdo con la función que se les asigna, desde el punto de vista urbano y de la red de espacios verdes.

Art. 9.º Elementos protegidos en Grado 1. Normas de actuación.

1. Árboles aislados.

Se incluyen aquellos ejemplares singulares que, por la singularidad de la especie, por su porte o por su valor intrínseco o cultural, deben conservarse en su total integridad, procurándose su mantenimiento y mejora por todos los medios de la técnica.

Únicamente se permiten el mantenimiento y la recuperación de los valores originales, así como aquellas labores que supongan una mejora en las condiciones de vida del ejemplar. Se prohíbe la ocupación del espacio de proyección de su copa sobre el suelo por pavimentaciones, zonas de aparcamiento, construcciones o cualquier otra ocupación que pueda suponer daño real o potencial al ejemplar. También se prohíbe la ejecución de nuevas plantaciones en las proximidades del mismo, que puedan suponer competencia o alteración de la singularidad del ejemplar.

Son:

–Sequoia del patio del INAP (Antigua Escuela de Magisterio).

Protección complementaria: MN-25 (Orden Foral 926/1996, de 6 de septiembre).

–Sophora de la Plaza de Recoletas.

2. Parques y jardines.

Se incluyen aquellos jardines con alto interés natural e histórico-artístico, que además son elementos claves en la trama urbana de la ciudad.

Se mantendrá y conservará su trazado, entendido como las líneas maestras de su organización en el plano, incluida la delimitación actual de los parterres. Se podrán autorizar correcciones debidamente justificadas.

Las actuaciones parciales de intervención en los parques y jardines catalogados con Grado 1 que pudieran afectar al carácter e integridad de los mismos deberán sujetarse a los criterios emanados de un Plan Especial de todo el ámbito, sin cuya aprobación sólo se autorizarán las actuaciones contempladas en este artículo y las tareas ordinarias de mantenimiento y mejora de las instalaciones existentes.

En el Casco Antiguo no se ha catalogado ningún espacio de esta índole.

Art. 10. Elementos protegidos en Grado 2.

1. Árboles aislados.

Se incluyen aquellos ejemplares notables que por sus valores naturales, su valor como hito urbano, su porte, o su valor intrínseco, deben preservarse.

Se permite su mantenimiento, así como aquellas labores que supongan una mejora en las condiciones de vida del ejemplar. Podrán autorizarse la ocupación del espacio de proyección de la copa sobre el suelo por pavimentaciones, zonas de aparcamiento, construcciones, etc, ... así como la ejecución de nuevas plantaciones en las proximidades del ejemplar, siempre que no supongan perjuicio para el mismo.

Únicamente se podrá autorizar su tala en aquellos casos en que mediante un informe técnico queden establecidas sus condiciones de precariedad o riesgo a corto plazo.

Son:

–Casta o y Tejo de Teresianas.

–Tilo de Oscus.

2. Parques y jardines.

Se incluyen espacios generalmente abiertos, frecuentemente arbolados y con escasa pavimentación, que forman parte de la red de espacios libres naturales. Debe conservarse su función como espacios verdes, fundamentalmente en cuanto a la presencia del sustrato suelo y de la estructura vegetal fundamental.

Se permitirán aquellas intervenciones ya contempladas con carácter general para los jardines protegidos con grado de protección 1.

Deberán mantenerse en todo caso sus características básicas de espacios verdes y arbolados. Para ello se establecen las siguientes normas:

–Para mantener la densidad actual de árboles en el ámbito de cada parque, las posibles talas deberán ir acompañadas por la plantación de un número similar de ejemplares. No se exigirá este requisito en el caso de talas motivadas por el mal estado de los ejemplares o el riesgo a corto plazo.

–En los espacios en los que actualmente predominen las plantaciones vegetales, no se permitirá que como consecuencia de cambios en la urbanización las superficies pavimentadas pasen a ser predominantes.

En los ámbitos del Hospital de Navarra y los campus de las dos universidades, se permitirá la construcción de los edificios permanentes que sean precisos para sus usos respectivos. Las condiciones de este artículo afectarán a los campus de las universidades sin perjuicio de lo que establecen sus instrumentos propios de planeamiento.

Son:

–Parque de Tejería.

–Zonas ajardinadas de las Murallas.

3. Alineaciones arboladas.

Se incluyen alineaciones arboladas y vegetales que, además de mejorar la calidad del ambiente urbano, posibilitan la conexión natural entre los diferentes elementos de la red de espacios verdes.

Se permiten las labores de mantenimiento y mejora de las plantaciones y siembras. Serán autorizables los apeos y cambios de especies, así como la tala de algunos de los elementos que las componen si se justifica su necesidad por obras en el subsuelo. No se permite la disminución del tamaño de los alcorques, ni aquellas acciones que supongan una merma en la posibilidad de desarrollo de las especies arbóreas de mediano y gran porte.

Son:

–Calle Juan de Labrit.

–Paseo de Sarasate.

–Calle Ciudadela.

–Calle Taconera.

Art. 11. Instalaciones temporales.

Podrán autorizarse instalaciones provisionales en las proximidades de árboles aislados o alineaciones, o en el ámbito de parques y jardines, cuando no afecten negativamente a su integridad ni comprometan su mantenimiento, y se cumplan las siguientes condiciones:

–Se solicitará licencia previamente, adjuntando a la solicitud información detallada sobre la instalación que, si afectan a árboles aislados, incluirá fotografías recientes de los mismos. Para la concesión de la licencia será preciso un informe favorable que se refiera específicamente a la repercusión de la instalación en los elementos catalogados.

–La reparación del deterioro que pueda producirse en el elemento catalogado como consecuencia de la instalación será responsabilidad del solicitante, que deberá realizar a su costa las obras precisas en el plazo que el Ayuntamiento fije para ello. Si el solicitante no cumpliera esta obligación, el Ayuntamiento ejecutará dichas obras, pasando al obligado el cargo correspondiente, sin perjuicio de la instrucción del correspondiente expediente sancionador, en su caso.

Art. 12. Edificios.

1. En la tramitación de expedientes de obras de iniciativa no municipal que afecten a bienes incluidos en el grado 1 será preceptiva una consulta previa en la que el promotor presente:

–Una memoria de protección que contendrá un análisis y descripción pormenorizada escrita, gráfica y fotográfica del objeto catalogado, cuya extensión y detalle será proporcional a las características y alcance de la intervención propuesta.

–La documentación necesaria para describir la intervención propuesta, con una descripción gráfica y escrita de las modificaciones previstas y su justificación.

2. Para continuar el trámite de obtención de la licencia de obras, la consulta previa deberá obtener la aprobación del órgano municipal competente. Las condiciones que pudieran establecerse en esa aprobación serán vinculantes y deberán cumplirse para poder obtener la licencia.

3. Una vez aprobada la consulta previa se podrá solicitar la licencia, siguiendo el trámite general.

Art. 13. Elementos de interés no considerados en el Catálogo.

1. Si durante el proceso de concesión de una licencia de obras la administración municipal tuviera conocimiento de la existencia de algún elemento natural de interés digno de protección, se podrán incluir en la licencia condiciones para garantizar su conservación.

2. Si durante la ejecución de una obra se apreciase la existencia de algún elemento que pueda ser considerado de interés dentro del

patrimonio natural, y de cuya existencia no hubiera constancia en la documentación presentada para la concesión de la licencia, será responsabilidad del titular de la licencia tomar las medidas precisas para evitar cualquier daño a dicho elemento, y poner inmediatamente el hallazgo en conocimiento del Ayuntamiento, adjuntando documentación fotográfica al respecto. Cumplido este trámite, el Ayuntamiento se pronunciará sobre la exigencia o no de conservación de dicho elemento, y, en su caso, sobre las condiciones para la misma. Si como consecuencia de este pronunciamiento fueran precisos cambios en las obras amparadas por la licencia concedida, deberá solicitarse la correspondiente modificación de la misma.

3. El apartado anterior se aplicará a todos los elementos de interés que puedan aparecer, tanto en obras que afecten a bienes relacionados en este Catálogo como en cualquier otra obra.

Art. 14. Planes especiales de protección.

Los planes especiales que, como el PEPRI del Casco Antiguo, desarrollen determinaciones generales del planeamiento urbanístico vigente en materia de protección del patrimonio y que afecten a parques y jardines se justifican por la necesidad de aplicar soluciones particulares a casos complejos.

Sólo podrán modificar el régimen de autorización de obras cuando se justifique que es posible conseguir la protección y puesta en valor del edificio o elemento, con otro régimen distinto del recogido en este Catálogo.

Art. 15. Valoración de las infracciones en el patrimonio natural protegido.

Las valoraciones que se realicen como consecuencia de las infracciones cometidas contra los bienes del patrimonio natural protegido se valorarán conforme a las determinaciones fijadas por las Normas Granada –UNESCO 1990–, sin perjuicio de la que proceda aplicar en el caso de patrimonio natural protegido por la legislación autonómica (LF 9/1996 de Espacios Naturales de Navarra y disposiciones que la desarrollan).

1. EDIFICIOS

EDIFICIOS CATALOGADOS. CASCO VIEJO (U.I. VIII)

Índice por manzanas

N.º	MAN.	PAR.	SITUACION	DENOMINACION	ARQUITECTO	FECHA	CATALOG.
1	100	1	Plaza Consistorial	Casa Consistorial	De Goyeta/De Zay	1753-1759	2
2	102	6	Mercado, 03	Iglesia de Santo Domingo	Pedro de Esaburu	1536-68	1
3	102	6	Santo Domingo, 08	Sede Educación (Claustro)	Francisco Ungareta	1690-1703	2
4	102	12	Mercado, 11	Oficinas municipales (Seminario de San Juan)		1734	2
5	103	15	Mercado, s/n	Mercado de Santo Domingo	J.M. Villanueva	1876	2
6	104	21	Plaza Consistorial, 02	Edificio de viviendas			3
7	104	22	Mercaderes, 03 -05	Edificio de viviendas			3
8	104	24	Mercaderes, 09	Edificio de viviendas	Florencio Ansoleaga	1892	3
9	104	25	Mercaderes, 11	Edificio de viviendas	José Aramburu	1900	3
10	104	27	Mercaderes, 15	Edificio de viviendas	Julián Arteaga	1895	3
11	104	30	Mercaderes, 21	Edificio de viviendas + P. baja + Mob. (Farm. Blasco)	Angel Goicoechea	1905	3
12	104	32	Mercaderes, 25	Planta baja (Antigua Gráficas Bescansa)	José Aramburu	1900	3
13	104	35	Mercaderes, 33	Edificio de viviendas			3
14	104	39	Mañueta, 09	Edificio de viviendas			3
15	105	46	Navarrería, 05	Edificio de viviendas			3
16	105	48	Navarrería, 09	Planta baja			3
17	105	52	Navarrería, 17	Palacio Marqués de Rozalejo		S. XVIII	2
18	105	53	Navarrería, 19	Planta baja			3
19	105	60	Mañueta, 20	Planta baja			3
20	105	61	Mañueta, 18	Planta baja			3
21	105	62	Mañueta, 16	Planta baja			3
22	107	99	Carmen, 25	Edificio de viviendas			3
23	107	102	Carmen, 31	Planta baja			3
24	108	111	Dos de Mayo, 04	Convento MM. Adoratrices	Serafín Villanueva	1846	2
25	109	114	Dos de Mayo, s/n	Palacio del Virrey (Capitanía)		S. XII	1
26	110	120	Dos de Mayo, 11	Iglesia San Fermín de Aldapa	Julián Arteaga (1896)	1701	2
27	111	123	Carmen, 02	Edificio de viviendas			3
28	111	125	Navarrería, 23	Edificio de viviendas			3
29	111	126	Navarrería, 25	Planta baja			3
30	111	127	Navarrería, 27	Planta baja			3
31	111	131	Navarrería, 35	Edificio de viviendas			3
32	111	133	Navarrería, 39	Inst. Navarro de la Administración Pública (I.N.A.P.)	Maximiano Hijón	1857	2
33	111	134	Plaza de San José, 01	Edificio de viviendas + Planta baja	J.M. Ugartemendia	1832	3
34	111	135	Plaza de San José, 02	Edificio de viviendas + Planta baja	J.M. Ugartemendia	1832	3
35	111	136	Salsipuedes s/n	Convento MM. Carmelitas Descalzas	Florencio Ansoleaga	1899-1901	2
36	111	138	Plaza de San José, 04	Edificio de viviendas			3
37	111	139	Plaza de San José, 05	Convento MM. Siervas de María	Florencio Ansoleaga	1909	2
38	111	149	Carmen, 22	Edificio de viviendas			3
39	111	158	Carmen, 04	Planta baja			3
40	112	165	Redín, 02	Edificio de viviendas			3
41	112	166	Redín, 04	Edificio de viviendas			3
42	112	167	Redín, s/n	Caballo Blanco			3
43	112	176	Dormitallería s/n	Capilla Barbazana		S. XII-XIV	1
44	112	176	Dormitallería s/n	Capilla D. Pedro de Roda		S. XII	1
45	112	176	Dormitallería s/n	Catedral de Santa María		S. XII-XIII	1
46	112	176	Dormitallería s/n	Cillería		S. XII	1

N.º	MAN.	PAR.	SITUACION	DENOMINACION	ARQUITECTO	FECHA	CATALOG.
47	112	176	Dormiteria s/n	Claustro		S. XIII-XVI	1
48	112	176	Dormiteria s/n	Cocina		S. XIV	1
49	112	176	Dormiteria s/n	Dormitorio bajo		S. XV	1
50	112	176	Dormiteria s/n	Refectorio		S. XIV	1
51	112	176	Plaza de San José, 07	Casa del Músico		S. XV	3
52	112	183	Dormiteria, 15 - 17	Planta baja	J.M. Ugartemendia	1832	3
53	112	185	Plaza Santa María la Real, 01	Palacio Arzobispal		1734-40	2
54	112	291	Dormiteria, 01	"La Casita" / Casa Prioral. Asilo Sda. Familia	Ochandátegui/Ansoleaga	1786	3
55	114	195	Curia, 03	Edificio de viviendas			3
56	114	196	Curia, 05	Edificio de viviendas + Planta baja, Navarrería 2	Florencio Ansoleaga	1892	3
57	114	197	Curia, 07 - 09	Edificio de viviendas	Florencio Ansoleaga	1892	3
58	114	202	Curia, 17 - 19	Edificio de viviendas	J.M. Villanueva	1884	3
59	114	205	Curia, 25	Sótano			3
60	114	207	Curia, 29	Bar Lancelot: fachada e interior bóvedas			3
61	114	208	Navarrería, 20	Edificio de viviendas	José Aramburu	1884	3
62	114	209	Navarrería, 18	Edificio de viviendas	José Aramburu	1896	3
63	114	210	Navarrería, 16	Edificio de viviendas	José Aramburu	1896	3
64	114	211	Navarrería, 14	Edificio de viviendas			3
65	114	212	Navarrería, 12	Edificio de viviendas			3
66	115	223	Compañía, 06	Escuela de Idiomas (ant. Colegio Compañía de Jesús) ...		S. XVII	2
67	115	225	Compañía, 04	Iglesia de S. Juan Bautista		S. XVII	2
68	115	233	Curia, 08	Edificio de viviendas	Julián Arteaga	1906	3
69	115	235	Curia, 04	Planta baja		S. XVIII	3
70	115	236	Calderería, 01	Edificio de viviendas	J.M. Villanueva	1871	3
71	115	245	Calderería, 13	Basilica de San Martín		S. XVIII	1
72	116	275	Compañía, 01	Sótano (arco y pozo romanos)			3
73	116	277	Compañía, 05 - 07	Planta baja			3
74	116	278	Compañía, 09	Planta baja			3
75	116	281	Compañía, 15	Edificio de viviendas	J.M. Villanueva	1882	3
76	120	318	Bajada de Javier, 10	Planta baja, puerta			3
77	120	319	San Agustín, 01	Iglesia de San Agustín y claustro		S. XVI	1
78	120	537	Calceteros, 02	Edificio de viviendas			3
79	121	338	Bajada de Javier, 20	Edificio de viviendas			3
80	121	340	Merced, 05	Edificio de viviendas (incluido Dormiteria 50)			3
81	121	346	Merced, 21	Planta baja			3
82	122	351	Plaza Santa María la Real, 03	Retiro Sacerdotal "El Buen Pastor"	Víctor Eusa	1951	2
83	125	369	Tejería, 40	Edificio de viviendas	Florencio Ansoleaga	1886	3
84	126	379	Juan de Labrit, 01	Edificio de viviendas			3
85	126	380	Juan de Labrit, 03	Edificio de viviendas			3
86	127	407	Calderería, 32	Edificio de viviendas			3
87	127	417	Calderería, 12	Edificio de viviendas			3
88	127	422	Calderería, 02	Edificio de viviendas			3
89	127	423	Mercaderes, 18	Edificio de viviendas			3
90	127	424	Mercaderes, 16	Edificio de viviendas		S. XIX	3
91	127	426	Mercaderes, 12	Planta baja			3
92	127	427	Estafeta, 01	Edificio de viviendas			3
93	127	437	Estafeta, 23	Edificio de viviendas + Planta baja			3
94	127	439	Estafeta, 27	Planta baja			3
95	127	440	Estafeta, 29	Planta baja			3
96	127	442	Estafeta, 33	Edificio de viviendas			3
97	127	446	Estafeta, 41	Edificio de viviendas			3
98	128	465	San Agustín, 28 - 30	Edificio de viviendas			3
99	128	481	Bajada de Javier, 04	Planta baja			3
100	128	483	Estafeta, 45	Edificio de viviendas + Planta baja + Mobiliario			3
101	128	484	Estafeta, 47	Edificio de viviendas + Planta baja			3
102	128	485	Estafeta, 49 - 51	Edificio de viviendas			3
103	128	499	Estafeta, 81	Edificio de viviendas	José Aramburu	1892	3
104	129	501	Calceteros, 07	Edificio de viviendas			3
105	129	503	Calceteros, 01	Edificio de viviendas			3
106	129	504	Plaza Consistorial 01	Planta baja			3
107	130	512	Plaza del Castillo, 38	Edif. viviendas. Pinturas. P. baja, Pozoblanco 13	Florencio Ansoleaga	1880	3
108	130	513	Pozoblanco, 09-11	Planta baja	José María Mújica	1883	3
109	130	514	Pozoblanco, 07	Edificio de viviendas	Florencio Ansoleaga	1890	3
110	130	515	Pozoblanco, 05	Edificio de viviendas	Pedro Arrieta	1899	3
111	130	516	Plaza del Castillo, 42	Edificio de viviendas + Planta baja, Pozoblanco 3	Florencio Ansoleaga	1890	3
112	130	517	Zapatería, 19	Edificio de viviendas	Florencio Ansoleaga	1892	3
113	130	518	Plaza del Castillo, 43	Edificio de viviendas			3
114	130	520	Plaza del Castillo, 44 y 44 bis	Edificio Nuevo Casino (Iruña)	Maximiano Hijón	1885	2
115	130	521	Plaza del Castillo, 49	Edificio de viviendas + Planta baja		S. XVIII	3
116	130	522	Chapitela, 24	Edificio de viviendas			3
117	130	523	Chapitela, 22	Edificio de viviendas			3
118	130	526	Chapitela, 16	Planta baja			3
119	130	527	Chapitela, 14	Planta baja			3
120	130	528	Chapitela, 12	Edificio de viviendas			3
121	130	529	Chapitela, 08 - 10	Planta baja			3
122	130	540	Zapatería, 07	Edificio de viviendas		S. XVIII	3
123	130	541	Zapatería, 09	Sótano			3
124	130	543	Zapatería, 13	Planta baja			3
125	131	554	Paseo Sarasate, 02	Casa Baleztena	Julián Arteaga 1888	1840	2
126	131	558	Plaza del Castillo, 27	Edificio de viviendas	Víctor Eusa		3
127	131	559	Plaza del Castillo, 28	Edificio de viviendas			3
128	131	561	Plaza del Castillo, 30	Edificio de viviendas + Planta baja, Comedias			3
129	131	562	Plaza del Castillo, 31	Edificio de viviendas + Planta baja, Comedias			3
130	131	563	Plaza del Castillo, 32	Edificio de viviendas	José Aramburu	1901	3
131	132	581	Duque de Ahumada, 03	Edificio de viviendas	Víctor Eusa		3
132	133	584	Plaza del Castillo, 18	Edificio de viviendas			3
133	133	586	Plaza del Castillo, 16	Casino Eslava	Víctor Eusa		2
134	133	587	Plaza del Castillo, 15	Edificio de viviendas	Florencio Ansoleaga	1882	3
135	133	589	Plaza del Castillo, 12	Edificio de viviendas			3
136	133	590	Plaza del Castillo, 11	Edificio de viviendas. Planta baja, Estafeta 46			3
137	133	591	Plaza del Castillo, 10	Edificio de viviendas			3
138	133	592	Plaza del Castillo, 09	Edificio de viviendas			3

N.º	MAN.	PAR.	SITUACION	DENOMINACION	ARQUITECTO	FECHA	CATALOG.		
139	133	593	Plaza del Castillo, 08	Edificio de viviendas	M. Martínez de Ubago	S. XVIII	3		
140	133	594	Plaza del Castillo, 07	Palacio Goyeneche			2		
141	134	598	Plaza del Castillo, 04	Edificio de viviendas			3		
142	134	600	Plaza del Castillo, 02	Edificio de viviendas			3		
143	134	601	Plaza del Castillo, 01	Hotel "La Perla"			3		
144	134	612	Mercaderes, 10	Edificio de viviendas			3		
145	134	613	Mercaderes, 08	Edificio de viviendas			3		
146	134	614	Mercaderes, 06	Edificio de viviendas			3		
147	134	620	Chapitela, 17	Planta baja + Interior + Mobiliario (Joyería Idoate)			3		
148	134	621	Chapitela, 19	Edificio de viviendas			3		
149	135	626	San Nicolás, 72	Fachada	Víctor Eusa	1899	3		
150	135	631	San Nicolás, 58	Planta baja			3		
151	135	642	San Nicolás, 28	Edificio de viviendas			3		
152	135	647	San Nicolas, 12	Edificio de viviendas			3		
153	135	649	Pozoblanco, 24 - 26	Edificio de viviendas			3		
154	135	654	Pozoblanco, 12	Edificio de viviendas			3		
155	135	657	Pozoblanco, 06	Edificio de viviendas			3		
156	135	658	Zapatería, 25	Edificio de viviendas + Planta baja + Mobiliario			3		
157	135	659	Zapatería, 27 - 29	Edificio de viviendas			3		
158	135	662	Zapatería, 35	Edificio de viviendas			3		
159	135	663	Zapatería, 37 - 39 - 41	Edificio de viviendas	Marcelo Guibert	1918 S. XVIII	3		
160	135	664	Zapatería, 43	Edificio de viviendas			3		
161	135	665	Zapatería, 45	Edificio de viviendas. Escalera.			3		
162	135	666	Zapatería, 47	Edificio de viviendas			3		
163	135	667	Zapatería, 49	Edificio de viviendas			3		
164	135	668	Zapatería, 51	Edificio de viviendas. Escalera.			3		
165	135	669	Zapatería, 53	Palacio de los Condes de Guenduláin			2		
166	135	670	San Antón, 01	Edificio de viviendas			J.M. Villanueva	1881	3
167	135	671	San Antón, 03	Planta baja					3
168	135	674	San Miguel, 01	Planta baja					3
169	135	679	Zapatería, 21 - 23	Edificio de viviendas + Planta baja + Mobiliario	3				
170	136	693	Comedias, 06	Planta baja + Interior + Mobiliario (Café Roch)	3				
171	136	697	San Nicolás, 07	Edificio de viviendas	3				
172	136	698	San Nicolás, 09	Edificio de viviendas	3				
173	136	701	San Nicolás, 15 - 17	Edificio de viviendas	3				
174	136	702	San Nicolas, 19 - 21	Planta baja	3				
175	137	715	Paseo Sarasate, 18	Edificio de viviendas	Martín de Saracibar	1865			3
176	137	716	Paseo Sarasate, 16	Edificio de viviendas + Planta baja			3		
177	137	717	Paseo Sarasate, 14	Edificio de viviendas + Planta baja			3		
178	137	718	Paseo Sarasate, 12	Edificio de viviendas + Planta baja			3		
179	137	719	Paseo Sarasate, 10	Edificio de viviendas + Planta baja			3		
180	137	720	Paseo Sarasate, 06 - 08	Edificio de viviendas + Planta baja			3		
181	137	721	Paseo Sarasate, 04	Edificio de viviendas			3		
182	138	726	Plaza de San Nicolás	Iglesia de San Nicolás			J.M. Villanueva	S. XIII 1887	1
183	139	731	San Gregorio, 50 - 56	Edificio de viviendas					3
184	139	756	San Miguel, 08	Edificio de viviendas + Planta baja					3
185	139	759	San Antón, 11 - 13 - 15 - 17	Planta baja	3				
186	139	760	San Antón, 21 - 23	Planta baja	3				
187	139	769	San Antón, 43 - 45	Edificio de viviendas	J.M. Villanueva	1884			3
188	140	801	San Miguel, 22	Edificio de viviendas	J.M. Villanueva	1885			3
189	140	803	San Miguel, 16 - 18	Edificio de viviendas + Planta baja	Julián Arteaga	1891			3
190	141	816	San Antón, 12	Edificio de viviendas	Florencio Ansoleaga	1881			3
191	141	817	San Antón, 08 - 10	Edificio de viviendas	J. M. Villanueva	1878			3
192	141	820	Plaza del Consejo, 03	Edificio de viviendas			3		
193	142	822	Taconera, 02	Edificio de viviendas			3		
194	142	823	Taconera, 04	Edificio de viviendas			3		
195	142	824	San Antón, 72	Edificio de viviendas + Planta baja			3		
196	142	825	San Antón, 70	Edificio de viviendas + Planta baja			3		
197	142	827	San Antón, 66	Edificio de viviendas			3		
198	142	828	San Antón, 64	Edificio de viviendas + Planta baja			3		
199	142	831	San Antón, 58	Planta baja			3		
200	142	832	San Antón, 56	Planta baja			3		
201	142	833	San Antón, 54	Planta baja			3		
202	142	837	San Antón, 46	Planta baja			3		
203	142	840	San Antón, 40	Edificio de viviendas			3		
204	143	852	Nueva, 28 bis	Escuelas de San Francisco	Julián Arteaga	1902-1905	3		
205	143	853	San Francisco, 01	Fachada Planta baja			3		
206	143	854	Taconera, 06	Palacio Marqués de Vesolla	Elizalde/Alzugaray	1905-1940	3		
207	143	855	Rincón de la Aduana, 14	Edificio de viviendas			3		
208	143	856	Rincón de la Aduana, 16	Edificio de viviendas			3		
209	143	857	Rincón de la Aduana, 18	Edificio de viviendas			3		
210	143	858	Taconera s/n	Iglesia de San Lorenzo y Capilla de San Fermín	Pagola/Armend./Ansol.	S. XII-XVIII	1		
211	143	859	San Francisco, 29	Edificio de viviendas (Casa parroquial San Lorenzo)			3		
212	143	865	San Francisco, 05 - 15	Convento Salesas	Florencio Ansoleaga	1905	2		
213	143	866	San Francisco, 03	Casa Torre del Rey			3		
214	144	883	Eslava, 01	Edificio de viviendas			3		
215	144	884	Eslava, 01b	Casa Luna / Oficina Municipal de Rehabilitación			3		
216	144	886	Eslava, 05	Edificio de viviendas + Planta baja + Mobiliario			3		
217	144	887	Mayor, 51	Planta baja			3		
218	144	888	Mayor, 53	Planta baja			3		
219	144	890	Mayor, 57	Edificio de viviendas			J. Aramburu		3
220	144	891	Mayor, 59	Edificio de viviendas					3
221	144	892	Mayor, 61	Planta baja					3
222	144	893	Mayor, 63	Planta baja					3
223	144	894	Mayor, 65	Palacio Ezpeleta. Colegio y Convento Teresianas.		1709-1711	2		
224	144	895	Mayor, 67	Edificio de viviendas + Planta baja			3		
225	144	899	Mayor, 75	Edificio de viviendas			3		
226	144	906	Mayor, 89	Edificio de viviendas	J.M. Villanueva	1887	3		
227	145	908	Plaza del Consejo, 01	Edificio de viviendas			3		
228	145	910	Zapatería, 56	Planta baja			3		
229	145	912	Nueva, 51	Planta baja			3		
230	145	913	Zapatería, 50	Palacio Navarro-Tafalla + Planta baja		1752	2		

N.º	MAN.	PAR.	SITUACION	DENOMINACION	ARQUITECTO	FECHA	CATALOG.
231	145	914	Zapatería, 46	Planta baja	J. María Villanueva	S. XVIII 1887	3
232	145	917	Zapatería, 40	Area Servicios Sociales del Ayuntamiento (Palacio)			2
233	145	918	Zapatería, 38	Edificio de viviendas			3
234	145	919	Zapatería, 36	Edificio de viviendas			3
235	145	920	Zapatería, 34	Edificio de viviendas			3
236	145	922	Zapatería, 30	Edificio de viviendas + Planta baja			3
237	145	924	Zapatería, 26	Planta baja			3
238	145	928	Zapatería, 20	Planta baja			3
239	145	929	Zapatería, 16	Edificio de viviendas			3
240	145	932	Zapatería, 11	Planta baja			3
241	145	933	Zapatería, 10	Planta baja	Francisco Urcola	1912	3
242	145	936-937	Zapatería, 02	Planta baja			3
243	145	940	Nueva, 01	Edificio de viviendas + Planta baja + Mobiliario			3
244	146	945	Nueva 26 - 28, Ansoleaga 39	Edificio "La Agrícola"			1
245	146	947	Nueva, 24	Edificio de viviendas			3
246	146	953	Nueva, 04-06	Edificio de viviendas + Planta baja			3
247	146	954	Nueva, 02	Edificio de viviendas			3
248	146	955	San Saturnino, 01	Edificio de viviendas + Planta baja + Mobiliario			3
249	146	958	Ansoleaga, 17	Edificio de viviendas			3
250	146	959	Ansoleaga, 19	Oratorio S. Felipe Neri / Escuela de Christo			2
251	147	974	San Saturnino s/n	Iglesia de San Cernin	S. XIII-XVIII	1753 1892 1892	1
252	148	980	Ansoleaga, 26	Edificio de viviendas			3
253	148	982	Ansoleaga, 20 - 22	Edificio de viviendas + Planta baja + Mobiliario			3
254	148	984	Ansoleaga, 16	Edificio de viviendas			3
255	148	987	Ansoleaga, 08 - 10	Cámara de Comptos			1
256	148	991	Mayor, 31	Palacio Redin-Cruzat (Conservatorio J.Maya)			2
257	148	994	Mayor, 05 bis	Planta baja + Mobiliario (Sastrería Artazcoz)			3
258	148	998	Mayor, 05	Edificio de viviendas			3
259	148	1001	Campana, 08	Planta baja			3
260	148	1002	Mayor, 11	Planta baja			3
261	148	1004	Mayor, 15	Edificio de viviendas + Planta baja	Florencio Ansoleaga	1912	3
262	148	1020	Mayor, 49	Edificio de viviendas			3
263	150	1031	San Saturnino, 14	Edificio de viviendas			3
264	150	1034	San Saturnino, 20	Edificio de viviendas + Sótano			3
265	150	1035	San Saturnino, 22	Edificio de viviendas + Sótano			3
266	150	1036	Jarauta, 02 - 04	Edificio de viviendas			3
267	150	1039	Jarauta, 12	Sótano			3
268	150	1040	Jarauta, 14	Sótano			3
269	150	1041	Jarauta, 16	Sótano			3
270	150	1042	Jarauta, 18	Sótano			3
271	150	1045	Jarauta	Col. y Convento Dominicas. P. baja, Sto. Domingo, 41 ..	Pedro Ansoleaga	1850	2
272	150	1046	Santo Domingo, 39	Edificio de viviendas			3
273	150	1052	Santo Domingo, 27 bis	Sótano			3
274	150	1055	Santo Domingo, 19	Sótano			3
275	150	1056	San Saturnino, 12	Edificio de viviendas + Sótano			3
276	152	1065	Santo Domingo, 47	Capilla Museo de Navarra		1545-1547 1545-1547	1
277	152	1065	Santo Domingo, 47	Museo de Navarra			3
278	152	1069	Descalzos, 32	Edificio de viviendas	Azcárate/De Anchieta Azcárate/De Anchieta	1530-1891	3
279	153	1085	Mayor, 30	Planta baja			3
280	153	1090	Mayor, 20	Edificio de viviendas			3
281	153	1095	Mayor, 10	Planta baja			3
282	153	1097	Mayor, 06	Planta baja			3
283	153	1098	Mayor, 04	Planta baja			3
284	153	1099	Mayor, 02	Palacio del Condestable			2
285	153	1100	Jarauta, 07	Edificio de viviendas			3
286	153	1102	Jarauta, 11	Planta baja			3
287	153	1117	Eslava, 24	Edificio de viviendas			3
288	153	1118	Eslava, 22	Edificio de viviendas	Urquía/Lagurrea	1664-1673	3
289	154	1129	Jarauta, 54	Planta baja			3
290	154	1158	Eslava, 32	Edificio de viviendas			3
291	154	1161	Eslava, 26	Sótano			3
292	155	1175	Jarauta, 78	Edificio de viviendas			3
293	155	1176	Jarauta, 76	Edificio de viviendas			3
294	155	1198	Descalzos, 79	Sótano			3
295	156	1314	Descalzos, 58	Planta baja			3
296	156	1345	Descalzos, 72 A	Convento Carmelitas Descalzos			1
297	157	1212	Mayor, 70	Edificio de viviendas + Sótano "La Cepa"			3
298	157	1214	Mayor, 66	Edificio de viviendas	Víctor Eusa Julián Arteaga	1901	3
299	157	1216	Mayor, 62	Edificio de viviendas + Planta baja + Mobiliario			3
300	157	1218	Mayor, 58	Edificio de viviendas			3
301	157	1219	Mayor, 56	Edificio de viviendas			3
302	157	1220	Mayor, 54	Edificio de viviendas			3
303	157	1222	Mayor, 50	Planta baja			3
304	157	1226	Mayor, 40	Edificio de viviendas			3
305	157	1227	Mayor, 38	Planta baja			3
306	157	1243	Jarauta, 79	Planta baja + Sótano		Julián Arteaga	3
307	157	1247	Jarauta, 87	Edificio de viviendas			3
308	158	1263	Mayor, 74	Edificio de viviendas (Casa de los Capellanes)			3
309	158	1264	Mayor, 72	Edificio de viviendas			3
310	158	1265	San Lorenzo, 03	Edificio de viviendas + Planta baja + Sótano	Florencio Ansoleaga	1885	3
311	158	1266	San Lorenzo, 05	Edificio de viviendas + Planta baja			3
312	158	1273	San Lorenzo, 23	Edificio de viviendas			3
313	158	1287	Santo Andía, 11	Sótano			3
314	158	1300	Recoletas, 06	Edificio de viviendas			2
315	158	1301	Recoletas, 02 - 04	Casas de los Capellanes			2
316	159	1325	Plaza Recoletas s/n	Convento MM. Agustinas Recoletas			1

EDIFICIOS CATALOGADOS. CASCO VIEJO (U.I. VIII)

Índice por calles

N.º	MAN.	PAR.	SITUACION	DENOMINACION	ARQUITECTO	FECHA	CATALOG.
255	148	987	Ansoleaga, 08 - 10	Cámara de Comptos		S. XIV	1
254	148	984	Ansoleaga, 16	Edificio de viviendas			3
249	146	958	Ansoleaga, 17	Edificio de viviendas			3
250	146	959	Ansoleaga, 19	Oratorio S. Felipe Neri / Escuela de Christo		1753	2
253	148	982	Ansoleaga, 20 - 22	Edificio de viviendas + Planta baja + Mobiliario	Florencio Ansoleaga	1912	3
252	148	980	Ansoleaga, 26	Edificio de viviendas			3
99	128	481	Bajada de Javier, 04	Planta baja			3
76	120	318	Bajada de Javier, 10	Planta baja, puerta			3
79	121	338	Bajada de Javier, 20	Edificio de viviendas			3
105	129	503	Calceteros, 01	Edificio de viviendas			3
78	120	537	Calceteros, 02	Edificio de viviendas			3
104	129	501	Calceteros, 07	Edificio de viviendas			3
70	115	236	Calderería, 01	Edificio de viviendas	J.M. Villanueva	1871	3
88	127	422	Calderería, 02	Edificio de viviendas			3
87	127	417	Calderería, 12	Edificio de viviendas			3
71	115	245	Calderería, 13	Basílica de San Martín		S. XVIII	1
86	127	407	Calderería, 32	Edificio de viviendas			3
259	148	1001	Campana, 08	Planta baja			3
27	111	123	Carmen, 02	Edificio de viviendas			3
39	111	158	Carmen, 04	Planta baja			3
38	111	149	Carmen, 22	Edificio de viviendas			3
22	107	99	Carmen, 25	Edificio de viviendas			3
23	107	102	Carmen, 31	Planta baja			3
121	130	529	Chapitela, 08 - 10	Planta baja			3
120	130	528	Chapitela, 12	Edificio de viviendas			3
119	130	527	Chapitela, 14	Planta baja			3
118	130	526	Chapitela, 16	Planta baja			3
147	134	620	Chapitela, 17	Planta baja + Interior + Mobiliario (Joyería Idoate)			3
148	134	621	Chapitela, 19	Edificio de viviendas			3
117	130	523	Chapitela, 22	Edificio de viviendas			3
116	130	522	Chapitela, 24	Edificio de viviendas			3
170	136	693	Comedias, 06	Planta baja + Interior + Mobiliario (Café Roch)			3
72	116	275	Compañía, 01	Sótano (arco y pozo romanos)			3
67	115	225	Compañía, 04	Iglesia de S. Juan Bautista		S. XVII	2
73	116	277	Compañía, 05 - 07	Planta baja			3
66	115	223	Compañía, 06	Escuela de Idiomas (ant. Colegio Compañía de Jesús) ...		S. XVII	2
74	116	278	Compañía, 09	Planta baja			3
75	116	281	Compañía, 15	Edificio de viviendas	J.M. Villanueva	1882	3
55	114	195	Curia, 03	Edificio de viviendas			3
69	115	235	Curia, 04	Planta baja		S. XVIII	3
56	114	196	Curia, 05	Edificio de viviendas + Planta baja, Navarrería 2	Florencio Ansoleaga	1892	3
57	114	197	Curia, 07 - 09	Edificio de viviendas	Florencio Ansoleaga	1892	3
68	115	233	Curia, 08	Edificio de viviendas	Julián Arteaga	1906	3
58	114	202	Curia, 17 - 19	Edificio de viviendas	J.M. Villanueva	1884	3
59	114	205	Curia, 25	Sótano			3
60	114	207	Curia, 29	Bar Lancelot: fachada e interior bóvedas			3
278	152	1069	Descalzos, 32	Edificio de viviendas			3
295	156	1314	Descalzos, 58	Planta baja			3
296	156	1345	Descalzos, 72 A	Convento Carmelitas Descalzos	Urquía/Lagurrea	1664-1673	1
294	155	1198	Descalzos, 79	Sótano			3
43	112	176	Dormitallería s/n	Capilla Barbazana		S. XII-XIV	1
44	112	176	Dormitallería s/n	Capilla D. Pedro de Roda		S. XII	1
45	112	176	Dormitallería s/n	Catedral de Santa María		S. XII-XIII	1
46	112	176	Dormitallería s/n	Cillería		S. XII	1
47	112	176	Dormitallería s/n	Claustro		S. XIII-XVI	1
48	112	176	Dormitallería s/n	Cocina		S. XIV	1
49	112	176	Dormitallería s/n	Dormitorio bajo		S. XV	1
50	112	176	Dormitallería s/n	Refectorio		S. XIV	1
54	112	291	Dormitallería, 01	"La Casita" / Casa Prioral. Asilo Sda. Familia	Ochandátegui / Ansoleaga	1786	3
52	112	183	Dormitallería, 15 - 17	Planta baja	J.M. Ugarte Mendía	1832	3
24	108	111	Dos de Mayo, 04	Convento MM. Adoratrices	Serafín Villanueva	1846	2
26	110	120	Dos de Mayo, 11	Iglesia San Fermín de Aldapa	Julián Arteaga (1896)	1701	2
25	109	114	Dos de Mayo, s/n	Palacio del Virrey (Capitanía)		S. XII	1
131	132	581	Duque de Ahumada, 03	Edificio de viviendas	Víctor Eusa		3
214	144	883	Eslava, 01	Edificio de viviendas			3
215	144	884	Eslava, 01b	Casa Luna / Oficina Municipal de Rehabilitación			3
216	144	886	Eslava, 05	Edificio de viviendas + Planta baja + Mobiliario			3
288	153	1118	Eslava, 22	Edificio de viviendas			3
287	153	1117	Eslava, 24	Edificio de viviendas			3
291	154	1161	Eslava, 26	Sótano			3
290	154	1158	Eslava, 32	Edificio de viviendas			3
92	127	427	Estafeta, 01	Edificio de viviendas			3
93	127	437	Estafeta, 23	Edificio de viviendas + Planta baja			3
94	127	439	Estafeta, 27	Planta baja			3
95	127	440	Estafeta, 29	Planta baja			3
96	127	442	Estafeta, 33	Edificio de viviendas			3
97	127	446	Estafeta, 41	Edificio de viviendas			3
100	128	483	Estafeta, 45	Edificio de viviendas + Planta baja + Mobiliario			3
101	128	484	Estafeta, 47	Edificio de viviendas + Planta baja			3
102	128	485	Estafeta, 49 - 51	Edificio de viviendas			3
103	128	499	Estafeta, 81	Edificio de viviendas	José Aramburu	1892	3
271	150	1045	Jarauta,	Col. y Convento Dominicas. P. baja, Sto. Domingo, 41 ..	Pedro Ansoleaga	1850	2
266	150	1036	Jarauta, 02 - 04	Edificio de viviendas			3
285	153	1100	Jarauta, 07	Edificio de viviendas			3
286	153	1102	Jarauta, 11	Planta baja			3
267	150	1039	Jarauta, 12	Sótano			3
268	150	1040	Jarauta, 14	Sótano			3
269	150	1041	Jarauta, 16	Sótano			3
270	150	1042	Jarauta, 18	Sótano			3

N.º	MAN.	PAR.	SITUACION	DENOMINACION	ARQUITECTO	FECHA	CATALOG.
289	154	1129	Jarauta, 54	Planta baja			3
293	155	1176	Jarauta, 76	Edificio de viviendas			3
292	155	1175	Jarauta, 78	Edificio de viviendas			3
306	157	1243	Jarauta, 79	Planta baja + Sótano			3
307	157	1247	Jarauta, 87	Edificio de viviendas			3
84	126	379	Juan de Labrit, 01	Edificio de viviendas			3
85	126	380	Juan de Labrit, 03	Edificio de viviendas			3
14	104	39	Mañueta, 09	Edificio de viviendas			3
21	105	62	Mañueta, 16	Planta baja			3
20	105	61	Mañueta, 18	Planta baja			3
19	105	60	Mañueta, 20	Planta baja			3
284	153	1099	Mayor, 02	Palacio del Condestable		1530-1891	2
283	153	1098	Mayor, 04	Planta baja			3
258	148	998	Mayor, 05	Edificio de viviendas	José Aramburu	1879	3
257	148	994	Mayor, 05 bis	Planta baja + Mobiliario (Sastrería Artazcoz)	Víctor Eusa		3
282	153	1097	Mayor, 06	Planta baja			3
281	153	1095	Mayor, 10	Planta baja			3
260	148	1002	Mayor, 11	Planta baja			3
261	148	1004	Mayor, 15	Edificio de viviendas + Planta baja			3
280	153	1090	Mayor, 20	Edificio de viviendas			3
279	153	1085	Mayor, 30	Planta baja			3
256	148	991	Mayor, 31	Palacio Redin-Cruzat (Conservatorio J.Maya)		S. XVII	2
305	157	1227	Mayor, 38	Planta baja			3
304	157	1226	Mayor, 40	Edificio de viviendas	Julián Arteaga	1906	3
262	148	1020	Mayor, 49	Edificio de viviendas			3
303	157	1222	Mayor, 50	Planta baja			3
217	144	887	Mayor, 51	Planta baja			3
218	144	888	Mayor, 53	Planta baja			3
302	157	1220	Mayor, 54	Edificio de viviendas			3
301	157	1219	Mayor, 56	Edificio de viviendas			3
219	144	890	Mayor, 57	Edificio de viviendas	J. Aramburu		3
300	157	1218	Mayor, 58	Edificio de viviendas	Julián Arteaga	1901	3
220	144	891	Mayor, 59	Edificio de viviendas			3
221	144	892	Mayor, 61	Planta baja			3
299	157	1216	Mayor, 62	Edificio de viviendas + Planta baja + Mobiliario	Víctor Eusa		3
222	144	893	Mayor, 63	Planta baja			3
223	144	894	Mayor, 65	Palacio Ezpeleta. Colegio y Convento Teresianas.		1709-1711	2
298	157	1214	Mayor, 66	Edificio de viviendas			3
224	144	895	Mayor, 67	Edificio de viviendas + Planta baja			3
297	157	1212	Mayor, 70	Edificio de viviendas + Sótano "La Cepa"			3
309	158	1264	Mayor, 72	Edificio de viviendas			3
308	158	1263	Mayor, 74	Edificio de viviendas (Casa de los Capellanes)			3
225	144	899	Mayor, 75	Edificio de viviendas			3
226	144	906	Mayor, 89	Edificio de viviendas	J.M. Villanueva	1887	3
7	104	22	Mercaderes, 03 -05	Edificio de viviendas			3
146	134	614	Mercaderes, 06	Edificio de viviendas			3
145	134	613	Mercaderes, 08	Edificio de viviendas			3
8	104	24	Mercaderes, 09	Edificio de viviendas	Florencio Ansoleaga	1892	3
144	134	612	Mercaderes, 10	Edificio de viviendas			3
9	104	25	Mercaderes, 11	Edificio de viviendas	José Aramburu	1900	3
91	127	426	Mercaderes, 12	Planta baja			3
10	104	27	Mercaderes, 15	Edificio de viviendas	Julián Arteaga	1895	3
90	127	424	Mercaderes, 16	Edificio de viviendas		S. XIX	3
89	127	423	Mercaderes, 18	Edificio de viviendas			3
11	104	30	Mercaderes, 21	Edif. viviendas + P. baja + Mob. (Farm. Blasco)	Angel Goicoechea	1905	3
12	104	32	Mercaderes, 25	Planta baja (Antigua Gráficas Bescansa)	José Aramburu	1900	3
13	104	35	Mercaderes, 33	Edificio de viviendas			3
5	103	15	Mercado s/n	Mercado de Santo Domingo	J.M. Villanueva	1876	2
2	102	6	Mercado, 03	Iglesia de Santo Domingo	Pedro de Esaburu	1536-68	1
4	102	12	Mercado, 11	Oficinas municipales (Seminario de San Juan)		1734	2
80	121	340	Merced, 05	Edificio de viviendas (Incluido Dormitallería 50)			3
81	121	346	Merced, 21	Planta baja			3
15	105	46	Navarrería, 05	Edificio de viviendas			3
16	105	48	Navarrería, 09	Planta baja			3
65	114	212	Navarrería, 12	Edificio de viviendas			3
64	114	211	Navarrería, 14	Edificio de viviendas			3
63	114	210	Navarrería, 16	Edificio de viviendas	José Aramburu	1896	3
17	105	52	Navarrería, 17	Palacio Marqués de Rozalejo		S. XVIII	2
62	114	209	Navarrería, 18	Edificio de viviendas	José Aramburu	1896	3
18	105	53	Navarrería, 19	Planta baja			3
61	114	208	Navarrería, 20	Edificio de viviendas	José Aramburu	1884	3
28	111	125	Navarrería, 23	Edificio de viviendas			3
29	111	126	Navarrería, 25	Planta baja			3
30	111	127	Navarrería, 27	Planta baja			3
31	111	131	Navarrería, 35	Edificio de viviendas			3
32	111	133	Navarrería, 39	Inst. Navarro de la Administración Pública (I.N.A.P.)	Maximiano Hijo	1857	2
244	146	945	Nueva 26 - 28, Ansoleaga 39	Edificio "La Agrícola"	Francisco Urcola	1912	1
243	145	940	Nueva, 01	Edificio de viviendas + Planta baja + Mobiliario			3
247	146	954	Nueva, 02	Edificio de viviendas	Julián Arteaga	1892	3
246	146	953	Nueva, 04-06	Edificio de viviendas + Planta baja			3
245	146	947	Nueva, 24	Edificio de viviendas			3
204	143	852	Nueva, 28 bis	Escuelas de San Francisco	Julián Arteaga	1902-1905	3
229	145	912	Nueva, 51	Planta baja			3
125	131	554	Paseo Sarasate, 02	Casa Baleztena	Julián Arteaga 1888	1840	2
181	137	721	Paseo Sarasate, 04	Edificio de viviendas			3
180	137	720	Paseo Sarasate, 06 - 08	Edificio de viviendas + Planta baja			3
179	137	719	Paseo Sarasate, 10	Edificio de viviendas + Planta baja			3
178	137	718	Paseo Sarasate, 12	Edificio de viviendas + Planta baja	Martín de Saracibar	1865	3
177	137	717	Paseo Sarasate, 14	Edificio de viviendas + Planta baja			3
176	137	716	Paseo Sarasate, 16	Edificio de viviendas + Planta baja			3
175	137	715	Paseo Sarasate, 18	Edificio de viviendas			3
1	100	1	Plaza Consistorial	Casa Consistorial	De Goyeta/De Zay	1753-1759	2

N.º	MAN.	PAR.	SITUACION	DENOMINACION	ARQUITECTO	FECHA	CATALOG.
106	129	504	Plaza Consistorial 01	Planta baja			3
6	104	21	Plaza Consistorial, 02	Edificio de viviendas			3
33	111	134	Plaza de San José, 01	Edificio de viviendas + Planta baja	J.M. Ugartemendía	1832	3
34	111	135	Plaza de San José, 02	Edificio de viviendas + Planta baja	J.M. Ugartemendía	1832	3
36	111	138	Plaza de San José, 04	Edificio de viviendas			3
37	111	139	Plaza de San José, 05	Convento MM. Siervas de María	Florencio Ansoleaga	1909	2
51	112	176	Plaza de San José, 07	Casa del Músico		S. XV	3
182	138	726	Plaza de San Nicolás	Iglesia de San Nicolás		S. XIII	1
143	134	601	Plaza del Castillo, 01	Hotel "La Perla"			3
142	134	600	Plaza del Castillo, 02	Edificio de viviendas			3
141	134	598	Plaza del Castillo, 04	Edificio de viviendas			3
140	133	594	Plaza del Castillo, 07	Palacio Goyeneche		S. XVIII	2
139	133	593	Plaza del Castillo, 08	Edificio de viviendas			3
138	133	592	Plaza del Castillo, 09	Edificio de viviendas			3
137	133	591	Plaza del Castillo, 10	Edificio de viviendas			3
136	133	590	Plaza del Castillo, 11	Edificio de viviendas. Planta baja, Estafeta 46			3
135	133	589	Plaza del Castillo, 12	Edificio de viviendas			3
134	133	587	Plaza del Castillo, 15	Edificio de viviendas	Florencio Ansoleaga	1882	3
133	133	586	Plaza del Castillo, 16	Casino Eslava	Victor Eusa		2
132	133	584	Plaza del Castillo, 18	Edificio de viviendas			3
126	131	558	Plaza del Castillo, 27	Edificio de viviendas	Victor Eusa		3
127	131	559	Plaza del Castillo, 28	Edificio de viviendas			3
128	131	561	Plaza del Castillo, 30	Edificio de viviendas + Planta baja, Comedias			3
129	131	562	Plaza del Castillo, 31	Edificio de viviendas + Planta baja, Comedias			3
130	131	563	Plaza del Castillo, 32	Edificio de viviendas	José Aramburu	1901	3
107	130	512	Plaza del Castillo, 38	Edif. viviendas. Pinturas. P. baja, Pozoblanco 13	Florencio Ansoleaga	1880	3
111	130	516	Plaza del Castillo, 42	Edificio de viviendas + Planta baja, Pozoblanco 3	Florencio Ansoleaga	1890	3
113	130	518	Plaza del Castillo, 43	Edificio de viviendas			3
114	130	520	Plaza del Castillo, 44 y 44 bis	Edificio Nuevo Casino (Iruña)	Maximiano Hijón	1885	2
115	130	521	Plaza del Castillo, 49	Edificio de viviendas + Planta baja		S. XVIII	3
227	145	908	Plaza del Consejo, 01	Edificio de viviendas			3
192	141	820	Plaza del Consejo, 03	Edificio de viviendas			3
316	159	1325	Plaza Recoletas s/n	Convento MM. Agustinas Recoletas	Juan Gómez de Mora	1624-34	1
53	112	185	Plaza Santa María la Real, 01	Palacio Arzobispal		1734-40	2
82	122	351	Plaza Santa María la Real, 03	Retiro Sacerdotal "El Buen Pastor"	Victor Eusa	1951	2
110	130	515	Pozoblanco, 05	Edificio de viviendas	Pedro Arrieta	1899	3
155	135	657	Pozoblanco, 06	Edificio de viviendas			3
109	130	514	Pozoblanco, 07	Edificio de viviendas	Florencio Ansoleaga	1890	3
108	130	513	Pozoblanco, 09-11	Planta baja	José María Mújica	1883	3
154	135	654	Pozoblanco, 12	Edificio de viviendas			3
153	135	649	Pozoblanco, 24 - 26	Edificio de viviendas	Victor Eusa		3
315	158	1301	Recoletas, 02 - 04	Casas de los Capellanes	Juan Gómez de Mora	S. XVII	2
314	158	1300	Recoletas, 06	Edificio de viviendas	Juan Gómez de Mora	S.XVII	2
40	112	165	Redín, 02	Edificio de viviendas			3
41	112	166	Redín, 04	Edificio de viviendas			3
42	112	167	Redín, s/n	Caballo Blanco			3
207	143	855	Rincón de la Aduana, 14	Edificio de viviendas			3
208	143	856	Rincón de la Aduana, 16	Edificio de viviendas			3
209	143	857	Rincón de la Aduana, 18	Edificio de viviendas			3
35	111	136	Salsipuedes s/n	Convento MM. Carmelitas Descalzas	Florencio Ansoleaga	1899-1901	2
77	120	319	San Agustín, 01	Iglesia de San Agustín y claustro		S. XVI	1
98	128	465	San Agustín, 28 - 30	Edificio de viviendas			3
166	135	670	San Antón, 01	Edificio de viviendas	J.M. Villanueva	1881	3
167	135	671	San Antón, 03	Planta baja			3
191	141	817	San Antón, 08 - 10	Edificio de viviendas	J. M. Villanueva	1878	3
185	139	759	San Antón, 11 - 13 - 15 - 17	Planta baja			3
190	141	816	San Antón, 12	Edificio de viviendas	Florencio Ansoleaga	1881	3
186	139	760	San Antón, 21 - 23	Planta baja			3
203	142	840	San Antón, 40	Edificio de viviendas			3
187	139	769	San Antón, 43 - 45	Edificio de viviendas	J.M. Villanueva	1884	3
202	142	837	San Antón, 46	Planta baja			3
201	142	833	San Antón, 54	Planta baja			3
200	142	832	San Antón, 56	Planta baja			3
199	142	831	San Antón, 58	Planta baja			3
198	142	828	San Antón, 64	Edificio de viviendas + Planta baja			3
197	142	827	San Antón, 66	Edificio de viviendas			3
196	142	825	San Antón, 70	Edificio de viviendas + Planta baja			3
195	142	824	San Antón, 72	Edificio de viviendas + Planta baja			3
205	143	853	San Francisco, 01	Fachada Planta baja			3
213	143	866	San Francisco, 03	Casa Torre del Rey			3
212	143	865	San Francisco, 05 - 15	Convento Salesas	Florencio Ansoleaga	1905	2
211	143	859	San Francisco, 29	Edificio de viviendas (Casa parroquial San Lorenzo)			3
183	139	731	San Gregorio, 50 - 56	Edificio de viviendas	J.M. Villanueva	1887	3
310	158	1265	San Lorenzo, 03	Edificio de viviendas + Planta baja + Sótano	Florencio Ansoleaga	1885	3
311	158	1266	San Lorenzo, 05	Edificio de viviendas + Planta baja			3
312	158	1273	San Lorenzo, 23	Edificio de viviendas			3
168	135	674	San Miguel, 01	Planta baja			3
184	139	756	San Miguel, 08	Edificio de viviendas + Planta baja			3
189	140	803	San Miguel, 16 - 18	Edificio de viviendas + Planta baja	Julián Arteaga	1891	3
188	140	801	San Miguel, 22	Edificio de viviendas	J.M. Villanueva	1885	3
171	136	697	San Nicolás, 07	Edificio de viviendas			3
172	136	698	San Nicolás, 09	Edificio de viviendas			3
152	135	647	San Nicolás, 12	Edificio de viviendas			3
173	136	701	San Nicolás, 15 - 17	Edificio de viviendas			3
174	136	702	San Nicolás, 19 - 21	Planta baja			3
151	135	642	San Nicolás, 28	Edificio de viviendas			3
150	135	631	San Nicolás, 58	Planta baja			3
149	135	626	San Nicolás, 72	Fachada	M. Martínez de Ubago	1899	3
251	147	974	San Saturnino s/n	Iglesia de San Cernin		S. XIII-XVIII	1
248	146	955	San Saturnino, 01	Edificio de viviendas + Planta baja + Mobiliario	Julián Arteaga	1892	3
275	150	1056	San Saturnino, 12	Edificio de viviendas + Sótano			3
263	150	1031	San Saturnino, 14	Edificio de viviendas			3

N.º	MAN.	PAR.	SITUACION	DENOMINACION	ARQUITECTO	FECHA	CATALOG.
264	150	1034	San Saturnino, 20	Edificio de viviendas + Sótano	Francisco Ungareta	1690-1703	3
265	150	1035	San Saturnino, 22	Edificio de viviendas + Sótano			3
313	158	1287	Santo Andía, 11	Sótano			3
3	102	6	Santo Domingo, 08	Sede Educación (Claustro)			2
274	150	1055	Santo Domingo, 19	Sótano			3
273	150	1052	Santo Domingo, 27 bis	Sótano	Azcárate/De Anchieta Azcárate/De Anchieta Pagola/Armend./Ansol.	1545-1547 1545-1547 S. XII-XVIII	3
272	150	1046	Santo Domingo, 39	Edificio de viviendas			3
276	152	1065	Santo Domingo, 47	Capilla Museo de Navarra			1
277	152	1065	Santo Domingo, 47	Museo de Navarra			3
210	143	858	Taconera s/n	Iglesia de San Lorenzo y Capilla de San Fermín			1
193	142	822	Taconera, 02	Edificio de viviendas	Elizalde/Alzugaray Florencio Ansoleaga	1905-1940 1886	3
194	142	823	Taconera, 04	Edificio de viviendas			3
206	143	854	Taconera, 06	Palacio Marqués de Vesolla			3
83	125	369	Tejería, 40	Edificio de viviendas			3
242	145	936-937	Zapatería, 02	Planta baja			3
122	130	540	Zapatería, 07	Edificio de viviendas	Florencio Ansoleaga	1892	3
123	130	541	Zapatería, 09	Sótano			3
241	145	933	Zapatería, 10	Planta baja			3
240	145	932	Zapatería, 11	Planta baja			3
124	130	543	Zapatería, 13	Planta baja			3
239	145	929	Zapatería, 16	Edificio de viviendas	J. María Villanueva Marcelo Guibert	1887 1918	3
112	130	517	Zapatería, 19	Edificio de viviendas			3
238	145	928	Zapatería, 20	Planta baja			3
169	135	679	Zapatería, 21 - 23	Edificio de viviendas + Planta baja + Mobiliario			3
156	135	658	Zapatería, 25	Edificio de viviendas + Planta baja + Mobiliario			3
237	145	924	Zapatería, 26	Planta baja	J. María Villanueva Marcelo Guibert	1887 1918	3
157	135	659	Zapatería, 27 - 29	Edificio de viviendas			3
236	145	922	Zapatería, 30	Edificio de viviendas + Planta baja			3
235	145	920	Zapatería, 34	Edificio de viviendas			3
158	135	662	Zapatería, 35	Edificio de viviendas			3
234	145	919	Zapatería, 36	Edificio de viviendas	J. María Villanueva Marcelo Guibert	1887 1918	3
159	135	663	Zapatería, 37 - 39 - 41	Edificio de viviendas			3
233	145	918	Zapatería, 38	Edificio de viviendas			3
232	145	917	Zapatería, 40	Area Servicios Sociales del Ayuntamiento (Palacio)			2
160	135	664	Zapatería, 43	Edificio de viviendas			3
161	135	665	Zapatería, 45	Edificio de viviendas. Escalera.	J. María Villanueva Marcelo Guibert	1887 1918	3
231	145	914	Zapatería, 46	Planta baja			3
162	135	666	Zapatería, 47	Edificio de viviendas			3
163	135	667	Zapatería, 49	Edificio de viviendas			3
230	145	913	Zapatería, 50	Palacio Navarro-Tafalla + Planta baja			2
164	135	668	Zapatería, 51	Edificio de viviendas. Escalera.	J. María Villanueva Marcelo Guibert	1887 1918	3
165	135	669	Zapatería, 53	Palacio de los Condes de Guenduláin			2
228	145	910	Zapatería, 56	Planta baja			3

EDIFICIOS CATALOGADOS. CASCO VIEJO (U.I. VIII)

Índice por grados de catalogación

N.º	MAN.	PAR.	SITUACION	DENOMINACION	ARQUITECTO	FECHA	CATALOG.
255	148	987	Ansoleaga, 08 - 10	Cámara de Comptos	Urquía/Lagurrea	S. XIV	1
71	115	245	Calderería, 13	Basílica de San Martín		S. XVIII	1
296	156	1345	Descalzos, 72 A	Convento Carmelitas Descalzos		1664-1673	1
43	112	176	Dormitería s/n	Capilla Barbazana		S. XII-XIV	1
44	112	176	Dormitería s/n	Capilla D. Pedro de Roda		S. XII	1
45	112	176	Dormitería s/n	Catedral de Santa María	Pedro de Esaburu Francisco Urcola	S. XII-XIII	1
46	112	176	Dormitería s/n	Cillería		S. XII	1
47	112	176	Dormitería s/n	Claustro		S. XIII-XVI	1
48	112	176	Dormitería s/n	Cocina		S. XIV	1
49	112	176	Dormitería s/n	Dormitorio bajo		S. XV	1
50	112	176	Dormitería s/n	Refectorio	Juan Gómez de Mora	S. XIV	1
25	109	114	Dos de Mayo, s/n	Palacio del Virrey (Capitanía)		S. XII	1
2	102	6	Mercado, 03	Iglesia de Santo Domingo		1536-68	1
244	146	945	Nueva 26 - 28, Ansoleaga 39	Edificio "La Agrícola"		1912	1
182	138	726	Plaza de San Nicolás	Iglesia de San Nicolás		S. XIII	1
316	159	1325	Plaza Recoletas s/n	Convento MM. Agustinas Recoletas	Pedro de Esaburu Francisco Urcola	1624-34	1
77	120	319	San Agustín, 01	Iglesia de San Agustín y claustro		S. XVI	1
251	147	974	San Saturnino s/n	Iglesia de San Cernin		S. XIII-XVIII	1
276	152	1065	Santo Domingo, 47	Capilla Museo de Navarra		1545-1547	1
210	143	858	Taconera s/n	Iglesia de San Lorenzo y Capilla de San Fermín		S. XII-XVIII	1
250	146	959	Ansoleaga, 19	Oratorio S. Felipe Neri / Escuela de Christo	J.M. Villanueva	1753	2
67	115	225	Compañía, 04	Iglesia de S. Juan Bautista		S. XVII	2
66	115	223	Compañía, 06	Escuela de Idiomas (ant. Colegio Compañía de Jesús) ...		S. XVII	2
24	108	111	Dos de Mayo, 04	Convento MM. Adoratrices		1846	2
26	110	120	Dos de Mayo, 11	Iglesia San Fermín de Aldapa		1701	2
271	150	1045	Jarauta	Col. y Convento Dominicas. P. baja, Sto. Domingo 41 ...	Julián Arteaga (1896) Pedro Ansol eaga	1850	2
284	153	1099	Mayor, 02	Palacio del Condestable		1530-1891	2
256	148	991	Mayor, 31	Palacio Redín-Cruzat (Conservatorio J. Maya)		S. XVII	2
223	144	894	Mayor, 65	Palacio Ezpeleta. Colegio y Convento Teresianas		1709-1711	2
5	103	15	Mercado s/n	Mercado de Santo Domingo		1876	2
4	102	12	Mercado, 11	Oficinas municipales (Seminario de San Juan)	Maximiano Hijón	1734	2
17	105	52	Navarrería, 17	Palacio Marqués de Rozalejo		S. XVIII	2
32	111	133	Navarrería, 39	Inst. Navarro de la Administración Pública (I.N.A.P.)		1857	2
125	131	554	Paseo Sarasate, 02	Casa Baleztena		1840	2
1	100	1	Plaza Consistorial	Casa Consistorial		1753-1759	2
37	111	139	Plaza de San José, 05	Convento MM. Siervas de María	Florencio Ansoleaga	1909	2
140	133	594	Plaza del Castillo, 07	Palacio Goyeneche		S. XVIII	2
133	133	586	Plaza del Castillo, 16	Casino Eslava			2
114	130	520	Plaza del Castillo, 44 y 44 bis	Edificio Nuevo Casino (Iruña)	Maximiano Hijón	1885	2

N.º	MAN.	PAR.	SITUACION	DENOMINACION	ARQUITECTO	FECHA	CATALOG.
53	112	185	Plaza Santa María la Real, 01	Palacio Arzobispal		1734-40	2
82	122	351	Plaza Santa María la Real, 03	Retiro Sacerdotal "El Buen Pastor"	Víctor Eusa	1951	2
315	158	1301	Recoletas, 02 - 04	Casas de los Capellanes	Juan Gómez de Mora	S. XVII	2
314	158	1300	Recoletas, 06	Edificio de viviendas	Juan Gómez de Mora	S.XVII	2
35	111	136	Salsipuedes s/n	Convento MM. Carmelitas Descalzas	Florencio Ansoleaga	1899-1901	2
212	143	865	San Francisco, 05 - 15	Convento Salesas	Florencio Ansoleaga	1905	2
3	102	6	Santo Domingo, 08	Sede Educación (Claustro)	Francisco Ungareta	1690-1703	2
232	145	917	Zapatería, 40	Area Servicios Sociales del Ayuntamiento (Palacio)		S. XVIII	2
230	145	913	Zapatería, 50	Palacio Navarro-Tafalla + Planta baja		1752	2
165	135	669	Zapatería, 53	Palacio de los Condes de Guenduláin		S.XVIII	2
254	148	984	Ansoleaga, 16	Edificio de viviendas			3
249	146	958	Ansoleaga, 17	Edificio de viviendas			3
253	148	982	Ansoleaga, 20 - 22	Edificio de viviendas + Planta baja + Mobiliario	Florencio Ansoleaga	1912	3
252	148	980	Ansoleaga, 26	Edificio de viviendas			3
99	128	481	Bajada de Javier, 04	Planta baja			3
76	120	318	Bajada de Javier, 10	Planta baja, puerta			3
79	121	338	Bajada de Javier, 20	Edificio de viviendas			3
105	129	503	Calceteros, 01	Edificio de viviendas			3
78	120	537	Calceteros, 02	Edificio de viviendas			3
104	129	501	Calceteros, 07	Edificio de viviendas			3
70	115	236	Calderería, 01	Edificio de viviendas	J.M. Villanueva	1871	3
88	127	422	Calderería, 02	Edificio de viviendas			3
87	127	417	Calderería, 12	Edificio de viviendas			3
86	127	407	Calderería, 32	Edificio de viviendas			3
259	148	1001	Campana, 08	Planta baja			3
27	111	123	Carmen, 02	Edificio de viviendas			3
39	111	158	Carmen, 04	Planta baja			3
38	111	149	Carmen, 22	Edificio de viviendas			3
22	107	99	Carmen, 25	Edificio de viviendas			3
23	107	102	Carmen, 31	Planta baja			3
121	130	529	Chapitela, 08 - 10	Planta baja			3
120	130	528	Chapitela, 12	Edificio de viviendas			3
119	130	527	Chapitela, 14	Planta baja			3
118	130	526	Chapitela, 16	Planta baja			3
147	134	620	Chapitela, 17	Planta baja + Interior + Mobiliario (Joyería Idoate)			3
148	134	621	Chapitela, 19	Edificio de viviendas			3
117	130	523	Chapitela, 22	Edificio de viviendas			3
116	130	522	Chapitela, 24	Edificio de viviendas			3
170	136	693	Comedias, 06	Planta baja + Interior + Mobiliario (Café Roch)			3
72	116	275	Compañía, 01	Sótano (arco y pozo romanos)			3
73	116	277	Compañía, 05 - 07	Planta baja			3
74	116	278	Compañía, 09	Planta baja			3
75	116	281	Compañía, 15	Edificio de viviendas	J.M. Villanueva	1882	3
55	114	195	Curia, 03	Edificio de viviendas			3
69	115	235	Curia, 04	Planta baja		S. XVIII	3
56	114	196	Curia, 05	Edificio de viviendas + Planta baja, Navarrería 2	Florencio Ansoleaga	1892	3
57	114	197	Curia, 07 - 09	Edificio de viviendas	Florencio Ansoleaga	1892	3
68	115	233	Curia, 08	Edificio de viviendas	Julián Arteaga	1906	3
58	114	202	Curia, 17 - 19	Edificio de viviendas	J.M. Villanueva	1884	3
59	114	205	Curia, 25	Sótano			3
60	114	207	Curia, 29	Bar Lancelot: fachada e interior bóvedas			3
278	152	1069	Descalzos, 32	Edificio de viviendas			3
295	156	1314	Descalzos, 58	Planta baja			3
294	155	1198	Descalzos, 79	Sótano			3
54	112	291	Dormitallería, 01	"La Casita" / Casa Prioral. Asilo Sda. Familia	Ochandátegui/Ansoleaga	1786	3
52	112	183	Dormitallería, 15 - 17	Planta baja	J.M. Ugartemendia	1832	3
131	132	581	Duque de Ahumada, 03	Edificio de viviendas	Víctor Eusa		3
214	144	883	Eslava, 01	Edificio de viviendas			3
215	144	884	Eslava, 01b	Casa Luna / Oficina Municipal de Rehabilitación			3
216	144	886	Eslava, 05	Edificio de viviendas + Planta baja + Mobiliario			3
288	153	1118	Eslava, 22	Edificio de viviendas			3
287	153	1117	Eslava, 24	Edificio de viviendas			3
291	154	1161	Eslava, 26	Sótano			3
290	154	1158	Eslava, 32	Edificio de viviendas			3
92	127	427	Estafeta, 01	Edificio de viviendas			3
93	127	437	Estafeta, 23	Edificio de viviendas + Planta baja			3
94	127	439	Estafeta, 27	Planta baja			3
95	127	440	Estafeta, 29	Planta baja			3
96	127	442	Estafeta, 33	Edificio de viviendas			3
97	127	446	Estafeta, 41	Edificio de viviendas			3
100	128	483	Estafeta, 45	Edificio de viviendas + Planta baja + Mobiliario			3
101	128	484	Estafeta, 47	Edificio de viviendas + Planta baja			3
102	128	485	Estafeta, 49 - 51	Edificio de viviendas			3
103	128	499	Estafeta, 81	Edificio de viviendas	José Aramburu	1892	3
266	150	1036	Jarauta, 02 - 04	Edificio de viviendas			3
285	153	1100	Jarauta, 07	Edificio de viviendas			3
286	153	1102	Jarauta, 11	Planta baja			3
267	150	1039	Jarauta, 12	Sótano			3
268	150	1040	Jarauta, 14	Sótano			3
269	150	1041	Jarauta, 16	Sótano			3
270	150	1042	Jarauta, 18	Sótano			3
289	154	1129	Jarauta, 54	Planta baja			3
293	155	1176	Jarauta, 76	Edificio de viviendas			3
292	155	1175	Jarauta, 78	Edificio de viviendas			3
306	157	1243	Jarauta, 79	Planta baja + Sótano			3
307	157	1247	Jarauta, 87	Edificio de viviendas			3
84	126	379	Juan de Labrit, 01	Edificio de viviendas			3
85	126	380	Juan de Labrit, 03	Edificio de viviendas			3
14	104	39	Mañueta, 09	Edificio de viviendas			3

N.º	MAN.	PAR.	SITUACION	DENOMINACION	ARQUITECTO	FECHA	CATALOG.
21	105	62	Mañueta, 16	Planta baja			3
20	105	61	Mañueta, 18	Planta baja			3
19	105	60	Mañueta, 20	Planta baja			3
283	153	1098	Mayor, 04	Planta baja			3
258	148	998	Mayor, 05	Edificio de viviendas	José Aramburu	1879	3
257	148	994	Mayor, 05 bis	Planta baja + Mobiliario (Sastrería Artazcoz)	Víctor Eusa		3
282	153	1097	Mayor, 06	Planta baja			3
281	153	1095	Mayor, 10	Planta baja			3
260	148	1002	Mayor, 11	Planta baja			3
261	148	1004	Mayor, 15	Edificio de viviendas + Planta baja			3
280	153	1090	Mayor, 20	Edificio de viviendas			3
279	153	1085	Mayor, 30	Planta baja			3
305	157	1227	Mayor, 38	Planta baja			3
304	157	1226	Mayor, 40	Edificio de viviendas	Julián Arteaga	1906	3
262	148	1020	Mayor, 49	Edificio de viviendas			3
303	157	1222	Mayor, 50	Planta baja			3
217	144	887	Mayor, 51	Planta baja			3
218	144	888	Mayor, 53	Planta baja			3
302	157	1220	Mayor, 54	Edificio de viviendas			3
301	157	1219	Mayor, 56	Edificio de viviendas			3
219	144	890	Mayor, 57	Edificio de viviendas	J. Aramburu		3
300	157	1218	Mayor, 58	Edificio de viviendas	Julián Arteaga	1901	3
220	144	891	Mayor, 59	Edificio de viviendas			3
221	144	892	Mayor, 61	Planta baja			3
299	157	1216	Mayor, 62	Edificio de viviendas + Planta baja + Mobiliario	Víctor Eusa		3
222	144	893	Mayor, 63	Planta baja			3
298	157	1214	Mayor, 66	Edificio de viviendas			3
224	144	895	Mayor, 67	Edificio de viviendas + Planta baja			3
297	157	1212	Mayor, 70	Edificio de viviendas + Sótano "La Cepa"			3
309	158	1264	Mayor, 72	Edificio de viviendas			3
308	158	1263	Mayor, 74	Edificio de viviendas (Casa de los Capellanes)			3
225	144	899	Mayor, 75	Edificio de viviendas			3
226	144	906	Mayor, 89	Edificio de viviendas	J.M. Villanueva	1887	3
7	104	22	Mercaderes, 03-05	Edificio de viviendas			3
146	134	614	Mercaderes, 06	Edificio de viviendas			3
145	134	613	Mercaderes, 08	Edificio de viviendas			3
8	104	24	Mercaderes, 09	Edificio de viviendas	Florencio Ansoleaga	1892	3
144	134	612	Mercaderes, 10	Edificio de viviendas			3
9	104	25	Mercaderes, 11	Edificio de viviendas	José Aramburu	1900	3
91	127	426	Mercaderes, 12	Planta baja			3
10	104	27	Mercaderes, 15	Edificio de viviendas	Julián Arteaga	1895	3
90	127	424	Mercaderes, 16	Edificio de viviendas		S. XIX	3
89	127	423	Mercaderes, 18	Edificio de viviendas			3
11	104	30	Mercaderes, 21	Edif. viviendas + P. baja + Mob. (Farmacia Blasco)	Angel Goicoechea	1905	3
12	104	32	Mercaderes, 25	Planta baja (Antigua Gráficas Bescansa)	José Aramburu	1900	3
13	104	35	Mercaderes, 33	Edificio de viviendas			3
80	121	340	Merced, 05	Edificio de viviendas (incluido Dormitallería 50)			3
81	121	346	Merced, 21	Planta baja			3
15	105	46	Navarrería, 05	Edificio de viviendas			3
16	105	48	Navarrería, 09	Planta baja			3
65	114	212	Navarrería, 12	Edificio de viviendas			3
64	114	211	Navarrería, 14	Edificio de viviendas			3
63	114	210	Navarrería, 16	Edificio de viviendas	José Aramburu	1896	3
62	114	209	Navarrería, 18	Edificio de viviendas	José Aramburu	1896	3
18	105	53	Navarrería, 19	Planta baja			3
61	114	208	Navarrería, 20	Edificio de viviendas	José Aramburu	1884	3
28	111	125	Navarrería, 23	Edificio de viviendas			3
29	111	126	Navarrería, 25	Planta baja			3
30	111	127	Navarrería, 27	Planta baja			3
31	111	131	Navarrería, 35	Edificio de viviendas			3
243	145	940	Nueva, 01	Edificio de viviendas + Planta baja + Mobiliario			3
247	146	954	Nueva, 02	Edificio de viviendas	Julián Arteaga	1892	3
246	146	953	Nueva, 04-06	Edificio de viviendas + Planta baja			3
245	146	947	Nueva, 24	Edificio de viviendas			3
204	143	852	Nueva, 28 bis	Escuelas de San Francisco	Julián Arteaga	1902-1905	3
229	145	912	Nueva, 51	Planta baja			3
181	137	721	Paseo Sarasate, 04	Edificio de viviendas			3
180	137	720	Paseo Sarasate, 06-08	Edificio de viviendas + Planta baja			3
179	137	719	Paseo Sarasate, 10	Edificio de viviendas + Planta baja			3
178	137	718	Paseo Sarasate, 12	Edificio de viviendas + Planta baja	Martín de Saracibar	1865	3
177	137	717	Paseo Sarasate, 14	Edificio de viviendas + Planta baja			3
176	137	716	Paseo Sarasate, 16	Edificio de viviendas + Planta baja			3
175	137	715	Paseo Sarasate, 18	Edificio de viviendas			3
106	129	504	Plaza Consistorial 01	Planta baja			3
6	104	21	Plaza Consistorial, 02	Edificio de viviendas			3
33	111	134	Plaza de San José, 01	Edificio de viviendas + Planta baja	J.M. Ugartemendía	1832	3
34	111	135	Plaza de San José, 02	Edificio de viviendas + Planta baja	J.M. Ugartemendía	1832	3
36	111	138	Plaza de San José, 04	Edificio de viviendas			3
51	112	176	Plaza de San José, 07	Casa del Músico		S. XV	3
143	134	601	Plaza del Castillo, 01	Hotel "La Perla"			3
142	134	600	Plaza del Castillo, 02	Edificio de viviendas			3
141	134	598	Plaza del Castillo, 04	Edificio de viviendas			3
139	133	593	Plaza del Castillo, 08	Edificio de viviendas			3
138	133	592	Plaza del Castillo, 09	Edificio de viviendas			3
137	133	591	Plaza del Castillo, 10	Edificio de viviendas			3
136	133	590	Plaza del Castillo, 11	Edificio de viviendas. Planta baja, Estafeta 46			3
135	133	589	Plaza del Castillo, 12	Edificio de viviendas			3
134	133	587	Plaza del Castillo, 15	Edificio de viviendas	Florencio Ansoleaga	1882	3
132	133	584	Plaza del Castillo, 18	Edificio de viviendas			3

N.º	MAN.	PAR.	SITUACION	DENOMINACION	ARQUITECTO	FECHA	CATALOG.
126	131	558	Plaza del Castillo, 27	Edificio de viviendas	Victor Eusa		3
127	131	559	Plaza del Castillo, 28	Edificio de viviendas			3
128	131	561	Plaza del Castillo, 30	Edificio de viviendas + Planta baja, Comedias			3
129	131	562	Plaza del Castillo, 31	Edificio de viviendas + Planta baja, Comedias			3
130	131	563	Plaza del Castillo, 32	Edificio de viviendas	José Aramburu	1901	3
107	130	512	Plaza del Castillo, 38	Edif. viviendas, Pinturas. P. baja, Pozoblanco 13	Florencio Ansoleaga	1880	3
111	130	516	Plaza del Castillo, 42	Edificio de viviendas + Planta baja, Pozoblanco 3	Florencio Ansoleaga	1890	3
113	130	518	Plaza del Castillo, 43	Edificio de viviendas			3
115	130	521	Plaza del Castillo, 49	Edificio de viviendas + Planta baja		S. XVIII	3
227	145	908	Plaza del Consejo, 01	Edificio de viviendas			3
192	141	820	Plaza del Consejo, 03	Edificio de viviendas			3
110	130	515	Pozoblanco, 05	Edificio de viviendas	Pedro Arrieta	1899	3
155	135	657	Pozoblanco, 06	Edificio de viviendas			3
109	130	514	Pozoblanco, 07	Edificio de viviendas	Florencio Ansoleaga	1890	3
108	130	513	Pozoblanco, 09-11	Planta baja	José María Mújica	1883	3
154	135	654	Pozoblanco, 12	Edificio de viviendas			3
153	135	649	Pozoblanco, 24-26	Edificio de viviendas	Víctor Eusa		3
40	112	165	Redín, 02	Edificio de viviendas			3
41	112	166	Redín, 04	Edificio de viviendas			3
42	112	167	Redín, s/n	Caballo Blanco			3
207	143	855	Rincón de la Aduana, 14	Edificio de viviendas			3
208	143	856	Rincón de la Aduana, 16	Edificio de viviendas			3
209	143	857	Rincón de la Aduana, 18	Edificio de viviendas			3
98	128	465	San Agustín, 28 - 30	Edificio de viviendas			3
166	135	670	San Antón, 01	Edificio de viviendas	J.M. Villanueva	1881	3
167	135	671	San Antón, 03	Planta baja			3
191	141	817	San Antón, 08-10	Edificio de viviendas	J. M. Villanueva	1878	3
185	139	759	San Antón, 11-13-15-17	Planta baja			3
190	141	816	San Antón, 12	Edificio de viviendas	Florencio Ansoleaga	1881	3
186	139	760	San Antón, 21-23	Planta baja			3
203	142	840	San Antón, 40	Edificio de viviendas			3
187	139	769	San Antón, 43-45	Edificio de viviendas	J.M. Villanueva	1884	3
202	142	837	San Antón, 46	Planta baja			3
201	142	833	San Antón, 54	Planta baja			3
200	142	832	San Antón, 56	Planta baja			3
199	142	831	San Antón, 58	Planta baja			3
198	142	828	San Antón, 64	Edificio de viviendas + Planta baja			3
197	142	827	San Antón, 66	Edificio de viviendas			3
196	142	825	San Antón, 70	Edificio de viviendas + Planta baja			3
195	142	824	San Antón, 72	Edificio de viviendas + Planta baja			3
205	143	853	San Francisco, 01	Fachada Planta baja			3
213	143	866	San Francisco, 03	Casa Torre del Rey			3
211	143	859	San Francisco, 29	Edificio de viviendas (Casa parroquial San Lorenzo)			3
183	139	731	San Gregorio, 50-56	Edificio de viviendas	J.M. Villanueva	1887	3
310	158	1265	San Lorenzo, 03	Edificio de viviendas + Planta baja + Sótano	Florencio Ansoleaga	1885	3
311	158	1266	San Lorenzo, 05	Edificio de viviendas + Planta baja			3
312	158	1273	San Lorenzo, 23	Edificio de viviendas			3
168	135	674	San Miguel, 01	Planta baja			3
184	139	756	San Miguel, 08	Edificio de viviendas + Planta baja			3
189	140	803	San Miguel, 16-18	Edificio de viviendas + Planta baja	Julían Arteaga	1891	3
188	140	801	San Miguel, 22	Edificio de viviendas	J.M. Villanueva	1885	3
171	136	697	San Nicolás, 07	Edificio de viviendas			3
172	136	698	San Nicolás, 09	Edificio de viviendas			3
152	135	647	San Nicolás, 12	Edificio de viviendas			3
173	136	701	San Nicolás, 15-17	Edificio de viviendas			3
174	136	702	San Nicolás, 19-21	Planta baja			3
151	135	642	San Nicolás, 28	Edificio de viviendas			3
150	135	631	San Nicolás, 58	Planta baja			3
149	135	626	San Nicolás, 72	Fachada	M. Martínez de Ubago	1899	3
248	146	955	San Saturnino, 01	Edificio de viviendas + Planta baja + Mobiliario	Julían Arteaga	1892	3
275	150	1056	San Saturnino, 12	Edificio de viviendas + Sótano			3
263	150	1031	San Saturnino, 14	Edificio de viviendas			3
264	150	1034	San Saturnino, 20	Edificio de viviendas + Sótano			3
265	150	1035	San Saturnino, 22	Edificio de viviendas + Sótano			3
313	158	1287	Santo Andía, 11	Sótano			3
274	150	1055	Santo Domingo, 19	Sótano			3
273	150	1052	Santo Domingo, 27 bis	Sótano			3
272	150	1046	Santo Domingo, 39	Edificio de viviendas			3
277	152	1065	Santo Domingo, 47	Museo de Navarra	Azcárate/De Anchieta	1545-1547	3
193	142	822	Taconera, 02	Edificio de viviendas			3
194	142	823	Taconera, 04	Edificio de viviendas			3
206	143	854	Taconera, 06	Palacio Marqués de Vesolla	Elizalde/Alzugaray	1905-1940	3
83	125	369	Tejería, 40	Edificio de viviendas	Florencio Ansoleaga	1886	3
242	145	936-937	Zapatería, 02	Planta baja			3
122	130	540	Zapatería, 07	Edificio de viviendas		S. XVIII	3
123	130	541	Zapatería, 09	Sótano			3
241	145	933	Zapatería, 10	Planta baja			3
240	145	932	Zapatería, 11	Planta baja			3
124	130	543	Zapatería, 13	Planta baja			3
239	145	929	Zapatería, 16	Edificio de viviendas			3
112	130	517	Zapatería, 19	Edificio de viviendas	Florencio Ansoleaga	1892	3
238	145	928	Zapatería, 20	Planta baja			3
169	135	679	Zapatería, 21-23	Edificio de viviendas + Planta baja + Mobiliario			3
156	135	658	Zapatería, 25	Edificio de viviendas + Planta baja + Mobiliario			3
237	145	924	Zapatería, 26	Planta baja			3
157	135	659	Zapatería, 27-29	Edificio de viviendas			3
236	145	922	Zapatería, 30	Edificio de viviendas + Planta baja			3
235	145	920	Zapatería, 34	Edificio de viviendas			3
158	135	662	Zapatería, 35	Edificio de viviendas			3

N.º	MAN.	PAR.	SITUACION	DENOMINACION	ARQUITECTO	FECHA	CATALOG.
234	145	919	Zapatería, 36	Edificio de viviendas	J. María Villanueva	1887	3
159	135	663	Zapatería, 37-39-41	Edificio de viviendas	Marcelo Guibert	1918	3
233	145	918	Zapatería, 38	Edificio de viviendas			3
160	135	664	Zapatería, 43	Edificio de viviendas		S. XVIII	3
161	135	665	Zapatería, 45	Edificio de viviendas. Escalera.			3
231	145	914	Zapatería, 46	Planta baja			3
162	135	666	Zapatería, 47	Edificio de viviendas			3
163	135	667	Zapatería, 49	Edificio de viviendas			3
164	135	668	Zapatería, 51	Edificio de viviendas. Escalera.			3
228	145	910	Zapatería, 56	Planta baja			3

2.1. ELEMENTOS VINCULADOS A LA EDIFICACION

Elementos vinculados a la edificación / Varios

N.º	MAN.	PAR.	SITUACION	DENOMINACION	AUTOR	FECHA
1	104	34	Mercaderes, 33	Hornacina		
2	112	183	Dormitería, 15	Portada barroca San Miguel		
3	116	285	Compañía, 23	Hornacina		
4	127	437	Estafeta, 23	Placa conmemorativa J.M. Iribarren		
5	135	625	San Nicolás, 76	Reloj de Sol		
6	136	669	San Nicolás, 11	Hornacina		
7	136	702	San Nicolás, 19	Placa conmemorativa Sarasate		
8	140	803	San Miguel 16, 18	Hornacina San Nicolás		
9	144	904	Mayor, 85	Placa Conmemorativa Cardenal Ilundáin		
10	145	914	Zapatería, 48	Hornacina		
11	145	940	Nueva, 01	Hornacina		
12	150	1031	San Saturnino, 14	Hornacina		
13	150	1032	San Saturnino, 16	Miradores		
14	150	1033	San Saturnino, 18	Miradores		
15	150	1045	Santo Domingo, 41	Alero		
16	153	1099	Mayor, 02	Fachada P.B.		
17	153	1106	Jarauta, 21	Arco Fachada posterior		
18	153	1117	Eslava, 24	Alero		
19	158	1281	San Lorenzo, 39	Hornacina		

Elementos vinculados a la edificación / Escudos de armas

N.º	SITUACION	DENOMINACION	FECHA
1	Calceteros, 3-5	Escudo picado de los Azpilicueta	XVII
2	Calderería, 02	Escudo en dintel (Del Río)	Medieval
3	Calderería, 10	Escudo picado de los Garisoain	1776
4	Calderería, 17	Escudo picado de los Barrera	1784
5	Calderería, 22	Escudo de los Baraibar	1774
6	Campana, 40	Escudo de los Arraiz-Baigorri	1766
7	Carmen, 09	Escudo de los Gaztelu	1697
8	Carmen, 10	Escudo de los Larreta	1759
9	Carmen, 22	Escudo de los Ezpeleta	XVIII
10	Carmen, 25	Escudo del Monasterio de Urdax	XVIII
11	Carmen, 27	Escudo de los Abárzuza de Moracea	XVII
12	Carmen, 33	Escudo de los Errea	1771
13	Plaza del Castillo, 02	Escudo de los Vidarte-Ardaiz-Zaro-Aróstegui	1751
14	Plaza del Castillo, 38	Escudo de los López de Reta-Asiain (2 escudos)	1600
15	Comedias, 07	Escudo de los Sagaseta de Ilurdoz	1728
16	Comedias, 09	Escudo de los Vidarte-Ardaiz-Zaro-Aróstegui	1751
17	Plaza del Consejo, 02	Escudo de los Urtasun-Narbarte-Leiza-Irigoyen	1759
18	Curia, 12	Escudo de los Laortiga	1703
19	Curia, 14	Escudo de los Vidarte-Ardaiz-Zaro-Aróstegui	1751
20	Chapitela, 12	Escudo de los Aoiz-Zuza-Ardanaz-Eparoz-Eleta-Ochoa-Villa de Aoiz	1757
21	Chapitela, 22	Escudo de los Martínez y Ulibarri	1781
22	Descalzos, Iglesia PP. Carmelitas	Escudo de la Orden del Carmen Descalzo	1660
23	Espoz y Mina s/n	Escudo de los Azpiroz	1779
24	Estafeta, 03	Escudo de los Saldías-Elizalde	1776
25	Estafeta, 06	Escudo de los Barbería-Oteiza-Urdaniz	1761
26	Estafeta, 20	Escudo de los Gainza	1757
27	Estafeta, 24-26	Escudo de los Daguerre-Larroder	1807
28	Estafeta, 27	Escudo de los Acha-Zaro	1774
29	Estafeta 33	Escudo de los Resa-Laortiga	1740
30	Estafeta, 38	Escudo de los Ribed	1804
31	Estafeta, 40	Escudo de los Loperena (cortado por el balcón)	1732
32	Estafeta, 41	Escudo de los Iturbide	1774
33	Estafeta, 43	Escudo de los Esain-Elcano-Barbería-Oteiza	1819
34	Estafeta, 48	Escudo de los Berrueta	1774
35	Estafeta, 53	Escudo picado de los Azpilicueta	XVIII
36	Estafeta, 56	Escudo de Iñiguez de Beortegui-Bergera-Pérez de Zabalza-P. de Artazcoz ..	1747
37	Estafeta, 65	Escudo de los San Juan-Gil	1762
38	Bajada Javier, 08	Escudo de la Orden de San Agustín	
39	Lindachiquia, 11	Escudo de Domech	1776
40	Mayor, 16	Escudo de Alcatarena de Garayoa	1774
41	Mayor, 31	Escudo de los Redín	XVII
42	Mayor, 37	Escudo de los Barricarte	1780
43	Mayor, 51	Escudo de los Subiza-Gainza	1807
44	Mayor, 54	Excudo de los Huarte-Irañeta	XVII

N.º	SITUACION	DENOMINACION	FECHA
45	Mayor, 65	Escudo de los Condes de Ezpeleta	1800
46	Mayor, 74	Escudo de la Parroquia de San Lorenzo	XVIII
47	Mayor, 89	Escudo de los Latasa-Aranibar	1775
48	Mercaderes, 01	Escudo picado de los Amasa	1592
49	Mercaderes, 03	Escudo de los García-Herreros y Leoz	1771
50	Mercaderes, 07	Escudo picado de los Ciga	1775
51	Mercaderes, 09	Escudo de los Echegaray	1815
52	Mercaderes, 18	Escudo picado de los Imbuluzqueta	1755
53	Mercado, 03	Escudo de la Orden de Predicadores	1700
54	Mercado, s/n (11)	Escudo de los Iturralde-Munarriz	1734
55	Merced, 05	Escudo de los Navarro-Ayerra	1779
56	Merced, 08	Escudo de los Errazu	1792
57	Navarrería, 05	Escudo de los Gainza	1752
58	Navarrería 8	Escudo de los Lanz-Reparaz	1775
59	Navarrería, 13	Escudo picado de los Oteiza	1764
60	Navarrería, 17	Escudo de los Guendica-Aldunate-Martínez de Ujue-Mendieta	1713
61	Nueva, 41	Escudo de los Mutiloa	1546
62	Nueva, 57-59	Escudo de los Anchorena	1773
63	Cuesta de Palacio, 08	Escudo de los Urniza	1776
64	Pozoblanco, 12	Escudo de los García-Herreros	1771
65	Pozoblanco, 13	Escudo de los Lapedriz	1746
66	Pozoblanco, 24-26	Escudo de los Arraiz-Baigorri	1766
67	Plaza de las Recoletas	Escudo de los Ciriza-Alvarado	1601
68	Redín, 02	Escudo de los Viguria	1796
69	San Antón, 12	Escudo de los Berrueta-Lanz-Reparaz	1774
70	San Antón, 22	Escudo de los Cáseda ?	1787
71	San Antón, 47	Escudo de los Villanueva ?	1732
72	San Antón, 55	Escudo de los Gainzariain-Ocho de Olza	1786
73	San Antón, 59	Escudo de los Zarraluqui-Barricarte	1808
74	San Antón, 61	Escudo de los Sagardiburu-Marco Aguinaga-Beunza	1754
75	San Antón, 68	Escudo de los Beunza	1756
76	San Antón, 69	Escudo de los Iriarte-Michelena	1785
77	San Francisco, 03	Escudo de los Cruzat (2 escudos)	1558
78	San Francisco, 27	Escudo de los Sagaseta de Ilurdoz	1728
79	Plaza San José, 06	Escudo de los García-Herreros	1771
80	San Nicolás, 07	Escudo de los Zaro-Aróstegui-Huici-Gainza	1774
81	San Saturnino, 20	Escudo de los Salvoch-Elizalde-Hualde-Racax	1803
82	San Saturnino, 22	Escudo de los Segura-Barco	1679
83	Paseo Sarasate, 16	Escudo de los Elizondo	1777
84	Taconera, 06	Escudo de los Elio-Valderro	1920 ?
85	Tejería, 16	Escudo de los Larreta	1759
86	Plaza Virgen de la O, s/n	Escudo de la Orden del Carmen Descalzo	1726
87	Zapatería, 02	Escudo de los Sagaseta de Ilurdoz	1781
88	Zapatería, 07	Escudo de los Aranegui-Lacarra	1772
89	Zapatería, 09	Escudo de los Larraínzar	1774
90	Zapatería, 38	Escudo de los Lizarraga	1788
91	Zapatería, 45	Escudo Michelena-Reparaz-Virto de Vera-Larreta-Beramendi-Garinoain	1750
92	Zapatería, 48	Escudo de los Baset-Aldaz	1774
93	Zapatería, 49	Escudo de los Echarri-Ciga	1775
94	Zapatería, 53	Escudo de los Eslava-Berrio-Lasaga-Eguirreta	XVIII ?
95	Zapatería, 54-56	Escudo de los Anchorena	1773

2.2. ELEMENTOS NO VINCULADOS A LA EDIFICACION

N.º	DENOMINACION	SITUACION	AUTOR	FECHA
1.	PUENTES			
1.1	Portal Nuevo	Avda. Guipúzcoa	Víctor Eusa	1939-1950
2.	CRUCEROS			
2.1	Crucero en el Redín (Cruz del Mentidero)	Rincón del Caballo Blanco		1500
2.2	Crucero en la Cámara de Comptos	Patio-jardín		
3.	FUENTES			
3.1	Fuente de Santa Cecilia	Plaza de Navarrería	Luis Paret	1788
3.2	Fuente de Neptuno niño	Plaza del Consejo	Luis Paret	1788
3.3	Fuente de la plaza de San José	Plaza de San José		1877
3.4	Fuente de Descalzos	Calle Descalzos	José Villanueva	1856
3.5	Fuente de Recoletas	Plaza Recoletas	Luis Paret	1788
4.	MONUMENTOS			
4.1	Monumento a los Fueros	Paseo Sarasate	Martínez de Ubago	1893
4.2	Quiosco	Plaza del Castillo		1943
4.3	San Francisco de Asís	Plaza San Francisco	Ramón Argaya	1927
4.4	Seis estatuas de Reyes	Paseo Sarasate	Taller Olivieri y Castro	1760
4.5	Inmaculada	Rincón de la Aduana	Gaztelu (arqto.) Alvarez Laviada (esc.)	1954
4.6	Monumento (antes Sanjurjo)	Calle Ciudadela	Fructuoso Orduna	1929
4.7	Portal de Francia	Calle del Carmen		1553
5.	MOBILIARIO URBANO			
	No hay elementos catalogados			
6.	ASKAS / ABREVADEROS			
	No hay elementos catalogados			
7.	PABELLONES			
7.1	Almacén en el Redín	Redín		S. XVII

V. ADMINISTRACION DEL ESTADO

Delegación Especial de Navarra de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

DEPENDENCIA DE RECAUDACION REGIONAL

Notificaciones providencias de apremio

Por el presente edicto, y debido a que los deudores comprendidos en la relación que a continuación se inserta, no han podido ser hallados en los domicilios que figuran en los registros de la Administración Tributaria o que

se han alegado distintas causas para no recibir las notificaciones por las personas que la legislación autoriza para hacerse cargo de ellas, se les hace saber que:

Se notifica al(los) deudor(es) conforme al artículo 103 del Reglamento General de Recaudación (Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre), que no habiendo sido satisfecha la deuda de referencia en el plazo de ingreso en periodo voluntario en virtud de lo establecido en el artículo 127 de la Ley General Tributaria

el Jefe de la Dependencia de Recaudación ha acordado:

"En uso de las facultades que me confieren los artículos 100, 106 y 169 del Reglamento General de Recaudación, liquidado el recargo de apremio por el 20 por ciento del importe de la deuda pendiente y dicto providencia de apremio para que se proceda ejecutivamente contra el patrimonio o garantías del(los) deudor(es), en caso de no producirse el ingreso en los plazos señalados en el artículo 108 del citado Reglamento".

DATOS DEL CONTRIBUYENTE	C O N C E P T O	CLAVE LIQUIDACION	IMPORTE	FECHA PROVIDENCIA APREMIO
33417493B ALONSO OLZA, DAVID CRUZ PADRE TOMAS ESTEBAN, 8-6.º – PAMPLONA	SANCION TRAFICO 070046453038 NA7902A	K1610101076841752	12.000	12-07-2001
16531959L ALVES PITILLAS, M. JOSEFA ONTINA, 23. – AIBAR	SANCION TRAFICO 310045035482 NA5959A	K1610101077183951	30.000	12-07-2001
29153464K ARRIAGA RECALDE, AITOR MIGUEL 2.ª AGRUPACION ORVINA, 10-1.º – PAMPLONA	SANCION TRAFICO 310045162480 NA4953	K1610101077171323	30.000	12-07-2001
72692924K BORJA ANTIMASVERES, ANTONIO CARRETERA ARTICA, 5-1.º D. – PAMPLONA	SANCION TRAFICO 310045031579 SS8204A	K1610101077182500	90.000	12-07-2001
72695877F BORJA RAMIREZ, JUAN TRAVESIA AVE MARIA, 10-1.º A. – PAMPLONA	SANCION TRAFICO 310044827470 NA0976	K1610101076480688	60.000	12-06-2001
72695877F BORJA RAMIREZ, JUAN TRAVESIA AVE MARIA, 10-1.º A. – PAMPLONA	SANCION TRAFICO 310044666735 NA7257	K1610101077180332	60.000	12-07-2001
72695877F BORJA RAMIREZ, JUAN TRAVESIA AVE MARIA, 10-1.º A. – PAMPLONA	SANCION TRAFICO 310044667727 NA7697	K1610101077180684	60.000	12-07-2001
17866081A BUENO SANCHEZ, MARIO RUA DATO, 5. – CALATAYUD	500000213899-ZARAGOZA-CONDUCTA INCIV	M2205001310003712	24.000	16-05-2001
20141257L CABELLO PASCUAL, MANUEL MONASTERIO DE IRACHE, 21-4.º B. – PAMPLONA	SANCION TRAFICO 460403986449 NA3440A	K1610101077428019	36.000	12-07-2001
X1800448P CASTILLO AGUIRRE, OSWALDO RENE FERROCARRIL, 2-2.º I. – PAMPLONA	SANCION TRAFICO 310044460720 NA9289A	K1610101077174370	60.000	12-07-2001
X1800448P CASTILLO AGUIRRE, OSWALDO RENE FERROCARRIL, 2-2.º I. – PAMPLONA	SANCION TRAFICO 310044491133 NA9289A	K1610101077182279	60.000	12-07-2001
X1800448P CASTILLO AGUIRRE, OSWALDO RENE FERROCARRIL, 2-2.º I. – PAMPLONA	SANCION TRAFICO 310045032705 NA1001A	K1610101077182829	60.000	12-07-2001
B31661002 CONSTRUCCIONES J. M. CASTRO G. MAYOR, 66. – LUMBIER	SANCION TRAFICO 310044893648 NA1228B	K1610101077171664	18.600	12-07-2001
72691811N ECHEVERRIA JIMENEZ, EMILIO M. CELAYETA, 34-2.º I. – PAMPLONA	SANCION TRAFICO 310044631526 M 9489J	K1610101075152669	12.000	17-04-2001
72691811N ECHEVERRIA JIMENEZ, EMILIO M. CELAYETA, 34-2.º I. – PAMPLONA	SANCION TRAFICO 310045097888 NA4600B	K1610101075837650	90.000	15-05-2001
B31363872 EXCAVACIONES VIDAURRE, S.L. P. INDUSTRIAL PLAZAOLA. – BERRIOPLANO	SANCION TRAFICO 310044892322 NA5132A	K1610101076478477	12.000	12-06-2001
72691232P GIMENEZ ANTIMASVERES, JOSE LUIS POBLADO SANTA LUCIA, 12. – PAMPLONA	SANCION TRAFICO 310045043077 NA7299	K1610101077164900	30.000	12-07-2001
78753016G GIMENEZ ANTIMASVERES, RAFAEL SAN BLAS, 10. – MILAGRO	SANCION TRAFICO 310045043909 Z 5062A	K1610101077165130	60.000	12-07-2001
72692672E HUERTA MUÑOZ, IGNACIO PLAZA LARRAINZAR, 3. – BURLADA	SANCION TRAFICO 310044390389 NA8680	K1610101077178682	60.000	12-07-2001
29144096Z JIMENEZ ANTIMASVERES, BENITO BARASOAIN	SANCION TRAFICO 310045102458 SS4921	K1610101075838740	60.000	15-05-2001
15931785F LAREO LOPEZ, JOSE ERROTAZAR, 27-3.º D. – PAMPLONA	TASA RESERVA RADIOEL CTRICA	H2000093200008794	5.197	29-05-2001
72703307P SABORIDO MORAIS, ISMAEL DOCTOR REPARAZ, 16-8.º B. – PAMPLONA	SANCION TRAFICO 310044875750 NA7753A	K1610101077168243	30.000	12-07-2001

DATOS DEL CONTRIBUYENTE	C O N C E P T O	CLAVE LIQUIDACION	IMPORTE	FECHA PROVIDENCIA APREMIO
44619918X URRUTIA BERRIO, JUAN JOSE MARCELO CELAYETA, 55. - PAMPLONA	SANCION TRAFICO 310044925194 SS6357A	K1610101077177241	12.000	12-07-2001
33422287K ZARO JAURRIETA, LUIS MIGUEL PLAZA DE ELORZ, 14-3.º D. - ELORZ	SANCION TRAFICO 310044937767 C9518BD	K1610101077180706	30.000	12-07-2001
A31078124 DESARROLLO E INVESTIGACION BIDETXIKI, POLIGONO ARETA, S/N. - HUARTE	MULTAS 704-01539. NO REALI LOS DES	C0800000420008174	48.000	03-07-2001

Recursos:

Recurso de reposición ante el Organismo que ha dictado la providencia de apremio, en el plazo de 15 días, a contar desde el siguiente al del recibo de esta notificación o reclamación económico-administrativa, ante el Tribunal competente de dicha jurisdicción, en el mismo plazo, sin que puedan simultanearse ambos recursos.

Motivos de impugnación:

El procedimiento de apremio podrá impugnarse por los siguientes motivos (artículo 138.1 de la Ley General Tributaria y artículo 99.1 del Reglamento General de Recaudación):

- Pago o extinción de la deuda.
- Prescripción.
- Aplazamiento.
- Falta de notificación de la liquidación o anulación o suspensión de la misma.
- Defecto formal en el título expedido para la ejecución.

Suspensión del procedimiento:

El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en

el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación (Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre).

Solicitud de aplazamiento:

Conforme establece el artículo 48 del Reglamento General de Recaudación, se podrá aplazar o fraccionar el pago de las deudas en período ejecutivo.

La presentación de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento se efectuará en la Delegación o Administraciones de la A.E.A.T. del territorio en que se deba efectuar el pago.

Lugar de pago:

En la entidad que presta el servicio de caja de la Delegación Administración de la A.E.A.T.

Intereses de demora:

Las cantidades adeudadas, excluido el recargo de apremio, devengarán intereses de demora desde el día siguiente al vencimiento de la deuda en período voluntario hasta la fecha de su ingreso. El tipo de interés se fijará de acuerdo con lo establecido en los artículos 58 de la Ley General Tributaria y 36 de la Ley General Presupuestaria, según se trate de deudas tributarias o no tributarias, respectivamente.

Costas:

En caso de producirse costas en el procedimiento, la Administración repercutirá su importe al deudor, conforme a lo establecido en los artículos 153 y 157 del Reglamento General de Recaudación.

Plazos para efectuar el ingreso:

(Artículo 108 del Reglamento General de Recaudación.)

A) Recibida la notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el 20 de dicho mes, o inmediato hábil posterior.

B) Recibida la notificación entre los días 16 y último de cada mes, hasta el 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.

Personación del interesado:

Se advierte al deudor que puede comparecer, por sí mismo o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se le sigue. Transcurridos ocho días desde la publicación de este anuncio, sin personarse el interesado, se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la substanciación del procedimiento sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer.

Pamplona, veintidós de agosto de dos mil uno. El Jefe de la Dependencia Regional de Recaudación, Pedro C. Jiménez Jiménez.

2739

Servicio de atención al Suscriptor

Boletín Oficial de Navarra, C/ Leyre, 6 - 4.ª planta, 31002 Pamplona. Teléfono (948) 20 38 00 y Fax (948) 20 38 20. bon@cfnavarra.es

Edita: Gobierno de Navarra. Departamento de Presidencia, Justicia e Interior. **Redacción, Suscripciones y Venta:** Boletín Oficial de Navarra. C/ Leyre, 6 - 4.ª planta, 31002 Pamplona. Teléfono (948) 20 38 00. Fax (948) 20 38 20. **Imprime:** Gráficas Ona S.A. (Pamplona). **Periodicidad:** Lunes, miércoles y viernes. **Tarifa de anuncios:** 15 pesetas (0,09 euros) por palabra. **Precio:** Ejemplar suelto, 90 pesetas (0,54 euros). **Suscripción:** Doce meses, 10.815 pesetas (65 euros).

D.L. NA. 1-1958 ISSN 1.130-5894

